

ترجيحات الشيخ ياسر في شرح صحيح مسلم بشرح النووي

كتاب المساقاة — كاملاً (ص 1-181 بترقيم الكتاب؛ ص 107-287 من ملف التفريغ)

منهجية الاستخراج

- ◆ المصدر: هوامش (حواشي) تفريغ شرح صحيح مسلم بشرح النووي، وهي موضع تعليقات الشيخ ياسر وترجيحاته؛ أما «تعليق الإمام النووي» فمن المتن.
- ◆ كل مسألة مصوغة في أربعة عناصر: المسألة، تعليق الإمام النووي، الأقوال الأخرى، ترجيح الشيخ ياسر.
- ◆ ما كُتب بجواره «(فتوى)» مأخوذ من أسئلة وفتاوى أُجيب عنها في الهامش، ولا يقابلها كلام للنووي في المتن.
- ◆ ما في الهوامش أسفل الصفحات هو بقية كلام الشيخ في المواضع نفسها (شرح ألفاظ، وتعليقات حديثة وتاريخية وعقدية، ومناقب)، نُقل حتى لا يسقط شيء من كلامه.
- ◆ الأرقام بين القوسين بجوار كل مسألة هي أرقام صفحات التفريغ للرجوع إليها والتحقق.
- ◆ تمت مراجعة الملخص الشخصي كفهرس مساعد فقط، وكل المسائل الواردة فيه ضمن هذه الدفعة موجودة هنا.

الفهرس

باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (ص 2-15)	3
باب فضل الغرس والزرع (ص 17)	13
باب وضع الجوائح (ص 20-23)	14
باب استحباب الوضع من الدين (ص 26-28)	18
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (ص 30-31)	20
باب فضل إنظار المعسر (ص 32-36)	21
باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي (ص 36-38)	23
باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاً وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب	
الفحل (ص 39-42)	25
باب حل أجرة الحجابة (ص 57-58)	27
باب تحريم بيع الخمر (ص 60-69)	29
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (ص 71-77)	36
باب الربا (ص 78-91)	42
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (ص 94-95)	53
باب الربا (ص 96-98)	55
باب بيع الفلادة فيها خرز وذهب (ص 101-103)	57
باب بيع الطعام مثلاً بمثل (ص 103-118)	59
باب لعن آكل الربا وموكله (ص 118-119)	67
باب أخذ الحلال وترك الشبهات (ص 121-132)	68
باب بيع البعير واستثناء ركوبه (ص 135-147)	77
باب من استسلف شيئاً ففقد خيراً منه وخيركم أحسنكم قضاء (ص 148-150)	85
باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً (ص 151-153)	87
باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر (ص 155-158)	89
باب السلم (ص 160-163)	93
باب تحريم الاحتكار في الأقوات (ص 164-166)	95
باب النهي عن الحلف في البيع (ص 167-168)	97
باب الشفعة (ص 169-173)	98
باب غرز الخشب في جدار الجار (ص 173-175)	102
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (ص 177-179)	103
باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (ص 180-181)	105

باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (ص 2-15)

المسألة ١٤٤٣: حكم المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (حديث معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها): هل تجوز؟ وهل هي أصل في أبواب المشاركات كلها (المضاربة والمزارعة)؟

(التفريغ ص ٢)

تعليق الإمام النووي: في هذه الأحاديث جواز المساقاة، وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد، وجميع فقهاء الحديث وأهل الظاهر، وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة لا يجوز، وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة، وكان أهلها عبيداً لرسول الله ﷺ، فما أخذه فهو له، وما تركه فهو له. واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله ﷺ: «أقركم ما أقركم الله». **الأقوال الأخرى:** أبو حنيفة لا تجوز المساقاة، وتأول أحاديث خيبر على أن أهلها كانوا عبيداً للذي ﷺ، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له.

ترجيح الشيخ ياسر: المساقاة تكون بالنسبة للأشجار الشمرة التي تحتاج إلى سقيا ورعاية وعمل، والخارعة بالنسبة إلى الأرض البيضاء التي تحتاج إلى بذر وزرع ويهد ويتكرر هذا الأمر. وهو عندهم الأصل في أبواب المصارف كلها؛ فهي مقيسة على أبواب المساقاة والخارعة، فالمضاربة ليس عندنا نص صريح فيها، لكن مجمع على جوازها، وذكر ابن حزم بأننا نقطع بأنها كانت على عهد رسول الله ﷺ وأقرها، فقال فيل (٢٤٧/٨) (كتاب المضاربة وهي القراض) مسألة القراض كان في الجملية، وكان مقر يش أهل لتجربة لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطبق السفر، والوأة والصغير، واليتيم، فكانوا وذوو الشغل والوضيعون الملل مضاربة لئلا يتجر به بخر مسمى من الربح، فأقر رسول الله ﷺ ذلك وعمل المسلمون عملاً متيقناً لا خلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله ﷺ وعلمه بذلك وقد خرج ﷺ في قراض لمل خديجة رضي الله عنها. ففرغم عدم نقل حديث واحد صحيح السند في كيفية المضاربة، لكن الحقيقة أن الأصل في أبواب المصارف كلها تمتع قلعة الأحاديث فيها هي أبواب المساقاة والمزارعة، وثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ في قصة يهود خيبر، فجمهور العلماء على أنهم مجمعون على جواز المضاربة، فحتى أبو حنيفة الذي يمنع من المساقاة يجوز المضاربة، مع أن الأصل الثابت هو المساقاة.¹

المسألة ١٤٤٤: قوله ﷺ: «أقركم فيها على ذلك ما شئنا»: هل يعارض «أقركم ما أقركم الله؟» وهل عقد المساقاة والمزارعة لازم أم جائز؟ (والفرق بين العقد اللازم والجائز، وعقود

(المشاركات) (التفريغ ص ٣)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض للإمام النووي في نقل (المسألة) من تعليقات الشيخ وفتاواه في (المش).

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: وأما التي في مسلم (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) فلا تعارض بينهما، لأنه إن لم يقرهم فيها بشيء الله وهو قد جعل ذلك إلى مشيئة المسلمين ليرى الإمام في ذلك الصلحة، فالأرض ملك للمسلمين ومن حقهم أن يؤنحوا عقد المساقاة متى شاؤوا. والأصل في هذا أن عقد المساقاة وكذا الخارعة عقدًا جائزًا ليست عقودًا لازمة، ولم يستدل به على ذلك هذا الحديث لأن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على أنه ما شاء، وهذا تأصيل لأحكام هذا النوع من العقود، فعقود المصارف كلها كانت على ذلك عند أهل العلم، من شركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة التي يكون العمل فيها بالنسبة، فهذه العقود عقود جائزة، أعني أنها ليست لازمة للطرفين لا فيما تم العمل فيه، أعني في الزراعة التي فيها بذر عامل فيها العامل البذر، أو عمل فيها العمل، فيلزم

¹(ص 2) هذه الرواية في غير مسلم، وهي في سنن البيهقي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال لليهود خيبر حين افتتح خيبر: «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم». الحديث. وهي في البخاري [باب المزارعة من غير وقت]. وقول النبي ﷺ: «أقركم ما أقركم الله به».

إلى أن تنتهي تلك الزراعة، والمساواة حتى تنتج الثمار، والمضاربة حتى يجزأ أس المال، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يطالب مباشرة بالمال ولا يلزم العامل العمل بهنى أنه يلزم العامل العمل طالم بدأ فيها في المضاربة حتى يجزأ أس المال ويُقسم الربح، وإن كان عقد المضاربة والشركة والمساواة عقداً جائزاً غير ملزم للطرفين متى شاء أحدهما أن يُنهيها أنهاء، فلا يحتاج إلى توقيت ولا يلزم بالإلتزام، بمعنى أنه لو قال له أعطيك هذا المال تُضارب به خمس سنين ويقول لا تُطالبنني قبل خمس سنين لا يلزم ذلك بل له أن يُطالبه بإيقاف العمل بالمضاربة متى أراد، وما يجت من رأس المال لا يشترى به بضاعة أو عروفاً مرة أخرى، بل عليه في الذي تم العمل فيه أن يعمل حتى يجزأ أس المال وينظر في الربح أما بالنسبة إلى الإجارة والبيع فهي عقود لازمة لا يجوز لأحد الطرفين أن يُنهيها قبل الحدة، بالنسبة للإجارة، وبالنسبة للبيع لا يجوز أن يرجع فيه ولا أن يفسخه إلا برضى الطرف الآخر.⁴³²

المسألة ١٤٤٥: خبير: هل فُتحت عنوة أم صلحاً أم بعضها عنوة وبعضها صلحاً؟ وأثر ذلك على حكم الأرض (هل تُقسم على الغانمين أم تُترك؟) (التفريع ص ٤-٥)

تعليق الإمام النووي: قال القاضي: وقد اختلفوا في خبر هل فُتحت عنوة، أو صلحاً، أو بلجأ أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة، وبعضها جلاء عنه أهلها، أو بعضها صلحاً، وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح الأقوال، وهي رواية مالك ومن تابعه، وبه قال ابن عيينة. قال: وفي كل قول أثر مروي. وفي رواية لمسلم أن رسول الله ﷺ أظهر على خبير أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وهذا يدل لمن قال عنوة إن حق المسلمين أنه هو في العنوة. وظاهر قول من قال صلحاً أنهم ضولوا على كون الأرض للمسلمين والله أعلم.

الأقوال الأخرى: قيل: فُتحت عنوة. وقيل: صلحاً. وقيل: بلجأ أهلها. وقيل: بعضها صلحاً وبعضها عنوة (وهو أصح الأقوال عند القاضي وهي رواية مالك وابن عيينة).

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا هو الصحيح لأن خير معظمها فتح عنوة ولهم أسر الذي ﷺ إلا قليلاً منهم، فمنهم الذين نقضوا العهد كأهل صفية فقد قتل النبي ﷺ زوجها وعمها وسبى نساءهم وذرا ريههم وكان منهم صفية. أن بعضها فتح صلحاً وبعضها عنوة، وأن أهل خيبر لم يجز عنها في الحقيقة بل ظلوا فيها، فإن بداياتها فتح عنوة، ولما رأوا ذلك سلّمت معظم الحصون صلحاً. والفرق بين هذا والذي قبله هو قوله [وبعضها جلاء عنه أهلها] وبهذا يكون المال في لا يُقسم على الغانمين وما فتح صلحاً قريب منه، وما فتح عنوة هو الذي يُقسم على الغانمين والذي

²(ص3) والفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز، أن العقد اللازم إذا تم، أصبح واجب على الطرفين أن يفوا به إلى انتهائه، وهي تظهر أكثر في الإجارة، لأن البيع يكون بانتهاء مجلس التعاقد وانصراف المتبايعين بالأبدان، وبهذا قد لزم البيع، فلا يجوز أن يرجع فيه إلا بالتراضي، والإجارة عقد لازم وهي في الحقيقة بيع منافع، ولذلك كان لابد من تحديد مدة أو تحديد عمل، إن انتهى من العمل أصبح العقد منتهياً، أو تحديد مدة فإذا انتهت المدة أصبح العقد منتهياً لا يجوز لأحد الطرفين أن يُنهي العقد أو يفسخه قبل انتهاء هذه المدة.

³(ص3) وذلك بخلاف المساقاة والمزارعة والمضاربة لا يصح اشتراط مدة لأن الأمر مرده إلى مشيئة الطرفين، فكل منهم ليس من حقه أن يُنهي العقد، هو ليس من حق المضارب والعامل مثلاً البضاعة، ويقول له خذ بضاعتك وانصرف، وأنا لا دخل لي بذلك، وإنما يمكنه أن يقول أنا أوقف من الشراعي الأموال التي تجت وتظهر فمعنى أنها عقداً لمضاربة إيقافه أن هذا المال الذي تحتيد لم يصبح منه نائلاً أي أصبح نقوداً ذهب أو فضة وعُملة، هذا المال لا تشتري به عروفاً مرة أخرى، وكل ما يمد ويظهر ويتحول إلى رأس مال سائل من البضاعة الجاعة لا تشتري به، وهذا معنى أن العقد جائز في أي وقت له أن يُنهي عقد المضاربة، والعقد مستمر طال لم يُلغ أحد الطرفين، ولا يصح توقيفه مدة إلا من صاحب رأس المال ولا من العامل، بل يستمر في العمل إلى أن يُنهي أو يفسخ العقد أحد الطرفين، ومعنى فسخ العقد كما ذكرنا أن صاحب المال ليس من حقه أن يقول له أريد مالي الآن، بل معناه أنه ما نثر من رأس المال يردده، وما لم ينثر، كل ما ظهر من شيء من المال لا يشتري به مزيداً، وليس من حقه أن يقول له خلال شهر أو شهرين أريد رأس مالي، وعلى ذلك العامل أن يظل يعمل بما جرت به العادة دون تقصير، فلو قصر فإنه يضمن، وإذا لم يُقصر فإنه يستمر في العمل بنفس الطريقة على أن كل ما ظهر أو مكسب يرجع من مال سائل ذهب أو فضة أو عملة، فإنه لا يشتري به.

⁴(ص4) كما ذكرنا في الإجارة: إذا ظهر الزرع وحصد، ليس له أن يُجد ولا أن يزرع زرعاً جديداً، حتى يتم الاتفاق من جديد بعد أن فسخ العقد من أحد الطرفين.

يظهر أن الرسول ﷺ عامل أهل خيبر على الشطر في لأرض كلها بحكم أنه ﷺ ولي أمر المسلمين وهو أعلم بصلحتهم، وأصحابا السُّهُما نرضا بذلك

المسألة ١٤٤٦: الأرض المغنومة عنوة: هل تلزم قسمتها بين الغانمين أم للإمام التخيير؟ (فعل

عمر في الشام والعراق ومصر، والخراج) (التفريغ ص 5-6)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام الذهوي في المتن (الحالة من تعليلات الشيخ وفداواه في الهمش).

الأقوال الأخرى: العلماء يرون أن الأرض المغدومة لا يلزم قسمتها، بل للإمام فيها تخير مصلحة (وعليه استقرار الأمر). وفي أي يلزم قسمتها.

ترجيح الشيخ ياسر: العلماء يرون أن الأرض المنومة لا يلزم قسمتها، بل للإمام فيها تغيير مصلحة، فيمكن أن يقسمها بين الغنائم فيمكن أن يوقفها ويجعلها خراجاً مستمراً يُرد لبيت المال ويأخذ المسلمون من الفبي كأموال الفبي، وعليها يرى الإمام من التقسيم، كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض الشام والعراق ومصر التي فتحت عنوة، وعنوة أي بالقوة وغلبة المسلمين على أهلها، فلم يُقسم عمر رضي الله عنه ذلك والأصل الذي فعله عمر رضي الله عنه في بعض أرض خيبر التي فتحت عنوة ولم يقسمها الذي رضي الله عنه، قسم بعضها وترك قسمة بعضها، والذي يظهر والله أعلم أن فعل عمر رضي الله عنه هو ما اتفق عليه الصحابة في عهده بعد خلافيسي، كفى الله عمر رضي الله عنه من خالفه لأن بالأل كان يريد قسم الأرض فدعى عليهم بلال، فعن ابن عمر، مولى نافع، قال: أصاب الناس فتناً بالشام وفيهم بلال، وأظن قال: ومعاذ بن جبل، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الفبي الذي أصبنا لك خصه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء كما صنع الذي رضي الله عنه بخيبر، فكتب عمر: إنه ليس كما قلتم، ولكني أقفه للمسلمين فراجعه بأبوين وبأبي فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال: «اللهم كفني للأولأصحاب بلال قال فما حال الرجل حتى ماتوا جميعاً رواه البيهقي في سننه وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة وابن زنجيه في كتاب الأموال، وقد استقر الأمر على فعل عمر رضي الله عنه في أن الأرض المنومة لا يلزم قسمتها، والذي يظهر أن ذلك مردود إلى فعل الذي رضي الله عنه في خيبر حيث لم يقسم كل الأرض وليس هناك تفصيل في الذي فتح صلحاً والذي فتح عنوة والذي قسمه الذي رضي الله عنه والذي لم يقسمه لاشك أنه كان هناك سهمان كما قال في رواية في هذا الباب (وَتَحَانَ الْقَمَرُ يُقَسَّمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نَيْفِ خَيْبَرَ قِيَّادُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمْسُ) وكما قال كعب بن مالك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في قصة توبته (وَقَالَ كَعْبٌ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أُخْلَعَ مِنْ مَا لِي بِهَدَفَةٍ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمْسِكْ عَلَىكَ بَعْضَ مَا لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي يَجُزِّي الدِّخَارِي، وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم (يُعْطِي أَرْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً وَسِتِّ مِائَةٍ وَسِتِّ مِائَةٍ وَعَشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ)، وظاهر ذلك أنه إما كان يأخذ ذلك من الحسن الذي جعله الله صلى الله عليه وسلم له، أو أنه كان يأخذه منه لجعل كالأرض الخاجة فيذلك وكما قلنا أن فعل عمر رضي الله عنه يدل على أنه استند إلى أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق عليه الصحابة رضي الله عنهم في أن تبقى الأرض المنومة في رقيبتها أجرة ثابتة سنوية تؤدي إلى بيت المال وتكون ملكاً عاماً للمسلمين وهي كذلك بالفعل، ومن يستعملها من كافر أو مسلم يؤدي أجرة استعمالها إلى بيت المال بما يُسمى بالخاج، والذي هو يُنفق في مصالح المسلمين العامة فيصارها للفبي وخصص الغنيمه. وكما ذكرنا اتفق الصحابة على فعل عمر رضي الله عنه بعد خلافي يسي انقطع، ولا بد للإجماع من مستند، فإن الأمة لا تجمع من عند نفسها ولا على جهاد، والذي يظهر والله أعلم أن الذي أوجب الله قسمته وأحله للغنائم هو الحقول دون الأرض والعقار لأن الذي رضي الله عنه قال (فَلَمْ تَلَحْ الْعَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا) مسلم، وكانت للغنائم محبة عليهن قبلنا، وكانت تأتي نازراً فتحرقها، فما اغنموا كانوا لا يأخذونه، مع أن الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض المقدسة كتبها الله لبني إسرائيل فيقول موسى لقومه (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُحَدَّثَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)، فجعل الأرض لهم، فدل ذلك على أن الغنائم التي حلت لنا قسمتها وشرعنا هي الغنائم الحقولة، لأنها لو كانت لأرض ضمن الحقول أو مثل الحقول، لما انتفع بها من قبلنا، فلما جعلت لهم، دل ذلك على أن الأرض غير الحقول، وأن الأرض خير فيها

الإمام تخير مصلحة، فإن وجد في لهلمين لغاتين لغا زينة حجة، قسمها فيما بينهم، وإن رأى فيهم الاستغناء عنها أوقفها كما أوقفها عمر رضي الله عنه أرض العراق ومصر والشام ومعظم البلاد وضرب عليها الخراج الذي يؤدي لبديت مال لهلمين

المسألة ١٤٤٧: المساقاة على أي الأشجار تجوز؟ (داود: النخل فقط، والشافعي: النخل والعنب،

ومالك: جميع الأشجار) والراجح (التفريغ ص ٧)

تعليق الإمام النووي: واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار: فقال داود: يجوز على النخل خاصة. وقال الشافعي: على النخل والعنب خاصة. وقال مالك: تجوز على جميع الأشجار، وهو قول للشافعي فأما داود فرأها رخصة فلم يتعدّد فيه الخصوص عليه. وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة، لكن قال: حكم العنب حكم النخل في عظم الأبواب وأما مالك فقال: سبب الجوار المحجة والمصلحة، وهذا يشمل الجميع، فيؤقتس عليه. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: داود: النخل فقط (رخصة). الشافعي: النخل والعنب مالك وأحمه (وقول للشافعي): جميع الأشجار.

ترجيح الشيخ ياسر: وهو قول الإمام أحمد أيضًا، وهذا هو الصحيح أن كل الأشجار الثمرة نخل أو عنب أو أي شجر مثمر يصح العمل عليه حتى تنتج الثمرة، وتكون بالنسبة في الثمر بين صاحب الشجر والأرض بين العاقل الذي يعمل بالمساقاة. قوله: فضلًا أنه يمنع من القياس وقول مالك في هذا من أوسع الأبواب والمذهب لأوسع والقريب منه مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولذلك يجوز العمل على كل عين تسمى بالعمل ولذلك عند الإمام أحمد هو الوحيد الذي يجوز أن يعمل على أجرة بجزء منها يخرج منها، فهذا بالعمل وهذا بالدابة، وذلك مثل السيارة يعمل عليها سائق فينتج ربح يُقسم بالنسبة، أما الشافعي وأبي حنيفة ومالك فيمنعوا من ذلك يقولون لا بد وأن يتفق على جرة، والصحيح جواز ذلك وأن الإجارة جائزة والشراكة جائزة، وكذا في أنواع كثيرة جدًا من الملتات لها صرة مبدأها على عقود الشراكات⁸⁷⁶⁵

المسألة ١٤٤٨: المزارعة تبعًا للمساقاة: هل تجوز منفردة أم تبعًا؟ (الشافعي: تبعًا، مالك: بشرط

أن تكون الأرض بين الشجر، أبو حنيفة وزفر: فاسدتان، الجمهور: تجوز مجتمعتين ومنفردتين)

(التفريغ ص ٨-٩)

تعليق الإمام النووي: قوله: (من ثمر أو زرع) يخرج به الشافعي وموافقه وهم الأكثرون في جواز الخارعة تبعًا للمساقاة، وإن كانت الخارعة عندهم لا تجوز منفردة، فتجوز تبعًا للمساقاة، فيساقيه على النخل، ويزارعه على لأرض كما جرى في خير. وقال مالك لا تجوز الخارعة لا منفردة ولا تبعًا إلا ما كان من الأرضين لشجر. وقال أبو حنيفة وزفر: الخارعة والمساقاة فاسدتان سواء جهما أو فرقهما، ولو عُقدتا فسختا. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد، وسائر

⁵(ص7) فضلًا أنه يمنع من القياس.

⁶(ص7) ومعنى أنها رخصة عندهم أنها إجارة مجهولة، فالإجارة لا بد وأن تُحدد، فيجعل هذا الباب من أضييق الأبواب، بل الشركا عند الشافعي الأصل فيه الضع، لأنه يُشبهه بالإجارات ويرى أن ما ورد فيه الدليل رخصة مستثناة في جهالة القدر الخارج، لأننا لا ندري كم يخرج، والحقيقة أن هذه الجهالة التي ادعاه سببها أنه بناها على الإجارة، والصحيح أنها عقود مستقلة مختلفة، فعقود المشاركات كلها إنما تكون الجهالة فيها بعدم تحديد نسبة من الربح سواء كان في مضاربة أو في شركة أو في مزارعة أو مساقاة، فهذه عقود عادلة أيضًا من العدل الذي شرعه الله تعالى وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على أن هذه الجهالة ليست مؤثرة لأنها ليست إجارة، بل ليس هناك جهالة طالما اتفقوا على نسبة، ومثل هذه الجهالة في قدر النسبة جهالة ليست مؤثرة في هذا النوع من العقود، إنما الجهالة تؤثر في الإجارة في البيع في العقود اللازمة وما شابهها غير عقود المشاركات.

⁷(ص7) كما يفعل كثير من الناس في المضاربات، يقول له أعطني مال أعمل فيه وأعطيك نسبة، كم هذه النسبة؟ لا بد من تحديد نسبة إلى الربح لا إلى رأس المال.

⁸(ص7) لو اتفقوا على قدر محدد لأحد الطرفين لم يكن اتفاقًا، بمعنى أنهم لو اتفقوا على أوسق معينة مما يخرج منها، هذا النوع من المشاركة كما سبق في الباب الماضي في باب كراء الأرض، النوع الذي نهاهم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

الكوفيّين وفقهاء الحثّين وأحده، وابن خزيمة، وابن شريح وآخرون تُجزّ المساقاة والخارعة مجتمعتين، ويُجوز كلّ واحدة منهما منفردة. وهذا هو الظاهر المختار لحديث خير.

الأقوال الأخرى: الشافعي والأكثر من الخارعة لا تجوز منفردة وتجزّ تبعاً للمساقاة. مالك لا تجوز إلا ما كان من الأرضين لشجر. أبو حنيفة وزفر: الخارعة والمساقاة فاسدتان الجمهور (ابن أبي ليلى أبو يوسف ومحمد وفقهاء الحثّين وأحده وابن خزيمة وابن شريح) تجوز مجتمعتين ومنفردتين (وهو المختار عند النووي).

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا هو الصحيح لأنه لم يثبت في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ اشترط أن تكون الأرض التي تزارع عليها بين الدخّل والظاهر أنه إذا كانت الخارعة مضمومة لمجتمع المساقاة لأجل أن العلة التي يعملون بها المصالح هي الجهالة، فالجهالة حاصلة في الخارعة سواء أضيفت إلى المساقاة أو لم يضاف بل سوف تجل المساقاة التي أضيفت إليها الخارعة فاسدة، لأن الأجرة المتفق عليها أصبحت مجهولة، فالجموع أصبح مجهولاً، فلما إذا يجوز المساقاة منفردة ويمنع من الخارعة، ويُجزّ الخارعة إذا ضُمّت إلى المساقاة؟، فكان من الأولى أن تمنع لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة في الجموع، فلو كان العقد إجارة كما وصفوه، فليس هناك وجه للتفريق إلا أنهم لا يجوزون ملجأ في حديث خبير إلا أن يقولوا ذلك وعليه هذا فإن قول المملّكية الذين يقولون يجوز في الأرض التي بين الدخّل فقط فهذا لا دليل عليه، فأرض خبير كانت متمسكة وفيها مزارع كثيرة، ولا يمكن أن يُثبتوا أن الأرض التي زارع عليها الرسول ﷺ هي الأرض التي بين الدخّل فقط، فكونهم يشترطون أن تكون معها مزارعة، فهذه ليست تارة بعدة لها. فالفرق بين قول الشافعية وقول المملّكية، فالمملّكية يشترطون الأرض التي بين الدخّل والشجر، والشافعية يشترطون أن يكون مع الخارعة مساقاة حتى لو أرض مستقلة، فلو عنده بُستان دخل وعنده أرض بيضاء بعيداً عن البُستان يقولون لو الإثنتين مجتمعتين يجوز، والمملّكية يشترطون مزارعة ما بين الدخّل فقط، وكلا القولين ضعيفان جداً.¹⁰⁹

المسألة ١٤٤٩: قاعدة «المنصوص عليه مختلف فيه والمجمع عليه غير منصوص»: القراض (المضاربة) قياساً على المساقاة والمزارعة، وعلى أي أساس انعقد الإجماع؟ وهل يُحتج بالإجماع في القياس؟ (الرد على طريقة أهل النفاق والزندقة في إنكار أصول التشريع) (التفريع ص ٩-١٠)

تعليق الإمام النووي: ولا يُقبل دعوى كون الخارعة في خبر إنله جازت تبعاً للمساقاة، بل جازت مُستقلة، ولأن الهني الجوّز للمساقاة موجود في الخارعة قياساً على لقراض فإنّه جائز بالإجماع، وهو كالخارعة في كلّ شيء، ولأنّ المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرّون على العمل بالخارعة.

الأقوال الأخرى: من يرى الدلالات الظنية مع الإجماع: (أهل الزندقة والنفاق يقولون لا يُقبل إلا قطعي الثبوت والدلالة).

⁹ (ص 8) هو أنهم كانوا يكرونها على ما يخرج من المازينات وعلى الجداول قدر محدّد فهذا الذي لا يجوز، فقال في الحديث (تَوَاجَرَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّيْبِ أَوْ الْوَسْقِ مِنَ الْقَمْرِ أَوْ الْكَيْسِ). قَالَ « فَلَا تُفْتَلُوا إِرْعَوهَا أَوْ أَرْعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا »، فهذا هو العمل الذي انعقد من أجله الإجماع على أنه لو اشترط المضارب أو صاحب رأس المال مبلغاً ثابتاً دراهم معلومة فسدت المضاربة لأن هذا شرط محرم لاحقة بالربا، فكذلك إذا لم يحدوا قدرًا، باتفاق العلماء لم يَمُنْ ذلك، لابد وأن يحدّد قدرًا، يمكن أن يوكله في تحديد النسبة، فيقول له أجل لي ما ترى، فلو وُكِّلَ في ذلك فلا بد وأن يحدّد النسبة قبل أن يبدأ العمل إلا أن يعملها بعد الانتهاء من العمل، كما يفعل البعض، فينظر كم أنت ويقول له أعطيك نسبة وذلك على حسب ما يرى لا بل لا يجوز ذلك، فلو فوضه لزم أن يحدّد قبل بدء العمل كم نسبة رأس المال من الربح وكم نسبة العامل من الربح، كم يأخذ صاحب المال، وكم يأخذ العامل من الربح، فهي نسبة من الربح لا من رأس المال، لأنه لو نسبها إلى رأس المال لصارت دراهم ثابتة، ولصار قدرًا ثابتًا، فالأوسق التي كانوا يكرون عليها الأرض، فهذا قد نهاهم عنه النبي ﷺ، ولذا هذا هو مستند الإجماع في أن تحديد نسبة ثابتة في المضاربة ولو كانت مضاربة صحيحة حلال مائة في المائة ليس فيها شبهات أخرى، أن ذلك يُفسدُها، فالبنوك الربوية تعاملاتها محكمة لأجل أنهم يشترطون ابتداءً نسبة ثابتة إلى رأس المال يعطونه مثلاً عشرة في المائة على رأس ماله، وماله معلوم إذا القدر معلوم ابتداءً، من أول إيداعه المال عنده، ويكون في ذمته هذا المبلغ ويعطيه هذه النسبة سواء ربح قليلاً أو كثيراً، فضلاً عن أنهم يستعملون هذا المال في البهيم بإقراضه بالفائدة البهيمه سلفاً، سواء عمل بالمبلغ أو لم يعمل فيه، بنى المصنع أو لم يبنيه لا دخل له، فقد أصبح مديناً بالفائدة زيادةً على ما اقترضه.

¹⁰ (ص 8) كذا في النسخة، ولعله: وابن شريح، بالسین المهملة، والجيم.

ترجيح الشيخ ياسر: والقراض هو الضاربة، وهذا الحالة عجيبة الشأن، وهو أن الخصوص عليه مختلف فيه، والجمع عليه غير منصوص فالجمع عليه القراض مع ذلك فهو غير منصوص عليه، والخصوص عليه وهي المساقاة والمؤارة غير مجمع عليه، فهي مسألة نادرة. وعلى طريقة أهل النفاق والزندقة لا يوجد مصدر للتشريع في ذلك لأنهم يقولون لا يقبل فيه إلا ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فكل ما كان فيه نوع من الاختلاف أو اختلاف الدلالة، فلا يكون من ضمن أحكام الشريعة، فعندهم المبادئ هي ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا يؤدي إلى ألا يكون هناك دين إسلامي أصلاً ولا شريعة إسلامية، لأن حتى قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)، ليست قطعي الدلالة تخمل الاستحباب وقد تخمل ثمانية عشر من وجوه الاستعمال، فالأمر ليس قطعي الدلالة، فعليه هذا سوف لا توجد شريعة إسلامية، ومن قبلوا هذا الضلال الجين وهو أنه لا يقبل إلا ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فحتى الهزلة لا يشترطون ذلك فعندهم السنة القواترة مقبولة وإن اختلفت الدلالات عنها أما أن يشترطوا الشرطين معاً فلم يقل به حتى أهل البدع، القرآن كله قطعي الثبوت لكن دلالات ألفاظه على لها ني ليس قطعياً من جهة اللغة، وما ثبت من إجماعا قطعية الدلالة لكن لا يلزم أن تكون قطعية الثبوت مثل الضاربة، فهذا إجماع مقطوع بها زه، ولا خلاف بين العلماء، ولكن أين النقل؟، ولذلك عندما يقولوا لا يوجد شيء اسمه بنوك إسلامية، ولا مانع من أن يتعاقدوا على نسبة محددة سلفاً، مخالفين بذلك الإجماع القديم، وذلك لأن ليس فيه دليل ولا نص فيه، وهكذا، مع أن هذا الإجماع مبني على قياس صحيح مجمع عليه، فرفع الدلالة فيه من الاحتمال الذي في القياس إلى درجة القطع، كالإجماع المنعقد على وجوب الصلوات الخمس، فهو قد رفع دلالة الأمر من الظهور إلى القطع، فإن ظاهر الأمر الوجوب يتحمل غير ذلك وقد يتحمل الاستحباب ولكن لا بد من قرينة، ووجود الإجماع والعلوم من الدين بالضرورة وتواتره بذلك رفع أو ألغى الاحتمال الوارد في الدلالة، وأصبحت الدلالة قطعية بالإجماع، ولذلك الإجماع أمر عظيم الأهمية، فهدم الإجماع يؤدي إلى أنواع من الكفر والعياذ بالله، وذلك لأن الإجماع هذا هو الذي في الحقيقة أدى إلى رفع دلالات كثير جداً من الأوامر والنواهي من درجة الاحتمال الظاهر إلى درجة القطع واليقين كقوله تعالى (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ) من جهة اللغة يتحمل أن تكون من باب قوله تعالى (وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تُكْذَّبُوا) أنه نهى تنزيهه، فلو قال إنسان أن هذا النهي مثل النهي في (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ) نهى تنزيهه، وأن الزنا مكروه، يكون بذلك كافراً، مع أن بناء الدلالة من جهة الألفاظ نفس الدلالة، ولكن هذا قد انعقد الإجماع وأصبح معلوماً من الدين بالضرورة أن النهي عن الزنا نهى تحريم، وأن النهي عن السامة في الكتابة — هو ليس جلعاً — على الأقل الجمهور قال أنه نهى تنزيهه، ونهى نقول أن الراجح أنه يجوز ترك الكتابة، فمسألة ترك الكتابة ليس كفر ولا معصية وإنما هو اجتihad، وأما الذي يقول (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ) أنه نهى تنزيهه، يكون خارجاً من اللمة، مثله الذي يقول في قوله (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) أنه أمر للاستحباب ومثله أيضاً من قال في (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) أن الأمر فيه للاستحباب والإباحة، يكون خارج من اللمة، لماذا؟ ما الذي رفع الدلالة؟ فالأمر من جهة اللغة يتحمل الوجوب ويتحمل غير ذلك وإن كان متحمل مرجوح لغير الظاهر — إلى درجة القطع واليقين بل وإلى درجة تكفير الخالف؟ الإجماع هو الذي رفع، ولذلك الذي يلحول الطعن في الإجماع ويهون من شأنه، في الحقيقة هو هي الشريعة ويضعفها، وإن كان ليسوا كلهم زنادقة ولا منافقين بعض العلماء المتأخرين خالفوا في الدلالة الإجماع، وهم بذلك قد أخطأوا خطأ لا يقبل ويسوغ، كالشوكاني في رشاد الفحول فيمواطن معينة عندما يقول (1/208) [وَمِنْ جُلَّةِ مَا اسْتَدْرَكُوا بِهِ حَدِيثٌ: "مَنْ قَارَعَ الْجَمَاعَةَ شِرًّا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَكِيمُ فِي "مُسْتَدْرَكِهِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْمُنْعُ مِنْ مَقَارَعَةِ الْجَمَاعَةِ، فَأَيُّ هَذَا مِنْ مَلْحِ الْبِرِّاعِ؟ وَأَيُّ مُلْجِيٍّ إِلَى التَّمَسُّكِ بِالْإِجْمَاعِ وَجَعَلِهِ حُجَّةً شَرْعِيَّةً، وَكَذَّابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ مَوْجُودَا زَيْنٍ أَظْهَرْنَا، وَقُلُوصُفُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كِتَابَهُ بِقَوْلِهِ: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَاثًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، فَلَا يُرْجَعُ إِلَّا إِلَيْهِ فِيهِ يَتَّبِعِينَ الْأَحْكَامَ،

وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: (قَالَ تَنَارَ عُنْمَ فِي شَيْءٍ قَرْنُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، وَالرَّكَ إِلَى اللَّهِ الرَّكَ إِلَى كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الرَّدُّ إِلَى سُذَّتِهِ.

المسألة ١٤٥٠: الأحاديث السابقة في النهي عن المخاربة: كيف تُحمل مع جواز المزارعة؟ وما ضابط جواز المزارعة (علة المضاربة: العين التي تُنمى بالعمل)؟ وتفنيد من يقول إن الإجماع ليس بحجة لتصحيح معاملات البنوك (التفريغ ص ١١)

تعليق الإمام النووي: كالخارعة في كل شيء، ولأنَّ المسلم من في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالخارعة. وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخاربة فسبقت إلحاقاً بعندها، وأنها مجهولة عليها إذا شرط لكل واحد قطعة معينة من الأرض وقد صدق ابن خزيمة كتاباً في جواز الخارعة، واستقصى فيه وأجاد، وأجاب عن الأحاديث بالذهبي والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: والحصل أن ذلك إذا تدبرتما ذكرناه في هذه المقامات وعرفت ذلك حق معرفته تدبرين لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة. ولو سلمنا جمع ما ذكره القائلون بحجة الإجماع وإمكانه، وإمكان العلم به، فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجهوا عليه حقاً، ولا يلزم من كون الشيء حقاً وجوباً تبايعه [فيذكرون أن الإجماع ليس بحجة، فهذا كلام باطل بلا شك يؤدي كما ذكرنا إلى هدم الشريعة وإلى هدم الدين، وإن كان هو المقصد ذلك لكن اتباع الغرب والزنادقة والعلمانيون الذين يريدون أن يلغوا الشريعة، المخل عندهم هو هذا الأمر وهو إن ثبت قطعاً فالدلالة فيه مختلفة، وإن قُطع في لالته يقولون يجهز مختلف فيه، وهذا يترتب عليه تضييع الشريعة، وعلى ذلك يبدأ يعني بأن معاملات البنوك معاملات جديدة سواء إقراضاً أو إيداعاً وهي معاملات تجارة، ليدبري بعد ذلك ويؤصل عليها الأصول المخرفة، ولأجل أن الناس في قضايا الأصول دائماً يستغربونها ولا يعرفون الحداخل والخارج والخالق التي فيها، فيسقطون ولا يعرفون كيف يجبون، ولذلك نقول هناك مسائل لم يختلف فيها أهل السنة، ولذلك نقول أن الأصول الأساسية في صادر التشريع "الكتاب والسنة والإجماع والقياس"، هذه أجمع عليها أهل السنة لا يقبل فيها المخارعة، والخالق فيها خلافه غير سائغ، ولا يُسمح به، وهذا حفظاً لأصول الشريعة والأحكام الثابتة فيها.¹²¹¹

المسألة ١٤٥١: قوله «فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير»: ما يستفاد منه (بباض خبير والأرض بين الشجر) وأن الأرض التي تُفتح عنوة تُقسم بين الغانمين، وهل تُقسم الأرض كالغنيمة المنقولة بالإجماع؟ (التفريغ ص ١٢)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير). قال العلماء: هذا دليل على أن البباض الذي كان بخبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر. وفي هذه الأحاديث دليل للمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تُفتح عنوة تُقسم بين الغانمين الذين افتتحوها كما تُقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع، لأن النبي ﷺ قسم خيبر بينهم. قال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام ببباض الصلحة فيقسمتها أو تركها في أيدي من كانت لهم بخارج يوظفه عليها، وتصير ملكاً لهم كأرض الصلح.

¹¹(ص 11) فهي من تُنمى بالعمل عليها، مثل المال يُنمى بالعمل عليه في القراض وهي المضاربة، فهو يشترط النقود بشراء البضاعة ثم بيعها، وبعد بيعها يأتي الربح، فهي تُنمى بالعمل عليها، فهذا موجود ببيعته في الأرض، فبالعمل عليها يحصل منها ناتج وهو وريح من الزرع الذي خرج، ويمكن أن يكون بالنسبة كما تكون المضاربة بالنسبة، وهذا الذي يُلني أمر الجهالة البُرم، فهذا ليس من باب الإجارة وإنما هو من باب المشاركة، وكذا الشركة جائزة اتفاقاً، وهناك بعض الأنواع متفق عليها وبعضها مختلف فيها.

¹²(ص 11) وهذا من إنباف الإمام النووي رحمه الله حيث خالف المذهب المقرر عند الشافعية ترجيحاً للدليل، فجزاه الله خيراً.

الأقوال الأخرى: الشافعي: تُقسم الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين مالك وأصحابه: يقفها الإمام على لاهل من كأرض سواد العراق (ويرى لزوم أن تجعل أرضاً خراجية). أبو حنيفة والكوفيون (وهو قول أحد): يتخير الإمام بهب الصلحة فيقسمتها أو تركها بخراج وتصير ملكاً لأهلها كأرض الصلح (بذاء على أنه يجوز بيعها، لكن بشرط أداء الخراج).

ترجيح الشيخ ياسر: هذا الكلام يرد عليهن يقول أن الخوارعة لا تجز إلا في الأرض التي بين الأشجار والنخيل فقط، أو على من يقول تجوز المزارعة تبعاً للمساقاة. والغنيمة المنقولة تُقسم إجماعاً. فمالك رحمه الله يرى لزوم أن تجعل أرضاً خراجية. وهو قول الإمام أحمد. بذاء على أنه يجوز بيعها، لكن بشرط أداء الخراج، فالذي يعمل فيها يؤدي الخراج، وهذا القول هو القول الصحيح، أن الإمام مٌخَّرَ تخيير مصلحة.

المسألة ١٤٥٢: قوله ﷺ «أقركم فيها على ذلك ما شئنا» وفي رواية الموطأ «أقركم ما أقركم الله»: أي لمدة معلومة؟ وهل المساقاة تجوز مدة مجهولة؟ (الظاهرية: نعم، الجمهور لا بد من مدة معلومة، وأبو ثور: سنة عند الإطلاق) (التفريغ ص ١٢-١٣)

تعليق الإمام النووي: قال العلماء: وهو عائد إلى مدة العهد، والواد إن لم تُهَـذَم من القام في خير ما شئنا ثم نُخرجكم إذا شئنا؛ لأنه ﷺ كان عازماً على خراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره، وكما دل عليه هذا الحديث وغيره. واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدة مجهولة. وقال الجمهور لا تجز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارة، وتأولوا الحديث عليها ذكرناه. وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي ﷺ. وقيل: معناها أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المصاة، وكانت تستمدة، ويكون الواد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والذكاك، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة. فإن شئنا عقدنا عقداً آخر، وإن شئنا أخرجناكم. وقال أبو ثور: إذا أطلق المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة والله أعلم.

الأقوال الأخرى: أهل الظاهر: تجز المساقاة مدة مجهولة. الجمهور لا تجز إلا إلى مدة معلومة كالإجارة. قول: جاز ذلك في أول الإسلام للنبي ﷺ خاصة. أبو ثور: إذا أطلق اقتضى سنة واحدة.

ترجيح الشيخ ياسر: كما ذكرنا المدة المعلومه عندهم هي الزراعة التي اتفقا عليها، وإلا فالمساقاة من العقود الجزئية. والصحيح أنه إذا أطلق المساقاة فالعمل بها متجدد ما لم يُلغيه أحد الطرفين كالخوارعة والضاربة.

المسألة ١٤٥٣: قسمة الثمر على السهمان في نصف خير وأخذ النبي ﷺ الخمس: ما يدل عليه (أن السهمان كانت للغانمين) وكيف يُصرف الخمس؟ (خمس الأصناف، وهل يلزم تقسيمه كالزكاة على الثمانية؟) (التفريغ ص ١٣)

تعليق الإمام النووي: قوله: (وكان الثمر يُقسم على السهمان في نصف خير، فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس) هذا يدل على أن خير فتح عنوة لأن السهمان كانت للغانين. وقوله: (يأخذ رسول الله ﷺ الخمس) أي يدفعه إلى مستحقه وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله حصة والمرسل) فيأخذ لنفسه حصاً واحداً من الخمس ويصرف الأخرى الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين

الأقوال الأخرى: الشافعي: الخمس يُقسم على خمسة (وهي الأصناف الخمسة)، والنبي ﷺ يأخذ لنفسه خمس الخمس

ترجيح الشيخ ياسر: قد قلنا أن هذا كان في جزء من أرض خير، وجزء آخر فتح سلباً، والرسول ﷺ كان يتعامل على لكل كذلك فجأة قول أبي حنيفة في جواز أن يُقسم وجواز أن يُضرب على البعض خراج، أما السهمان فهو يدل على أن هناك جزء من خير فتح عنوة. وهذا هو مذهب الشافعي أن الخمس يُقسم على خمسة، والصحيح أنه كالزكاة المجموع للمجموع، فمجموع الخمس يستعمله الإمام حيث رأى الصلحة في الأصناف الخمسة المذكورة، والمرسل ﷺ في فتحه كان يستعمله لنفسه، ولذي

القربى والراجح فيها أنهم ذوي قربى النبي ﷺ أهل البيت الذين حُرمت عليهم الصدقة، فالراجح أنه كالزكاة لا يلزم أن تُقسم ثمانية أثمان، فلو رجل عنده زكاة مال، فهل لابد وأن يُقسمها ثمانية على الأصناف المذكورة؟ بل لا يلزم، فالجموع للمجموع، فيجوز أن يضع كل الزكاة في صنف الفقراء والمساكين ويؤتيهم، أن يضعها كلها في لغار ميسر سواء الفرد في أمواله الخاصة أو الإمام فيما يجمع من الزكاة، وكذلك ظاهر الآية أنه يجوز أن يضع الخس حيث شاء من الصلحة بهي أن يكفه أن يضع كل هذا المال في سبيل الله، في الكراع والسباح أو في سبيل السبيل، فالخس الذي لله ﷻ هو في سبيل الله في كل وجه الخير وحصل الغنينة ومصارفها في أموال الخراج، فهذه هي مصادر بيت المال التي يُنفق منها الإمام في مصالح المسلمين العامة.

المسألة ١٤٥٤: إجلاء عمر رضي الله عنه اليهود من خير وتخييره أزواج النبي ﷺ هل يجوز ادخار قوت السنة؟ وهل ينافي التوكل؟ (ونفقة النبي ﷺ ورهن درعه عند اليهودي) (التفريع ص ١٤)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فلما ولي عمر قسم خير) يعني قسمها بين المستحقين، وسلم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين جلاهم عنها. قوله: (على أن يعتملوها من أموالهم) بيان لوظيفة عامل الحاقاة، وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في صلاح الثمر واستزادته منه يتكرر كل سنة كالسقي وتذقية الأنهار، وإصلاح مزابنا لشجر، وتلقيحه، وتذقية الهيش والقضبان عنه، وحفظ الثمرة وجذاذها، ونحو ذلك وأما ما يُقصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الجطان وحفر الأنهار فعلى الملك الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: فما فعله عمر رضي الله عنه هو أنه أجلى لليهود وقسم الأرض خير أزواج النبي ﷺ بين أن تأخذ الأرض والهاء الذي فيها وبين أن تأخذ أوسقاً، طعاماً كنفقة سنوية. والحيث يدل على أن الرسول ﷺ كان يدخر لأهله قوت سنة، وأن الادخار غير مضع، لأن الرسول ﷺ كان يُعطي أزواجه كل سنة مائة وسق فهذا يدل على جواز ادخار قوت السنة ولا يكون ذلك نقصاً في التوكل، بل وأخذاً بالأسباب وإن كان الرسول ﷺ يُنفق من هذه الأموال والطعام حتى قد يأتي عليهم أوقات لا يجون خلال ثلاثة أهلة إلا الثمر والهاء، بالإضافة إلى قلة الشعي، فقد كان النبي ﷺ يُنفق من هذه الأموال حين أتتهما يأتيهما من الصلوة حتى يحتاج ﷺ قبل وفاته إلى أن يشتري لأهله شعيراً نسيئة ورهن درعه عند اليهودي، إلى أن يأتي ما يسد هذا الدين من الأموال التي هي للرسول ﷺ. هذا الوجه من حيث يدل على جواز أن يكون البذر من العامل لا من صاحب الأرض فلا حرج أن يكون البذر من العامل أو من صاحب الأرض لأن الرسول ﷺ [دفع إلى يهود خير تكل خير وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم].

المسألة ١٤٥٥: إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب: هل المراد الحجاز فقط أم الجزيرة كلها؟ ومتى يكون الإخراج (تيماً وأرياء)؟ (التفريع ص ١٤-١٥)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فأجلاهم عمر إلى تيماء وأرياء) هما ممدودتان وهما قريتان معروفتان، وفي هذا دليل على أن مراد النبي ﷺ بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة، لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز والله أعلم.

الأقوال الأخرى: قول: كل جزيرة العرب (وإنه الأمر في إخراج حسب الصلحة). والجمهور: الحجاز خاصة.

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا هو الأقرب عند جمهور أهل العلم، أن جزيرة العرب المقصود بها الحجاز، ومن العلماء من يقول بل كل جزيرة العرب وإنه الأمر في إخراج حسب الصلحة، ولذا أبقاهم أبو بكر وأبقاهم عمر رضي الله عنهما مدة حسب مصلحة المسلمين فهذا الإخراج مبني على الصلحة وهي وصية النبي ﷺ عند موته، وأما الحجاز فالذي يظهر أنه لا حاجة للمسلمين ولا مصلحة منذ عهد

عمر عليه السلام إلى وجود الكفار في الجاز، ولذا أخرجهم عمر عليه السلام، أما (تيماء) فهي موجودة الآن على الطريق قبل تبوك وأما (أريحا) فهي في فلسطين

باب فضل الغرس والزرع (ص 17)

المسألة ١٤٥٦: هل يشترط نية الصدقة والانتفاع في أجر الغرس والزرع؟ (حديث «ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة...» وهل يشمل من زرع ليسرق منه السراق أو لتأكله الطيور؟) (التفريغ ص ١٧)

تعليق الإمام النووي: في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجره على ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع، وما تولد منه إلى يوم القيامة. الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: بهي أن الزرع أخذ منه "تقاوي"، فزُرعت مرة ثانية، فهذا يأخذ منه العلم الذي زرعه أولاً، والظاهر أنه لا يكفي فيه الإسلام لعموم الحديث فلا يلزم النية المخصصة بذلك بل كل مسلم يغرس غرسًا ولو لم يقصد، فإن أخذًا لا يقصد السرقة، فلا ينوي أحد أن يسرق منه السراق ولا ليزرع زرعًا لتأكله الطيور، وإن لم يزرع لينتفع، ومع ذلك فله أجره وإن لم يكن له فيه نية.

المسألة ١٤٥٧: أطيب المكاسب وأفضلها: التجارة أم الصنعة باليد أم الزراعة؟ (وحكم من رضي بالزرع وترك الجهاد: حديث «إذا تبايعتم بالعينة») (التفريغ ص ١٧)

تعليق الإمام النووي: وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها [فقيل: التجارة، وقيل: الصنعة باليد، وقيل: الزراعة، وهو الصحيح]، وقد بسطت أيضًا في آخر باب الأطعمة من شرح الهمدني وفي هذه الأحاديث أيضًا أن الثواب بالأجر في الآخرة مختص بالعلمين وأن الإنسان يُثاب على ما سرق من ماله أو تلفته دابة أو طائر ونحوهما.

الأقوال الأخرى: قيل: التجارة. وقيل: الصنعة باليد. وقيل: الزراعة (وهو الصحيح عند الذنوي).

ترجيح الشيخ ياسر: الذي يظهر والله أعلم أن كل بيع مبرور وعمل الإنسان بيده، ذلك داخل في هذا الباب وقد سئل النبي ﷺ عن أفضل الكسب فقال: «بيع مبرور، وعمل الرجل بيده» (حم) 15836، قال الأرناؤوط: حسن لغيره على خطأ فيل سناده، قال السندي: قوله: (بيع مبرور) لا يخلط بغيره فكذا ذبوا عنهما الذي يظهر أن للتجارة رتبة الصانع والعمل باليد عمومًا كما له من الكسب أطيب فعند أهل الفن الفلاحة مقصية، وهذا الذنوي يرجح أن أفضل المكاسب الزراعة، فالفلاح أفضل من الطبيب من الهندس من جهة الثواب الذي يأخذه، والصحيح أن هذه كلها داخل في عمل الرجل بيده، سواء كانت له من التي فيها زراعات أو صناعات أو تجارة كذلك داخل في عمل باليد. والفلاحة لا تؤدي إلى غلظة القلوب إلا إذا ارتضى الدنيا، ولذا قال النبي ﷺ: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» (د) 3462 [قال الألباني]: صحيح، مع أن الزراعة أفضل المكاسب لكن من رضي بالدنيا يكن هو الذي ترك الواجب فهو الذي يُذم. وقوله (ورضيتم بالزرع) على هذا لا اشتغال بالزرع فيمن متعین فيه الجهاد. عون (7/453).

باب وضع الجوائح (ص 20-23)

المسألة ١٤٥٨: وضع الجوائح: حكم من باع ثمراً فأصابته جائحة (قبل القطف): هل يتحمل البائع الخسارة أم المشتري؟ (قول الشافعي القديم، وأحمد، ومالك: الثلث، والشافعي الجديد وأبو حنيفة والليث: من ضمان المشتري) (التفريغ ص ٢٠)

تعليق الإمام النووي: اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بيده وبيدها ثم تلفت قبل أن وان الجأذ بأفة سلموية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في صَحِّ قوليه، وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في ضمان المشتري، ولا يجوز بيع الجائحة، لكن يستحب. وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي في ضمان البائع، ويجوز بيع الجائحة. وقال مالك إن كانت دون الثلث لم يجز بيعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب بيعها وكان ضمان البائع. واحتج القائلون بوضعها بقوله: (أمر بوضع الجوائح)، وبقوله ﷺ: (فلا يُلح لك أن تأخذ منه شيئاً) ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث إنه يلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع.

الأقوال الأخرى: الشافعي (أصح قوليه) وأبو حنيفة والليث من ضمان المشتري ولا يجوز بيع الجائحة لكن يستحب الشافعي (القديم) وطائفة وأحمد: من ضمان البائع ويجزى لوضع. مالك إن كانت دون الثلث لم يجز بيعها، وإن بلغت الثلث فأكثر وجب.

ترجيح الشيخ ياسر: ومعناه أنه أمر بأن يضع أي ينقص أو يرد المل الذي أخذه ثمناً لهذه الثمرة التي لم يثمرها الله ﷻ، وإن كان قد سلمها وقبضها المشتري بالتخلية، لكن قد قال الذي ﷺ: (لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يلح لك أن تأخذ منه شيئاً) ثم تأخذ مال أخيك بغير حق؟، فقوله (فلا يلح لك أن تأخذ) أيها البائع من المشتري شيئاً، فقوله (ووضع الجوائح) أي يرد المل الذي باع به هذا الثمر. وهذا رغم أنه خلاف الأصول الهروفة من أن السلعة إذا استلمها المشتري فهي في ضمانه، إلا أنه من باب التكافل الذي أوجبه الشريعة بين المسلمين وذلك على ظاهر الأمر. والذين يحرصون أو يصرفون ظاهر الأمر التي ظاهرها الوجوب خصوصاً مع قوله (ثم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) وقوله (فلا يلح لك أن تأخذ منه شيئاً) فهذا صريح جداً في أنه يلزمه أن يرد الثمن من باب التكافل الواجب وخصوصاً من كان سبباً وتريده فكان مباشراً للعقد وتربح فيه لو كان قد ربح، فينبغي أن يكون هو التكفل بالخسارة، وكما ذكرنا هو خلاف الأصول ولكنه أصل مستعمل كما أن الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى) وجائت الشريعة بنوع من التكافل الإجباري بين أهل العاقلة وبين الجنبي فهي من عليه الدية وهي العاقلة فالعاقلة تتحمل قتل الظالم عن القاتل من التكافل المزم به الواجب ولا يسع العاقلة أن تتركه وإلا فقد تركتوا جناً عليها، فلو ترك الجنبي الذي قتل خطأ وشأنه، فإنه سوف يرتب عليه ضياع الحقوق والعجز عن أدائها ما لا يعلمه إلا الله، فهذا النوع من التكافل المزم به قد أتت الشريعة بنظائره في مواضع.

المسألة ١٤٥٩: قياس الجائحة على سائر البيوع (الاستحباب: «إذا قبضها المشتري فهي في ضمانه») وكيف يُرد على من يصرف الأمر بوضع الجوائح إلى الاستحباب؟ (الجمع بين الأصل والتخصيص) (التفريغ ص ٢١)

تعليق الإمام النووي: واحتج القائلون بأنه لا يجوز بيعها بقوله في الرواية الأخرى (في ثمار ابتاعها فكثر دينه) فأمر النبي ﷺ بالصدقة عليه، ودفعه إلى غرمائه؛ فلو كانت توضع لم يُفتقر إلى ذلك وحلوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح، وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا.

الأقوال الأخرى: الجمهور (الشافعي في الجديد وأبو حنيفة والليث) يهلون الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو عليها بيع قبل بدو الصلاح.

ترجيح الشيخ ياسر: واللذين يقولون يجوز أن ينزل الأمر من الظاهر وهو الوجوب إلى الاستحباب بالقياس قالوا القياس يقتضي كسائر البيع أن السلعة إذا قبضها المشتري فهي من ضمان المشتري، وهذا موجود في بيع الثمرة التي أصابتها جائحة وذلك أن قبض كل شيء بهبه والتخلية قبض في الثمار، وقد بدا صلاحها، فلا يجوز أن تجعل من ضمان البائع وقد سلمها، ويصرف هذا بالقياس على سائر البيوع. ومن يقول الأصل حل الأمر على ظاهره والجمع بالتخصيص أولى من الجمع بالصرف عن الظاهر، والجمع بأن نخصص هذا من عموم القياس الدال على أن هذه الثمار من ضمان المشتري، فنخصص هذا بمألة الجوائح والصائب التي تُصيب الناس، يلزم أن يُعانوا عليها، فهذا أقرب والله أعلم. ومن يخرج بلزوم وضع الجوائح يخرج بقوله (أمر) ويقول له لا يلح).

المسألة ١٤٦٠: هل وضع الجوائح فيما بيع بعد بدو الصلاح أم قبله فقط؟ (ولماذا نُهي عن البيع قبل بدو الصلاح إذا كان الحكم واحدًا؟) (التفريع ص ٢٢)

تعليق الإمام النووي: وحلوا الأمر بوضع الحج على الاستحباب أو فيهما ببيع قبل بدو الصلح، وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: بل هذا في الحقيقة ملخّص لأن البديع قبل بدو الصلاح محرم وباطل، فكيف يُقال أمر بوضع الحائض ويكون ذلك قبل البدو، وأما رواية أنس رضي الله عنه (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الدخّل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال: تهر وتصفّر، أرايتك إن منع الله الثمرة بم تستحل ما ل أخيك؟) فهذا تعليل للمنهى قبل بدو الصلاح، ولا يلزم أنه إن باع بعد بدو الصلاح ومنع الله الثمر فلا يلزم أن يكون لضا منه هو المشتري؛ إذ ذكرنا علماً لشركتنا وذكرنا علماً لحدوث الأمرين لا يلزم أن يكونا مستويين في الحكم، فهذا لا يصح، لأن قوله (لَوْعِثَ مَنْ خِيكَ تَمَرًا فَأَمَّا بَنُو جَارِحَةٍ) هل يصح أن يدخل ذلك على بيع محرّم باطل نهى عنه النبي ﷺ؟ لا يصح، بل لا بد وأن يُحمل على بيع صحيح.

المسألة ١٤٦١: قوله «فكثر دينه ... ليس لكم إلا ذلك»: هل الأمر بالصدقة وقضاء الدين يدل على عدم وضع الجوائح؟ وماذا عن «خذوا ما وجدتم» وهل يُحبس المعسر ويُلازم؟ (الحنفية وغيرهم)

(التفريغ ص ٢٢-٢٣)

تعليق الإمام النووي: وعن أبي سعيد قال: (أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثيما را ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك). وأجاب الأولون عن قوله: (فكثر دينه) إلى آخره، بأنّه يحمل أنّها تلمغبت بعد أو ان الجأذ وتغريطاً لثمتى في تركها بعد ذلك على الشجر فإنّها حينئذ تكون من ضمان الثمتى

الأقوال الأخرى: الخفية (ومن وافقهم): **الهسر** لا يجر حبسه. **الجهور:** **الهسر** تجم مطالبته وملازمته وسجنه (الشافعي ومالك). وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين وإن ثبت إفساره. وعن أبي حنيفة ملازمته.

ترجيح الشيخ ياسر: ويكُن أن يكون قد خسر فيها بعد أن اشتراها وقبضها واستلمها، فإن هذا الأمر ليس فيه نصٌّ أنها أصابَتْها جائحة سلموية قبل أو ان الجَّاز، فيمكن أن يشتري إنسان سلعة يَهْل فيها وفرة شديدة بسبب خراج عن إرادته، بأن تأتي بضائع من خارج البلد فيعزف الناس عنها، أو كما حصل من فترة مرضاً ما بمثل الدجاج، فمن كان عنده دجاج باعه برخص شديد، فيمكن أن يقع ذلك بعد أن يستلم الإنسان سلعته وتكون في يده، فيحدث عزوف عنها أو نوع من الرُّخص في ثمنها أكثر بكثير مما كان يتوقع أن يكون ذلك ثمنها نتيجة مثلاً وفرة في الأسواق، فيترتب على ذلك أن يهجر خسارَةً شديدة ويكون قد استدان والسلعة ثمنها مؤجلاً، فالديون على الرجل فهذا الجزء الأول من الهيئتين على عدم وضع الجَّازح، لأن الرسول ﷺ أثبت أن عليه ديوناً وأمر الصحابة أن يتصدقوا عليه، وأعطى الغرماء من أموالهم القدر الذي وجد، فكيف

يُستدل بجهته الأخير على أن هذا من وضع الراجح، فأوله يدل على عدم وضعها، والوجه الثاني يدل على وضعها جزئياً، ولا قائل بذلك بأن يُدفع جزء ويُترك جزء، ولذلك نقول الاستدلال لا يتم بهذه الطريقة، فلا يصح أن يُستدل بأول الحديث على شيء وبآخره على شيء خلافاً لوله، فالحديث ليس في الراجح التي توضع أصلاً وهي التي تُصيب الثمر بعد بدو الصلاح قبل أن الراجح في هذا الذي يلزم وضع الراجح فيها، وهذا الحديث لا يرد في ذلك ولذلك لم يوضع عن الرجل، ويحمل الهني بأن الرسول ﷺ أعطاهم ما وجد، وألزمهم ألا يطلبوا له عقوبة ولا يُطالبوه ببديع ما يُضطر إليه في حاجاته اليومية لا يجوز لهم غير ذلك فالهسر لا يجوز حبسه، وهذا دليل على الخفية ومن وافقهم الذين قالوا أن الهسر يُجس بدينه، والذي ﷺ وجد الرجل معسراً وعلم إعساره، فقال لهم (لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)، ومن علم أن أخاه معسر حقيقة لم يجز له أن يُطالبه بعقوبته ولا يجوز للمقاضي أن يُعاقبه بجساً وغيره، فوصلة الأمانات والشيكات ونحو ذلك والديون لا يجوز أن يُطالبه بعقوبة إنسان امتنع عن أدائها وسداده إلا إذا كان مطلاً، وعنده مال يُسد منه سواء كان نقداً أو ذهباً أو فضة أو أعيان يبيعها ويُسد، فيلزم ذلك فلا يجوز له أن يتنزع من السداد وتلج عقوبته إن كان مطلاً، كما قال ﷺ: «الْوَا جِدُّ حِلِّ عِرْضِهِ وَعُقُوبَتُهُ» قَالَ ابْنُ الْجَارِك: «يُلْجِ عِرْضُهُ يُعْلَظُ لَهُ، وَعُقُوبَتُهُ يُجَسُّ لَهُ» (د) [3628] قال الألباني: حسن، وأما المطالبة بعقوبة الهسر الذي ليس عنده مال مطالبة غير شرعية وليس لهم ذلك ولذلك إذا كان عنده عين يُمكن أن يُسد منها، فلم يفعل كان مطلاً، وهو واحد، فيُعاقب بالجرم غيره حتى يؤدي. ولذلك الآخرون قالوا (لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ) وكما قلنا إما أن الحديث كله شيء واحد يدل على عدم وضع الراجح لو ثبت أنه فيجاجة، ولكن لم تثبت فيبقى هذا الحديث بعيداً عن الاستدلال في أمر الراجح، وتبقى أحاديث الجحثة والأمر بوضع الراجح مستقرة على الملزوم.¹⁴¹³

المسألة ١٤٦٢: بيع النبي ﷺ مال المفلس (معاد بن جبل رضي الله عنه) وقسمته على الغرماء: هل يُباع كل ما يملك؟ وهل يُترك له مسكنه وضرورات عياله؟ وهل يبقى الدين في ذمته؟ (التفريغ ص ٢٣)

تعليق الإمام النووي: وفيه أن يُسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقض ديونهم، ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. وهذا المفلس المذكور قيل: هو معاد بن جبل رضي الله عنه.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: باع ﷺ كل ما عنده ولم يترك له إلا ثيابه، والظاهر أنه يُترك له مسكنه الذي يسكن فيه أو إن كان يستطيع أن يؤجر مسكناً يبيع مسكنه وأجر مسكناً وتركته ضروراته وضرورات عياله، ويُباع كل شيء ويُعطى الغرماء بهصهم من الدين ويبقى بعد ذلك في ذمته ما تبقى.

المسألة ١٤٦٣: إنظار المعسر وتحريم مطالبته وملازمته وسجنه: حكم المعسر وما قيل عن ابن شريح وأبي حنيفة (والتعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه دين) (التفريغ ص ٢٣)

تعليق الإمام النووي: وفي الرواية الأخيرة: التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه دين، والاحتجاج لصدقة عليه. وأن الهسر لا تلج مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، وبه قال الشافعي ومالك وجهورهم. وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين وإن كان قد ثبت إعساره. وعن أبي حنيفة ملازمته.

الأقوال الأخرى: ابن شريح: يُجس حتى يقضي الدين وإن ثبت إعساره. أبو حنيفة: تجز ملازمته. الشافعي ومالك وجهور لا تلج مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه.

¹³ (ص 21) بمعنى أنه يقيسون قياساً آخر، قياساً على التلف قبل القبض أي قبل التخلية، إذا لم يخلي بينه وبينها وهي ما زالت في يده فهو لم يُسلمها، فهي قولاً واحداً في ضمان البائع، فيقيسون ذلك لأنها في معنى الباقية في يد البائع لأنها ما زالت على الشجر ويلزمه بعض العمل فيها.

¹⁴ (ص 21) بمعنى أنه يجعل أمر الغرماء إجباراً عليهم وضع المال ورده إليه.

¹⁵(ص23) بمعنى أنه يسير معه ولا يفارقه أو يستأجر من يسير وراءه (أي ملازمته)، ولكن الصحيح قول الجمهور.

باب استحباب الوضع من الدين (ص 26-28)

المسألة ١٤٦٤: قول مسلم «حدثني غير واحد من أصحابنا» و«وروى الليث» (التعليق): هل يُحتج بهذا المتن؟ وما الفرق بين المقطوع والمرسل والمعضل والرواية عن المجهول؟ (التفريغ ص ٢٦)

تعليق الإمام النووي: قال جملة من الغطاء هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، وهي اثنا عشر حديثاً سبق بياناؤها في لفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح؛ لأن مسلماً لم يذكر من سعه منه هذا الحديث قال القاضي (إذا قال الراوي حدثني غير واحد) وحدثني الثقة وحدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع، ولا من الوصل، ولا من الهزل عند أهل الفن، بل هو من باب الرواية عن المجهول. وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب لكن كيف كان فلا يُحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر، ولكن قد ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس ولعل مسلماً أراد بقوله (غير واحد) البخاري وغيره. وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج، وفي آخر كتاب الجهاد، وروى مسلم أيضاً عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان، وفي كتاب الفضائل، والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: الإمام البخاري له تعليقات كثيرة مخوفة السند من أوله لا من آخره، لكن الإمام مسلم نادر جداً فمعلقاته قليلة، وهذه رواية عن مجهول. ولذا فإنه ليس مقطوعاً في الحقيقة لأنه قال «حدثني غير واحد»، لكنه روى عن مجهول، بلخفقوله هذا "قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ" فهذا مقطوع لأنه لم يسمعه مسلم من الليث فمسلم لم يرو عن الليث إلا بواسطة، فكان هذا الحديث معلقاً مخوماً به. لأن هذا المتن ما أنه رواية عن مجهول، وإما أن نجله من المقطوع كروايته عن الليث بهني: من هم من شيوخ مسلم الذين سهوا عن إسماعيل؟ يقول: الإمام البخاري وأحمد بن يوسف ومسلم قد سمع منه مباشرة لكن لم يسمع منه هذا الحديث فالحديث ثابت من رواية البخاري، فمثل هذا يُقال فيه [رواه البخاري ورواه مسلم من غير أن يذكر شيخه]، وهذه من الأحاديث التي لا يُحتج بها في مسلم حتى تكون متفقاً عليها.

المسألة ١٤٦٥: قول النبي ﷺ لمن يستوضع غريمه ويسترفقه: متى يجوز الاستيضاع والإلحاح (الإلحاح بشرط ألا يصل إلى الإلحاف وإهانة النفس والإيذاء إلا من ضرورة؟) (وحبس المدين المعسر ظلاً) (التفريغ ص ٢٧)

تعليق الإمام النووي: قوله: (وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه) أي يطلب منه أن يضع عذبه بعض الدينين ويرفق به في الاستيفاء والاطالة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بشئ من هذا، ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس والإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: بهني أن يكون مضطراً كأن يكون نائياً حبسه، فيعرف مذهب القاضي مثلاً للبلد وأنه يجلس للمدين ولو كان معسراً، فيخاف على نفسه الجس لظالم فيستسمحه ويلج، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يقضي الدين عن المهينين

المسألة ١٤٦٦: قوله ﷺ «أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟»: ما حكم الحلف على ترك الخير؟ وهل يُستحب الحنث والتكفير؟ (والشفاعة إلى أصحاب الحقوق) (التفريغ ص ٢٧)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟) قال: أنا يا رسول الله والله أي ذلك حب) المتألي للطف والألية: اليمين وفي هذا كراهة الحف على ترك الخير وإنكار ذلك وأنه يُستحب له حلفاً يفعل خيراً أن يخشى كُفر عن يمينه. وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: أي الإنكار عليهن حلفاً لا يأتي اليخو فيقول: والله لا أفعل لا أضع لا أنقص لا أتذازل عن حقي، فنقول لئليقول ذلك [من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الهروف؟]. ولأن سعدًا قبل الشفاعة مباشرة من النبي ﷺ.

المسألة ١٤٦٧: المطالبة بالدين والتقاضي في المسجد، ورفع الصوت، والشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم فيه: هل يجوز؟ (حديث كعب بن مالك وابن أبي حرد: «ضع الشطر»)

(التفريغ ص ٢٨)

تعليق الإمام النووي: وفي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد، والشفاعة إلى صاحب الحق، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط بينهم، وقبول الشفاعة في غير معصية، وجواز الإشارة واعتيادها، لقوله: (فأشار إليه بيده أن ضع الشطر). قوله: (كشف سجد حجرتة) هو بكسر السين وفتحها لغتان وإسكان الهم. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: فليس هذا من البيع والشراء، وهذا الحديث يدل على جواز ومشروعية قضاء الديون في المسجد لقوله (قُمْ فَأَقْضِهِ) وقوله (فَأَخَذَ نِصْفًا)، فلو تم البيع خارج المسجد، وبقي الثمن، فيجوز أن يقبضه في المسجد، لكن التعاقد نفسه هو البيع، فلا يجوز أن يقع في المسجد، بل يقع خارج المسجد، فوضع البضائع في المسجد ملة لا يُشرع، لكن المل لا يضر فهو شيء يسير، ولكن أن يأتي أصحاب البضائع ويضعوها في المسجد، فهذا يُعطل وظيفة المسجد. والشفاعة في المسجد أيضًا واستجابتها مطلقًا، وفي المسجد أيضًا. السجف أي الساتر الذي يستر الجرة.

باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (ص 30-31)

المسألة ١٤٦٨: من وجد متاعه بعينه عند من أفلس: هل له الرجوع فيه؟ (الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار، أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بل تتعين المضاربة، مالك: يرجع في الإفلاس ويضارب في الموت) وكيف يضارب مع الغرماء بئمنها؟ (التفريغ ص ٣٠-٣١)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره). وفي رواية عن النبي ﷺ في الرجل الذي يُعَدَم إذا وُجد عنده التمتع ولم يُفَرِّقه أنه لصاحبه الذي باعه. اختلفا لعلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها، ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية لمحلها: فقال الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار، إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بئمنها، وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع فيه، بل تتعين المضاربة. وقال مالك: يرجع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت فيسنن أبي داود وغيره. وتأول أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة، وتعلق بشيء يروى عن علي بن مسعود رضي الله عنهما، وليس بثابت عنهما.

الأقوال الأخرى: الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار بين ترك السلعة والمضاربة مع الغرماء بئمنها وبين الرجوع فيها بعينها في الإفلاس والموت. أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بل تتعين المضاربة. مالك يرجع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت.

ترجيح الشيخ ياسر: يعني أنه يضارب مع الغرماء بئمنها، وهو يأخذ نصيباً كأمثاله من الغرماء كلاً حسب نسبته من الديون، كرجل مثلاً عليه ديون ألفان لرجل خصمائه ورجل خصمائه ورجل ألف فهذا الرجل أفلس قد بيعت أملاكه كلها فبلغت ألفاً فالرجلان اللذان لهما خصمائه يأخذ كل واحد منهم خمين وما نئتين والذي له ألف يأخذ ألف خصمائه، وذلك بالنسبة للمال الموجود، والنسبة تعد بالنسبة إلى ديون غرمائه، فهذا هو معنى أن يضارب مع الغرماء بئمنها. قول الشافعي من أقوى الأقوال نصاً وقيداً، فإنه إذا وجد السلعة نفسها بعينها له أن يأخذها بدلاً من ماله الذي كان مديناً به طاله أن السلعة لم تُفَرَّق ولم تُبَع، فهي لا زالت محلها، وإن وقعت له زيادة فتكون من مال المدين، وأما في النقصان فهو ميخ إما أن يضارب وإما أن يأخذ السلعة، كرجل باع له سيارة وهذه السيارة هلكة لا تساوي إلا عشرة آلاف وقد باعها له بمئة ألف ولو دخل في المضاربة سوف يأخذ نصف ماله خمين ألفاً ولو أخذ السلعة بعينها يأخذ عشرة آلاف فهو ميخ يخار أيهما أصلاح له.

باب فضل إنظار المعسر (ص 32-36)

المسألة ١٤٦٩: فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه والوضع عنه (حديث «تجاوزوا عن عبيدي»، و«أنا أحق بذا منك»، و«من سره أن ينجيّه الله من كرب يوم القيامة»): ما يدل عليه؟ وهل يُغفر للعاصي لمجرد هذا العمل؟ (دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر) (التفريغ ص ٣٣-٣٤)

تعليق الإمام النووي: قوله: (كذبتا دأين الناس فأمر فتينا نبي أن ينظروا الهسر، ويتجاوزوا عن الهوسر. قال الله: تتجاوزوا عنه) وفي رواية: (كذبتا قبل الهسور، وأتجاوز عن الهسور) وفي رواية: (كذبتا نظر الهسر، وأتجاوز في لسكة أو في لنقد) وفي رواية: (وكان من خلقي الحجاز، فكذبتا تيسر على الهوسر، وأنظر الهسر). فقوله: (فتينا نبي) معناه غلما نبي كما صرح به في الرواية الأخرى والتجاوز والتجاوز معناه هما الماحاة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص سير، كما قال: وأتجاوز في لسكة. وفي هذه الأحاديث فضل إنظار الهسر، والوضع عنه إما كل الدّين وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل الماحاة في الاقتضاء، وفي الاستيفاء؛ سواء استوفى من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدّين، وأنه لا يتحقّر شيء من أفعال الخير فلعلّه سبباً لسعادة والرحمة.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: كدرهم كُسر منه جزء، أو درهم به عيب سير، فيقبل ذلك ومثله الآن لو أتى لك بعملة ورقية مُقطّعة، يقبلها. أي في طلب الخ فكونه يعرض على الهوسر أن يتنازل عن بعض الدّين، فهذا من علامات كمال الإيملن، وهذا الرجل قد عُفِر له مع كونه لم يعمل خيراً غير هذا، فيصلح حجة لعدم تكفير تارك الصلاة، لأن هذا الرجل لو كان له صلاة لكانت خيراً من هذا، فإن الصلاة خيراً للأعمال، والأمم السابقة قد فُرضت أيضاً عليها الصلوات وهذه الأمة مُيسر عليها أكثر من تيسر الأمم السابقة، فهي أولى بهذا التيسير، فالله ﷻ قد جعل لهذه الأمة من أنواع المغفرة ووضع الآصار والأغلال ما لم يكن للأمم السابقة، فهي أولى بهذا التيسير والله أعلم، وهو دليل على أن عصاة الموحدين في المشيئة ولا يلزم أن يُعذبوا بل من الممكن أن يغفر الله ﷻ لهم ابتداءً، وحسبما في قلب الهوسر لله ﷻ يفعل ما يشاء.¹⁷¹⁶

المسألة ١٤٧٠: قول عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري «هكذا سمعناه من في رسول الله ﷺ»: أيهما صاحب الرواية؟ (حديث أبي مسعود وحده) وكيف يُفهم الاستدلال بحديث حذيفة (شرع من قبلنا: جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف) (التفريغ ص ٣٥)

تعليق الإمام النووي: وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف وهذا على قول من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. قال النخاطة هذا الحديث أنه هو مخطوط لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البصري وحده، وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحول.

الأقوال الأخرى: من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا (فيما لم يرد في شرعنا ما يخلطه). (ومن لا يقول بذلك).

ترجيح الشيخ ياسر: بل نقول في الحقيقة أن هذا من شرعنا، وذلك لأنه سيق في سياق المباح والتيسير من الله ﷻ على عباده والتجاوز عنهم، وكما ذكرنا أن هذه الأمة أولى بذلك وقد أتى شرعنا بلم يوافق هذا فالراجح أن هذا من شرعنا. فيقبل الهوسر، أي أقبل ما أتى به ولو كان فيه بعض النقص ويتجاوز عن الهوسر أي يتسامح معه.

¹⁶ (ص 32) هذا الحديث رواه مسلم موقوفاً على حذيفة ومرفوعاً من حديث أبي مسعود.

¹⁷ (ص 34) أي في طلب الحق.

المسألة ١٤٧١: معنى «فلينفس عن معسر» («من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»): هل هو إمهاله أم تفريج كربيه؟ (التفريغ ص ٣٥-٣٦)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر) (كرب) بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة. ومعنى (ينفس) أي يمه ويؤخر الطالبة، وقيل: معناه يفرج عنه. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: قيل: معناه يمه ويؤخر الطالبة. وقيل: يفرج عنه.

ترجيح الشيخ ياسر: فهو يمهله في الأجل، وينفس عنه لأن المعسر في كرب وضيق فالتنفيس عنه بأن يؤخر الأجل، والتنفيس من الراحة فهو يريه ومذه قوله ﷺ: "إِذَا جَلَسَ الرَّحْمَنُ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ" رواه الطبراني وأحمد في مسنده، انظر الصحيحة: ٣٣٦٧، يعني تنفيسه وإراحته، وذلك أن الله يريح المسلمين بإحسان أهل اليمن، قال البيهقي في الأسع والصفات ٩٤٣: [قَوْلُهُ: "إِذَا جَلَسَ الرَّحْمَنُ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ" إِنْ كَانَ مَحْظُوظًا، فَإِنَّهُ أَرَادَ: إِذَا جَدَّ الْفَرَجُ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" وَإِنَّهُ أَرَادَ: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً"] انتهى

باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي (ص 36-38)

المسألة ١٤٧٢: قوله ﷺ «مطل النفي ظلم»: ما المطل؟ ومن هو النفي؟ وما حكم مطل غير الغني (القادر)؟ (وصاحب المعاملات المستمرة كالمقاولين الذي يؤخر الأجر) (التفريغ ص ٣٦-٣٧)

تعليق الإمام النووي: قال القاضي: المطل منعه قضاء ما استحق أدائه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لفهوم الحديث ولأنه معذور، ولو كان غنياً ولكنه ليس متمكناً من الأداء لغيبة الملل أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغني أو يقال: الواجب بالغني التمكن من الأداء، فلا يدخل هذا فيه.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: بهي أنه قد حل الدين، فيؤخره ويؤجل، كثير جداً من أصحاب الملامت يقولون لو سددت كل ما له لم يستقيم التعامل معه، فيؤجل له شيئاً، كالمقاولين وأصحاب الملامت المستمرة، يتحججون بأنه لا بد وأن يُبقي له شيئاً، فهذا من الظلم، فطالب له أنتوا جد للمال وقد عمل العمل فأعطه أجره وأعطه ما استحق أو أنك واجد للمال وقد بعثت الشيء وقد حل الوعد لا تؤخر ولا تستغف من الملل الذي معك يوماً واحداً زائداً، حتى ولو لم يطالبك فبمجرد أن يلج الدين أو يستحق الأجرة أو يستحق الملل، فلا بد أن تعطيه إياه لأن تتجر فيه مدة، فإذا جاء بعد مدة تعطيه ماله فقط، فهذا من الظلم، وهو يلج العرض والعقوبة. أي أنه ما طلم فلم يؤدي لأنه فقير معسور، فهو عاجز، أما إذا كان عنده ما يسدد فهو حرام عليه أن يُدأ طلم. وذلك بشرط ألا يكون مفترطاً، فإنسان عنده دين عليه أن يتجهد في أن يسدد هذا الدين في موعده بكل طريق فيقول مثلاً عندي بضاعة ولا أعرف كيفأبيعها، ولو بعثتها سوفأخسر فيها، لا شأن لنا عليك أن تصرفوا تسدد الذي عليك في الموعد، فكثير من الناس يتعمد ذلك ويهمل تسديد الأشياء في أوقاتها لأنها تكون في تجرة، فلا يريد أن يبيعها بهذا الثمن، إلا أن يكسب فيها، فيقول له أنتظر، وليس من حقه أن يفعل، طالب له عنده أعيان يسدد منها، فعليه أن يبيع تلك الأعيان بثمن المثل حتى يسدد ما عليه لا يجوز له أن يؤخر السداد، ومسألة أنه ليس متمكناً فهو بشرط عدم التفريط، كرجل عرض عليه سعر دون ثمن المثل، ثم بخل لا يتسامح الناس فيه مثله، فهذا ليس متمكناً بهي أن الخصم من مطل الغني الذي ليس متمكناً، أن يكون عنده مال ولكنه ليس حاضراً هذا أو غير متمكن من الأداء.

المسألة ١٤٧٣: قوله ﷺ «الواحد يجل عرضه وعقوبته»: ما المراد بإحلال العرض والعقوبة؟ (قول ابن المبارك: يُغلظ له ويُحبس له) وما العقوبة التي يُعاقب بها المماطل؟ (التفريغ ص ٣٧-٣٨)

تعليق الإمام النووي: وجاء في الحديث الآخر في غير مسلم (لئلا الواجد يُلج عرضه وعقوبته). (اللمى) بفتح اللام وتشديد الياء وهو المطل (والواجد) بالجم المورس. قال العلماء: يُلج عرضه بأن يقول: ظلامي ومطلاني وعقوبته الجسرو التعزير.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: ولكن إذا أيسر، حلت عقوبته، وفي الحديث الآخر (لئلا الواجد يُلج عرضه وعقوبته) قال ابن المبارك: «يُلج عرضه يُغلظ له، وعقوبته يُحبس له»، (د) 3628 [قال الألباني]: حسن يلج أن يتكلم عنه ويلج أن يُعاقبه الإمام بالجسرو الضربوبيع الملل رغماً عنه حتى يسدد ما عليه. وهناك تفسير آخر لها الحديث أيضاً فإنه يعنى الفعل وليس بيع معنى الفاعل، فمطل هذا مصدر، فلو جعلنا المصدر فعل، فيكون لأن المطل منك وأنت غني فهذا ظلم، وعلى التفسير الثاني: أن المطل غنياً — ظناً منك أن عنده مال وهو رجل مستغني لا يلزم من أن أعطيه مال في وقته — فهذا ظلم، وإن كنت أنت فقيراً لكن عندك، ولذلك قال (لئلا الواجد) فطالب له أنتوا جداً يلزمك أن ترد الحقوق في وقتها.

المسألة ١٤٧٤: حكم المماطل: هل يفسق وتُردّ شهادته بمطله مرة واحدة أم حتى يتكرر منه ويصير عادة؟ (أصحاب مالك، ومقتضى مذهب الشافعية: التكرار) وهل المماطلة من الصغائر أم الكبائر؟ (التفريغ ص ٣٧)

تعليق الإمام النووي: وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسق وتُردّ شهادته بطله مرة واحدة، أم لا تُردّ شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة؟ ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار.

الأقوال الأخرى: أصحاب مالك اختلفوا (هل يفسق بوجه واحدة أم حتى يتكرر). ومذهبنا لشافعية: يُشترط التكرار.

ترجيح الشيخ ياسر: بهنى: هل المماطلة من صغائر الذنوب أم من الكبائر؟ وذلك لأنها صغيرة، لم يرد فيها عذاب في الدنيا.

المسألة ١٤٧٥: قوله ﷺ: «وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبّع»: ما معنى الاتباع والحوالة؟ وهل قبول الحوالة على الملي واجب أم مندوب أم مباح؟ (الجمهور: مندوب، داود الظاهري: واجب) (التفريغ ص ٣٨)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: «وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبّع» هو بإسكان التاء في أتبع، وفي (فليتبّع) مثل أخرج فليخرج، هذا هو الصواب للجمهور في الروايات والهروفي كتب اللغة وكتب غريب الحديث ونقل القاضي وغيره عن بعض المحدثين أنه يشدها في الكلمة الثانية. والصواب الأول، ومعناه: وإذا أحيل بالدين الذي له عليه وسر فليحتل يقال منه: تبعت لرجل بحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع وإذا طلبته، قال الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُوا لَكُمْ عِلِينَاهُ تَبِيْعًا﴾. ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على مليه استحبه قبول الحوالة، وحموا الحديث على الذنب وقال بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب وقال بعضهم: واجب ظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهري وغيره.

الأقوال الأخرى: الجمهور وأصحابنا لشافعية: يُستحب قبول الحوالة على الملي (الأمر للندب). بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب داود الظاهري وغيره: واجب ظاهر الأمر.

ترجيح الشيخ ياسر: وهو الظاهر من الحديث أنه يلزمه القبول طالما قد أحيل على مليه، أما إذا أحاله على عسر لا يدفع له ماله في الحل، فلا يلزمه القبول، وكذا لا يلزمه القبول في حال ما إذا أحيل على مليه تلحقه في مطالبة مشقة، كأن يقول له أحلّك على مليه فيلجأ فليس له ذلك بل لا بد وألا تهمل له مشقة، وإلا فدلزمه بوجوب الاتباع، حتى تكون مطالبة هذا الغني الحل عليه مثل مطالبة من عليه الدين في لهقة أو قريباً منها.

باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل (ص 39-42)

المسألة ١٤٧٦: النهي عن بيع فضل الماء ليُمنع به الكلأ: صورته وحكمه (يجب بذل فضل ماء البئر بالفلاة لمن يحتاجه لماشيته بلا عوض)، وهل يدخل فيه من منع شرب الإنسان؟ (الماء والكلأ والنار شركاء) (التفريغ ص ٣٩-٤٠)

تعليق الإمام النووي: وفي رواية: (عن بيع ضراب البئر، وعن بيع الماء والأرض لئلا تحترق). وفي رواية: (لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ). وفي رواية: (لا تُباع فضل الماء ليُباع به الكلأ). أما النهي عن بيع فضل الماء ليُمنع بها الكلأ فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كل ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن لأصحاب المواشي رعيها إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله له بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفاً على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: الكلأ هو العشب التي ترعاه البهائم، فإنه إذا وجد عُشب فلا بد وأن تشرب البهائم والأنعام التي تأتي فلا يكون هناك ماء إلا هذا الماء وهو زائد عن حاجته. كما قال ﷺ: **لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَرْكَبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فِضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاحَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ ...** (الحيث تمتنع عليه، وهو دليل على التحريم الصريح، ويكون من الكبائر إذا كان النفع لشرب إنسان فإنه إذا كان لشرب المواشي يجرم فكيف يشرب البشر، فالنهي عن فضل الماء وهو الماء الزائد عن حاجته من بئر أو عين أو نخل ذلك فقد جعله الله ﷻ للناس جميعاً فهم شركاء فيه، فالله والكلأ والنار فالإناس شركاء في هذه الثلاثة، فعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: **ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعُنَّ: اللَّهُ، وَالْكَلَاءُ، وَالنَّارُ**، (ج ٢٤٧٣) قال الألباني: صحيح، فلا يجوز أن يمنع أحد ما زاد عن حاجته.¹⁸

المسألة ١٤٧٧: قول النووي في النهي عن بيع فضل الماء: «نهي تنزيه» عند الاحتمال في غير ما يُمنع به الكلأ: هل هو تحريم عام؟ وهل يمنع صاحب الماء من أخذ حاجته من سقي الزرع؟ (شرط بذل فضل الماء بالفلاة: ألا يكون هناك ماء آخر، وأن يكون لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، وألا يحتاجه مالكه) (التفريغ ص ٤٠-٤١)

تعليق الإمام النووي: وأما الرواية الأولى: (نهي عن بيع فضل الماء)، فهي محولة على هذه الثانية التي فيها ليُمنع به الكلأ، ويُحتمل أنه في غيره، ويكون نهى تنزيه. قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشرط أحدها أن لا يكون ماء آخر يُستغنى به. والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. والثالث أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: والصحيح أنه نهى تحريم وأنه عام، فكما ذكرنا أنه مَحْمٌ إذا منعه البهائم فكيف إذا منعه الإنسان بل الصحيح أنه لا يمنعه أيضاً من سقي الزرع، فيأخذ حاجته من سقي الزرع ثم يترك الباقي

¹⁸(ص 39) شرع الإمام مسلم في بيان أنواع من العائلات المحرمة، التي في مجموعها تتكلم عن النهي عن المبيع، وذكر قبل ذلك الأحكام المتعلقة بأنواع من الربويات وأنواع من النحر، وذكر هنا أنواعاً من البيوع المنهي عنها أوها النهي من بيع فضل الماء.

المسألة ١٤٧٨: هل يملك الإنسان الماء الذي ينبع في ملكه؟ وماء الإناء والزجاجات المياه التي تباع: هل لا يجوز بيعها؟ (الصواب أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكاً له) (التفريغ ص ٤١)

تعليق الإمام النووي: واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكاً له. وقال بعض أصحابنا لا يملكه. أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجماع عليه. وقال بعض أصحابنا لا يملكه، بل يكون أخيراً به، وهذا غلط ظاهر.

الأقوال الأخرى: بعض الشافعية لا يملكه صاحب الأرض (يكون أخيراً فقط). وبعضهم لا يملك الماء المأخوذ في الإناء.

ترجيح الشيخ ياسر: فالله الذي في الأنوار كزجاجات المياه التي تباع، فهل لا يجوز بيعها؟ بل يجوز ونقل في ذلك الإجماع، المقصود بالذهبى بالله الذي في العيون والآبار والأنهار، فإن وقع في ملكه فهو أولى به، وما زاد عن حاجته فينقله للناس وما وضعه في الأنوار فإنه يخصه بالخلاف بين العلماء.

المسألة ١٤٧٩: منع الناس من الكلاً المباح: هل يجوز بيع الكلاً؟ (من سبق إلى الكلاً فهو أحق به، والصحراء لا تملك بمجرد وضع اليد عليها، وملك الأرض الموات بالإحياء، وملكها بإذن الإمام أم بغير إذنه) (التفريغ ص ٤١-٤٢)

تعليق الإمام النووي: قوله: لا يباع فضل الماء ليُباع به الكلاً فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالغلة كما ذكرنا، وهذا كلاً لا يُمكن رعيه إلا إذا تكدوا من سقي المشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه، لأنه إذا باعه كأنه باع الكلاً المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكاً لها البائع؛ وسبب ذلك أن أصحاب المشية لم يبدلوا الثمن في الماء لجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلاً فمقصودهم تحويل الكلاً فصار بيعه الماء كأنه باع الكلاً والله أعلم. قال أهل اللغة (الكلاً) مهموز مقصور هو الذبابة سواء كان رطباً أو يابساً. وأما (الهيث) والهيثم فهو مختص باليابس وأما (الحثي) فمقصود غير مهموز، والعشب مختص بالرطب ويقال له أيضاً الرطب يضم الراء وإسكان الطاء.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا يفهم منه أن الناس لا تُنفع الكلاً ولا يجوز بيع الكلاً فلو كان في أرضه فإنه يُقدم حاجته مواشيه ثم بعد ذلك الناس شركاء في هذا الكلاً وهو العشب الذي يُذيقه الله ﷻ، فلا يُنفع من رعيه، ومن سبق إليه فهو أحق به، وما كان في أرض فلاة لا يوجد بها أحد فمن سبق إليها أخذه، وهذه وإن كان بعض الناس يدعي أنها حق له ولقبيلته ونحو ذلك فلا يجوز مثل هذا إلا بإحياء، فالصحراء لا تملك لجرد وضع يد ووجود شهود على مساحات نائية، لا بد إما أن يبنيتها وإما أن يزرعها، فيملكها بالإحياء، وأما إذا تركها لسنوات ولم يبن عليها ولم يملكها لا هو ولا عائلته ولا قبيلته حتى ولو كانت بحوار مساكنهم، فما نبت فيها من عشب ونبات فهو مباح لغيره وأخذه، كما أن هذه الأرض مباحة يبيعها كل من سبق إليها، ولا تفتقر إلى إذن الإمام على الصواب بل الصحيح أن من سبق إلى مواشيه من حيائها وملكها أذن الإمام أم لم أذن، وبالتاليها يؤخذ عليها من أجر ومن قيمة بعد ذلك لم يجر له هذا المثل وهو من السحت

باب حل أجرة الحمامة (ص 57-58)

المسألة ١٤٨٠: إباحة الحمامة وأجرة الحمام: لماذا لا يُقال باستحبابها؟ وهل هي من الطب النبوي الذي لا بد منه؟ وما معنى «كسب الحمام خبيث»؟ (التفريغ ص ٥٧-٥٨)

تعليق الإمام النووي: وفيهذه الأحاديث إباحة الحمامة لنفس الحمامة، وأنها من أفضل الأدوية.

الأقوال الأخرى: لمُذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: لهذا لم يقل بالاستحباب كما يظن البعض أن الحمامة مستحبة، ذلك أن الفعل الذي فعله النبي ﷺ وقد علم أن النبي ﷺ فعله للحجة، وذلك لمرضه خبراً أنه كدواء، فلا يُستدل بهذا الفعل على الاستحباب بل على الحجاز، وهي من أفضل الأدوية التي كان يتداوى بها العرب لأنه قال (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَامَةُ أَوْ هَوَمٌ أَمْثَلُ دَوَائِكُمْ)، وليس أنه يلزم استعمال الحمامة كطبيب ذي كما يقولون في كل الأمراض حتى جعلوا أبواباً في أبواب الطب المختلفة في استعمال الحمامة فيها فيعواضع معيضة، وهذا من الوهم أن يُسمى بالطبيب النبوي، فإن الرسول ﷺ بين فضل الحمامة ولبيّن أن يتخجم في الأمراض المختلفة، وهل تصلح الحمامة لجميع الأمراض لا؟ فلم يُبين ذلك النبي ﷺ، فالزعم أن الحمامة بالأوضاع الوتبية حالياً هي من الطب النبوي فيه توسّع وتجز غير صحيح، كما أنهم يقولون عن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في إداها أنه ذكر الطبيب النبوي، وعامة ما ذكره فيه ليس من الطب النبوي وإنما هي فوائد الأعشاب والنباتات وآثارها عليها يعلمون في ما بينهم، وكثير من أخذ عن أطباء اليونان وغيرهم من العرب القدامى وليس هناك إلا أحاديث معدودة في بعض أنواع ما يُتطبب به في هذا الحديث في الحمامة والقسطا البحري، وهذا يدل على أنه من أفضل أدويةهم لأنه هو دواء مطلقاً لكل الأمراض وأنه يُستعمل في جميع العلل، بل ليس كذلك، فضلاً عن وجود تفاصيل معينة يضعونها بخبرتهم فهذا أحسن ما يُقال أو بخبرة بعضهم، وإن كانت تحتاج هذه الخبرة إلى دراسات لأن الفرق بين ما يُعرف بالدراسة الجيدة وغيرها لا يعرف عن طريق التجربة الواحدة وإنما دراسات متعددة كثيرة التجارب حتى يُعلم أن هناك سنة كونية معينة في استعمال دواء بعينه في مرض بعينه، وليس أنه جرّبه مرة أو مرتين فإن ادعاء التجربة مرة أو مرتين يذكره الدجالون والكذبة والكهنة بل وعباد القبور وعباد الأوثان عندهم أشياء من ذلك قد جربوها، أما الدراسة الصحيحة إنما تكون عن متابعة دقيقة وحالات متعددة حتى يتبين أثر هذا الدواء، وإذا أمكن أن يتتبع مساره في الجسم بوسائل مختلفة أو آثاره على الأعضاء بدراسات مباشرة، فلذلك الذي يُقال عنه أنه دواء، وكثير من الناس قد جعل باب الطب النبوي واسعاً جداً لكل طب الأعشاب الذي يُسمونه بالطب البديل، وكذا استعمال الحمامة في أبواب واسعة من علاج الأمراض لا دليل على استعمال النبي ﷺ لها بهذه الطريقة، فلذلك نقول أنه لا بد وأن يُعلم أن أمر الحمامة من الجاهل هو من أفضل أدوية العرب ولا شك أن فيه نفع، ولكن لا يلزم أن يُستعمل في كل الأمراض وأن يُنسب كل ما يقوله الجاهلون إلى سنة النبي ﷺ ويُقال أن هذا هو السنة، إنما السنة دلت على إباحة كما ذكر النووي رحمه الله في أن الحمامة مباحة وأن أجرها حلال وإن كان مكروهاً كما ذكرنا الحديث (وَكُسِبَ الْحَمَامُ خَبِيثٌ) وأن الصحيح في معناه أنه من باب خبث الثوم والبصل وليس من باب خبث مهر البغي وإن قرنهما في سياق واحد، فإنه لا يلزم أن يكونا على درجة واحدة، والدليل على أجر الحمام أن النبي ﷺ أعطى الحمام أجرة ولو كان سُحْداً لم يعطه.

المسألة ١٤٨١: حكم التداوي: هل هو واجب أم مستحب أم مباح؟ (مذهب الشافعية، والصحيح، ومتى يجب كإيقاف النزيف وأجهزة الإنعاش) (التفريغ ص ٥٨)

تعليق الإمام النووي: وفيها إباحة التداوي وإباحة الأجرة على التجبالتطبيب

الأقوال الأخرى: مذهب الشافعية: إباحة التداوي مطلقاً (ويرى بعض أهل العلم وجوب التداوي مطلقاً، وليس كذلك عند عامة أهل العلم).

ترجيح الشيخ ياسر: مذهب الشافعية إباحة التداءوي مطلقاً، وهذا مذهب كثير من العلماء والسلف لكن الصحيح أن التداءوي جملة من المتحجبات والأدوية المباحة كثيرة، وما رغب فيه الشرع أفضل من غيره، وأما بالنسبة إلى أمر التداءوي مطلقاً، فالأخذ بالأسباب مشروع وقول النبي ﷺ «يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِداً». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ «الْمَرْمُ». (ت) ٢٠٣٨ [قال الألباني]: صحيح، دليل على الاستحباب لأنه أمر، والله أعلم، فإنه يصح الاحتجاج على الاستحباب بأمر النبي ﷺ. وبعض أنواع العلاجات والمداواة تكون واجبة، إذا خشي الهلاك من عدم استعمالها أو غلب على ظنه ذلك كما يقا فنزيف مثلاً، فلو ترك لظل الإنسان يتزف إلى أن يموت كما جرت به العادة، فمن هذا كان لازماً عليه أن يوقف ذلك النزيف ومن تركه وهو يستطيع إنقاذه كان بخزلة من تركه يغرق في البحر، فيضمن وعليه ديته في ذلك وليس كل أنواع المداواة كذلك لو جرح إنسان آخر جرحاً لا يقتل مثله لا يكون به قتل عمد، لكن تركه ينزف ومنعه من وقف النزيف فيكون قاتلاً له عمداً كمن تركه جائعاً له حتى مات فمع أن الحج هذا لا يقتل غالباً إلا أن ترك إسعافه في تلك الحال فيكون قد قتله. وقد يقول البعض وجوب التداءوي مطلقاً وليس كذلك عند عامة أهل العلم لأن النبي ﷺ ترك التداءوي مرات فدل ذلك على أنه من المتحجبات وأما الجاهات وليس أنه كلها مرض تداءوي ﷺ، وترك أصحابه ﷺ التداءوي لعلمهم بعدم فائدته في بعض الأحيان، فعن أبي السفر، قال: مَرَضَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَعَاذُوهُ فَقَالُوا: أَلَا تَدْعُو لَكَ لَطِيبٌ؟ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ» قَالُوا: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: «إِنِّي فَعَّالٌ لَهُ أَرِيدُ» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (١/٣٤). فمن علم أن مرضه لا يؤثر فيه أنواع العلاجات لاختلافه فلا يجاسعمال ذلك ولا يستحب ومن هذا كان الكلام على بعض أنواع الأجهزة الهيثة التي تبقى على التنفس وعلى دورة الدم في القلب والرئتين والأطراف لدقائق أو لثوان أو ساعات ثم يموت المريض، فإنه إذا كان هذا بلا فائدة وقد علم أنه قد مات وليس هذا بنوع من التداءوي، ليظل يستعمل الجهاز لأخذ النفس ولدفعه، فهذا النوع لا يكون مستحباً لأنه معلوم أنه مات ومعلوم أنه ليس بتداءوي في الحقيقة، وإذا علم أنه يضع به حق آخرين، لزم تقديم حق الآخرين، أما إذا علم أنه ربه يستدرك الإنسان حياته بهذا الجهاز ويرجع إلى وعيه وإدراكه فيقدم، أما إذا علم أنه لا فائدة منه فليس هذا بدواء.

باب تحريم بيع الخمر (ص 60-69)

المسألة ١٤٨٢: حكم الأشياء قبل ورود الشرع (الأصل: الإباحة أم التحريم أم الوقف؟) وأثر ذلك: لا تكليف قبل ورود الشرع» والاستدلال بقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» وأن الأصل فيها الإباحة (والأصل في اللحوم والأبضاع والعبادات المنع) (التفريغ ص ٦٠-٦٢)

تعليق الإمام النووي: وفي هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره. وفي الأصل خلاف مشهور للأصوليين الأصح أنه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً}. والثاني: أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك والثالث على الإباحة. والرابع على الوقف وهذا الخلاف في غير التدفيس ونحوه من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ فإنها ليست مجمعة بخلاف لا على قول من يجزئ تكليفها لا يطاق.

الأقوال الأخرى: الأصح عند الذووي لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع. الثاني: الأصل التحريم. الثالث: الأصل الإباحة. الرابع: الوقف (والهتزة يقولون الأصل التحريم).

ترجيح الشيخ ياسر: الصحيح أنها على الإباحة، للأصل الذي قال الله ﷻ (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا) وأنه قبل ورود الشرع قال النبي ﷺ (فَمَنْ كَانَ عِدَّةُ مَدَّهَا شَيْءٌ فَلْيَدْبِعْهُ وَلْيَذْتَفِعْ بِهِ)، فهذا دليل على أنها كانت مباحة، فكيف يستدل على أنه لا حكم، والسكوت عن أمر معين بعد بعثة الرسول ﷺ دليل على إباحة، كما قال ﷺ «إِنَّ اللَّفْظَ فَرَأَيْتُمْ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَذْتَهُكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْدُوَهَا، وَعَقَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَذْجُدُوا عَنْهَا» معجم الطبراني، فهذا دليل على أنه إن لم تكن رحمة لكونها من الجاهات وطالما لم يبعث النبي ﷺ أو الرسول وبدأ التشريع فالسكوت عن هذه الأشياء يُعد قبل ورود الشرع فيها تفصيلاً، فهذا على الإباحة لأن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. وهذا دليل على صحة احتجاج العلماء بقوله تعالى (وَمَا كُنَّا مُتَعِدِّينَ حَتَّى تَبَيَّنَ رَسُولًا) فيتنافى صيل الشريعة وليس فقط في بعث الرسول مجزئاً، لأن البعض يضع الاحتجاج بهذه الآية في عذر من لم يبلغه تفصيل معين من الشرع، فالأصل يقول الآية في بعث الرسول، فطالما قد بعث الرسول فلا اعتبار بهل إنسان بشيء ماله جاء به الرسول ﷺ ولا عذر فيه، فاحتجاج العلماء بهذه الآية يدل على أن عمومها عندهم يشمل ما لم يبلغ الإنسان من خبر الرسول ﷺ، فإذا صدق الرسول لم يلزمه في استدلاله إلا لمن أن يعرف تفصيل ما جاء به الرسول ﷺ والإقرار به، بل يكون مؤمداً إليه مجزئاً، ويلزمه أن يتعلم وجوباً، لكن لا يقدر على إيلامه أنه لم يعرف بعض ما جاء به الرسول ﷺ، وإذا كان غير مقصر في طلب العلم معذوراً من كل وجه، وإن كان قصر في طلب العلم، أم لا يُكفر حتى تبلغه الحجة التفصيلية. وهنا يحتجون بالآية على قبل تفصيل الأحكام مع أنهم يعلمون أنه قد بعث الرسول ﷺ، لكن الكلام هذا أنه قبل ورود الشرع فيها معين ولو بعد بعث الرسول، وكذلك من لم يبلغه عن الله وعن رسوله ﷺ أمر، فإنه لا يكون مكلفاً به حتى يبلغه. والصحيح كما ذكرنا أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم، أما قوله (ولا غيره) فالصحيح أنها على الإباحة، وليس أنه لا حكم فيها. وأما القول بالتحريم وأن الأصل مبني على أن الأشياء ملك لله ولها ذنوب فيها لأحد، فلا بد من وجود الإذن والصحيح الاحتجاج بالآية (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى يَبْعَثَ رَسُولًا) فكونهم لم يرد لهم خبر الرسول، يدل على أنهم لو استعملوا الأشياء لم يكونوا معذبين وهذا معنى الإباحة في النهاية، والقول بأن الأصل في الأشياء التحريم حتى يرد الشرع هو قول الهتزة. لكن قد يقول البعض فكيف يكون في بعض الأشياء الأصل فيها على التحريم كاللحوم التي تحتاج إلى تزكية والأبضاع والعبادات فالأصل فيها المنع بهي أن لا نختار عبادة تمنع عند أنفسنا؟ نقول قد أتى الشرع بأن هذه الأشياء الأصل فيها على التحريم لأن النبي ﷺ علل في اللحوم والذبائح فقال «إِذَا رُسِلَتْ كَلْبُكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْكُرْ كَلْبَهُ حَيًّا فَأَذْبَحْهُ إِنْ أَدْرَكَتْهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكَلْبُهُ وَإِنْ وَجَدَتْ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ

وَأُرْمِيَتْ سَهْمَكَ فَأَذْكُرَا سَمَ اللَّهِ فَإِنْ غَا بَعْدَكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أُرْسَهْمَكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ» وفي رواية «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي اللَّهُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمَكَ» مسلم، فدل ذلك على أن الأصل أنه لا بد وأن يدري ما الذي قتله، فالأصل في الذبائح واللمحوم المنع حتى تعلم الزكاة الشرعية. وأما الغروج فلأن الله ﷻ إنه أباح ما كان من زواج أو ملك يمين لقوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ يُغْرَوْهُمْ حَافِظُونَ) * إِلَّا عَلَى زَوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَدَعَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) فلا يلحق الفرج إلا بزواج أو ملك يمين ولا بد من معرفة شروط الزواج الصحيح لأن من ضمن شروطه المخو من الوانع.¹⁹

المسألة ١٤٨٣: مسألة تكليف ما لا يطاق: هل يجوز عقلاً ووقوعاً؟ (الأشاعرة والمتكلمون، وقول الشيخ: الصحيح أن الله لا يكلف ما لا يطاق، والفرق بين الاستطاعة قبل الفعل وبعده، وحالة أبي جهل) (التفريغ ص ٦٣-٦٤)

تعليق الإمام النووي: وهذا الخلاف في غير التدفيس ونحوه من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ فإنها ليست مستحكمة بلا خلاف إلا على قول من يجزئ تكليفها لا يطاق. الأقوال الأخرى: طائفة من المتكلمين والأشاعرة: يجزون تكليفها لا يطاق (عندهم: فلا يلزم المنع من ذلك تكليفاً لأعمى بنقط الكتاب)، لأن كل شيء عندهم جائز لأنه لا يجعل على الله شيء.

ترجيح الشيخ ياسر: وهم طائفة من المتكلمين والأشاعرة، والصحيح أن الله لا يكلفها لا يطاق، وإنه قد ظن الصحابة هو التكليف به يشق مشقة شديدة، ونزل أن الله رفع عنهم ذلك، لا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهَا)، فما كان فيه مشقة شديدة فالشرع قد وسع فيه دائماً، بل قد وسع الشرع فيما كان فيه مشقة في لحظة، وإن كان هناك بعض الأحكام فيها مشقة، لكن الذين يجزون تكليفها لا يطاق من الأصل كتكليفها لأعمى بنقط الكتاب وتكليفها للعهد بأن يهيى، وهذا الأمر جائز عندهم لأنه لا يجعل على الله شيء عندهم، فترتب على ذلك مسألة التقبيح والتحسين العقليين وإنكارها بالكلية فقالوا لا يلزم المنع من ذلك. ونحن نقول أن الله ﷻ منزه عن الظلم وعن النقص فكونه يكلف العباد ما لا يطيقون، فهذا يُنزه الله ﷻ عنه، وأما من يقول قد كلفاً بأب جهل بالإيمان وهو لا يستطيع ذلك لأن الله قد كتب عليه الكفر، فنقول هذه الإطاعة وهذه الاستطاعة من جهة سلامة الحواس التي قبل الفعل هي التي عليها التكليف، بل الكلام على هل يمكن أن يكلف الله من ليس عنده هذه الاستطاعة؟ فالكلام على ذلك فهو ﷻ لا يفعل ذلك لأنه ﷻ الحكم العدل العليم الحكيم، وأما الاستطاعة التي بعد الفعل فهي التي حرّمها أبو جهل وهي استطاعة التوفيق (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) فهم لم يكونوا صُمّاً بهنئ زوال حاسة السمع، وإنه كانوا صُمّاً عن التجمع وجود حاسة السمع وسلامة الأذن والعين فالقول بتجويز تكليفها لا يطاق قول باطل.

المسألة ١٤٨٤: وجه دلالة قوله ﷺ «فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ» (استدلال بالجواز): هل يدل على إباحة بيع الخمر قبل التحريم؟ وأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة (التفريغ ص ٦٣)

تعليق الإمام النووي: وفي هذا الحديث أيضاً بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه ﷺ نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دام تحللاً.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: يذبحي أن يكون هذا الاستدلال وهو واضح جداً من إسناده الذي ﷺ في لبيع، وهو واضح في لجاز، وأن الأشياء قبل ورود الشرع على إباحة، الشرع قد جاء واكتمل وإنه فائدة هذه الحالة فيمن لم يبلغه أمر.

¹⁹ (ص 62) لأنهم قالوا لواء ملك لله فلم يذالوا تقولوا لا يُلْغِزُ الْإِسْلَامَ نَفْسٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْدِإِنْ فِي النَّفْسِ؟ ففعلوا هم شددوا فقالوا هذا من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفي الحقيقة الأكل والشرب والماء كذلك، فالصحيح أن الأصل في الأشياء أن الله ﷻ ترك البشر ينتفعون بكل ما في الأرض، بل ما في السماء كذلك، ولذلك يلزم مهم هذا اللازم لزوماً صحيحاً في النفس فيلزمهم أن يقولوا بتحريمه حتى يأتي أمر من الشرع فيه.

المسألة ١٤٨٥: تحريم بيع الخمر (إجماعاً) وعلته (نجاسة أو عدم المنفعة المباحة المقصودة) وإلحاق جميع النجاسات: هل الحكم بالتحريم يقتضي البطلان وعدم انتقال الملك؟ (وثنى الخمر ينفق في مصالح المسلمين، ولا يُرد للمشتري) وحكم بيع التماثيل والآثار وسائر المحرمات (التفريغ ص ٦٣)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) فيه تحريم بيع الخمر، وهو مُجمع عليه، والعلّة فيها عند الشافعي وموافقيه كونها نجسة أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، فيلحق بها جميع النجاسات كالسرجين وذرق الحمام.

الأقوال الأخرى: الشافعي وموافقه: علّة التحريم النجاسة أو انعدام المنفعة المباحة المقصودة، فيلحق بها جميع النجاسات (السرجين وذرق الحمام وغيرهما).

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا الإجماع قد نقله غير واحد، ونقلوا الاتفاق على التحريم ونقلوا الاتفاق أيضاً على البطلان، فالتحريم فيه الإثم، والبطلان فيه عدم انتقال الملك بهنئ أن ثمن الخمر لم ينتقل من دافع الثمن إلى البائع، فهو بيعٌ محرمٌ وبيعٌ باطل، يترتب على ذلك أنه إذا تاب إلى الله ﷻ رد هذا الثمن، والبعض يقول بل يُنْفَقه في مصالح المسلمين لأنه لم يدخل في ملك البائع وقد خرج من ملك المشتري، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح أنه لو كان معلوماً فإنه يُرد إليه، فالخمر لا ثمن لها، ومثلها الخدرات والهيثوسائر الصكرات فهي لا ثمن لها، فلا قيمة لها ولا يجوز بيعها، ولا شك أن الأحوط أن يصرفه في مصالح المسلمين فلا يُرد إلى المشتري كما أنه لا يثبت في ملك البائع فهذا أحوط وأفضل، لأنه بذله باختياره ولكنه كان في أمرٍ مَحْرُومٍ باطل، وكما ذكرنا الحكم بالبطلان أمرٌ زائدٌ على التحريم، فكما ذكرنا لم يدخل ثمن الخمر في ملك البائع، ومثلها ثمن السجائر لأنها محرمة، وما حُرِّمَ بيعه حُرِّمَ ثمنه، كما قال النبي ﷺ، فتحريم الثمن كما في حديث قاتل الله الأيّهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجهلها ثم باعوه فأكلوا ثمنه دليل على أن كل الثمن أمرٌ محرمٌ، فلا يجوز أن يتملك هذا الثمن، فكما ذكرنا السجائر وكل ما حُرِّمَ بيعه كالخمر والبهمة والخزير والأصنام، فلا يصح بيع هؤلاء، ليس فقط يحرم بل لا يصح كذلك هو حرام وكذا لا يتقل الملك طالعاً له كما هو كصنم أو تمثال، أما إذا كسره فباعه حجارة جاز ذلك أو باعه ذهباً كأن كان تمثالاً من ذهب كما يحسب في حجارة الآثار، فإنهم لا يبيعونها على أنها ذهب ولا على أنها حجارة، بل يبيعونها على أنها تمثال على أنها صور لآله أو لغير آله، فهذا كله داخل في الأصنام، حتى ولو كانوا لغير غرض للعبادة، ولكنها محرمة على أي حال واتخذها محرم وبيعها باطل، فلا يجوز التجارة في الآثار التي على صور الكائنات المخلوقة، إنها تُباع إذا أفسدت الصورة بتكسيها.

المسألة ١٤٨٦: عموم قوله ﷺ: «فلا يشرب ولا يبيع»: هل يشمل بيع المسلم الخمر للكفار وفي بلاد الكفر؟ (مذهب الحنفية) وتسويق الخمر في المحلات الغربية والمدن السياحية (التفريغ ص ٦٣-٦٤)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (فلا يشرب ولا يبيع) وفي الرواية الأخرى: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) فيه تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه.

الأقوال الأخرى: الحنفية لا يجوزون بيع الخمر من قبل مسلم لكا في بلاد الكفر (مع الخلاف عندهم في مسائل الربا والتعامل بها في بلاد الكفر).

ترجيح الشيخ ياسر: وعموم قوله ﷺ: (فلا يشرب ولا يبيع) فقوله (لا يبيع) فعل منفي، فيكون المفعول مقدرٌ نكرة في سياق النفي فيكون لا يبيع بيعاً "فيعم كل أنواع البيوع للمسلمين والكفار، فمن يقول بجواز بيع المسلم للخمر في بلاد الكفار مجوّج بالانصاف الإجماع، ولا اعتبار في جتها ده في ذلك فالذين يجوزون للمسلمين بيع الخمر في بلاد الكفار مجوّج بالانصاف الإجماع أو في المدن السياحية في بلاد المسلمين التي يتنابها الكفار بزعم أنه يبيع للكفار لا مستند له وهو مختلف بالإجماع كما ذكرنا. والحنفية لا يجوزون بيع الخمر من قبل مسلم لكا في بلاد الكفر بخلاف مسائل الربا والتعامل بها في بلاد الكفر، فإن عندهم فيها خلاف أما بيع الخمر فلا يجوز وقد

نُقل الإجماع كما سبق بالإضافة إلى الذئب وكل من خالفه فجوز بالذئب والإجماع، ومن خالفه مسدود بالإجماع لا يُعتد به.

المسألة ١٤٨٧: إلحاق ما لا منفعة فيه بالخمير في عدم جواز البيع (السباع التي لا تصلح للاستطيان، والحشرات، والحببة الواحدة من الحنطة): ما ضابط «المنفعة المباحة المقصودة»؟ وحكم فضلات الحيوانات (بول وروث ما يؤكل لحمه) وجلود الميتة وشحومها ووقود الخمر (السبرتو والكحول) وروث الحمير والحمام (التفريغ ص ٦٤-٦٥)

تعليق الإمام النووي: والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كونها نجسة أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، فيلحق بها جميع الذبائح كالجوز والذئب والخنزير وغيره، وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة كالسباع التي لا تصلح للاستطيان والحشرات الواحدة الواحدة من الحنطة ونحو ذلك فلا يجوز بيع شيء من ذلك

الأقوال الأخرى: الشافعية: كل البول والغائط وبول المأكول لحمه نجس فلا يجوز بيعه (وهو السباح). والحشرات عندهم يُستثنى منها دودة القز. بعضهم: يُجوز بيع السباع والقرود لأن النظر إليها منفعة مباحة.

ترجيح الشيخ ياسر: بهنى فضلات الحيوانات للمنجسة ولأن عند الشافعية أن كل البول والغائط وبول المأكول لحمه نجس، فلا يجوز بيعه وهو السباح، والصحيح أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح، فيجوز بيعه وشراؤه، ولو قلنا بعدم المنفعة المباحة المقصودة، فلا يلزم تحريم بيع الذبائح المباحة المقصودة، فإنه يلزم تحريم بيع الذبائح المباحة المقصودة المقصودة، كما لو باع روث الحمار، فهو نجس لذئبه، وهو يُنتفع به في السباح ونحوه، فمن يُعلل بأن ليس فيها منفعة مباحة مقصودة يُجوز البيع ومن يُعلل بالذبح في السباحة يضرع البيوع، والظاهر والله أعلم أن العلة أن المنفعة المقصودة هي منفعة محجمة، فهم قالوا "منفعة مباحة مقصودة" فإذا كان هناك منفعة محجمة، فلا يجوز البيع لهذه المنفعة المحجمة، وكلمة "مقصودة" لأجل أن هناك بعض المافع غير المقصودة لا يُعتبر وجودها، فلا أثر لوجود منفعة غير مقصودة كدبغ جلود الميتة، فالأصل في لجوئنا عمومًا أن منفعته في الأكل، فمن يستحل أكل الميتة ومن يرى أكلها هو في الحقيقة يشترطها ليأكلها، فهذه هي المنفعة المقصودة أصلاً، كما لو قال ببيع الخمر لإحراقها، فالمنفعة المقصودة في الخمر هي الشرب فكونها تُحرق، ليست بمنفعة مقصودة أصلاً، فهي منفعة غير مقصودة في الأغلب لأعم، فهذه المنفعة أصبحت تُراد من أجل التزام الإنسان بالتحريم، والصحيح أنه يجوز أن ينتفع بهذه المنفعة الغير مقصودة، حتى ولو قصد إليها ابتداءً، كمن يجمع جلود الميتة ليذبحها فلا يجوز أن تُباع، بل تُبذل ملجأً، وكذلك من يستصحب بشحوم الميتة، وكذلك من يحرق الخمر كالسبرتو، فهو خير بلا شك، فالخمر إنما سارت خيراً لوجود الكحول الإيثيلي فيها المُسكر، فكونه يُشترى أو يُباع ليُستعمل في تطهير الجروح أو ليُستعمل في إحراقها، فهذه على الصواب داخل في المفع، لأن هذه المافع ليست هي المافع المقصودة أصلاً من الخمر وإنما هي مافع لاحقة يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها وشراؤها. وروث الحمار الصحيح أنه طاهر وله منفعة مقصودة، وروث الحمار على الراجل نجس وله منفعة مقصودة، والظاهر صحة بيعه.²¹²⁰

²⁰(ص 65) والحشرات عندهم يُستثنى منها دودة القز لأنها حشرة نافعة، ومسألة السباع التي لا تصلح للاستطيان، البيوع يُجوز ذلك من باب أن النظر إليها منفعة مباحة والتفكر في صفاتها ونحو ذلك، فيجوز بيع السباع والقرود ونحو ذلك على خلاف بينهم فيها.

²¹(ص 65) فليس هناك منفعة مقصودة من حبة واحدة من الحنطة، ويمكن أن يُتصور فيها بعض المنافع.

المسألة ١٤٨٨: قوله تعالى «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس»: هل تدل الآية على نجاسة الخمر؟ (القول بطهارتها، ودلالة الاقتران، والرجس الحسي والمعنوي، وهل في إراقتها في طرق المدينة دليل على طهارتها؟) (التفريغ ص ٦٥-٦٦)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (فمن أدركته هذه الآية) أي أدركته حيًا وبلغته، والواد بالآية قوله تعالى: {لله الخمر والميسر الآية}.

الأقوال الأخرى: الأئمة الأربعة والظاهرية وشيخ الإسلام: الخمر نجاسة حسية ومعنوية. ويروى عن الميثوري بيعة (شيخ الإمام مالك): إجازة لبس الثوب الذي أصابته قطرات من الخمر. والقول بإطلاق طهارتها شاذ عند أكثر أهل العلم. وقيل: الرجس هنا معنوي فقط بدليل الاقتران بالأنصاب والميسر.

ترجيح الشيخ ياسر: هذه الآية دليل على نجاسة الخمر لأن الله سلمها رجسًا، وطالما هي رجس فهي رجس من جميع الجهات ظاهر وباطن أو حسي ومعنوي، ومن يقول هو معنوي فقط بدليل الاقتران بالأنصاب والميسر، ومعلوم أن أحجار الأصنام وأوراق الميسر ليست نجسة حسًا بالإجماع، فالجواب أن دلالة الاقتران ضعيفة كما ذكرنا والنجاسة هنا صُرفت من معناها الظاهر إلى المعنى المعنوي بالإجماع إذ باقية الخمر لا تجمع فيها فهي على مرر المغمضين لنداسة الهيبة والهدوية وهو قول الأئمة الأربعة والظاهرية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يرون الخلاف في نجاستها إلا خلافًا شاذًا، ويروى عن الميثوري بيعة شيخ الإمام مالك أنه أجاز لبس الثوب الذي أصابته قطرات أو رزاز من الخمر، أما القول بإطلاق طهارتها فهو قول شاذ عند أكثر أهل العلم، وكما ذكرنا أن الآية دليل ظاهر، فقد تُرك القول بعموم الرجس الحسي والمعنوي في الأصنام والميسر والإجماع، والبعض يقول بل هذا من الاشتراك اللفظي ولا عموم له، والصحيح أن هذا من الكلام القواطع، فإن الرجس الحسي والمعنوي بينهما قدر من الاشتراك اللفظي الذي يجعل هذا من الأسماء القواطعة، فلا ينع من الحل على جوهها المختلفة الشاملة للمعنى الرجس وقوله (فاجتنبوه) تأكيد للمعنى الرجس والأمر بإراقتها ليس دليلًا على طهارتها بأنهم فسكوها في طرق المدينة، فنقول لأن الرسول ﷺ كان يتركهم تبول دوابهم وحميرهم وكذا كلابهم وحيواناتهم الأخرى غير المأكولة في الطرق، وليس في هذا دليل على طهارة هذه الأشياء، خصوصًا مع القول بالراجح بطهارة الأرض بالنجاسة خصوصًا مع سرعة جفاف الخمر، فلا يصح الاستدلال بطهارة الخمر والكحول خصوصًا بأنه كان يُراق في سلك المدينة، فالإراقة لا تدل على لظاهرة، وكما ذكرنا كانت الكلاب تدبر وتقبل وتبول في المسجد وكانت تبول في الطرقات وكانت لا تحير تبول وإلى يومنا هذا تبول في الطرقات وكذا تروثوب إجماع العلماء أن بول وروث الحير والكلاب نجسة، وكذا الله فلا تزال تبول في الطرقات فهل يُعد تركها دليلًا على عدم النجاسة، فإن وضع ذلك في طرقات مع غلبة الظن بسلامة المارين بسرعة الجفاف لا يأت من وضعها وأراقها.

المسألة ١٤٨٩: تحليل الخمر: هل يجوز؟ (الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح الروايتين لا يجوز، والأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية: يجوز)، وحكم الخمر إذا تخللت بنفسها، وخل الخمر بالحالين، وتخمير الكحول المعاصر وصناعة الخل، وإمسك الخمر ذريعة إلى تناولها (هدية اليتامي) (التفريغ ص ٦٦)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فاستقبل الناس به كان عندهم منها فيطريق المدينة فسكوها) هذا دليل على تحريم تخيلها، ووجوب البعد عنها، وتحريم إمساكها، ولو جاز التحليل لبيئته النبي ﷺ، ونهاهم عن إضاعتها، كما نصهم وحققهم على الانتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمها، وكما نبه أهل الشاة اليمية على باغ جلدتها والانتفاع به. ومن قال بتحريم تخيلها وأنها لا تظهر بذلك الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح الروايتين عنه. وجوزهُ الأوزاعي والميثوري أبو حنيفة ومالك في رواية عنه. وأما إذا انقلب بتدريسها خلا فيطهر عند جمعهم. إلا ما حكي عن سعدون المالكى أنه قال لا يطهر.

الأقوال الأخرى: الشافعي وأحمد والثوري ومالك (أصح الروايتين) لا يجوز تلخيلها ولا تطهر بذلك الأوزاعي والميثم وأبو حنيفة ومالك (في رواية) يجوز. إذا انقلببت بنفسها خلا فتطهر عند الجميع إلا ما حكى عن سحنون المملوك.

ترجيح الشيخ ياسر: منع النبي ﷺ من ذلك نصًا، فقد سُئل عن ذلك بعض الصحابة، فعَلَّ نَسَبُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيِّدَامٍ وَرَثُوا خَوْا قَالَ «أَهْرِقْهَا». قَالَ أَفَلَا جَعَلَهَا خَلًا قَالَ «لَا»، وهذا لأن ذلك ذريعة لإمسакها، وإمسأكها ذريعة إلى شربها، فمن باب سد الذريعة منع التخليل رغم أنه أمرٌ مباح. والصحيح في ذلك تحريم التخليل لأنه يستلزم إمساكها وإمسأكها ذريعة لشربها والحكم بطهارتها إذا تخللت ويحل تناولها، وأما كونها لا تطهر وقد تخللت إلى عينٍ أخرى وهو الخ فهذا لا وجه له، وإن لم يأثم من فعل ذلك وقد زالتعلقة السكر وهي المنذعة من إمساكها ومن تناولها وبيعها، فيجوز بيعها لأنها لم تعد خَوْا بل خلًا، وهذا فيه الجواب عن مسألة الخ إلها صر ومعلوم أنه يُندج غالبًا بطريقة تخير الكحول، فيُصنع كحول أو لآثم يؤكسد حتى يصبح خلًا، فاللبعض يقول بل لا يجوز، والصحيح ما ذكرنا وإن كان خلاف قول الجمهور لكن يأثم من فعل ذلك، وتُصبح خلًا لأنها عينٌ أخرى، وهذه لا يُقال عنها نجة باعتبار أصلها، بل قد استحالمت وقول من يقول بأن الاستحالة مطهرة يقول بأن الآخر إذا تخللت صارت خلًا سواء خللها بقصده أو بغير قصده. الصحيح أنه خلٌّ طاهر في الحلين²²

المسألة ١٤٩٠: قوله ﷺ للرجل الذي أهدى إليه الخمر «هل علمت أن الله قد حرّمها؟ قال لا»: العذر بالجهل (عمر وحزمة بن عمرو الأسلمي والرجل الذي زنى بجارية امرأته) ومتى يُعذر الجاهل؟ وهل يجوز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان؟ (التفريغ ص ٦٧)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ للمذي أهدى إليه الخمر: (هل علمت أن الله قد حرّمها؟ قال لا) لعَلَّ السؤال كان ليُعرف حاله، فإن كان عالمًا بتحريمها أنكر عليه هديتها وإمسأكها وحلها وعزّره على ذلك فلمّا أخبره أنه كان جاهلًا بذلك عذره. والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتها ذلك. وفي هذا أنّ من ارتكب معصية جاهلًا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير. قوله: (فسارّ إنسانًا فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررت؟ فقال: أمرته ببيعها) الهمّار الذي خاطبه النبي ﷺ هو الرجل الذي أهدى الراوية، كذا جاء مبيدًا في غير هذه الرواية، وأنه رجل من دوس قال القاضي: وغلط بعض الشارحين فظن أنه رجل آخر. وفيه دليل لِحَاجَةِ سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان، فإن كان ماله يحكمتما نه كتمه وإلا فيذكره.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: طالع لم يكن مقصرًا وإلا فلو ارتكب معصية جاهلًا مع تقصيره فيأثم، فعن محدّ بن حوة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه، أن عمر ﷺ بعثه مُصَدِّقًا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حوة من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مئة جلدة فصَدَّقَهم وعذّره بالجهالة. (خ) ٢٢٩٠، فعذر عمر ﷺ الرجل له زنى بجارية امرأته لجهالة أبيها حتّى لم يجد مائة ومحسبهم من الهمّارين وعذره في عدم إقامة الحد عليه وهو الرجم مع أنه كان محدًا. لقوله ﷺ له (بم ساررت؟). كما مرّ يترتب عليه مفسدة أو استأمنه عليه والجالس بالأمانات

المسألة ١٤٩١: قوله «فتفتح المزاد»: هل تُكسر أواني الخمر وتُشق الأسقية؟ (الشافعي والجمهور: ثراق ولا تُكسر، ومالك في رواية: يُكسر الإناء ويُشق السقاء) وحكم تعزير من يكسر أواني الخمر (المحتسب والتعزير) (التفريغ ص ٦٨)

تعليق الإمام النووي: وفي قوله: (فتفتح المزاد) دليل لذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسر ولا تُشق، بل يُراق ما فيها. وعن مالك روايتان إحداهما كالجمهور. والثانية يُكسر الإناء، ويُشق السقاء، وهذا ضعيف لأصل له. وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإن لم فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي ﷺ.

²²(ص 66) وهذا هو الصحيح أن إمساكها ذريعة إلى تناولها.

الأقوال الأخرى: الجمهور لا تُكسر أواني الخمر ولا تُشق بل يُراق ما فيها . مالك (في رواية): يُكسر الإناء ويُشق السقاء (ضعيف عند الذووي).

ترجيح الشيخ ياسر: الصحيح أنه يمكن التعزير بكسر أواني الخمر إذا كان صاحبها عالمًا ولم ينته حين رُجر ولم يُرقها، فيمكن أن يكسرها المحتسب عليه من باب التعزير، ولكن يمكن أن تُراق ويُنتفع بها، ولذلك لو كسر إناء الخمر لغيره وهو على غيرنية الاحتساب والتعزير أو مخلص له التعزير، ضمن قيمة الإناء.

المسألة ١٤٩٢: قول عائشة «خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر»: متى حُرمت التجارة في الخمر قبل آية الربا أم بعدها؟ (وعبارة «تحريم الخمر في المائدة»)

(التفريغ ص ٦٨-٦٩)

تعليق الإمام النووي: قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو فيسورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بـ ١٠ طويلاً، فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل. فيُحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخراً عن تحريمها. ويُحتمل أنه أُخبر بتحريم التجارة حين حُرمت الخمر ثم أُخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيداً ومبالغة فيلشاعته، ولعلّه حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا هو الظاهر. والصحيح أن الرسول ﷺ لم ينهها عن الربا ذكرهم بها يجرم أيضاً من أنواع أخرى من الهاملات وهو بيع الخمر.

باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (ص 71-77)

المسألة ١٤٩٣: الانتفاع بشحوم الميتة (طلبي السفن ودهن الجلود والاستصباح) هل يجوز؟ وإلى ماذا يعود الضمير في «لا هو حرام»: البيع أم الانتفاع؟ (الشافعي: يجوز الانتفاع بها دون البيع، والجمهور لا يجوز الانتفاع أصلاً، وعطاء وابن جرير الطبري: يجوز) ونجاسة الميتة وجلد الأدمي ولبس الخنزير (التفريغ ص ٧١-٧٢)

تعليق الإمام النووي: هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في طلبي السفن والاستصباح بها، وغير ذلك لم يلبس به ولا في بدن الأدمي، وبهذا قال أيضاً عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري وقال الجمهور لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً، لعموم الذم عن الانتفاع بالميتة إلا ما حُصّ وهو الجذ المذبوغ.

الأقوال الأخرى: الشافعية وعطاء ومحمد بن جرير الطبري: يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل وبدن الأدمي (والضمير في «لا هو حرام» يعود على لبيع). الجمهور لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً إلا ما حُصّ وهو الجذ المذبوغ (والضمير يعود على الانتفاع).

ترجيح الشيخ ياسر: أن الضمير [هو] لا يعود على الانتفاع وإنه يعود على لبيع الذي ورد في النص أولاً في قوله «لَنْ أَلْبِسَ» وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ثُمَّ ذَكَرُوا مَنَافِعَ مَبَاحَةَ لِلْمَيْتَةِ، وَسَأَلُوا هَلْ تُبَاحُ بَيْعُ الْمَيْتَةِ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ الْمَبَاحَةِ؟ فَقَالَ ﷺ «لَا هُوَ حَرَامٌ» فَالْكَلَامُ لِمَكْنِ عَنْ الْإِنْتِفَاعِ، وَإِنْ ذَكَرُوا ذَلِكَ كَسَبِجَ الْبَيْعِ لِهَذِهِ الْمَنَفْعَةِ الْمَبَاحَةِ، وَالشَّيْءُ إِذَا تَضَمَّنَ مَنَفْعَتَيْنِ سَتَعْمَلُهُمَا الْمُشْتَرِي جَازَ لَهُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ حَلَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِ عَلَى سَلَامَةٍ أُولَى، وَإِنْ لَمْ يُحْرَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَسْتَعْمَلُهُ فِي الْحَرَامِ. وَفَإِنَّ «مَا حُصِّ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُخَصُّ لَوُجُوهٍ الَّتِي ذَكَرُوهَا وَلَيْسَ هُنَاكَ نَهْيٌ فِي الْمَنْعِ، وَكَلِمَةُ [هُوَ] قَدْ ذَكَرُوا عِدَّةَ أَشْيَاءٍ، فَلَوْ كَانَ [هُوَ] هَذِهِ تَعُودُ أَيْ وَاحِدَةً مِنْهَا، مِنْ أَنَّهُ (يُطْلَقُ بِهَا الشُّكْنُ، وَيُذْهِنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيُسْتَمْتَحُ بِهَا الْقَنَاسُ) فَقَالَ ﷺ «لَا هُوَ حَرَامٌ» وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي ﷺ لَفْظًا لِّلْإِنْتِفَاعِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ (هُوَ حَرَامٌ) لَاحْتَمَلَ ذَلِكَ فَلَفْظَةً [هُوَ] الظَّاهِرُ أَنَّهَا تَعُودُ عَلَى بَيْعِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ، وَالْقِيَاسُ يَخْصُ لِعَمُومِ كَمَا ذَكَرْنَا. 2726252423

²³(ص 71) الاستصباح: وهو إحراق الشحوم لقوم للاستماء، فيجعل منها شمماً أو زيتاً فيحرق فيستفاء بذلك.

²⁴(ص 71) بمعنى «تحريم أكل الميتة».

²⁵(ص 71) وذلك للنجاسة، ونجاسة الميتة ثابتة بالنسب والإجماع، لقوله تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ)، وقال النبي ﷺ «دَبَّاعُ الْأَذْيَمِ كُفَّاءُ»، (حم) ١٥٩٠٨، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعة صحيح لنبيه وهذا إسناد ضعيف، وفي رواية [قِيَادًا قَرَبَةً مُتَفَقَةً، قَسَّالُ اللَّاءِ، قَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ]، قَالَ: «دَبَّاعُهَا مُهُورُهَا»، (د) ٤١٢٥ [قال الألباني: صحيح، فدل ذلك على أنه قبل أن يُدبغ إن كان في ميتة فهو نجس، والإجماع على ذلك، لذلك قال النووي (وَلَا فِي بَدَنِ الْأَدَمِيِّ)، ولذلك لا يجوز لبس ثياب مصنوعة مثلاً من دهن الخنزير لأنه نجس ابتداءً حتى حال الحياة والدباغ لا يُطهره على الصحيح، فلا يجوز لا في ثوب ولا في نعل ولا من الخارج ولا من الداخل.

²⁶(ص 71) أنه يجوز الانتفاع وأن الضمير في [لَا هُوَ حَرَامٌ] لا يعود على الانتفاع وإنما يعود على البيع الذي ورد في النص أولاً في قوله [إِنَّ الْكَلِمَةَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ] ثُمَّ ذَكَرُوا مَنَافِعَ مَبَاحَةَ لِلْمَيْتَةِ، وَسَأَلُوا هَلْ تُبَاحُ بَيْعُ الْمَيْتَةِ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ الْمَبَاحَةِ؟ فَقَالَ ﷺ «لَا هُوَ حَرَامٌ» فَالْكَلَامُ لِمَكْنِ عَنْ الْإِنْتِفَاعِ، وَإِنْ ذَكَرُوا ذَلِكَ كَسَبِجَ جَوَانِ الْبَيْعِ لِهَذِهِ الْمَنَفْعَةِ الْمَبَاحَةِ، وَالشَّيْءُ إِذَا تَضَمَّنَ مَنَفْعَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مَبَاحَةً وَالْأُخْرَى مَنُوعَةً، وَلَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ فِي أَيْ الْمَنَفْعَتَيْنِ يَسْتَعْمَلُهَا الْمُشْتَرِي جَازَ لَهُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ حَلَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِ عَلَى سَلَامَةٍ أُولَى، وَإِنْ لَمْ يُحْرَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَسْتَعْمَلُهُ فِي الْحَرَامِ.

²⁷(ص 71) بمعنى أن الجمهور حلوا الضمير [هو] على الانتفاع، والصحيح أنه كما جاز الانتفاع بدبغ جلود الميتة وهو نص الحديث «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَذَبَعْتُمُوهَا فَذَبَعْتُمْ بِهَا»، فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ «إِنَّهَا حَرَامٌ أَكْلُهَا» مسلم، يدل على جواز الانتفاع في الجملة، ولكن طالما أن المنفعة المقصودة في الأصل هي الأكل والمنافع الأخرى منافع تابعة، فلا يجوز البيع ولو كان لمنفعة مباحة، فتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لجميع المنافع التي كانت المنفعة، طالما أن المنفعة الغالبية عليها منفعة محرمة، فلا يجوز البيع ولو احتُمل وجود منفعة مباحة، وهذا في الحقيقة نص في تحريم بيع الخمر ولو في منفعة مباحة، فكثير من الناس يُجَالِفُ في قضية نجاسة الخمر النجاسة الحسية، مع أن قول العلماء كافة إلا قول من شذ عن نجاستها، فمن يقول بطهارتها طهارة حسية مع نجاستها نجاسة معنوية يقول بجواز استعمالها في وجوه الاستعمالات الأخرى، كما توضع في زماننا في العطور وفي تطهير الجروح وتطهير الأدوات أو قُلْ على الأرجح تنجيسها، وكذلك تُسْتَعْمَلُ كَوَقُودٍ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْمَوَاقِدِ، وَتُسْتَعْمَلُ فِي اسْتِخْلَاصِ مَوَادٍ كَثِيرَةٍ تَذُوبُ فِي الْغُلِّ ثُمَّ تُسْتَخْرَجُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَنَقُولُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَهْيٌ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْبَيْعِ حَتَّى وَلَوْ قَلْنَا جَوَانَ اسْتِعْمَالِ.

المسألة ١٤٩٤: الانتفاع بالخمير بالإراقاة والإتلاف ومنع الإمساك (أيتام أبي طلحة): هل يجوز إمساك الخمير لمنفعة مباحة (كحفظ مال اليتيم واستثماره)؟ (دلالة إراقاة الصحابة أمام النبي ﷺ) (التفريغ ص ٧٢)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام الذووي في المتن (الهالة من تعليقات الشيخ وفداواه في اللهم مش).

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: فحتى ولو سلمنا جواز بعض هذه المفاعع، والصحيح أن ما فيه إتلاف الخمر يجرز الانتفاع بها فيه، مثل الحق والإراقاة على شيء تزول به ويُنتفع بهذه الإراقاة عليه، فهذا الأمر الصحيح أنه يُنتفع به طالما أنه لا يُمسك هذه الخمر، أما الإمساك فقد نهى النبي ﷺ عن تلخيل الخمر وأمر بإراقته أو أراقها الصحابة أمامه وهي خولايتام، فلو كان فيها احتمال للإمساك أو بيعها لمنفعة مباحة لوجب إمساكها لأجل أنه مال أيتام، لا بد وأن يُحص على أقصى ما يمكن من حفظ هذا المال واستثماره وحفظ مفاععه، فلما أراقوها أمامه ﷺ دل على عدم جواز إمساك ما فيه خموله ولو كانت لمنفعة مباحة إلا ما كان فيه الإتلاف مثل الحق كما ذكرنا.

المسألة ١٤٩٥: إذا تغير حال الميتة أو استحالت إلى شيء آخر (جلد دُبغ، ملح، خنزير في بحيرة ملح) هل يجوز بيعه والانتفاع به؟ (الدباغ استحالة أم لا؟ والاستحالة مطهرة عند الجمهور؟ والبتروك من الكائنات والزيوت الأرضية) (التفريغ ص ٧٢)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام الذووي في المتن (الهالة من تعليقات الشيخ وفداواه في اللهم مش).

الأقوال الأخرى: الجمهور: الاستحالة مطهرة (كخنزير وقع في بركة ملح فصار ملحاً، وما كان من ميتة دُفنت وتحت طحلت إلى مواد عضوية في التربة).

ترجيح الشيخ ياسر: وأما إذا تغير حال الميتة أو استحالت إلى شيء آخر كما لو دُبغ الجلد فأصبح طاهراً، فالذي يظهر والله أعلم أن عموم قوله ﷺ (فَا تَتَغَيَّرُ بِهِ) يدل على جواز بيعه ضمن وجوه الانتفاع، ويمكن أن يُقال بل بقي تحريم الببيع على عمومهم، وإن لم يتدفعوا به فيما بين أنفسهم دون بيع، فإنه يُحمل ذلك وهل الدباغ استحالة أم لا؟ فهذا فيه نظر، وأما إذا استحالت بالكلية كما لو وقع خنزير في بركة ملح حتى صار ملحاً، كسائر أجزاء الملح فذا بوتحل، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستحالة مطهرة، وكذلك ما كان من ميتة دُفنت وتحت طحلت إلى مواد عضوية في التربة واستعملت كسما دمثلاً وتغيرت وصارت بعد ذلك في الذبائح فإن هذه الاستحالة لا تجعل الذبائح نجساً، فهذه الاستحالة تجعله نباتاً طاهراً كما نبت وكذلك لو قيل أن زيوت الأرض كالبتروك وغيرها والغازات الطبيعية أصلها مركبات عضوية قد تكون من حيوانات أو لا فالحقيقة أن هذه الزيوت الأرضية يمكن أن تكون من حيوانات ونباتات فلو قيل أنها هي في الأصل ميتة، لكنها قد استحالت فطالما أنها قد استحالت فلا يُجزم ببيعها ولا الانتفاع بها، فضلاً على أن هذه نظريات متعملة، والله ﷻ أعلم بصحتها على وجه الخم، ولا يُجزم ما كان مبدئياً على احتمال.

المسألة ١٤٩٦: الفرق بين الميتة والدهن المتنجس والزيت المتنجس (مسألة للإيضاح): هل يجوز بيع الزيت والسمن المتنجس والاستصباح به؟ وهل تُباع الأشياء النجسة (السرجين وجلد الكلب) إذا كانت لمنفعة مباحة؟ والاستدلال بإطعام الميتة لكلابه (الجلالة) (التفريغ ص ٧٣)

تعليق الإمام النووي: وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن، أو يُجل من الزيت صابوناً أو يُطعم العسل المتنجس المنحل، أو يُطعم الميتة لكلابه، أو يُطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف والصحيح من مذهبنا: جواز جميع ذلك ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة

والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والمليث بن سعد، قال: ورؤي نوحه عن علي وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والمليث بن سعد بيع الزيت للنجس إذا بيّنه. وقال عبد الملك بن المجهش وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء، والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الشافعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمليث بن سعد كثير من الصحابة: يجوز الاستصباح والانتفاع (وبيع الزيت للنجس إذا بيّن عند أبي حنيفة والمليث). عبد الملك بن المجهش وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك

ترجيح الشيخ ياسر: [مسألة للإيضاح] ما هو الفرق بين الميتة والدهن القنجر والزيت القنجر؟ الفرق هو أن الدهن والزيت أصله طاهر اختلطت به نجاسة، والميتة نجاسة من الأصل، وقد ذكرنا الخلاف في علة المنع من بيع اللحم، فهل كونها ليس فيها منفعة مباحة مقصودة أو أنها نجسة؟ فمن قال لندجاستها فهو يقصد كل النجاسات وبالتالي يتم بيع العسل القنجر وبيع الزيت القنجر فيستعمله صابوناً وهو الظاهر والله أعلم؛ لأنه يلزم منه بيع ما منعه من بيعه من النجاسات وبعض العلماء يقولون أنه يجوز بيع النجاسات إذا كانت منفعة مباحة إلا ما ورد به الدليل من الخبر والميتة والخير، وله وجه في الاجتهاد، والأحوط الأول. يعني جواز الانتفاع بالأشياء القنجرية، أي جواز أن يطعم الميتة لكلابه أو يطعم الطعام النجس لدوابه، وهل ستكون هذه الدواب جلالة؟ المخلطة هي ما عُرف أن أغلب طعامها النجاسة، أما إذا كان أغلب طعامها طاهراً فهي ليست جلالة، ولذا ما يُقال عن الدجاج الأبيض الذي يُطعم أنواع الأعلاف التي فيها بعض الدم وبعض العظام الميتة وقد يكون مستورداً من بلاد كفار لا يذبحون وهم ليسوا من أهل الذبح، وقد يضعون فيها أجزاء من الميتة، فهل هذا العلف يكون سبباً في كونها جلالة؟ نقول هذا العلف وإن كان فيه نسبة من النجاسة من الدم وكذا الميتات، فإنها نسبة لا تتجاوز الخمسة أو العشرة بالمائة لا تجعل هذه الدواب التي تطعمها كالدجاج الأبيض لا يجعلها جلالة، وإنه المخلطة ما عُرفت النجس في الغالب وتغير لونها، وهذا لا يتغير لونه، فلا يُمنع من أكله، والله أعلم. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه من جواز الانتفاع بهذه الأشياء ولا يبيعها.

المسألة ١٤٩٧: بيع جثة الكافر (إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه): هل هو جائز؟ وحكم شراء أجزاء الأعضاء وبيعها والتبرع بالدم والبيع (بيع الدم) (التفريع ص ٧٤-٧٥)

تعليق الإمام النووي: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه، أو دفع عوض عنه. وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله الخزومي قتلته المسلمون يوم الخندق وبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي ﷺ فلم يأخذها، ودفعه إليهم، وذكر الترمذي حديثاً نوحه هذا. قال أصحابنا: العلة في منع بيع الميتة والخير والخير النجاسة، فيتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في لأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت بحيث إذا كُسرَت يُنتفع برضاها ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا.

الأقوال الأخرى: الشافعية: العلة في منع بيع الميتة والخير النجاسة (فيتعدى إلى كل نجاسة)، والعلة في لأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، وإن كانت بحيث إذا كُسرَت يُنتفع برضاها ففي صحة بيعها خلاف مشهور.

ترجيح الشيخ ياسر: يمكن أن يؤخذ بغير عوض ما يلي كما طلاق أسرى المسلمين مثلاً، فلو طلبوا في جثة كافر، إطلاق أسرى المسلمين فيطلق أسرى المسلمين فيمقابل ذلك والله أعلم. لذا فالأصل أن هذا لا نتخفظ ببحث الكفار إذا طلبوها إلا في مسألة إطلاق أسرى المسلمين وإذا لم يُجز بيع جثة الكافر، فبإتفاق العلماء لم يُجز بيع جثة المسلم، فيفعله طلباً لطلب من شراء العظام من القهار أو من الكليات التي لا يصح التعامل بلحل على جثث من وجدوا موتى في بلاد المسلمين وعامتهم من المؤمنين فيهم هو يمتهم، ولا شك أنهم يُحكم بإسلامهم خصوصاً إذا وجدت علامات الإسلام كالختان مثلاً في بلد أكثر الكفار فيه لا يختنون والمسلمون كلهم يختنون، على أي الأحوال إذا

كان بيع جثة الكافر لا تجز، فبيع جثة المسلم لا تجوز، فما يفعلها الطالب من بيع وشراء العظام وكذا أجزاء الجثث أمر مجرم لا يجوز بل، ويمكن أن يُنظر فيه مدى الضرورة، فلو احتج ببيع لشراء جثة كافر إذا كان هذا من باب الضرورة لتعلم (ما هي الضرورة؟؟). أما مسألة الانتفاع بهذه العظام للمتعلم ونحو ذلك فمسألة من النوازل التي فيها اجتهد، وقد قال النبي ﷺ "كُسِرَ عَظْمٌ لُيِّمَتْ كَكْسِرِهِ حَيًّا"، (جدة) ١٦١٦، (د) ٣٢٠٧ [قال الألباني]: صحيح، وفي رواية: "إِنَّ كُسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ مِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا" (حم) ٢٤٣٥٣، (د) ٣٢٠٧، (جدة) ١٦١٦، (عب) ٦٢٥٦، انظر صحيح الجمع: ٢١٤٣، صحيح الترغيب والترهيب ٣٥٦٧، أحكام الخائز ص ٢٣٣، قال السيوطي في بيان سبب الحديث عن جابر "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَّا زَفَجَلَسَ الدَّبِيُّ ﷺ عَلَى صِفَرِ الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَأَخْرَجَ الْعَظْمَ عَظْمًا سَاقًا أَوْ عَظْدًا فَذَهَبَ لِيَكْسِرَهُ، فَقَالَ الدَّبِيُّ ﷺ: لَا تَكْسِرْهَا فَإِنَّ كُسْرَكَ إِيَّاهُ مِثْلُ كَكْسِرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا، وَلَكِنْ ذُشِّهِ فَجَلَّ نِبَا الْقَبْرِ"، قاله فيفتح الودود. وقوله: (ككسره حيا): يعني في الإثم كما في رواية. قال الطيبي إشارة إلى أنه لا يُهان ميتا كما لا يُهان حيا. قال ابن الحنبل ولأن الميتة لم قال ابن حجر: ومن لازمه أنه يستلذ به يستلذ به الحج. انتهت عن الهبود، - قال الشيخ ياسر: وأنا لا أشك في علم جواز ذلك على مسلم، فإن كان يجوز فعلى كافر، وأما مسألة نقل الأعضاء فإنني لا أعرفها ولا أحسنها. أما شراء أجزاء من بدن الآدمي تُنزع منه، فحكمها حكم الميتة، كما أنها جزء من حر، فلا يجوز باتفاق العلماء بيع أجزاء الآدمي التي تُنزع منه، ولو لزراعتها في شخص آخر. القصور في هذا الباب إذا أخذت من كافر لضرورة مسلم، فمسألة بيع الأعضاء حتى لو قلنا بجواز أن تُزرع في جسد آخر، فإنه لا يجوز بيعها اتفاقا لعلتين علة أنه ما قُطع من الحج فهو ميتة فهي نجسة ولو قلنا بطهارة الآدمي فلا يجوز بيع الميتة لأن هذا الجزء صار ميتا لانفصاله عن الجسد الأول، والعلة الثانية أنه بيع جزء من الحج فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: "ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَّ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اشْتَدَّ جَرًّا جِرًّا فَأَسْتَوْفَى مَذْمُولًا يُعْطَى أَجْرُهُ (البخاري)، وهذا يشمل أنه لا يجوز له أن يبيع أجزاء نفسه لأنه حر داخِل في ذلك والعبد لا يجوز أخذ أعضائه كذلك للعلة الأولى والله أعلم. وكذلك فيها هو واقع ومشهور عند الناس من بيع الدم ويُسمى التبرع فيمقابل أخذ مال أو شراءه كذلك ولكن يمكن أن يُنظر في لاجتهد في مسألة الشراء للمضطر إذا لم يجد من يتبرع ملجأ ويُهَيَّ على الويض للهلاك والصحيح جواز التبرع بالدم ولكن بدون مقابل بلا تمن، وقد نهى النبي ﷺ عن ثمن الدم، فعن عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ الدَّبِيَّ ﷺ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ... الْحَدِيثُ" رواه البخاري، وبالإضافة إلى ذلك هو نهى قاس على لخصوص عليه.

المسألة ١٤٩٨: العلة في تحريم بيع الأصنام: هل هي أنه ليس فيها منفعة مباحة؟ وحكم بيع التماثيل والصور المجسمة وتزيين الأماكن، وألعاب الأطفال (البنيات) وحديث عائشة وفرنس

سليمان (التفريع ص ٧٥-٧٦)

تعليق الإمام النووي: والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت بحيث إذا كُسرَت يُدْتَفَع بِرُضَاهَا ففي صحّة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا: منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه. ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع، وتأول الحديث على أنه يُدْتَفَع بِرُضَاهَا، أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة.

الأقوال الأخرى: بعض الشافعية: يمنع بيعها لظاهر النهي وإطلاقه. وبعضهم: يجوز اعتمادا على الانتفاع برُضَاهَا. (وبعضهم: النهي على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة).

ترجيح الشيخ ياسر: فليست بيننا لكان منفعة مباحة، بل هو سبب من أسباب التحريم أيضًا، فشراء التماثيل وبيعها ولو كانت لغير العبادة، فهو داخل في بيع الأصنام، ولو كانت أشياء لا تُراد للمعبادة كصور عُشاق مثلاً توضع في حجرات النوم أو تبدلوا بتأبي صورة كانت متعلقة على الجدران تضع دخول الهذكة وتدخل في الحجرات فلا يجوز بيع التماثيل سواء كانت مجسمة أو مصورة طالما لذواتها رواج لعموم النهي عن بيع الأصنام، وهذه التماثيل الفرعونية والرومانية واليونانية التي تُباع للمُشباح داخلة في هذا التحريم، وهي أشد من النوع

الأول الذي يكون لتزويين الأما كن؛ لأن هؤلاء عندهم ولع بالقديم وليس عندهم ما يضع من عبادتها وطوائفهم تعتقد في هذه التماثيل والآله من الرومان واليونان والغراعة واليهود وغير ذلك وربهم عبدوها من دون الله، فيكون من فعل ذلك مروجاً للمشرع، نعوذ بالله من ذلك أما ما كان من لعب الأطفال، فالذي يظهر والله أعلم أن الشرع لم يمنع منه لأن الرسول ﷺ ترك عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات وله فرس له جذان، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قديم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك وأخبرني في سهرتها سترقها بيت ربي فكشفت ناحية الستر عن بنات لعبا يشغلن فقال «ما هذا يا عائشة» قالت بناتي ورأيت يديهن فرسا لله جذان من رقا فقال «ما هذا الذي أرى وسطهن» قالت فرس. قال «وما هذا الذي عليه» قالت جذان. قال فرس لله جذان. قالت أما سهرت أن سلیمان خيلاً له أجدختك لك فصحك حتى رأيت دوا جذه. (د) ٤٩٣٢ [قال الألباني]: صحيح. وقول النووي (والعلة في الأضداد كونها ليس فيها مدفعة مباحة) يدل على أنه إذا كان فيها مدفعة مباحة مثل لعب الأطفال لتجعل للعب الأطفال وتكون مهانة، فإنه لا يحرم بيعها. ²⁹²⁸

المسألة ١٤٩٩: الإجماع على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير: هل يجوز بيع المسلمين الخمر والخنزير للكفار في بلاد الكفر (قياس الحنفية في جواز الربا في دار الحرب)؟ وتحريم الحيل (حديث «قاتل الله اليهود») وهل تجمل الشحوم؟ ودخول الحيل في العينة وحيل الزواج (المحلل)

(التفريغ ص ٧٦)

تعليق الإمام النووي: وأما الميتة والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. والله أعلم. قال القاضي: تضمن هذا الحديث أن ما لا يلح أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يلح أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث فاعترض بعض اليهود واللاحدة بأن...
الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: هذا الإجماع على تحريم البيع يدل على طلاق قول من يُحَرِّم للمسلمين في بلاد الكفر أن يبيعوا الخمر للكفار لأجل ما يظنون من منافع اقتصادية للمسلمين من وجود الخمر في مملكتهم، وكذا لا يجوز بيع الخمر بأي حال من الأحوال، وهذا الإجماع نقله غير واحد من العلماء، ومن يحوّل القياس على قول الحنفية في جواز الربا في بلاد الكفر أو في دار الحرب ليس مصيباً فيلجته هذه ولا وجه له، إذ أن الإجماع بعد النص للمعقد على التحريم، ولا يصح قياس في مخالفة النص والإجماع، فهو قياس فاسد الاعتبار، والنصوص قاطعة بطلان ذلك وهذا يدل على تحريم الحيل التي يُقصد بها تحليل ما حرم الله ﷻ، وذلك لأن الرسول ﷺ لعن اليهود على كلهم ثمن الشحوم، وهذا دليل على أن كل الحيل التي يُراد منها تحليل ما حرم الله، حيل باطلة، فحيلة العينة مثلاً ولو لم يتفق لفظاً على شرط الشراء مرة أخرى، مثل أن يبيعه شيئاً نقداً وقد تواطأ متاعاً دون لفظ على أنه سوف يشتريه منه مرة ثانية نسيئة؛ لأن غرضهم في ذلك إقراضه ما لا بلل أكثر منه مع وجود سلعة دخلت بيدها للتحليل، وكذلك حيل الزواج مثل زواج المحلل للمعونة صاحبه، فكل الحيل باطلة ومحرمة وهي أعظم إثماً عند الله ﷻ من ارتكاب الذنهي مجرماً، لأنها جعت بين ارتكاب النهي وخداع الرب ﷻ وهو من خصال المنافقين قال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) فهم يخاولون ولا يخدعون الرب ﷻ، كما أنه يتضمن تحليل ما حرم الله وتبديل الشرع وإن كان بتأويل، لكن ضرره أعظم.

²⁸(ص 75) وعن ذلك فالشافعية يمنعون بيع الأرواة كلها، والجمهور يمنعون بيع الأرواة النجسة ويؤوزون بيع الأرواة الطاهرة التي من بول وروث ما يؤكل لحمه، أما روث الحمير وفائط الأدمي حتى لو جوزنا استعماله كسماد، فإنه لا يجوز بيعه.

²⁹(ص 76) الصحيح الذي لا نشك فيه المنع من ذلك طالما بقي سناً، فعليه أن يكسره ويبيع الرضاض، كبيع الصليب، فإنه لا يجوز له أن يبيعه على هيئته، فإنه يكسره ثم يبيعه ذهباً أو فضة، أو حجارة مكسورة لا يجوز أن يبيعه على هيئته؛ لأنه ليس فيه منفعة مباحة، إذ أن الصليب مخففته محرمة، فيظهاره وتعطيمه عند من يعبدونه، فلا يجوز بيعه لهم ولا لنيرهم، وأما كراهة التنزيه فهذا خلاف ظاهر الحديث بل خلاف نص حيث قال (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ).

المسألة ١٥٠٠: قول القاضي «حديث شحوم الميتة... ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه»: هل ينطبق على جارية الأب (التي يطؤها الأب ثم يرثها الابن)؟ (ردُّ شبهة الملاحدة) (التفريغ ص ٧٦-٧٧)

تعليق الإمام النووي: فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأنَّ الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإنها تجرم على الابن، ويلحق له بيعها بالإجماع وأكل ثمناها. قال القاضي: وهذا توهيه على من لا علم عنده؛ لأنَّ جارية الأب لم تجرم على الابن من غير الاستمتاع بها على هذا الولد دون غيره من الناس ويلحق لها الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع، ويلحق لغيره الاستمتاع وغيره بخلاف الشحوم فإنها مُجَرَّمَةٌ، القصد مننها، وهو الأكل مننها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة مُجَرَّمَةٌ الأكل على كل أحد، وكان ما عدا الأكل تابعاً له، بخلاف موطوءة الأب

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك لأن موطوءة الأب - المجرية - المانع الأغلب فيها والقصود منها متعددة بخلاف ما كان الأصل القصد منه منفعة مجرمة كالخمر حتى كما ذكرنا ولو علمنا أنه يستعملها فيلستعمال مباح لم يخرج بيعها لأن القصد منها هي المنفعة المحرمة، ولذلك سداً لذريعة استعمالها في الحرام، مُنْعُ البَيْعِ مطلقاً، والله أعلم، وهذا الباب من أهم الأبواب في ما نذا لكثرة ما يُتذَلَّعُ في ذلك من الذجاسات واليتمات التي يُكْمَرُ بها بغير وصف الميتة، لم يأت من بلاد الكفار الذين لا يندبحون بها ثمهم ويكثر من استعمال الخنزير في أشياء كثيرة جداً.

باب الربا (ص 78-91)

المسألة ١٥٠١: تعريف الربا لغة وكتابته (بالواو والياء)، وأقسامه الأصلية: هل حرّمه الإجماع في الجملة؟ ومن قال إن الربا حلال كان كافراً (والعلماء يختلفون في تفاصيل أن هذه من الربا أم لا)، وربا الفضل وربا النسيئة (الفائدة على القرض) وعلة الربا: إجماع الظاهرية ونفي القياس

(التفريغ ص ٧٨-٧٩)

تعليق الإمام النووي: (باب الربا) والربا: مقصور وهو من ربا يربو، فيكتب بالالف وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء لسبب الكسرة في أوله، وغلطهم البصريون قال العلماء: وقد كتبه في الصحف الواو، وقال الغراء: إنّه كتبه بالواو لأن أهل الجاز تعلموا الهمزة من أهل الحجة، ولغتهم الربو، فعلمهم صورة الخط على غتهم. وأصل الربا الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، وأربى الرجل، وأرمى عاملاً بالربا. وقد أجمع المسلمون على حريم الربا في لجة، وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه، قال الله تعالى: ﴿لَوْ أَحْلَ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا لَفُشِّقَ بَيْعُكُمْ فِي شُكٍّ مِنْ أَفْوَاهٍ وَمِنْ أَجْمَلِيٍّ ذِي هِرَافٍ شَلٍّ﴾ في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على صلحهم في نفي القياس قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة.

الأقوال الأخرى: أهل الظاهر لا ربا في غير الستة (لنفهم القياس) جميع العلماء سواهم: يتعدى إلى ما في معناها ملة يشاركها في العلة.

ترجيح الشيخ ياسر: ولذا من قال أن الربا حلال كان كافراً، فالعلماء يختلفون في تفاصيل أن هذه من الربا أم لا، ولذلك إذا أتى أحد وقال هذه الهاملة ليست ربا وهي ربا باتفاق العلماء لا يكفر حتى تُقام عليه الحجة. هذا في ربا الفضل أما ربا النسيئة فسيأتي الكلام عليه، فربا النسيئة هو الربا المجمع على حريمه من عصر الصحابة إلى زماننا وهو أن يقتضى لياً خذ شيئاً ماله مثل ويشترط عليه الزيادة في الرد، ونعنيها له مثل كالمهبط والفضة أو النقود ويشترط عليه هو أو يشترط المشتري أو الآخذ أو القترض على نفسه أن يدفع زيادةً على ذلك فهذا ربا النسيئة المتفق عليه، وأما ربا الفضل المنصوص عليه، فعامة العلماء على تحريمه إلا خلافاً قديماً هجر عن ابن عباس رضي الله عنه. فبالرغم من اختلافهم فهم متفقون على القياس، ولذلك خلافاً الظاهرية في هذه الحالة خلافاً غير معتبر، وهناك أنواع اتفق القائلون بالقياس فيها على إلحاقها بالخصوص كالحق الأرز مثلاً بالقمح وبالبر والشعير، فلانزاع في أن الأوصاف كلها موجودة، والشرع لا يأتي بتحريم هذا وإباحة هذا من غير فرق فلانزاع بين العلماء المعاصرين المعتبرين في بطلان قول الظاهرية في إنكار القياس جلة، ولذلك نقول: إذا خالف الظاهرية في مسألة بنوا الخلاف فيها على إنكار القياس جلة، فخلافاً لا يُعتد به وخلافهم غير سائغ، لأن القياس في لجة من أدلة الشريعة المتفق على صحتها، قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ).

المسألة ١٥٠٢: علة الربا في الذهب والفضة والأصناف الأربعة (التمر والبر والشعير والملح):

الخلاف بين الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وسعيد بن المسيب، وأثر ذلك في النقود

المعاصرة والأوراق النقدية (التمنية) (التفريغ ص ٨٠-٨٢)

تعليق الإمام النووي: واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة: فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونها جنس لأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الهزونات وغيرها، لعدم الهاركة. قال: والعلة في الأربعة الباقية: كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه، وقال في الأربعة: العلة فيها كونها تُدخّر للموت وتصلح له، فعداها إلى الزبيب لأنه كالتمر، وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير. وأما أبو حنيفة فقال: العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل،

فیتعدی إلى كل موزون من لحس وحديد وغيرهما، وإلى كل مكيل كاللحي والأشنان وغيرهما. وقال سعيد بن الهيبواحه والشافعي في القديم: العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين، فعلى هذا لا ربا في البطبخ والسفرجل ونحوه ملة لا يكال ولا يوزن.

الأقوال الأخرى: الشافعي الذهب والفضة جنس لأثمان والأربعة الطعم. مالك الذهب والفضة كالشافعي، والأربعة الاقتيات والادخار (فيلاحق الزبيبو القطنية ولا يدخل البيض والفواكه). أبو حنيفة (ورواية عن أحم): الوزن في الذهب والفضة، والكيل في الأربعة. سعيد بن الهيبواحه والشافعي في القديم: الأربعة العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن (فلاربا في البطبخ والسفرجل).

ترجيح الشيخ ياسر: أي كونها جنس الأثمان الأشياء النقدية أو الثمنية، ومن هنا تدخل النقود الهاصرة في علة التحريم، فتكون محمة إلامثلاً بثل يدًا بيد، ويدخل فيها أيضًا قوله ﴿فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ مِنَ الْمِثْقَالِ الَّذِي كَانَ يَدًا بِيَدٍ﴾، لأن هذه النقود - الخبيها توالدولارات والريالات وسائر العملات لهتمدة عند كل الأمم - أصبحت الآن في العالم كله أثمانًا للأشياء تُقَوَّم بها بلانكيرولا نزاع في العالم ليوم، ولا يشترطون ردها إلى أصلها من الذهب والفضة أو غير ذلك بل العملة سواء كانت ورقية أو معدنية أصبح لها معنى الثمنية وأنها نقد تُقَوَّم به الأشياء، وتُدفع في حقها بله الأشياء، فلذلك تدخل في علة الربا. في حين أن الشافعي في لوزونا تغير الأثمان، مثل الحديد لا يُحْمه، فلو باع مثلاً حديد زهر بهييد مسلح، أو باع مثلاً حديد قديم بهييد حديث أو موزونا تمع اختلاف الوزن، فيقول هذا ليس بطعوم ولا نقد فلا يكون محمًا، وكذا ما احتمل الوزن ككتا بكتا بين وكسيارة بسيارة ومال أو بسيارتين ونحو ذلك لأن هذه الأمور يترتب عليها أنواع من الأحكام منها: أنه لا يُباع ربوي بثلّه وزيادة مع التغاوت مثل بيع ذهب بذهب ونقد، وهذا مثل ما يفعلونه في غير الذهب القديم بالذهب الحديث فيبيعوه بذهب ونقد، فهذا لا يجوز لأنه نقد وثمن فالذهب والفضة الثمنية فيها حاصلة خلقة فالله جعلها كذلك ولا تزال حافظة لثمنيتها عبر العصور، فالذهب والفضة من الهادن النفيسة، الله جعل فيها أنها أثمان للأشياء ولا يزال الناس يتعاملون بها حتى أنها الآن وإن غابت عن التعامل إلا أنها معيار الأثمان، فلا أحد اليوم يبيع ويشترى بالفضة فعليًا، بل صارت كأنها سلعة، ومع ذلك فعلة الثمنية فيها موجودة باتفاق العلماء، وأضيف إليها النقود الهاصرة، فنقول مثلاً سيارة بسيارتين لأنها حديد والحديد يوزن، أو حديد بهييد بالوزن مباشرة لأن مسألة السيارة بالسيارة ونقد، سوف تكون من الهدود في الأغلب وإن كان لا يلزم أن تكون معدودة أو موزونة، فالعلة في هذه هي النقدية والثمنية.³⁰

المسألة ١٥٠٣: الأربعة الأصناف: هل العلة الطعم مطلقًا سواء كان مكيلًا أو موزونًا

أو معدودًا؟ وما المرجع في كونه مكيلًا أو موزونًا (عرف زمان النبي ﷺ)؟ وهل يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلاً؟ والجواهر والأحجار الكريمة وبيع الحديد (الحنفية والشافعية) (التفريغ ص ٨١-٨٢)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام الذنوي في لقلن الهالة من تعليقات الشيخ وفتاواه في الهامش.

الأقوال الأخرى: الخفية: العلة في الأربعة الكيل (يجلون البيض والبطبخ غير ربوي لأنه معدود)، وفي الحديد الوزن (فلا يجوز بيع حديد بهييد عند أبي حنيفة إلامثلاً بثل). الشافعي الطعم. أحم (رواية أخرى): الطعم مع الكيل أو الوزن مالك القوت للمخر (فالبيض والبطبخ والفواكه التي لا تُدخّر لا تدخل في الربويات عند مالك).

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا، والوجع في كونه مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا إلى العرف والعرف - عرف زمان النبي ﷺ وما بعده من زمان الصحابة

³⁰(ص 80) أي الشافعية.

ﷺ، والشافعي لا يحتاج إلى هذه الحالة، أعني أنه لا يحتاج إلى أن يُحد الشيء هل هو مكيل أو موزون أو معدود لأن العلة عنده الطعم سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا، فعلى سبيل المثال: البديض يُعد، البطيخ يُعد لتاجر العلة ويوزن لك كمشتري قطاعي، فهو في الحقيقة يشتريه بالعدد، وكذلك الجواهر كالأحجار الكريمة التي يقولون أن غالبيتها يُباع بالعدد، وأما بالنسبة إلى من يشترط ويحل العلة هي الكيل أو الوزن يحل الذهب والفضة علتهم الوزن ويحل الأربعة الأخرى الكيل، فيجعل هذا في كل موزون بموزون، واليحد بحد عند أبي حنيفة لا يجز وعند الشافعي يجز، وهذا لأن أبا حنيفة يجعل علة الذهب والفضة الوزن، وبالتالي يحدد بحد مختلف معه في الوزن يكون ربا وإن لم يكن نقدًا ولا ثمنًا، وعند أبي حنيفة يجوز بيضة ببيضتين لأنه ليس مكيلًا، ويطبخ ببطيختين لأنها معدودة، ولا بد أن يميز الأمر بناءً على العرف في زمن النبي ﷺ وما بعده، وهذا يحتاج إلى أن نقول يعسر ضبطها في الحقيقة، وكذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو التي يشترط فيها أن يكون مطعومًا مكيلًا أو موزونًا، فلا بد وأن يُحد مكيل أو موزون، ويحل أنه إذا خرج إلى الهدود لا يجرم، والصحيح قول الشافعي أن العلة الطعم دون نظر إلى كونه موزون أو مكيل أو معدود في الأربعة، فهم لا يختلفون أن الذهب والفضة علتهم واحدة والأربعة الباقية علة واحدة، وإن اختلفوا في العلتين فلا يوجد أحد من العلماء ضمن الستة علة واحدة، ولا يختلفون في جواز بيع البُر والشعير والتمر بالذهب والفضة نسيئة مع كونهم ينعون اتفاقًا من بيع الذهب بالفضة نسيئة، وينعون من بيع الشعير بالبر نسيئة، ونسيئة أي بالتقسيط، فأخذ البضاعة الآن ويسدده بعد ذلك وهذا المفع لقول الرسول ﷺ (وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا غَائِبًا بِذَا جِزٍ) بذًا جز أي حاضر، والغائب هو ليس موجودًا في مجلس التعاقد أو هو في الذمة، كقوله سوفأ ذهبوا حضره لك من الخ الآخر، فهذا لا يجز، بل عندما يُخرجه يُنفذ التعاقد لا يجز له أن يقول له خذ الذهب الآن وسأحضر لك الفضة أو النقود من أجل الجوار، بل أذهبوا حضره ثم تعاقد، ولا يقول المشتري للمبايع أحجز لي هذا الذهب أنا بعت واشتريت بسعر اليوم واجعله عندك إلى أن أحضر النقود غدًا أو بعد قليل لا يجز هذا سواء استلم أم لا، فلا بد وأن يكون يدًا بيد في مجلس التعاقد تسليم مباشر، فعندما نقول أنهم اتفقوا وأجهوا على جواز بيع البُر والشعير والتمر والملح أي منهم ومن جنسهم ومتفق معهم في العلة بالذهب والفضة نسيئة، إذاً يكون هناك اتفاق أن علة الذهب والفضة شيء وعلة الأصناف الأربعة شيء آخر، سواء قلنا أنها الوزن في الذهب والفضة أو قلنا أنها النقدية كقول الشافعي، فالقائل بأن العلة الوزن، سوف يجز بيع النقود الغير موزونة، وهؤلاء هم الخفية القائلين أن سبب المفع في الذهب والفضة الوزن وعليه كما قلنا سيمنع بيع اليحد الزهر باليحد الصلح لأن العبرة عنده بالوزن، ويجز بيع الذهب والنقود لأن النقود ليست موزونة، ولكن حتى الخفية فين ما نذا كأنهم وافقوا الجمهور على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فالذي أعلمه من العلماء الها صرين ومنهم الخفية أنهم ينعون بيع الذهب بالتقسيط بالنقود الها صرة، وأنهم يميلون إلى موافقة الجمهور في ذلك فالذي لا نشك فيه أن العلة في الذهب والفضة الثمنية ودخل فيها كل هذه النقود الها صرة، وبالتالي لا يجز بيع غائب منها بذًا جز، ولا يجز بيع بعضها ببعض بالتقسيط نسيئة، والأصناف الأربعة علتهم واحدة وما دخل معهم في العلة لا يجز بيعها ببعض نسيئة، ويجز يدًا بيد إذا كانت من جنس واحد تكون بالتساوي، وإن كانت من جنس مختلف فلو تفاضلوا جاز إذا كان يدًا بيد، فلو باع مثلاً شعير بملح متفا وتين في الكيل يجز بشرط أن تكون يدًا بيد، فيجوز بيع شعير بأرز، الأرز أقل والشعير أكثر منه في الكيل، بشرط أن يكون ذلك يدًا بيد لقوله ﷺ (وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا غَائِبًا بِذَا جِزٍ)، يجز بيع شعير بذهب وفضة وما لا تفاق يدًا بيد وكيله، فهذا جائز وهذا جائز مع التفاوت وتقطعًا، فقطعًا الذهب لن تكون مثل وزن الأرز ولا كيله، والصحيح أن الأصناف

الأربعة علتهم الطعم فقط، فيُقاس عليه أي مطعوم ولو لمُدخر كالبيض مثلاً أو البطيخ، ولو كان غير قوت لهذا سكا لبيضوا البطيخ. 3433231

المسألة ١٥٠٤: بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة (كالذهب بالحنطة والفضة بالشعير): هل يجوز التفاضل والنساء؟ وبيع الجنس بجنسه: ما الشروط؟ (التفاضل في الأصناف المختلفة بشرط التقابض) وتفسير مسائل الإجماع الخمسة في تفاصيل ربا الفضل وربا النسيئة (التفريغ ص ٨٢-٨٣)

تعليق الإمام النووي: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً، وذلك كبيع الذهب بالخطئة، وبيع الفضة بالشعير وغيره من الكيل وأجهوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه، وأحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب وعلى أنه لا يجوز التفريق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه ممّا يشاركه في العلة، كالذهب بالفضة، والخطئة بالشعير. وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد، كصاع حنطة بصاع شعير.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: ومعناه أن الذهب والبر كلاهما ربوي والقمح ربوي أيضاً ولكن الذهب غير متفق مع البر والقمح في العلة، وهذا كإجماع على جواز بيع القمح بالذهب متفاضلاً ومؤجلاً، فهذا كتفا وتبينهم في الكيل والوزن وأنه يمكنه أن يبيع بالتقسيط أي لا يجوز أن يُباع الآن قمح خمسة عشر كيلاً، بستة عشر أو سبعة عشر عند الحول، فلا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل أي إذا بعته يداً بيد في نفس المجلس لابد وأن يكونوا متساوين بالضبط وبالتالي يبيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع التفاضل، حرام بالإجماع بهي أنهم طالما اتفقوا في العلة، لابد وأن يكون البائع يداً بيد، لابد وأن يتقابضوا في المجلس فلا يجوز التفريق قبل التقابض فلا يجوز أن يُغادر مجلس التعاقد ليأتي له شيء، لابد وأن يتقابضوا في المجلس وليس قبل إنشاء العقد أو حتى قبل إتمام العقد، فيمكنه أن يتمم العقد ببيع، والشيء لم يستلم بعد، بل لابد وأن يستلم ثم يُغادر، لابد وأن يقبض ويستلم قبل التفريق وكبيع حرام ذهب بعشرة جرام فضة أو بسبعين جرام فضة يجوز ذلك طالما أنه كان يداً بيد. وخلاصة ما سبق أن العلماء اتفقوا على أن الذهب والفضة مشتركان في العلة واختلفوا في هذه العلة، والأربعة الأخرى المنصوص عليها، وهي أحاديث مستفيضة عن النبي ﷺ متعلقة بالقبول في الأصناف الستة، واتفق العلماء المهتمون على أنها يُقاس عليها غيرها مع اختلافهم في العلة. وكما ذكرنا الذهب والفضة على لراجح أنها تجعلها علة النقدية أو الثمنية، فكل ما كان من الأثمان من الأوراق النقدية الهاصرة كلها كالذهب والفضة لابد وأن تُباع مثلاً بثمن، فالأحاديث مصرية بذلك كقوله ﷺ «لَا تَبْدِعُوا الذَّهَبَ وَالذَّهَبَ بِالْأُورِقِ وَالْأُورِقُ بِالْأُورِقِ» مثلاً بثمن سَوَاءً بِسَوَاءٍ» وقوله «لَا تَبْدِعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ الدِّرْهَمَيْنِ»، إذا الذهب لا يُباع بالذهب لا مثلاً بثمن، ولا يجوز أن يُباع مع شيء آخر، كذهب خرز، أو ذهب جوهر، حتى يُفصل ويتأكد من الهواة بين الذهبين مثلاً بثمن، لأن الربوي بربوي مثله وشيء آخر يجل الصفقة غير متوازنة ولا متكافئة، لأن كل جزء من أجزاء الوزن في هذا بخر من أجزاء الربوي والشيء الآخر، فعلى سبيل المثال أحجار كريمة وذهب كخاتم فيه فصوص في باء بلختم آخر، فكل جزء من أجزاء هذا الختم له نظير بنسبة ما بين لفصوص ما بين الذهب الذي في الختم الآخر، فيترتب على ذلك

³¹(ص 81) وهذا سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، والمرجع في كونه مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً إلى المُرْف - والمُرْف ما - عُرف زمان النبي ﷺ وما بعده من زمن الصحابة رضي الله عنهم، والشافعي لا يحتاج إلى هذه المسألة.

³²(ص 82) وهي التي تقطن في البيوت كالقول والعس.

³³(ص 82) وبالتالي فعند ماله البيض ليس من المنوعات لأنه لا يُدخر، وكذا البطيخ والشمّام ونحو ذلك من الفواكه التي لا تُدخر فهي لا تدخل عند ماله في الربويات.

³⁴(ص 82) أي إلى كل مكيل وإن لم يكن مطعوم، كالجبس والأسنة فهو عنده مكال، وللعلم مُعظم الأمور تنيرة وأصبح الوزن بدلاً من الكيل، فلا يكاد يستعمل أحد الكيل في معظم الأشياء، فالمعظم الآن يُقدر بالأوزان، ولكن الأشياء المنصوص عليها عندما يقول النبي ﷺ فيها مثلاً بثمن، فلابد وأن يُأثّل بالكيل في هذه المكيلات في عهد النبي ﷺ.

عدم الهاواة، فلا بد وأن يُفصل لقوله ﷺ «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»، فلا بد وأن يُنزع ما دون الذهب ويوزن الذهب والذهب المائل له ثم يُشترى الفص بذهباً وبفضة إذا شاء، فلا يجوز أن يبيع ربويًا بخسه - بنفسه لنوع - مع صنف آخر غير ربوي، لأن هذين الإثنين معاً صفقة لها أجزاء، وسوف يترتب على ذلك عدم الهاواة ببيئتها وبين جزائها، كبيع ذهب بنقود، فيترتب على ذلك عدم التساوي، وهي بلا شك غير متساوية في الأصل، لأن أوزان الذهب القديم والذهب الجديد كما هو معلوم، فكما ذكرنا الذهب والفضة والأربعة اختلفوا في علفتها وأصح الأقوال قول الشافعي في الجديد أنها الطعم سواء كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة، فإذا كانت مطعومة، فلا يجوز أن تُباع بثمنها بكل ما كان مطعوماً، فلا يُباع بخسه إلا متماثلاً، وإذا اختلفت لأصناف فلا بد وأن يكون يداً بيد، فعندنا شرط الماثلة وشرط النسيئة وهو التأجيل، فالربوي بخسه من نفس النوع كالذهب بالذهب وأرز وقمح بقمح، لا بد فيه من انتفاء النسيئة وانتفاء الهاضلة، فلا بد من الماثلة والتقاء بض في المجلس لا يجوز التقيط فيها والتسديد بعد حين ولو حين يأتي الخدم، ولو انتظر قليلاً حتى آتت لا بد وأن يكون هذا في مجلس التعاقد يداً بيد والماثلة بأن يكون مثلاً بثمن من جهة الوزن في الذهب والفضة ومن جهة الكيل في الأربعة الطعومة، وإذا كان هناك مطعوم موزون فبالوزن كذلك كاللحم فإنه يوزن، فلو بيع لحم بلحم فلا بد وأن يكون متماثلاً، فاللحم لا يُكال وإنه يوزن، وكذا في كل ما كان مطعوماً لا عبرة بكونه موزوناً أو مكيلاً أو معدوداً، بل العبرة بها يُعرف به الماثلة كما ذكرنا. وإذا كانت الأصناف مختلفة بين ربوي وآخر ليس من جنسه ولكنه مشترك معه في العلة، فيمكن التفاضل لكن بشرط عدم النسيئة بأن يكون يداً بيد، ولذا قلنا في حديث معمر بن عوف عندهما أمر بالتساوي بين القمح والشعير، قلنا أن هذا رأي رآه معمر من باب الاحتياط، خاف أن يكون الشعير والقمح صنفًا واحداً، وقد نصنا لحيث على أنه صنفان فيجوز إن كان يداً بيد. أما القمح مثلاً بالذهب والفضة، فهو لا يشترك معه في العلة، فالذهب علفته النقدية، والقمح علفته الطعم، أو علفته الوزن عند أبي حنيفة وذلك علفته الكيل، فهنا نقول إذا يجرى التفاضل ويجوز الدساء. فالخس الواحد يُباع بثمنه - من نفس الجنس - إلا مثلاً بثمن يداً بيد، ويُباع بخسه مشترك معه في العلة إذا كان يداً بيد، ويباع بربوي آخر لا يشترك معه في العلة كالذهب والفضة والنقود مع الأصناف الأربعة الأخرى نسيئة ومتفاضلاً.

المسألة ١٥٠٥: الإجماع على أنه لا خلاف بين العلماء في شيء من هذا إلا ما سنذكره عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة؛ والمراطلة والصرف: ما معناه؟ (بيع الذهب بالذهب «مراطلة»، وبيع الفضة بالذهب «صرفاً»، والنقود المعاصرة وتطور العملات الورقية وزكاتها)

(التفريغ ص ٨٤-٨٥)

تعليق الإمام النووي: قال العلماء: وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة، شُيِّمَتْ راطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب شُيِّمَتْ صرفاً، لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل، والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل: من صريغهما، وهو تصويتهما في الإيزان والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: الواطلة: هي الذهب والفضة خصوصاً بنفس النوع بنفس الجنس ولذلك قال في الحديث لا تأتي بها لئلا تُبَاعَ بِغَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ سَلَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلَّ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ لَأَنْتَ هِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْدًا (وقال في حديثهما لئلا تُبَاعَ بِغَيْرِ عِلَّةٍ أَنَّهُ قَالَ) (قَبْلَ أَنْ أَقُولَ مَرَّ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ... الْحَيْثُ) ومعنى من يصترف أي من يشتري الفضة بذهب فالصرف ذهب بفضة أو ذهب بنقود أو فضة بنقود الآن، فإذا كانت مشتركة معها في العلة والصنف مختلف في صريغاً، ومن هذا جاء تسمية "الصرافة"، والصراف والصرف معناها بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب والفضة بالنقود الهامسة، وكما ذكرنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة تُسمى راطلة وكذلك النقود بنقود، كمن معه عشرة جنيهات تفك ويأخذ ورقة بعشرة جنيهات، أما إذا باع دولار بجنيهات فهذا يُسمى صرفاً لأن الدولار والجنيه قام مقام الذهب والفضة، فهذه النقود الهامسة قام مقام الذهب

والفضة بعد كونها أجزاس مختلفة داخل علة واحدة، قديماً عندما لم يكن هناك شيء يقوم مقام الذهب والفضة كانوا يسمون علة الذهب والفضة علة قاصرة، لكن الصحيح أنها الآن أصبحت علة غير قاصرة، فهذه العلة موجودة فيها الثمنية والنقدية لانتشار التعامل بها، فهذه الأوراق النقدية في العلة الحلّة، فلا يوجد من يشترط أن تُرد إلى البنك المركزي للدولة المُصدرة للعملة، فكان في بداية اختراع العملة الورقية كانت تُجمل صكاً بدين، فكانوا يكتبون على الخيّه قديماً [ادفعوا للحمل هذا السند مبلغ واحد جنيه مصري] فيذهب للبنك أو دار الصرافة، فيعطيه الصراف جنيه ذهباً لنجيزي ومعه خصة تعريفة، لأن الخيّه الذهب المصري كان أقل من الخيّه الإنجليزي، فهذه الورقة المكتوب عليها [ادفعوا للحمل هذا السند مبلغ واحد جنيه مصري] كان يساوي جنيه ذهب مصري، والريال السعودي كان كذلك والدولار أصله كان عملة ذهبية في البنك المركزي الأمريكي، وأصل الخيّه الاسترليني كان عبارة عن جنيه ذهب إنجليزي في الأصل ثم تغير هذا الحل منذ أزمنة طويلة حتى في شدة الدول اقتصاداً، أصبح التعامل في العلة الحلّة بهذه الأوراق على أنها ثمن الأشياء وعلى أنها نقود، فلا يذهب الآن أحد ليستلم الذهب ولا يعطيك ذهباً به، ولو ذهبنا إليه لأنكر ذلك ثم ألغيت كلمة [ادفعوا للحمل هذا السند مبلغ واحد جنيه مصري] وأصبح يكتب عليها "جنيه مصري واحد" أو "عشرة جنيهات"، لا بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد، العدد من جهة عد الأوراق لكن المكتوب عليها مع جريان التعامل بها أعطاهما قوة الذهب والفضة، وبالتالي أعطاهما قوة النقد عند كل الناس فالورقة الواحدة المكتوب عليها "مائة جنيه" تصرف بها مائة ورقة أخرى، فالعبرة أصبحت الآن بالقيمة العرفية، فلا يُقال أن ورقة المائة جنيه أمام ورقتين كل منهما بخسین جنيه أنهم بينهم تفاضل، مع أن ورقة المائة واحدة والخسین ورقتين وهذه الورقة كبيرة والأخرى أصغر منها، فالعبرة بذلك فالقيمة العرفية للورقة عند الناس أنها أصبحت ممثلة للأشياء، ومن هذا وجبت فيها الزكاة مباشرة لا كما كان يُختلَف فيها في أول ظهورها، فأول ما ظهرت كان يُقال أن هذه الأوراق الملوية صك بدين، والآن لا أظن عالماً فين ما نذا يتردد في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية مباشرة لا حين صرفها ويقبضها، بل يكون هذه الأوراق معه، فعليه أن يدفع زكاته إذا كانت مستوفية للمشروط

المسألة ١٥٠٦: قوله ﷺ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء

بسواء: هل يشمل الجيد والردىء والصحيح والمكسور والحلي والتبر والخالص والمخلوط؟ وهل يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد (عيار 18 و 21 و 24)، وبيع الحلي بالتبر، وقول ابن القيم في آجرة الصياغة؟ وحكم بيع الذهب المخلوط بغيره (الخاتم الذي فيه فص) (التفريع ص ٨٦-٨٧)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد وردىء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر، وغير ذلك وسواء المخلوط بغيره، وهذا كله مُجمع عليه.

الأقوال الأخرى: ابن القيم (ومن وافقه) يجوز بيع الحلي بالحلي ملهثل في الوزن مع أخذ آجرة الصياغة (يسميه آجرة الصياغة).

ترجيح الشيخ ياسر: فالمألة فيها نص وإجماع، ولذلك كلام ابن القيم رحمه الله وأن الذهب أصبح سلعة تُباع ويكُن أن تُعامل معاملة السلع في ذلك قول لا عبرة به، والذي يسمونه آجرة الصياغة - الصنعية -، فهذا بنص الحديث أولاً وبعمومه حيث قال (الذهب بالذهب مثلاً بمثل) فلا يصلح بيع ذهب قديم بذهب جديد، أو ذهب مصوغ - وهو الحلي - بذهب خام - وهو التبر - أو ذهب صحيح بذهب مكسور، أو ذهب جيد بذهب رديء - وهو ذهب عيارا مختلفة - ولذلك لا يجوز بيع الذهب المخلوط بعبءه ببعض لأن يُميز. فالذهب العيارا تهو عبارة عن خلطه فالذهب عيار ٢٤ هو في الحقيقة يسمونه "٢٤" وهو في الأصل "٢٣,٥" من الذهب المخلط الذي لا يَكُن سبكه، لا بد وأن يُضاف إليه نسبة من الفضة أو الحديد، وهم يسمونه "٢٤" لضعف النسبة "٢٣,٥"، فيعتبر هذا هو الذهب المخلط من زمن النبي ﷺ إلى يومنا هذا يوضع عليه نسبة ضئيلة جداً لا تُعتبر، وأما الذهب عيار "٢١" عبارة عن [٢١/٢٤] ذهب [٣/٢٤] فضة ونحاس والذهب عيار "١٨" عبارة عن [

[١٨/٢٤] ذهب [٧/٢٤] فضة ونُحس والذهب عيار "١٤" عبارة عن [١٤/٢٤] ذهب [١٠/٢٤] فضة ونُحس إلا إذا غش فهذا كصاغة يغشون بأن يجعل مثلاً عيار "٢١" عشرين وكسر، وعيار "١٨" يجعله "١٦" أو "١٧"، على العموم فهذا ذهب ملحوظ بغيره، وقد قلنا أنه لا يجوز بيع ربوي بخسه وآخر من غير جنسه حتى يُفصل، فإذا لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقاً، فإما أن يبيع ذهب بوزنه ذهب من غير شيء معه، فلا يبيع ذهب بذهب بفضة ولا يبيع ذهب بذهب بنقود، ولها قلنا سواء في ذلك الجيد والردى، والصحيح والكسور، والحجى والتبر وغير ذلك وهذا الإجماع الذي ذكره إجماع صحيح لا يُعرف له ملحق قبل الذووي رحمه الله وكلام ابن القيم رحمه الله كما ذكرنا مخالفاً للملخص والإجماع، والأحاديث صريحة في ذلك منها الحديث الذي وفيه (فَكَانَ فِيهَا غِزْمًا آيَةً مِنْ فَضَّةٍ فَأَمَرَ مَعَاوِيَةَ رَجُلًا أَنْ يَبْدِعَهَا فِي أُعْطِيَا تِلْكَ الدَّاسِ فَدَسَّ رَعَالَتَانِ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْهَبُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمَحَّ بِالْمَحِّ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ غِزْمًا بَعَيْنَ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى)، فقولُه (فَأَمَرَ مَعَاوِيَةَ رَجُلًا أَنْ يَبْدِعَهَا) أي يبيعها بدراهم أي بفضة فذكر عبادة ﷺ نهى النبي ﷺ عن ذلك ومعاوية ﷺ له أنكر سماعه لها الحديث وقال (مَا بَالُ رَجُلٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَ قَدْ كُذِّبَ نَشْهَدُهُ وَنَضْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ). وفي رواية عند ابن ماجه: غَزَا مَعَ مَعَاوِيَةَ رِضَ الرُّومِ، فَذُطِرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَدَّبُّونَ كِسْرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ، وَكِسْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَبْدَأُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظْرَةَ» فَقَالَ لَهُ مَعَاوِيَةُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا أَرَى الرِّبَا فِيهِذَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظْرَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَخَذْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحْذِنِي عَنْ رَأْيِكَ؟ لَنْ أُخْرِجَنِي اللَّهُ إِلَّا سَاكِدًا رِضَ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا إِمْرَةً، فَلَمَّا قَعَلَ لَحْجُهَا بِالْجَمْدَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ بِهَؤُلَاءِ الْقِصَّةِ، وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَدَتِهِ، فَقَالَ: أَرْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ، فَقَبَّحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتُ فِيهَا وَأَمَّا ذَلِكَ وَكَتَبَ إِلَى مَعَاوِيَةَ لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ، وَاحْطِلِ الدَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ، فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ، (ج) ١٨ [قال الألباني]: صحيح. وعن عطاء بن يسار، أن مَعَاوِيَةَ، بَاعَ سَقَايَةَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْوَرِقَ بِأَكْثَرِ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْهَبُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ مَعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلٍ هَذَا بَأْسًا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مَعَاوِيَةَ؟ أَنَا أَخْبَرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحْذِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لَأَسَاكِدًا رِضًا لَكَ عَلَيَّ بِهَذَا الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مَعَاوِيَةَ: أَنْ لَا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَرَبَّنَا يَقْرَأُ. (ط) ١٨٤٨. فالجواز أن يبيع مثلاً ذهب عيار "١٨" بآخر عيار "١٨" بنفس الوزن، فلو باع خاتم عيار "١٨" بلحق عيار "١٨" وزناً بوزن، ولكن هذا لا يحتل أن ليس هناك فائدة يستفيد منها من ذلك فعليه ألا يأخذ مصنعية ولا فرق بين جديد وقديم، كاثنيين خوة يريدان أن يبيعوا لبعضهم حلبي وكلاهما قديم وكلاهما رضا بذلك فلا بد وأن يكونا مثلاً بمثل وزناً بوزن يداً بيد لا يصلح أن يقول لي خذ الآن وأحضر ما عندي غداً لا بالذهب ولا بالنقود، فلا يجوز بيع ذهب عيار "١٨" بعيار "٢٤"، لأن هذا ذهب ملحوظ، ومعلوم الوزن الذهبي في هذا العيار، فعيار "١٨" و"٢٤" لو بيعت عشرة جرام بعشرة لا يصلح لأن عيار "١٨" يحتوي على ذهب بفضة ونُحس وعيار "٢٤" فيه كمية مختلفة من الذهب والفضة والذخا عن عيار "١٨"، فلو وزن وزناً بوزن فالماثلة غير متحققة، والجواز في ذلك أن يبيع عيار "١٨" بنقود ويشتري بالنقود ذهب عيار "٢٤" فيبيع عشرين منفصلتين

المسألة ١٥٠٧: معنى «لا تُشَفُّوا» («ولا تشفوا بعضها على بعض»): هل المراد التفضيل

والنقصان؟ وما الذي كان يحدث في الدراهم قديماً من تفاوت في الأوزان؟ (التفريغ ص ٨٨)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (ولا تُشَفُّوا بعضها على بعض) هو بضم التاء وكسر الشين الهجعة وتشديد الفاء، أي لا تفضلوا والشَّفُّ بكسر الشين ويُطلق أيضاً على النقصان فهو من الأضداد، يقال شَفَّ الدرهم بفتح الشين شَفَّ بكسرها إذا زاد وإذا نقص شَفَّ غيره يشقه.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: ما الذي كان يبحث في الدراهم قديماً؟ كانت متمغاة و تة خصوصاً الدراهم، ولذا نظر إلى العملات الأثرية الموجودة في القاح حالياً نجد تغاوتاً ضخماً في الدراهم الضروية وغير الضروية، وكان يبحث في تآكل سريع أسرع من الذهب وأما الذهب الدنانير القديمة - فمعظمها متقارب، أما الدراهم فكان يحدث لها تفاوت في الوزن فبعضها ناقص وبعضها زائد، وبها جعة الآثار التاريخية يتبين أن الدرهم على صحت الأقوال [٢،٩٧٥] جرام من الفضة، والدينار وزنه [٤،٢٥] جرام من الذهب المخلص عيار "٢٣،٥".³⁵

المسألة ١٥٠٨: قاعدة «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (الناجز الحاضر والغائب المؤجل): هي قاعدة كلية في غاية الأهمية لا يجوز بيع شيء غائب بحاضر إذا اشتركا في العلة (وصورة «ضع وتعجل» و«أنظرني أزدك» والسلم) (التفريع ص ٨٨)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) الواد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجل.

الأقوال الأخرى: بعض أهل العلم: عدم الجواز قاصر على الأصناف الربوية (والشيخ يرى أنه يسري على كل الأصناف المشتركة في العلة، وتُجزم بكل حال لأنه يبيع غائباً منها بناجز).

ترجيح الشيخ ياسر: وهذه قاعدة كلية في غاية الأهمية، وسيترب عليها حرمة أنظمة أنظرني أزدك وضع وتعجل لأنه لا بد وأن تكون كلها حاضرة، و"ضع وتعجل" معناها أن الرجل يقول لصاحبه اشترى منك هذا بمئة وعشرين وقد دفعتمائة وأبقى عليه عشرين لأجل، بعد فترة يقول له المل حاضر الآن خذ خمسة عشر وتعجل، بعد شهرين أو بعد سنة، فيقول له خذها الآن خمسة عشر وتنازل عن الباقي، ففي الحقيقة هو مديون بعشرين يريد أن يبيعها حالاً بخمسة عشر، ولذلك قلنا أن "ضع وتعجل" على لراجح والصحيح من أقوال العلماء أو قل الصواب أنها لا تجوز؛ لأنه يبيع غائباً منها بناجز. فقاعدة "وَلَا تَبْدِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِذَا جِزٍ" عظيمة الأهمية كثيرة النافع كما ذكرنا لا يجوز بيع شيء منها حاضر بشيء غائب طالما اشتركا في العلة، بإجماع العلماء فيما اتفقت عليه، أما أن يبيع حنطة بذهب أو حنطة بفضة فبإجماع العلماء يصح أن يكون أحدها غائباً والآخر ناجزاً، ويجوز أن يشتري نسيئة لأن الرسول ﷺ اشترى طعاماً نسيئة وأجاز السلم وهو استلام رأس المال حاضراً والسلعة غائبة سوف تسلم بعد أجل معلوم، ولذلك نقول القصد بقاعدة "وَلَا تَبْدِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِذَا جِزٍ" بالأصناف المشتركة معها في العلة سواء بجنسه أو من غير جنسه، فلا يبيع ذهب بذهب آجل، ولا يبيع ذهباً بفضة آجلة، وكذا لا يبيع ذهباً بنقود آجلة، ولا يبيع فضة بنقود آجلة، ولا يبيع عملة بعملة أخرى آجلة، ولا حتى بنفس العملة؛ لأن كل ذلك داخل في "وَلَا تَبْدِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِذَا جِزٍ"، كمن أعطى مائة جنيه لآخر يفتكها فلم يجمعه إلا تسعين فأعطاه له وقال بعد ساعة خذ الباقي، فهذا قد باع تسعين بمئة، هو باع مائة غائبة، والعشرة التبقية غائبة، وبعضها حاضر وبعضها غائب فتكون قد دخلت في "وَلَا تَبْدِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِذَا جِزٍ"، فمن أراد أن يفتك بنقود، لا بد وأن يفتكها يداً بيد لا يجوز أن يتغافل.

المسألة ١٥٠٩: القرض بجنسه: هل يجوز؟ (الفرق بين القرض والبيع: قرض الذهب بمثله، القرض إحسان وليس بيعاً) وبيع الدينار بدينارين كلاهما في الذمة ثم إخراج كل منهما الدينار أو إرسال من يحضره: متى يجوز؟ وحكم الصرف في الذمة (شرط التقابض في المجلس وعدم التفرق بلا قبض) (التفريع ص ٨٩)

تعليق الإمام النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً، وكذلك الخطة بالخطة أو بالشعين، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا. أما إذا باع ديناراً بدينارين كلاهما في الذمة ثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له ديناراً من بيته وتقا بضا في

³⁵(ص 88) فهو من التفصيل والغفان.

الجلس فيجوز بلا خلاف لأن الشرط ألا يتفرقا بلا قبض وقد حصل، ولها قال عليه السلام في الرواية التي بعد هذه: (ولا تبديعوا شيئاً غائباً منه بذاتاً جزئياً بيد).
الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: ويحز أن يسدلف بالقرض شيء آخر غير البيع، فالصيغة هنا فارقة، فعندما يقتضيه عشرة جراً ما تذهب على أن يرد لها عشرة جراً ما تذهب فهذا قرض حسن بلا زيادة ولا نقصان أما أن يبيع فلا يحز، لأن معاملة البيع معاملة يُراد منها انتفاع الطرفين أما القرض فمجرد إحسان من المقرض إلى المقترض وكذلك لا يحز بيع الذهب والفضة بالنقود لها صرة مؤجلاً؛ لأنها أصبحت كالذهب والفضة، فلا يحز بيع شيء منها مؤجلاً ولا عملة بعملة مؤجلاً كما ذكرنا. فالعبرة في ثبوت هذا البيع هو التقابل بين نفس المجلس يد بيد، فلو أحداً منهم غادر المجلس قبل إحضار الدينار، بطل البيع. ولذلك قلنا بعدم جواز "ضع وتعدل" أي تضع كم وتأخذهم كاش فهذه بعضها في الذمة وبعضها حاضر، فليس هي يد بيد، ولكن الذي يصلح لهذا أن يُحضر فيها النقود كاملة، فيقول له مثلاً هذه العشرة جنيهاً الباقية خذها، ولو أنت تريد أن تعطيني منها شيئاً فهذا لا بأس به، وأما لو كان عليه دين فأنت به وزاد عليه، فلو زاد أو استزاد فقد أربى، فلو أن عليه مائة فجاء بمئة وعشرين وأعطاها للمرجل إحساناً إلى من أحسن إليه، فهذا ليس بجرم، أما لو قال له المقترض عند القرض أعطني مائة وأعطيك مائة وعشرين، فهذا المقترض هو الذي زاد، أو أن المقرض يقول له أعطيك مائة فكم تزيد على المئة، فهذا أصبح استزادة، فهذا ربا بلانزع، ولذلك يقول لا هي الصورة الماثلة له وفي نفس الوقت هي ليست عكسها، هي ماثلة في الحقيقة ولكن مع اختلاف الأحوال والتي هي "ضع وتعدل" هي نفسها "أنظرني أزدك" ولكن هذا المين هو الذي يقول للدائن "ضع من المال وتعدل"، فهي ماثلة للأخرى كما ذكرنا، وهي قد دخلت في عموم (ولا تبديعوا منها شيئاً بذاتاً جزئياً).

المسألة ١٥١٠: المسامحة في القرض وفي أثنائه: هل تجوز المسامحة في الدين قبل حلول الأجل؟
 وسبب منع «ضع وتعدل» عند الشافعية والجمهور؟ (أثر الأجل في الثمن، البيع بالتقسيط، غرامة التأخير في البنوك، الإيجار الحال والدين المؤجل) (التفريع ص ٨٩-٩٠)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام الذووي في المتن (الهالة من تعليقات الشيخ وفداواه في الهمش).

الأقوال الأخرى: الظاهر أن بعض العلماء يُحزون «ضع وتعدل» (ابن عبا س وغيره وابن تيمية وابن القيم)، والشيخ يرى أنها من الربا.

ترجيح الشيخ ياسر: في القرض وفي ثنائه لا يشترط الهاحة، لا بد أن يُهر له المال يد بيد، ولكن تجز الهاحة في ذلك إذا كانت قد حلت أو أصبحت يد، فيقول له تذازل عن شيء من حقك لا من أجل الأجل له تكون حائلة كلها، فإذا حلت أو أصبح مطالباً بها كاملة في الحل، فحينها يكون من حقه أن يقول له سامخي في شيء من الدين، لكن لا يقول له سامخي في شيء لتأخذهم الآن قبل حلول الأجل، فأصبحت الهاحة في الحقيقة بيعاً من أجل الأجل، فبدلاً من الأجل له تأثير في من السلع الهاحة، فسعر الشيء الذي تشتريه نقدًا غير الذي تشتريه تقسيطاً، فعلى حصة غير أن يكون على حصة غير أن يكون على ثلاثة، فهذا له أثر في الثمن ومن هذا جاز البيع بالتقسيط مع اختلافه عن ثمن الحل في النقد المباشرة - الحل - ولذلك نقول أن هذا ذريعة إلى ربا الذبيئة الهروفة لأنه في الحقيقة عندما يقول له ضع وتعدل، أو يقول له نقدًا بكذا وتقسيط بكذا، وقد أصبح مدين بمئة سوف يُؤجلها له بمئة وثمانين مثل أناس كثيرين يتأخرون في التقسيط ولا يستطيع دفع الذي عليه، فيقول له البائع سوف يرجع إلى بداية العرض حيث كان عندنا التقسيط على حصة وتقسيط على حصة وهذا كالتقسيط على ثلاثين وقد اخترت التقسيط على حصة وقد تأخرت ولم تسد في السنة، سوف تنتقل إلى التقسيط على سنتين هو هذا في الحقيقة المدة التي عليه أصبحت مائة وعشرين أو مائة وأربعين فهذا أصبح الأمر ربا صريح وهو ربا الذبيئة، وهو دين زاد من أجل الأجل، ومن هذا صار هذا الأمر لا يحز. ومنها غرامة التأخير التي تُجرها بعض البنوك الهامة

بالإسلامية ربا سريخ لا خفاء فيه، وللأسف الشديد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك توافق عليه هذه المسألة من باب رفع الضرر، والحقيقة أن الضرر الهتبر هو شيء حصل منه ثقصان حقيقي، فهذا الضرر يهكن رفعه إن كان ململاً وأما إذا كان معسراً فلا وهم يعتقدون أن التأخير عموماً يستحق به غرامة التأخير، وهذا كلام باطل بلاشك ولا بد وأن يُراجعوا هذه المسألة ويتقوا الله ﷻ فيها، لأنهم يقولون أن ما يفعلونه معاملات إسلامية، ولا قائل بأن هناك غرامة تأخير، وأما رفع الضرر فإنه إذا تضرر بالفعل وليس أنه من أجل عدم الربح، فلا يأتي أحد ويقول للمدين لو أتيتني بالمل فيمعه كذبت اشتغلته بها وربحت خمسة أو سبعة بالمئة في وقتهم، فهذا كلام باطل، وما أدراك أنك كذبت بربح، وكما ذكرنا هذا بعينه فقه أهل الجملية في مسألة الربا، عندما يقول له خذ المئة وأتي بالمئة وعشرين، فلو كذبت عمل بها في هذه المئة سوف أربح منها، فأنت سوف تُعطيني هذا الكسب وهذا ما يفعله كثير من الناس ونسأل الله العافية. وهذا الأمر يختلف عن البيع بالتقسيط لأن السلعة الباعة إذا بيعت بثمن أكثر من ثمن الثل في وقتها بسبب التقسيط هذا من البيع وليس من بيع الثل بالمل، بل من بيع السلعة بالمل وقد أحل الله البيع وحرّم الربا. وكما ذكرنا الدين الحل يهكن أن يضع الإنسان منه ما شاء ويشفع في لوضع ولا بد وأن يكون حالاً لا أن يكون قد بقي عليه مدة من الزمن، فهذا الزمن فيه اشتراط في الدين قد اشترط على المدين أنه سوف يسدد ما عليه "المئة والعشرين مثلاً" بعد سنة لا يصلح أن أطالبه بها الآن فالديون الحطة غير الديون الوجلة، فإنه إذا حل الدين جاز أن يُتسامح فيه ومن حقه أن يُسقط بعضه أو أن يأخذه كاملاً، وتجزأ الشفاعة في ذلك

المسألة ١٥١١: قول القاضي «اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلاً أو غاب عن المجلس» وما بعده «فليس كما قال فإن الشافعي وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها»: ما هي الصورة المقصودة؟ (الصراف يقول: تباع لي مائة دولار ورقة وواحد عندك فكة؛ والدينار الغائب عن المجلس) (التفريغ ص ٩١)

تعليق الإمام النووي: وأما قول القاضي عياض أن اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلاً أو غاب عن المجلس فليس كما قال؛ فإن الشافعي وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها، والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: هذه الصورة هي أن تكون في الذمة ولكن بشرط أن تُخرأ السلعة والنقد في مجلس التعاقد، وفي الحقيقة ليس هناك اختلاف إلا في التعبير عن المسألة، فكلام القاضي عياض فيما إذا ظل غائباً إلى أن ينتهي مجلس التعاقد فقد قال (أما بَعَثَ لُجْلِس) وهذا كلام صحيح الشافعي موافقاً على ذلك إذا ظل الدينار غائباً حتى ينتهي مجلس التعاقد، كما قال تباع لي مائة دولار ورقة وواحد التي عندك بالمئة دولار فكة مثلاً، والإثنين غائبين وتراضوا على ذلك واتفقوا، فإذا أتت النقود وهم لا يزالون في مجلس العقد صحيح، أما لو أنصرف أحدهما، أنفسخ العقد، كما أنه لو استلم أحدهما وقال لصاحبه لو تأخر الخدم سأعطيك لك غداً، فقد بطل العقد، فلا بد وأن يتم التسليم في المجلس وذلك كما في حديث مالك بن أنس عن الحسن أنه قال قبلت أقول من يصطرق الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم اتتنا إذا جاء خادماً نعطك ورقك فقال عمر بن الخطاب بكلا والله لتعطينه ورقه أو لتردّني إليه ذهبه. فلا بد وأن يكون ذلك في المجلس الذي هم فيه جالسون

المسألة ١٥١٢: قوله ﷺ «وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء»: ما فائدة الجمع بين هذه الألفاظ؟ (التوكيد والمبالغة في الإيضاح) وهل يُبيح التسامح في الدراهم المغشوشة (وزناً بوزن)؟ (التفريغ ص ٩١)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ (وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء) لا يحمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيداً ومبالغة في الإيضاح.

الأقوال الأخرى: لمُذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: أو يُحتمل أن يكون لبيان أن الماثلة في الذهب والفضة هو بالوزن لا بالعدد، فكما قلنا أن الدراهم والدنانير قديماً كان فيها شيء من التغاوت والذي كان يُقبل بالعدد هو الجُيف الذي فيه خلط، وقد قال ﷺ في كتابه (وَشَرُّهُ بِثَمَنِ يَحِي دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ)، فالذي لا يُعد هو الدراهم المغشوشة، ولذلك قال دراهم معدودة تُعد، فالعدد عندهم كان نتيجة أنه إذا وزن سوف يكون هناك تغاوت ويتساهلوا في المغشوش فيعدوه، فالغائبة من قوله (وزناً بوزن) ليس فقط التوكيد وإنما ليؤكد أن الماثلة في الذهب والفضة تكون بالوزن، فثلاث دراهم مثلاً بدرهمين إذا تساوا في الوزن وكان الدرهم مغشوش يصح، لأن الغير مغشوش لن يصل لهذه الدرجة، لأن الفرق بين درهم ودرهم جرامات معدودة، والدنانير القديمة مثلاً قد يكون الفارق ما بينها أقل من جرام فدينار وزنه [٤,٢٥] وآخر وزنه [٤,٢]، وهذا أقصى ما يُذكر في ذلك وأما الدراهم فهناك تغاوت كما ذكرنا.

باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (ص 94-95)

المسألة ١٥١٣: قوله ﷺ «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء»: لغات «هاء» (المد والقصر والفتح) وما معناها؟ (خذ هذا ويقول صاحبه مثله) والوزن اللغوي، وقول المحدثين يقولون «هاء وهاء» فيضعون الهمزة (التفريغ ص ٩٤)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء) فيه لغتان الـ والقصر والـ أفصح وأشهر، وأصله (هاك) فأبدلت الـ من الكاف ومعناه: خذ هذا، ويقول صاحبه مثله، والـ مفتوحة، ويقال بالكسر أيضًا، ومن قصره قال: وزنه وزن خُفَّ يقال للمواحد: (هاك) كخُفَّ، والاثنتين (هأهأ) كخُفَّا، وللجمع (هأهأ) كخُفَّوا، والـ المؤنثة (هاك)، ومنهم من لا يُثَنِّي ولا يُجْع على هذه اللغة ولا يُغَيِّرُها في التثنية بل يقول في الجميع: (ها). قال السيرافي: كأنهم جعلوها صوتًا كصه، ومن ثنَّى وجه، قال للمؤنثة: (هاك) وهأ (لغتان) ويقال في لغة: (هأهأ) بالمد وكسر الهمزة للذكر، وللأنثى (هأهأ) بزيادة تاء، وأكثر أهل اللغة يذكرون (ها) بالقصر. وغلط الظاهري وغيره من المحدثين في رواية القصر، وقال: الصواب بالـ والفتح، وليس بـ غلط بل هي صحيحة كما ذكرنا وإن كانت قليلة.

الأقوال الأخرى: أكثر أهل اللغة يذكرون «ها» بالقصر، والظاهري وغيره من المحدثين غلطوا رواية القصر، والنووي: صحيحة وإن كانت قليلة.

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك بأن يقولوا "هأهأ وهأهأ" وهذا هو الـ، ويُسمى مقوصًا، وأما القصور فهو الذي آخره ألف هذا من جهة الوزن اللغوي فالـ المحدثين يقولون (هأهأ وهأهأ) فيضعوا الهمزة.

المسألة ١٥١٤: معنى «هأهأ وهأهأ»: التقابض في بيع الربوي بالربوي: هل يُشترط التقابض في المجلس أم عقب العقد مباشرة؟ (مذهب مالك: يُشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره وقبض في المجلس لا يصح، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: يصح القبض في المجلس وإن تأخر ما لم يتفرقا) (التفريغ ص ٩٥)

تعليق الإمام النووي: قال العلماء: ومعناه: التقابض ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علّة الربا، سواء اتفقا جنسهما كذهب بذهب أم اختلفا كذهب بفضة، ونبّه ﷺ في هذا الحديث على خلاف ما ذهب إليه مالك. واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يُشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره وقبض في المجلس لا يصح عندهم. ومذهبنا صحة القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيّامًا أو أكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون. وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك. وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أراد أن يُصارف صاحب الذهب فبدأ أخذ الذهب وجرّ دفع الدراهم إلى مكيه المخدم، فإنه قال له لأنه ظلّ جوازه كسائر البدايات وما كان بلغه حكم الهالة، فأبلغه إيّاه عمر رضي الله عنه فترك الهارفة.

الأقوال الأخرى: أصحاب مالك يشترطون التقابض عقب العقد، فلو أخره حتى قبض في المجلس لا يصح. الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: يصح القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد ما لم يتفرقا.

ترجيح الشيخ ياسر: بهني «هأهأ وهأهأ»: خذ وسلّم. أي بالأبدان، وهذا هو الصحيح أن العبرة بالتفرق عن مجلس التعاقد. أي ترك اصطراف الدراهم التي أراد أن يصترفها الذهب بالحضر بأن يأتي بعد حينها الورق فعندما يقول ﷺ (الورق بالذهب ربا إلا هأهأ وهأهأ)، فإنه يُذنبه على الذهب بالذهب الأولي، إذا اتفقا في الجنس وأما قوله (ولا تبيعوا غائبًا منها بئنا جز) "منها" أي من الأصناف الربوية، وأما الأصناف الغير ربوية يجوز بيعها غائبًا منها بئنا جز، أو بعضها متغافلًا على بعض كأن يبيع سيارة بنقد، أو تلفون محمول بآخر ونقود أو بعمولين لأنه ليس نقدًا وليس مطعومًا.³⁶

³⁶ (ص 95) فمعنى (هأهأ وهأهأ) سلّم واستلم.

المسألة ١٥١٥: قوله «فرد الناس ما أخذوا»: هذا دليل على أن البيع المذكور باطل (حكم البيع الربوي: باطل، يجب رده ما أمكن) (التفريغ ص ٩٥)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فرد الناس ما أخذوا) هذا دليل على أن البيع المذكور باطل. الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: فبيع الربا مّرم وأيضًا هو باطل، لا بد من رده ما أمكن.

باب الربا (ص 96-98)

المسألة ١٥١٦: إنكار عبادة بن الصامت على معاوية رضي الله عنه وقوله «لأحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن كره معاوية»: ما يستفاد منه؟ (الإنكار على الأمراء علناً أم سرّاً؟ ومخالفة الأمير للسنة) (التفريغ ص ٩٦)

تعليق الإمام النووي: قوله: (أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ) أَوْ قَالَ: (وَإِنْ رَغِمَ) يُقَالُ: رَغِمَ بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَفَتْحِهَا. وَمَعْنَاهُ: ذَلِكَ وَصَارَ كَاللَّاصِقِ بِالرُّغَامِ وَهُوَ التَّرَابُ وَفِي هَذَا الْاهْتِمَامِ بِتَبْلِيغِ السُّنَنِ وَنَشْرِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَرِهَهُ مِنْ كَرِهِهِ لَهُنَّ. وَفِيهِ الْقَوْلُ بِالْخَوِ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ كَبِيرًا.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: فمعاوية رضي الله عنه كره لعنه وهو أنه لم يسمعه ولم يبلغه عن الرسول ﷺ مع أنه ربه كان معذوراً، ولكن بعد أن أعاد عليه عبادة رضي الله عنه استحقا الإنكار، فأذكر على الأمير علناً له كان مخاطب الناس علناً، بل لم يستأذنه في أن يحدث عن رسول الله ﷺ بما يخالف مذهبه، فقد خطب معاوية الناس فكرر عبادة قصة الحديث على سمع من الناس واستجاب الناس لعبادة بن الصامت لأنه أفقه من معاوية وأطول ضجة. فمعاوية رضي الله عنه أمير من قبل عمر رضي الله عنه وهو أمير الغزو وليس هذا بقادح في احترام الأمير ونحو ذلك لأن الخأ ولى بالاحترام، وأولى أن يقال به، وعلى أن يغلظ على من رد حديث النبي ﷺ. وفي هذا دليل على أن السلف يذكرون على الاختلاف في الاختلاف فيه إذا كان ملطفاً للسنة، فهذا أمر وقع اختلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم وأذكر فيه من أنكر عليهم خالف السنة، وألزم عمر رضي الله عنه الخالف السنة بالرجوع إليها، كما ذكرنا حين أرسل معاوية وأمره أن يرد هذه البيوع. وفيه رد على من يزعم أن كل إنكار على الأمراء والحكام والولاة يكون سرّاً، بل هناك من الإنكار ما يكون علناً على حسب المصلحة وعلى حسب انتشار الفكر، ومثل هذا لا يمكن أن يكون فيه الكلام سرّاً لأنه يترب عليه ضياع هذا الخ وذلك أنه يختلف في الرأي معه ولو كان يخالفاً لحيث فيقال بالحيث ولو خالف الأمير.

المسألة ١٥١٧: الحنطة والشعير: هل هما صنف واحد أم صنفان؟ (قول مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام: صنف واحد، وقول الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين: صنفان) وهل الدخن والذرة والأرز أصناف أم صنف؟ (التفريغ ص ٩٦-٩٧)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (لُبُّ الْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَاللَّحْمُ بِاللَّحْمِ مَثَلًا بِمَثَلٍ سِوَا بَسْوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيدَعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) هذا دليل ظاهر في أن البُرَّ والشَّعِيرَ صنفان، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وأخرين وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين إنهما صنف واحد، وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم. واتفقوا على أن الدخن صنف، والذرة صنف والأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد.

الأقوال الأخرى: مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين (ومكي عن عمر وسعيد): البر والشعير صنف واحد. الليث وابن وهب الدخن والذرة والأرز صنف واحد. الشافعي وأبو حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين صنفان (وكذا الدخن والذرة والأرز أصناف مختلفة).

ترجيح الشيخ ياسر: وهذه الرواية عن معمر رضي الله عنه (قِيلَ لَهُ: إِنَّ لَيْسَ بِهَلِهِ فَقَالَ: إِنْ يَأْخُفُ أَنْ يُضَارَعَ) أي أن يشابهه، لكن نص الحديث على أنه شيء واحد. والصحيح أنها أصناف مختلفة.

المسألة ١٥١٨: قوله ﷺ «يَدًا بِيَدٍ»: هل يجوز التفريق قبل التقابض عند اختلاف الجنس؟
(إسماعيل بن عليّ يجيز التفريق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإجماع) وفهم
المفهوم في «إذا كان يدًا بِيَدٍ» (التفريغ ص ٩٧)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ (يَدًا بِيَدٍ) حجة للعلماء كافة في جوباللتقاء بوضوإن اختلاف الجنس
وجوز إسماعيل بن غلّية التفريق عند اختلاف الجنس وهو مجوع بالأحاديث والإجماع، ولعله لم
يبلغه الحديث، فلو بلغه لما خالفه.

الأقوال الأخرى: إسماعيل بن عليّ: يجوز التفريق قبل التقابض عند اختلاف الجنس (محجوج بالأحاديث
والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث).

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك كالذهب بالفضة، لكن قوله (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْيَضُونَ كَيْفَ
شَدُّهُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، فقوله (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) مفهومها أنه إذا لم يكن يدًا بِيَدٍ فلا
تبيعوا. وذلك في أنه لا يجوز إلا ما كان يدًا بِيَدٍ إذا اختلفت الأصناف وهذا من إحصان الظن
بالعلماء مع الإنكار عليهم لكونه قد خالفوا لنص الإجماع، ومثله الإمام ابن القيم قد
تأول معنى الحديث على مسألة جواز أخذ الصنعية في الذهب وهذا كلام باطل، فلا يجوز البناء
عليه لخالفته النص والإجماع، فكثير جدًا من الصاغة الهاصرين وبعض الأخوة الذين يعملون في
مجل الصياغة يتحججون بكلام ابن القيم، وهذا ليس رجة، فابن القيم على العين والראس، وأما
إذا خالف السنة والأحاديث خصوصاً صريحاً وسوفيّاً تبي مزيد منها، وفي بعض الأحاديث أن
الذهب كان من الصاغ، فالقاعدة عبارة عن ذهب قد صيغ وقد ورد فيها النص فلا تباع حتى
تُغسل، فذاً أخذ بكلام من ابن القيم أم بكلام النبي ﷺ؟ وبعد ذلك باجماع أهل العلم.

المسألة ١٥١٩: قوله «إلا ما اختلفت ألوانه» («التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير
والمالح بالملح مثلاً بمثل يدًا بِيَدٍ»): ما المراد بالألوان؟ (يعني أجناسه) (التفريغ ص ٩٧)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ (إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ) يعني أجناسه كما صرح به في الأحاديث
الباقية.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: يعني إذا كان يدًا بِيَدٍ كما في الرواية الأخرى التي دُخل عليها.

المسألة ١٥٢٠: قول النبي ﷺ لمن باع ورقاً بنسيئة إلى الموسم «ما كان يدًا بِيَدٍ فلا
بأس به وما كان نسيئة فهو ربا»: وهل يجوز بيع الذهب بالفضة أو بالنقد مقسماً (حديث البراء
وزيد بن أرقم)؟ وبيع الذهب للجواهر جري بالتقسيط وإبقاؤه عنده ضماناً (التفريغ ص ٩٨)

تعليق الإمام النووي: قوله: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب ديناً) يعني مؤجلاً، أمّا إذا
باعه بعوض في الذمة حال فيجوز كما سبق

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا صريح في عدم جواز بيع الذهب بالتقسيط وعدم جواز بيع الذهب
بالفضة وأحدهما غائب وكذا النقود كما ذكرنا، فهذا أناس تذهب للجواهر جري فيشتري وزن
من ذهب ولكي يضمن الجواهر جري أنه سوف يسدد، فيبقى الذهب عنده، ويدفع له الثمن مقسماً
إلى أن ينتهي من ثمنها فيأخذ الحبي الذي اشتراه، فهذا لا يجوز، فلا بد وأن يكون ذلك يدًا بِيَدٍ
في مجلس التعاقد، فقد اختلفت الأصناف "نقود وذهب" فلا بد وأن يكون يدًا بِيَدٍ.

باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (ص 101-103)

المسألة ١٥٢١: بيع القلادة التي فيها خرز وذهب (حديث فضالة بن عبيد : لا تباع حتى تفصل) وفي رواية: «الذهب بالذهب وزناً بوزن»: هل يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب؟ وهل هي مسألة «مُدَّ عَجوة ودرهم» عند الشافعية؟ (الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم لا يجوز بيعه حتى يفصل، وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز إن كان الذهب المنفرد أكثر مما في المبيع، ومالك وأصحابه: إن كان الذهب الثلث فما دونه تابعاً لغيره جاز، وحامد بن أبي سليمان: يجوز مطلقاً وهذا غلط مخالف لصريح الحديث) (التفريغ ص ١٠١-١٠٣)

تعليق الإمام النووي: وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفصل فيُباع الذهب بوزنه ذهباً، ويُباع الآخر بلمه أراد. وكذا لا تُباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الخلطة مع غيرها بخطة، واللمح مع غيره بلمح، وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أو قليلاً أو كثيراً، وكذلك باقي الربويات وهذه هي المسألة الشهيرة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم الهروفة بمألة (مُدَّ عَجوة). وصورتها: باع مُدَّ عَجوة ودرهماً بلمه عَجوة، أو بدرهمين لا يجوز لها الحديث وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجمعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي وقال أبو حنيفة والثوري والهن بن صالح يجوز بيعه بأكثر ماله فيه من الذهب ولا يجوز بثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المذهب بغيره ماله هو فيعنه، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في الجميع تابعاً لغيره، وقد روه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاً سواء باعه بثله من الذهب أو أقل أو أكثر، وهذا غلط ملطف لصريح الحديث واحتج أصحابنا بحديث القلادة. وأجابنا للخفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، وقد اشتراها باثني عشر ديناراً. قالوا: ونحن لا نجهن هذا وإنما نجهن البيع إذا باعها بذهب أكثر ماله فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد فيعنه بلمه الخرز ونحوه ماله هو مع الذهب الجميع فيصير كعقدين. وأجابنا لطحاي بأنه إن لم يُهَيَّعْ عنه لأنه كان في بيع الغنائم لذلك يُغْنَى لملحون في بيعها. قال أصحابنا: وهذا لا يطالبان ضعيفان لا سيما جواباً لطحاي فإنه دعوى مژدة. قال أصحابنا: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن النبي ﷺ قال: لا يُباع حتى يُفصل، وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب الجميع قليلاً أو كثيراً، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي (ومنقول عن عمر وابنه) لا يجوز بيعه بذهب حتى يُفصل أبو حنيفة والثوري والهن بن صالح يجوز بأكثر ماله فيه من الذهب ولا يجوز بثله ولا بدونه. مالك وأصحابه: يجوز إذا كان الذهب تابعاً والثلث فما دونه. حماد بن أبي سليمان: يجوز مطلقاً (غلط ملطف لصريح الحديث). الطحاوي: الذهبي كان في بيع الغنائم لذلك يُغْنَى لملحون.

ترجيح الشيخ ياسر: فقد يكون ذهبون نقود أو ذهبو خرز أو ذهبو فضة بذهب بل عليه أن يبيعهم بعملة أخرى كنقود. ويصح هذا البيع بأن يبيع أولاً درهم بدرهم أو مُدَّ بلمه، وبعد ذلك يبيع اللمه الآخر بدرهم، فمُدَّ عَجوة ودرهم صفقة بلمه عَجوة، واللمه كفالرجل، ولكن لهذا أدخل هذا فيخل لك وجعل مد عَجوة ودرهم بدرهمين؟ لماذا اشترط؟ وذلك لوجود علة معينة في إدخال هذه الصفقة مع بعضها بخلاف ما نفعله إذا اشترينا بضاعة وتعطينه نقود ويرجع الباقي لك لأن هذا في الحقيقة أنت تشترط أن البضاعة ثمناها ستون جديهاً، والأربعين المتبقية من المائة بأربعين، وأنت فاصل الصفقتين بهذه الطريقة، ولا يُراد إدخال الصفقة في صفقة، بل هي صفقة واحدة فهو سوف يرجع عليك بالباقي، فهذا الإرجاع بالباقي ليس منهياً عنه، لأنه في الحقيقة أنت تشتري بضاعة بستين جديهاً وقد أعطيت مائة جُذيه ورقة واحدة، فسوف يُعطيك لك البضاعة والأربعين جديهاً الباقية من المائة، فهل هذه الصورة دخلت في مسألة مُدَّ عَجوة؟ لم تدخل فيها، لأنه في الحقيقة فصل الأربعين من الأربعين فهم متفقين فيخل لك علماً لا حيلة فيخل لك ولا رغبة

فبييع هذه الأربعين شيء آخر أدخلوا مُد العجوة فيه، أو أدخلوا البضاعة فيه، والبضاعة قد بيعت بالسنتين، فهذه ليست هذه الصورة. فإن أربعون درهمًا في ثلاثة جرام تقريبًا تساوي مائة وعشرين جرام إقليدًا، والثلاثة دنانير وزنهم (٣×٢٥،٤) بثلاثة عشر جرامًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبيع هذا القدر مائة وعشرين جرام بثلاثة عشر جرامًا. ومعنى (البحر هرجي) أنه إن لم يكن للذهب الذي في قلادة معلوم لهذا روكا نيلجما دلته ذهبًا لثمة لأن ثغصه قلقلنا لجل بالما ثلة كالعلم بالها ضلة، فالجل بالما ثلة هو أنذا لاندري الذهب بالذهب لا يُكن مساواته مع كون الجاع فيه ذهب وغيره، كما أن الصفة تتم على لجموع لا تتم ذهبًا بل ذهبًا لأنه غير موزون حتى يُفصل ولا يكن إلا أن تتم صفة بعضها، فأجزاء الذهب صحت في أجزاء الدنانير غير معدة، فيكون هذا كعدم علم بالتساوي وعدم العلم بالتساوي، كالعلم بالتفاضل في التحريم. وهذا هو الذي نهى عنه النبي ﷺ: لأن الجل بالما ثلة كالعلم بالها ضلة. وقوله (وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِأَثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا) كل هذا نص عن النبي ﷺ ولا عبرة بأي تأويل عنه.³⁷

³⁷(ص103) أي صار نميبًا لنا من النخيلة قلادة فيها ذهب وورق وجوهر.

باب بيع الطعام مثلاً بمثل (ص 103-118)

المسألة ١٥٢٢: قول معمر «إني أخاف أن يضارع» (بيع الشعير بالقمح متفاضلاً): هل هو حجة؟ وهل يُعارض الحديث بقول الصحابي (الورع، وقول الصحابي إذا خالف الحديث المرفوع، وقول الخلفاء الراشدين)؟ (التفريغ ص ١٠٤، ١٠٧-١٠٨)

تعليق الإمام النووي: فيه حديث معمر: أنه أرسل غلامه بصاع قمح فاشتري به شعيراً فباعه بصاع وزياً دفع قال له معمر زده ولا تأخذ مثلاً بمثل فإنني كنت سهر رسول الله ﷺ يقول (الطعام بما لطعاماً مثلاً بمثل). وكان طعاماً يومئذ الشعير. قيل له: إنّه ليس بمثله، فقال: إنني أخاف أن يضارع... واحتج مالك بهذا الحديث فيكون الخطأ والشعير صنفاً واحداً لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالخطأ مع الأرز. ودليلنا ما سبق عند قوله ﷺ (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم)، مع ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت ﷺ أن النبي ﷺ قال: لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد). وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورّع عنه احتياطاً.

الأقوال الأخرى: مالك: الحنطة والشعير صنف واحد (احتج بحديث معمر). الشافعي والجمهور: صنفان يجوز التفاضل بينهما (كالخطأ مع الأرز).

ترجيح الشيخ ياسر: وكذلك فإنه إذا خالف قول الصحابي الحديث الوفوع لم يكن حجة باتفاق، بل إذا خالف صحابياً آخر لم يكن حجة باتفاق، إلا ما كان من خلفاء الخلفاء الراشدين، فهذا بعضهم يجعله حجة مستقلة، إذا كان الخلفاء الراشدون أو أحدهم يقول ذلك مع أن عامة العلماء يقولون أن الخلفاء الراشدين الأربعة ﷺ كغيرهم من الصحابة في أن الاحتجاج إنما يكون بقول الواحد منهم إذا اشتهر ولم يعرف له ملخف وأما إذا اختلفوا لصحابة، فلا يجعل قول بعضهم حجة عند أحد من العلماء إلا ما ذكرنا من خلاف في الخلفاء الراشدين وهو عند عامة العلماء أيضاً كذلك فلو خالف مثلاً ابن عباس الخلفاء الأربعة لم يكن إجماعاً ولم يكن قولهم حجة، وذلك لأن قول النبي ﷺ (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ، عَصُوا عَنْهَا بِالذُّوْا حِجْ) (جه ٤٢)، فسنتهم ليست أقوالهم بل سنتهم طريقتهم، وطريقتهم تقديم قول النبي ﷺ، وتقديم العمل بالكتاب والسنة والإجماع على ما خالفهما والاجتهاد في غير ذلك فهي الطريقة في فهم النصوص وليس أقوال الصحابة تصير بخرلة النصوص لا ما أجهوا عليه، فإن إجماعهم حجة، والظاهر والله أعلم أن القول إذا انتشر ولم يعرف له ملخف فهذا أشبه أن يكون نوعاً من الإجماع مع الشهرة، ولكن إذا ثبتت ملخفة بعض التابعين للصحابة ﷺ في زمنهم، فالأظهر والله أعلم أن هؤلاء التابعين غالباً ما أخذوا هذا القول عن سبقهم من الصحابة، أو قاسوا عليه مع علمهم به فلا يكون إجماعاً ولا يكون حجة. فقول معمر ليس بحجة، لأنه أولاً كان من باب الورع ولأنه خالف الحديث الصحيح الوفوع، ولا يصح معارضة الحديث بقول أحد كائناً من كان.

41403938

المسألة ١٥٢٣: العلة في الحنطة والشعير والأرز والدخن (الأصناف) وبيان أنها أصناف مختلفة مع الاتفاق في العلة: هل يجوز التفاضل بشرط التقابض؟ (إنكار القياس عند الظاهرية) (التفريغ ص ١٠٧)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام الذووي في لفتن (الحالة من تعليقات الشيخ وفتاواه في الملهمش).

³⁸(ص 104) وهذا رأيي رأي معمر.

³⁹(ص 104) قوله (وَحَكَايَةُ الْجَبَرَاتِ) أي فيما كان تقديره الميزان، فجعلوا المساواة فيه بالميزان.

⁴⁰(ص 104) الجمع هو نوع رديء من التمر.

⁴¹(ص 107) فالقمح دائماً أغل من الشعير.

الأقوال الأخرى: من يقول العلة الطعم: يجوز التفاضل بين أصناف الطعام بشرط التقا بض من يقول العلة الكيل والوزن: كذلك من يقول العلة القوت المخر: كذلك والظاهرية لا يُعتبر خلافهم لأنهم يذكرون القياس.

ترجيح الشيخ ياسر: وكما قلنا بشرط أن يكون ذلك يداً بيد (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ لِأَصْذَا فَيُذَعِّقُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) وذلك لأن العلة واحدة فيها وذلك على جميع الأقوال فإن العلة واحدة في القمح والشعير والأرز، فالذي يقول العلة الطعم فقط والذي يقول العلة الطعم مع الكيل، ومن يقول الكيل والوزن، ومن يقول القوت المخر، كلهم فهم نفساً لصفات فهذا مله أجمع عليه أهل القياس وهو مله لا يُدْزَع فيه إلا الظاهرية، فالهائل التي يُخالِف فيها الظاهرية بناءً على مذهبهم الدبطل في نكار القياس فلا اعتبار بهم، فلا اعتبار بالخلفهم ولا يُتَّج به لأن الأصل عند كل لصاحبه عليه السلام أن القياس معمول به فما أجمع عليه أهل القياس أنه توجده في العلة المؤثرة على خلافهم فيها لا يُعتد بالخلف الظاهرية في ذلك أما الهائل التي يُخالِف فيها الظاهرية بناءً على العمل بالعموم مثلاً، أو على عدم الحُصْل و عدم صحة القياس حيث أن هذا في الهائلة من أهل القياس من يُدْزَع في صحته، فهذا لا يكون إجماعاً إذا كان الظاهرية ملحظين فيه.

المسألة ١٥٢٤: الجنيب (التمر الجيد) والجمع (التمر الرديء المختلط): وحديث «بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً»: ما فيه من حكم (الحيلة وبيع العينة وبيع الثمن)؟ وهل يجوز بيع التمر الرديء بتمر جيد متفاضلاً (من نفس الجنس)؟ (التفريع ص ١٠٣-١٠٤، ١٠٨-١٠٩)

تعليق الإمام النووي: قوله: (قدم بتمر جنيب فقال له رسول الله ﷺ: أكل تو خير هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنما لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله ﷺ: لا تفعلوا، ولكن مثلاً بثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان) أما (الجنيب) فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحتم موحدة، وهو نوع من التمر من أعلاه. وأما (الجمع) فبفتح الهم وإسكان الهم، وهو توردي، وقد فسره في الرواية الأخيرة بأنه الخط من التمر، ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة. وهذا الحديث محمول على أن هذا العمل الذي باع ما عا بصاعين لم يعلم تجيم هذا، لكونه كان في أوائل تجيم الربا، أو لغير ذلك واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلوا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بلمئتين فيبيعه ثوباً بلمئتين ثم يشتريه منه بلمئة، وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي ﷺ قال له: بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره، فدل على أنه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين. وقال مالك وأحمد: هو حرام.

الأقوال الأخرى: الشافعي وأصحابه ومن وافقهم: العينة ليست حراماً (يستدلون بهذا الحديث). مالك وأحمد (وأبو حنيفة): حرام.

ترجيح الشيخ ياسر: هذه الهائلة مبنيّة على خلاف كبير بين علماء الفقه في العقود، هل العبرة فيها بالتقاصد أم بالألفاظ بالهاني أم بالجماني؟ فالشافعي رحمه الله وأبو حنيفة يرون أن الحجم من ذلك ما كان اشتراطاً في اللفظ وأما إذا تواطوا عليه من غير اشتراط فلا يحرم، وراه بيتاً، وهذا في الحقيقة يخالف النص الواضح عن رسول الله ﷺ في قوله في بيع العينة (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ ذُنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكَتُمْ اللَّهَ عَلَى كُمُ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَيَّ دِيْنَكُمْ)، فجعل بيع العينة من ضمن أسباب ترك الدين، وهذا كما ذكرنا يدلنا على أن العبرة بالعقود التقاصد والهاني وليس الجماني والألفاظ وليس في الشرع بالنسبة لكثير من العقود بل لأكثر العقود، ليس هناك ألفاظ محدد ألزم الشرع بها إلا في الزكاح، فإن الزكاح لا بد فيه من صيغة، على خلاف بين العلماء فيما تصح به من صيغة، لكن لا يقع بالتعاطي مثلاً وقد سبقته هذه الهائلة. أما عقود البيع والشاركات والضرابات والإجارات وغيرها، فلم يرد في الشرع نصوص تدل على وجود ألفاظ معينة، بل كل ما عده الناس

بيعاً أو شركة أو إجارة، فهذا يكون بيعاً أو شركة أو إجارة أو مضاربة أو ما اتفقوا عليه، فالعبرة في العقود بالها صدى على الصحيح بل على لصواب من أقوال العلماء. وهذه الصورة في مسألة بيع العينة، فالاحتجاج بهذا الحديث احتجاج صحيح على أنه إذا لم يقع تواطؤ بين البائع والشتري على بيع الصاع بالصاعين أو دخال الدراهم بينهما، فالبيع صحيح، لأن النبي ﷺ أجاز له أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بهذه الدراهم جنياً سواء كان من نفس الرجل أو من غيره، ولم يفصل له ﷺ ولم يذهب عنه أن يشتري من نفس الرجل أو يشتري عليه، لكن لا بد وأن يكون من غير تواطؤ، فالتواطؤ يحقق مقصود الربا، والتواطؤ معناه الاتفاق الضمني وكما قال كثير من العلماء في هذه الحالة استنباطاً من حديث الذهي عن بيع العينة وحديث عائشة وزيد بن أرقم له تباعا بالعينة مع أم ولد له - قال المحققون في الحديث ابن القيم رحمه الله - كما في عون المعبود - (٧/٤٥٣): وفي الباب حديث أبي إسحاق السبدي عن امرأة له "أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت يا أم المؤمنين إنني بعثت غلاماً من زيد بن أرقم بثمن ثلثة دراهم نسيئة، وإنني ابتعته منه بثمن ثلثة نقداً، فقالت لها عائشة: بئسما اشتريتي، وبئسما شريتي، أخبرني زيداً أن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلا أن يتوب". هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وذكره الشافعي وأعله بالجهالة بلحل امرأة أبي إسحاق وقال: لو ثبت فإن له عابته عليها بيعاً إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاً. قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت زنا نفع، ويخرج بثمنه، وقال غيره: هذا الحديث حسن، وجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك، ولم يُعلل فيها بمرج، والجهالة ترتفع برواية أبي إسحاق وزوجها وابنهما يونس وقد رواه عن العالية ثقتان ثبتتان وهما مضافان إليها علياً عائشة، وقد صدقها زوجها وابنهما، فالحيث مخوط وقال الرافي: وبيع العينة أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن، بثمن نقد أقل من ذلك القدر. انتهى. عون المعبود - (ج ٧ ص ٤٥٣). وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتركبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محرماً لله بأذن الجمل" إبطال الجمل لابن بطه ح ٥٦، وحسنه الألباني في كتابه بصفة الفتوى ص ٢٨، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ قَبَا عَوْهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» متفق عليه، فكل هذا يدل على جرم الجمل، وأن الشروط لفظاً كالشروط عرفاً. فطال له وقع توافق بين البائع والمشتري على المقصود كان ذلك حيلة مكرمة، طال له كانوا متفقين بما شترط عرفياً بينهما على أن ينفى من ذلك ما بعد أن يبيع هذا التمر الرديء بالدراهم سوف تشتري مني ثوباً جيداً، فطال له كان هناك توافق واشترط عرفياً فهو كالاشترط اللفظي لا فرق مع أن الرجل وهو ذا مبيع علم ذلك أن يريد أن يبيع هذا ليشتري هذا. والشافعي يمنع الاشتراط اللفظي، فلو قال له اشتري مني هذا التمر الرديء على أن اشتري منك بثمنه ثوباً جيداً، فهذا الذي يُجزمه، ومثل ذلك كما قلنا من قبل فنيكاح التحليل بقول نهائياً يحكم كالحل والتحليل إذا قال زوج هذه لواءاً وزوجتكها على أن تطلقها بعد أن تدخل بها ويشترط عليه ذلك لفظاً، فهذا يجعل عنده الحل والحلل له ملعوناً، وأما لو توافقا دون أن يشترطاً بأن اتفقوا قبل العقد على أن يكون العقد النكاح ساعة العقد قال زوجك قبلت دون أن يشترط، فيجعل هذا العقد صحيحاً ولا يلزمه أن يطلق وإن طلق على الاتفاق صح، وعموم حديث «عَنْ اللَّهِ الْهَلْ وَالْهَلْ لَهُ»، (د) [٢٠٧٦] قال الألباني: صحيح، وسلمه التيسر المتعار، وعموم الذهي عن الجمل، يدل على طلال هذا المذهب أن الشروط عرفاً كالشروط لفظاً، وأنه طالما وقع التوافق والاتفاق على هذا قبل العقد وإن لم يقع في الصيغة فهو توافق، والشرع لا يفرق بين الاشتراط قبل العقد والاشتراط باللفظ لجرد الألفاظ فإن القياس الصحيح يقتضي المنع من ذلك ولكن إذا لم يكن هناك توافق، فالصحيح من أقوال العلماء أن العينة في هذه الحالة، ليست هي التي قصدت في الحديث حيث الشراء من نفس الشخص طالما لم يكن هناك توافق ولا اتفاق بينهما، أنه لا يجرم، وأن العينة المجرمة هي التي يتحايل بها على الربا، وهذا ليس بجلة، فمثلاً يكون إنسان قد اشتري سلعة ليتنفع بها من رجل بالتقسيم ثم بعد أن اشتراها أصابته حاجة، فكان له دافع ومسألة أخرى دعت به إلى أن يبيع هذه السلعة فوراً بعد أن

تلكها، فيمكن أن يبيعها لهذا الشخص، ويمكن أن يبيعها لغيره، ولا تصير عينة محترمة، بل نحن نمنعه من أن يبيعها لغيره إذا كان قصده الدراهم، والتي تُعرف بمسألة "التورق" والتي هي عينة بين أطراف ثلاثة، ونخضع منها على لراجح من أقوال العلماء، فذبح نقول بقول من قال بالضع منهم، وهو قول مروي عن مالك وعمر بن عبد العزيز وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عن ابن عباس قال: ذكروا عند محمد العينة قال: نُذِبت أن ابن عباس كان يقول: "ذَرَهُمْ بِدَرَاهِمٍ وَبَيِّذْهُمْ خَرِيرَةً" مصنف ابن أبي شيبة، فالتورق رغم أن أكثر العلماء لا يضعه إلا أن هناك قول بالضع طالمه بُني على التواطؤ، أعني أنه يعلم أنه إنما يريد أن يشتري هذه السلعة بالتقسيط نسيئة، لكي يبيعها للبجاره نقدًا لكي يهمل على الورق على الغضة أو على الملل لا لكي يتدفع بالسلعة وليس له غرض في التبرج، وإنما هو يخروليس هذا هو الهداد، ولكن لم يجر من يُقرضه إلا درهم بدرهمين أو المئنة بمئنة وعشرين، فهو يريد أن يتحاييل على ذلك بأن يشتري السلعة بمئنة وعشرين تقسيطًا - نسيئة ثم يبيعها بمئنة للبجاره أو لنفس الشخص فإذا كان لنفس الشخص فهي العينة، إذا كان لغيره فهي التورق، ويُجوزونها لكن الصحيح في المسألة أن الأمر مبني على التقاصد، فما كان مقصودًا فيه التحاييل على الربا كان محرمًا، وما كان المقصود فيه البيع ابتداءً ثم عرضه عارض دفعه إلى أن يبيع تلك السلعة مرة أخرى، فله أن يبيعها لنفس الشخص ولغيره والله أعلم، ولو اختلفا في التفاضل، ولو اختلفا في النسيئة بهي أنه ولو اختلفا أن هذا نقد فوري وتلك نسيئة بالتقسيط، وهي المسألة الشهيرة عند الناس اليوم "حرق البضاعة" فيشتري بضاعة بالتقسيط لا شيء لكن ليبيعها بخارة نقدًا، لأنه لا يجر من يُقرضه إلا بغائدة، فيتحاييل على ذلك فطالمه أن الاجلة قد دخلت وأنه لم يقصد الشراء ثم بعد ذلك قصد البيع دون حيلة، فهذا لا يضع منه. من العلماء من يُشدد فيمسألة سد ذرائع الربا حتى يضع من البيع لنفسه لئلا يشتري ولو كان دون تواطؤ، كما يضع من هذه الصورة أن يبيع التمر الجيد ويشترى بئمنه من نفس الشخص حتى ولو بدون تواطؤ واتفاق توافًا أكثر منه رديئًا مثلاً، أو يبيع التمر الرديء ثم يشتري أقل منه تمرًا جيدًا، نقول: أن العبرة بذلك وجود التواطؤ والاتفاق مسألة بيع الذهب القديم والذهب الجديد، فلا يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، شرطها فيلجأ أن تباع الذهب القديم بالنقد الهاصرة ثم اشترى بالنقد الهاصرة ذهبًا جديدًا، هذه يمكن أن تكون عينة إذا كان هناك اشتراط عرفي في حقيقة الأمر بأنك لا بد وأن تشتري مني

المسألة ١٥٢٥: ضابط العينة والتورق والمراجحات المصرفية (تتمة): متى يكون الشراء من نفس البائع حيلة محرمة؟ وهل العبرة بالتواطؤ والاتفاق أم باللفظ؟ (الوكالة التحليلية في البنوك

المسماة بالإسلامية والضمان) (التفريغ ص ١١٢-١١٣)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام النووي في المتن (المسألة) من تعليقات الشيخ وفداواه في (المش).

الأقوال الأخرى: الشافعي لا يجرم إلا ما كان اشتراطًا في اللفظ مالك وأحمد: العينة حرام. من العلماء من يضع من بيع السلعة لنفسه لئلا يشتري ولو بدون تواطؤ سداً للمذريعة.

ترجيح الشيخ ياسر: وأما إذا لم يكن هناك اشتراط عرفي لالغطي، ويكفيه أن ينصرف بالملل، وأنه لا يقول له لو كنت أعرف أنك سوف تتصرف لكنت سبتك حسبًا آخر، فهذا يكون اشتراطًا عرفيًا يجعل هذا داخلًا فيمسألة العينة. ولذا فمسألة بيع الذهب وشرائها أو بيع السلع وشرائها، فيها ربا الفضل وربا النسيئة، التفاضل بأن يبيع سلعة رديئة بثمن أكثر ثم يشتري بسلعة جيدة بكمية أقل بنفس الثمن، فإذا كان عن تواطؤ واتفاق وتحليل كان محرمًا، وإذا كان عن غير تواطؤ ولا اتفاق لا عرفًا ولا لفظًا، فهذا ليس بحرم، ومن العلماء من يضعه سداً للمذريعة، والصحيح أن سد الذرائع مرتبط بالتقاصد، وجود الاجلة من عدم وجود الاجلة، كما وقع في مسألة كالح التحليل أنه لم يشترط لا عرفًا ولا لفظًا وإنما تزوجها نواج رغبة ثم أنه طلقها بعد ذلك فقد حلت زواجها الأول والله أعلم. فمسألة العينة الصحيح فيها أنه أمرٌ محرم إذا كان هناك تواطؤ واتفاق والحديث دليل على يقول يجوز أن يبيع ويشترى من نفس الشخص

ولو وقع تفاضل ومثله ولو وقع نسيئة أو نقدًا، إذا لم يكن هناك اتفاق واشتراط عرفي في البيع والشراء من نفس الشخص بل نقول ولو وقع من شخص آخر، فإن التورق إن لم يُفع منه إذا كان بغرض التجايل على الربا، وأما إذا أصابه شيء واحتاج إلى الحال وأراد البيع بعد أن اشترى، فليس عليه بأش في ذلك بأن تشتري سلعة ثم تريد أن تبيعها فهذا ليس بمنوع، أما إذا اشتراها بغرض التزجج، فلا شك أن هذا هو فعل التجارة (وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، فإنه يشتري سلعة لكي يربح فيبيعها وهو يعلم أن الشخص الذي أمّاه يريد أن يشتري تلك السلعة، بل هذا من التجارة المخل، وهذه ليست بجملة، ولو تواعد معه على شراء والبيع قبل ذلك لأنه لمغرض مقصود في شرائها وهو أن يترجج فيها بخلاف من يشتريها ليخسر، فالبيع يقول أن يبيع الوا بغيره عكس صورة التورق، وهو أن غرض المشتري الذي يشتري السلعة جنية والبنك أو الشركة التي تتولّى الشراء بالتقسيت، غرضها الدراهم وهي مثل مسألة التورق بالعكس، نقول بل الصحيح أن لا، فإن هذا البيع إن لم يُراد منه الربح بخلاف الذي يتورق وفي حقيقة الأمر لا يوجد من يريد الهسارة أو أنه يُجّان يخر، ولكنه ألزم أو اضطر أو ألجّ إلى أن يشتري السلعة بالتقسيت ثم يبيعها بالنقد لكي يأخذ المثل الذي يريد، فيُصبح قد أخذ في يده مئلا عشرة، وأصبح مديداً بخسة عشر بخلاف الذي يريد السلعة في الحقيقة فهو يريد أن يشتري تلك السيارة أو التلاجة أو غير ذلك والشخص المول لها البيع يريد أن يترجج، فهذا داخل في عموم قوله تعالى (وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ)، ولا يوجد نص يمنع من ذلك ولذلك يبيع الوا بجملة التي تقوم به شركات وبنوك أو أفراد شرطه أن يتم القبض حتى يدخل في لضمان فيستحق الربح، وحقيقة المشكلة في البنوك الهسارة بالإسلامية أنها توقع هذا العقد دون أن يكون هناك ضمان، دون أن تقبض السلعة بأن يأتى مذبذب من البنك يقبض السلعة، فيترتب على ذلك أن صار مال بل، وهذا يتم غالباً في حزمة واحدة، بأن يطلب شراء السلعة ويقع عليه عد بالشراء ثم يُقع على العقد ثم يدفع القدمة، كل ذلك يكون في نفس اللحظة ثم يأخذ الشيك الذي خرج باسم صاحب السلعة الأول، ويقول البنك أنا وكلّك في أن تستلم عني، وهذا ليس بصحيح، فهذه الوكالة تحايل صريح، خلاصته أنه أخذ شيكاً أو مبلغ من المثل على أن يُسدد أكثر منه، أو أن يُفوض البنك الطرف الآخر - البائع - في أن يستلم عنه أو يُسلم عنه، وهذا يدل في الحقيقة على أن السلعة لم تدخل في ضمانه ولو لحظة ولو لحظة واحدة، فهذا صار ربا، أما لو دخلت السلعة في لضمان فإنه يستحق الربح لقوله ﷺ (الْجَّاحُ بِالضَّمانِ) (د) ٣٥١٠، (ج) ٢٢٤٣، (حم) ٢٤٥٥، (ك) ٢١٧٦، (ت) ١٢٨٥، وحسنه الألباني في إرواء: ١٣١٥، فلا بد وأن يقوم بنقل السلعة، [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبَدَّلُ حَتَّى يَحْزَنَهَا الدُّجَّارُ إِلَى رَحَالِهِمْ]، (د) ٣٤٩٩ [قال الألباني]: حسن لغيره. فمسألة القاصد والألفاظ تدور فيهل العبارة فيل لعقود بالقاصد والهاماني أم بالألفاظ والهاماني؟ فيمسألة العينة طرفان ووسط، كما ذكرنا هناك من يقول يُفع من العينة من أن يبيع ويشتري من نفس البائع نسيئة أو متفاضلاً، نسيئة بأن يشتري منه تقسيت ثم يبيع السلعة له نقداً، أو متفاضلاً بأن يشتري منه بضاعة جيدة ويبيع له بضاعة رديئة أكثر منها ليتهرب من قضية التفاضل، وكما ذكرنا هناك من يفع منها ولو من دون تواطؤ، وهناك من يُجّها ولو مع التواطؤ طال له لم شرط لفظاً، والصحيح أن هذه الصورة تخرج مع عدم التواطؤ والاتفاق الضمني مع عدم الاشتراط العرفي فضلاً عن اللفظي، ولا تجوز مع الاشتراط اللفظي، ولا تجوز مع التواطؤ والتحايل لأن الجمل مجمعة.

المسألة ١٥٢٦: معنى «وكذلك الميزان» في حديث الجنيب والجمع: هل علة الربا في الذهب والفضة الميزان؟ (استدلال الحنفية، والجواب: فيما كان ربوياً موزوناً) (التفريغ ص ١١٣)

تعليق الإمام النووي: وأما قوله ﷺ: (وكذا الميزان) فيستدل به الخفيفة لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيما كان ربوياً موزوناً.

الأقوال الأخرى: الخفية: علة الربا في الذهب والفضة الميزان (فكل ما يوزن، كالخبيد ينجي فيه الربا). الجمهور: يمنعون الاحتجاج بهذا الحديث على أن العلة هي الميزان.

ترجيح الشيخ ياسر: أي أن الخفية يستدلون به على أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة اليزان فقالوا العلة كل ما يوزن كالحديد مثلاً، فالحديد بالحديد عند الخفية ربا، وعند الجمهور الذين قالوا العلة في الذهب والفضة النقدية، هذه العلة عندهم غير موجودة في الحديد، والعلة في الأربعة الطعم، وهي غير موجودة أيضاً في الحديد، وبالتالي يجوز طن حديد بطن ونصف حديد، فيجوز أن يقول له خذ الحديد المتعمل المتخرج من مد عمارة وزنه طن ونصف واعطني طن حديد جديد، فهذا عند الجمهور يجوز وعند الخفية لا يجوز، لأنهم اعتبروا العلة هي اليزان، فكل ما يوزن يحرم فيه ربا الفضل وربا النسيئة بالأولى وأما الجمهور فيمنع الاحتجاج بهذا حيث على أن العلة هي اليزان أي فيما يُعرف فيه التساوي باليزان، فالكيل كيل أهل المدينة واليزان ميزان أهل مكة بهني أن هناك أصناف جرت العادة بأنّها توزن، فما كان من ربويات موزونة، فهذه لا بد وأن يُعرف التساوي فيها باليزان، وليس أن علة الربا هي اليزان، فمثلاً اللحم يُقال أم يوزن؟ اللحم يوزن، فكونه مطعوماً هو علة الربا، وهنا كيف يجوز بيع اللحم باللحم؟ يجوز إذا كان مثلاً بمثل، وهذه المثلية تُعرف بالوزن، وكذلك كل ما كان موزوناً، فكل ما كان مطعوم موزون، فمثلاً الطماطم لا تُقال وإنه هي توزن، فيُعرف التساوي فيها باليزان إذا ليست العلة فيكونه موزون ولكن ما كان من ربوي موزون يُعرف بالتفاضل فيه والتساوي بالوزن، وكذا ما كان من ربوي مكيل فإنه يُعرف بالتفاضل فيه والتساوي بالكيل، وما كان من ربوي معدود يُعرف بالتفاضل فيه والتساوي بالعد. مسألة ما يوزن وما يُقال، لوجود التفاضل فيه، فالتمر مثلاً أنواع مختلفة وتو كبير وتو صغير، ومعظم الأشياء الآن توزن وفي الحقيقة التمر في العهد الماضي كان يُقال، فلو اعتبرنا التساوي بالوزن سوف يحدث خلل كبير لو حدث تفاضل في الكيل، فالعبرة في ذلك بأن ما كان عند أهل المدينة أيام النبي ﷺ وما تناقروا به بعد ذلك أنه يُباع ككيل فهو مكيل، وما كان موزوناً عند أهل مكة فهو موزون، وما لم يكن مكيل ولا موزوناً فهو معدود بالنسبة إلى ما اعتبر في زمانهم، يتغير هذا بتغير الأحوال لكن يبقى الأمر أن ما كان مكيلاً أيام النبي ﷺ فهو مكيل، وما كان موزوناً فهو موزون، يُعرف ذلك به دلالة عليه الأحاديث والله أعلم، فعلى سبيل المثال: فالوزن لا يُقال وإنما يوزن، لكن العنبر خاصة إذا كان عذا قيد ولم يكن مُفَرَّطاً كالزبيب فإنه لا يُقال وإنما يوزن، ولكن أصله الذي هو الزبيب مكيل، فيُعرف ذلك كما ذكرنا بأنها كانت أيام النبي ﷺ، فالأرز والقمح والشعير واللمح كل هؤلاء في زمن الماضي كان ككيلاً والآن يوزن، والعبرة في معرفة التساوي، علماً بأن بيع القايضة بالنسبة للمطعم ما تقل جداً، فلو سوف يبيع أرز بأرز، قمح بقمح، فلو سوف يبيع سوف تُعرف التساوي بالكيل لأن العبرة فيه ما كان مكيلاً أيام النبي ﷺ، وقد رجحنا أن اليزان ليس علة أصلاً، وقد قلنا أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فكما قلنا أن معنى قوله (وكذلك الميزان) هو معرفة التساوي في الوزنات الربوية، ولذا قلنا النقود سوف نعرف مملتها بعد القيمة العرفية، وليس بوزن المئة جنبة وأعطيك بدلاً منهم دولارا تبالوزن لا، ويلزم الخفية أن يُجزوا مائة جنيه أما مائة جنيه بالوزن أو متين بالوزن لأن العلة عندهم في الذهب والفضة هي الوزن وقد قلنا أن العلة فيها هي النقدية والتمنية، فالأشياء اليوم هي أثمان للأشياء هي النقود الهاصرة النقدية، والعبرة فيها بعد القيمة العرفية، ولذا ورقة المئة سوف تُباع بمئة ورقة من فئة الخبي، أو بعشرين ورقة من فئة الخمسة جنيه وهكذا فالعبرة بالقيمة العرفية، وبالتالي لا يصلح أن أفك ورقة فئة عشرة جنيه بتسعة جنيه معدن، مثل فتوى الشيخ ابن عثيمين أيام كانت هناك استعمال خاص للعملة الهدنية باستخداها في لها تفه فكان الشيخ ابن عثيمين دون غيره من العلماء يُجز فاك عشرة بتسعة، التفتاً إلى أن هذا ليس منصوصاً عليه وأن هناك فرق بين العملة الهدنية والعملية الورقية، والصحيح أن هذه النقود لا اعتبار فيها بشكل الورقة ولا بشكل الهكوك عليه سواء كان معدن أم ورق، فكلاهما عند الناس واحد في القيمة بالضبط، لذا قد قلنا أن هذا معدود بالقيمة العرفية، وبالتالي (وكذلك الميزان) وكذلك العد إذا كان في ربوي معدود، ولذا قلنا أن الخبيها تُعد أمّا الخبيها، ولذا قلنا لا يجوز أن يأخذ إنسان فكة من أحد

ويجعلها يهال أقل منه ما للمئة بالمئة وخصة، صحيح أن الغفكة فيها نوع من الكثرة، التي قد يتضرر منها البعض ولذا قد يقول خذ المائة وخسة فكة واعطني مائة ورقة واحدة، فهذا نوع من الربا، لأنه ربوي معدود والعد فيه للمقيمة العُرفية التي تعارف عليها الناس فمثلاً الورقة فئة المئتين هي مئتين من الخبيئات والورقة فئة المئة هي مائة حذيه، والورقة فئة خصمئة ريال وزنها يكن أن يكون مثل وزن الورقة فئة العشرة ريال أو الخمسين ريال، ولكنها مختلفة في القيمة فيعرف الناس وإن لم صارته هذه الأوراق الملطيمًا ونقدًا تُقوّم به الأشياء، ذلك من عرف الناس وضرب الحكومات له مسلمة أو كافرة - ولا اعتبار للإسلام والكفر هذا - فاللمئة دولار العرف الجري في العالم كله أنه له قيمة المئة دولار وتشتري بهذه الورقة أشياء بقيمة المئة دولار، فأصبحت قيمة تُقوّم بها السلع الأخرى، والله أعلى وأعلم. إذا ليست لعملة فيكونه موزون ولكن ما كان من ربوي موزون يُعرف بالتفاضل فيه والتساوي بالكيل وما كان من ربوي معدود يُعرف بالتفاضل فيه والتساوي بالعد.

المسألة ١٥٢٧: قوله ﷺ «أَوْه عِن الرِّبَا»: ما معنى «أَوْه» ولغاتهما؟ وما معنى «عين الربا»؟ وحديث «هذا الربا فردؤه»: ما يدل عليه (أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه، وإذا رده استرد الثمن) وهل رواية أبي سعيد وبلال قضيتان؟ وإن لم يتيسر الرد (ضياع المال أو جهل صاحبه) (التفريغ ص ١١٥-١١٦)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (أَوْه عِن الرِّبَا) قال أهل اللغة: هي كلمة توجّع وتجنّ ومعنى عين الربا: أنه حقيقة الربا الحُجْم. وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة الشهيرة في الروايات (أَوْه) بهمزة مفتوحة وواو مفتوحة مشددة، وهاء ساكنة، ويقال: بنصب الهاء مذونة، ويقال (أَوْه) بإسكان الواو وكسر الهاء مذونة وغير مذونة، ويقال أَوْه بتشديد الواو مكسورة مذونة بلا هاء، ويقال (أَوْه) بفتح الهاء وتذوين الهاء ساكنة من غير الواو. وقوله ﷺ في حديث أبي سعيد لهذا شترى ما عا بصا عين (هذا الربا فردؤه) هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجرّده على بائعه، وإذا رده استرد الثمن فإن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنه ﷺ أمر برده. فالجواب أن الظاهر أنها قضية واحدة وأمر فيها برده فبعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يخطه، فقبلنا زيادة الثقة. ولو ثبت أنها قضيتان لجلت الأولى على أنه أيضًا أمر به، وإن لم يبلغنا ذلك ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنها قضيتان لجلتاهما على أنه جهل بائعه، ولا يكن معرفته، فصار مالا ضائعًا له عليه دين بقيمته فقبضه عوضًا، وهو التمر الذي قبضه، فحصل أنه لا إشكال في الحديث والله الحد.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: حيث أن قصة أبي سعيد هي التي ذكر فيها (ردوه)، أما حديث بلال ذكر فيها لا تفعل، فهل هذا يدل على أنه لا يلزم؟ نقول لا بل هو كما قال النووي في جوابه. وهذا هو الظاهر، فحديث بلال غير حديث أبي بن عدي ومثال ذلك لو أن إنسانًا حصل منه هذا البيع الربوي ولكن أصبح عاجزًا عن الرد، إما أن يكون صاحبه مهولًا لا يعرفه، فأصبح مالا ضائعًا له عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضًا بهنى أنه سوف يعتبر التمر الذي قبضه بديلًا عن الدين الذي عليه، فتبين بذلك أن اللطاة التي يعجز فيها عن الرد، ولكن الأصل أنه مال ضائع له عليه دين بقيمته، فتبين بذلك أن اللطاة التي يعجز فيها عن الرد لا يلزمه الإتيان به. فإن أمكنه الرد وعلم صاحب البضاعة لزمه أن يذهب إليه ويأمره بالرد، فإن أبى أن يفعل، فكما ذكر النووي يكون هذا كالمال الضائع وعوضه ما قبضه، مثل من باعوا ذهبًا بدينار بذهب جديد مع زيادة وتابوا إلى الله، والصائغ الذي فعل لا يتذكر الآن ولا يقبل، فمثل ذلك عليهم التوبة إلى الله ولا يفعلوا ذلك ثانية.

المسألة ١٥٢٨: رجوع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما عن القول بجواز ربا الفضل واعتقادهما أن لا ربا فيما كان يدًا بيد» وحديث أسامة «إنما الربا في النسيئة»: كيف يُجمع بينه وبين أحاديث ربا الفضل؟ (النسخ، والتخصيص، وحمله على غير الربويات، وعلى اختلاف الأجناس، وعلى أنه مجمل) (التفريغ ص ١١٦-١١٨)

تعليق الإمام النووي: معنى ما ذكره أولاً عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذا الخطة وسائر الربويات كانا يريان جواز بيع الخس بفضه ببعضه متغافلاً، وأن الربا لا يجم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله: (إنه سألها عن الصرف فلم يريا به بأساً) يعني الصرف متغافلاً كدرهم بدرهمين وكان معتمداً حديثاً أسامة بن زيد (إنه الربا في النسيئة)، ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالوا لا بتجريم بيع الخس ببعضه متغافلاً حين بلغهما حديثاً ببي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديثاً لنهي عن التغافل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. وأما حديث أسامة (لا ربا إلا في النسيئة) فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث. وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات أحدها: أنه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبء موصوف مؤجلاً، فإن باعه به حالاً جاز. الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التغافل، بل يجوز تغافلها يدًا بيد. الثالث: أنه مجمل، وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين، فوجب العمل بالبين، وتنزيل الحمل عليه. هذا جواب الشافعي رحمه الله.

الأقوال الأخرى: ابن عباس وابن عمر (أو لا ثم رجعا) لا ربا إلا في النسيئة. الجمهور: حديث أسامة منسوخ، أو محمول على غير الربويات (كبيع الدين بالدين مؤجلاً)، أو على الأجناس المختلفة، أو أنه مجمل وحديث عبادة وأبي سعيد مبين (جواب الشافعي).

ترجيح الشيخ ياسر: يقصد بالصرف هذا اصطلاحه الأوسع دخلت فيه الواطلة، فالذهب بالفضة كما قلنا يسمى صرفاً، ولكن هذا كل نقد بنقد وثمان بثمان يُسمونه صرفاً، فابن عباس يقصد بجواز الصرف إذا كان يدًا بيد الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين في الحقيقة هذا لفظ عام مخصص له كان مختلفاً لأصناف فإن له الربا فيه في النسيئة، فالذهب بالفضة النسيئة الربا فيه، الدولار بالجنيه في النسيئة، والقمح بالأرز الربا فيه في النسيئة، وذلك لأن الرسول ﷺ قال (قَدْ اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَمْثَالُ قَبِيئُوا حَيْثُ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا) فالروايات الأخرى تخص عموم مفهوم (إنه الربا في النسيئة) والحقيقة أن هذا الحديث منطوقه نص في تحريم الربا في النسيئة، ومفهومه جواز الربا فيها يدًا بيد، ولكن هذا المفهوم مخصص فيما إذا اختلفت الأصناف فيجوز التغافل إذا كان يدًا بيد، فخلاصة الجمع بين الأدلة: أن حديث (إنه الربا في النسيئة) فالجم في الأصناف الربوية نسيئة هو ما اختلفت لأصناف في حرم نسيئة ويجوز التغافل، وأما ما كان من نفس الجنس فيحرم التغافل والتساع. لكي نقول بالنسخ نحتاج إلى تاريخ ولا تاريخ. وهو من أحسن التأويلات فيجوز أن أبيع اثني عشر كيلو قمح بأربعة كيلو أرز بشرط أن يكون ذلك يدًا بيد، ويجوز أن أبيع أربع دنانير بخمسين درهم فالوزن مختلف ولكن شرطها أن يكون ذلك يدًا بيد فلا ربا بينهما إلا في النسيئة. وهذا الجواب في الحقيقة مثل الذي قبله ولكن بطريقة أصولية أكثر. وهذا أصرح حديث في رجوع ابن عباس فعندنا رواية في حديثي أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عذبه بكهة فكرهه) وهي صريح في رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل، فكان هذا لخلاف قديم بين ابن عباس وبين غيره من الصحابة وابن عمر كذلك كان يُلخف رجوع ابن عمر له سعي بالحديث وكذلك رجوع ابن عباس رضي الله عنهما، والكراهة هذا ليست لتنزيه وإنما هي كراهة التحريم.

باب لعن أكل الربا وموكله (ص 118-119)

المسألة ١٥٢٩: قوله ﷺ «لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»: حكم عمل الكاتب والمحاسب والموظف في البنك الربوي، وأخذ الأجرة، والإعانة على الباطل (وحكم التعامل مع الطبيب والحارس والسائق، والموظف الذي يعمل في الحساب الجاري وتغيير العملة) (التفريغ ص ١١٨-١١٩)

تعليق الإمام النووي: قوله: (لعن رسول الله ﷺ أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المراهنين والشهادة عليهما. وفيه: تحريم الإعانة على الباطل والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: ولذلك قلنا أن الذي يكتب في البنك ويحبكتا بات الربا ويسجل الهاملات الربوية، أنه ملعون وعمله مجرم وباطل لا يستحق عليه أجرة، فكاتب الربا لا يستحق أجرة على ذلك وكذا المحاسب الذي يعمل في لوائح الربوية في البنك أو في غيرها، فأجره حرام وباطل ولا يجوز التعامل معه فيه، فهو لم يملك هذا المال، ولا يلحق لأحد أن يتعامل معه فيه، وأما ما كان من تعاملات في البنوك غير الفوائد الربوية، فهذا يجرم لأنه يشاهد هذا الأمر ويسكت عليه، كموظف يعمل في لها بالجرى أو في تغيير العملة أو كالذي يعمل في لهتمدا ت لهتمدية المجنزة منها، فهذا ليس يحرم من جهة نفسه، ولذلك هو يستحق الأجر عليه، ولكن للمعلم هؤلاء نسبتهم ضئيلة نسبة لا تتجاوز العشرين في المئة، والبنوك ذات الخدمات الكثيرة هذه الأعمال قد تصل لخسة وعشرين بالمئة من عمل البنك لكن معظم البنوك عملها في الائتمان، وهو ليس إثمًا في الحقيقة، وإنه هو خيانة والعياذ بالله، والذي هو الإقراض بغير فائدة، وكذا في حسابات الودائع بغير فائدة، وهي إيداع المال في البنك لأخذ فائدة عليه، وهو في الحقيقة إقرار بغير فائدة، ولذلك نقول أن الذي يعمل في هذه الأقسام وهو سبعين إلى ثمانين بالمئة أو أكثر من أنشطة البنك فهذا عمله مجرم وباطل لا يستحق أجره عليه، والآخر الذي يعمل فراش أو حارس أو الذي يأتيهم بالمشروبات وكذا السائق، عمله يستحق عليه أجرة وهو آثم لأنه يعين على الحرام ويرى الضرر ويحسه ويعين على قمامته، ولكن يجوز أن يتعامل معه فيه، بأن أبيع له أو لو ذهب إلى الطبيب يجوز للطبيب أن يأخذ منه أجرًا لتطبيب ابنه الوريض أو ما الذي يعمل في لها بالربوي بكتابة الفائدة وحسابها أخذًا وعطاءً لو كشفًا لطبيب على ابنه لا يأخذ الطبيب منه أجرًا، ولا يباع له شيء، لأن هذا المال ليس ماله لم يملكه.

باب أخذ الحلال وترك الشبهات (ص 121-132)

المسألة ١٥٣٠: قوله ﷺ «الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشبهات»: أقسام الأشياء (حلال بيِّن، حرام بيِّن، مشتبِه)، وحكم النظر إلى الأجنبية (من الحرام البيِّن) وما يُشبهها (الغيبَة والنميمة والكذب)، والمقصود بـ«الحلال البيِّن» (أصل الأشياء) (التفريغ ص ١٢١)

تعليق الإمام النووي: أما قوله ﷺ: (الحلال بيِّن والحرام بيِّن) فمعناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بيِّن واضح لا يغى حله، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من الطعومات وكذلك الكلام والنظر والشيء وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بيِّن واضح لا شك في حله. وأما الحرام البيِّن فكالخمر والخير والجمعة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: يعني من جهة أصل هذه الأشياء، وإلا فلا شك أنه لو كسبها من حرام بعقدٍ محرم أو بعمل محرم أو اغتصبها، كانت من المحرمات ولكن هنا يتكلم عن المحرم لذاته. عجباً لزماننا ومن فيه فإن النظر إلى الأجنبية أو شك أن يصبح أمراً من المحلل لبيِّن، نسأل الله العافية، وذلك عند الكثيرين من أهل الدنقة والذفاق يرون النظر إلى العورات المكشوفة أمراً عادياً لا حرج فيه، وأن من يُشدد بتحريم النظر إلى الصور العارية والتلفزيون وغيره، يكون عنده متشدداً متطرفاً، وهذا يعدّ النووي النظر إلى الأجنبية من الحرام البيِّن فإذا كان النظر إلى الأجنبية من الحرام البيِّن وقد قال النبي ﷺ (قَالَ عَيْنَانِ زَنَاهُمَا الدُّظُرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدَانِ زَنَاهُمَا الْبَطْشُ) مسلم (٦٩٢٥)، فمما فحّة الأجنبية ولها أمرٌ من الحرام لبيِّن عند أهل العلم جميعاً، ولا يقول عالمٌ زلّص الأجنبية، إلا للضرورة أو للحجة كتطبيب نوحه، في النظر والممسأ شد.

المسألة ١٥٣١: المشتبهات: كيف يُعرف حكمها؟ (النص أو القياس أو الاستصحاب أو الإجماع) وإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع: (ما حكم الاجتهاد، وحكم الورع، وحكم المتردد في أكل القرد والقنفذ؟)، وأقوال العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع (الأصح: لا حكم، التحريم، الإباحة، الوقف) (التفريغ ص ١٢١-١٢٣)

تعليق الإمام النووي: وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الخ ولا الحجة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الخ والحجة، ولم يكن فيه نص ولا إجماع: اجتهد فيه الاجتهاد، فألّحه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألّحه به صار حلالاً أو حراماً. وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال لبيِّن، فيكون الورع تركه، ويكون دخلاً في قوله ﷺ: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه، فهل يؤخذ بلّحه أم بحمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره. والظاهر أنها مُوجَّهة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه أربعة مذاهب الأصح: أنه لا يُحكم بالخ ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الخ لا يثبت إلا بالشرع. والثاني: أن حكمها التحريم. والثالث: الإباحة. والرابع: التوقف.

الأقوال الأخرى: قبل ورود الشرع: الأصح: لا حكم ولا تكليف والثاني: التحريم. والثالث: الإباحة. والرابع: التوقف وفي حكم المشتبه الذي لم يظهر فيه شيء للمجتهد: ثلاثة مذاهب (الخ أو الحجة، أو التوقف).

ترجيح الشيخ ياسر: فيكون هناك حكم إما بقياس أو استصحاب فلو قلنا ما هو حكم أكل القرد مثلاً؟ فحكم هذا يختلف فيه العلماء، وكذا حكم أكل القنفذ؟ فهذا ليس من المحلل لبيِّن ولا من الحرام لبيِّن والعلماء مختلفون في ذلك والأمر يحتاج إلى اجتهاد فهل يُلاحق هذا بالخ أم بما أنه يُستحب فيه حكم الأصل والله أعلم. وهو استصحاب الأصل، فمثلاً الأصل في الأشياء الحل من

جهة الأكل إلا المخصوص عليه في ذلك مثلاً بأن يستحب لبعض حل بعض الأشياء والبعض الآخر قد يقول هي مقيسة على حرم، فيكون هناك حكم إما بقيا سراً واستصحاب... فقولته (فإذا أُلغِيَ به) أي بالحل أو الحرام، صار هذا الأمر حلالاً أو حراماً، فيحقق من علم الدليل الشرعي وربله بقي في حق غيره من الشبهات وربله من علم ضعف هذا الدليل الذي جعل به هذا الأمر حلالاً، أدخله في الحرم ويكون حراماً فيحقه هو، والحق عند الله واحد إما حلال وإما حرام، لكن يبقى فيه الاشتباه لدى الناس حتى عند بعض أهل العلم، وقد قال النبي ﷺ (وَبَيِّنْهُمْ مَشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ) وهو دليل على أن هناك من يعلمه، فمن علم كان الأمر فيحقه بناءً على علمه والله أعلم. والجهلون بين متجه مصيبله أجران ومتجه مظهره له أجر واحد، والورع ترك ذلك خصوصاً مع احتمال الدليل بهي أن دليل الجتهد كالقياس، هذا القياس لا يلزم أن يكون في كل الأحيان قياساً واضحاً جلياً ظاهراً، فربله كانت العلة فيها خفاء. فالعالم لجتهد يتجهد ويخرج، لكن درجات الترجيح متفاوتة بين الحل والحكم. فلا يثبت العقل وبالتالى هو لم يعرفوا ليمأت إليه دليل من الشرع، فتوقفوا والمذهب الأول قريب من التوقف حيث قال (لَا يُحْكَمُ بِالْحُجْمِ وَلَا حُرْمَةً وَلَا إِباحَةً وَلَا غَيْرَهَا) وهذا في حقيقته هو التوقف فلا يثبت فيه أمراً، وهذا في الحقيقة عند تعارض الأدلة، وإلا فالأصل الإباحة، وذلك لقوله تعالى (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّمَّا) فالأصل في الأشياء الإباحة، وقال تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ لَحْمُ غَيْرِ اللَّهِ بِهِ)، فهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الحمة طارئة، لكن قد يتصور التوقف في مر الأدلة فيه متعارضة، وليس أنه لم يرد فيه شيء بالكلية، ولكن يهمل اشتباهه في قياس بلحقه بالحرم وقياساً آخر بلحقه بالحل، ولا يدري أي القياسين أرجح، فيكون الأمر فيحقه ليس لإباحة على الإطلاق وإنه الورع تركه فيتوقف عن إثبات حكم، ويكل العلم إلى عالمه، فهذا لم يجعل على لجتهد أن يفعله وهو أن يتوقف فيما لا يعلم ويقول "الله أعلم"، وإن كان الأصل في الأشياء الإباحة. والمذهب الأول هو أن يتوقف قريب من التوقف فهو في الحقيقة...

المسألة ١٥٣٢: قوله ﷺ «فقد استبرأ لدينه وعرضه»: ما معنى حصول البراءة للدين والعرض؟ وهل المقصود حفظ العرض (مراعاة العرض مطلوبة) وهل ينبغي للمسلم أن يهتم بكلام الناس؟ (الكفار والمنافقون يمدحون من يمدحهم، والفرق بين أهل السنة وأهل البدع، وعلامات أهل الإيمان الصادقين) (التفريع ص ١٢٣-١٢٤)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (فقد استبرأ لدينه وعرضه) أي: حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: حصلت له البراءة لدينه عند الله ﷻ ولعرضه عند أهل الإيملن وهذا الذي يبدحشعنه المؤمن ولا يلزم من ذلك الجواءة، بل مراعاة العرض - أعني كلام الناس فيحقه - أمر شرعه الله ﷻ، وقد قال النبي ﷺ (إنها صفية)، شفقة على لملمين أن يظنوا سوءاً برسول الله ﷺ، واللم مأمر بالافتداء بالنبي ﷺ أنه لا يعرض نفسه لإساءة الظن، وكما ذكرنا أن هذا مبني على كلام أهل الإيملن أما أهل الزندقة والنفاق والكفر ومن دونهم من الفساق لا يعبد المؤمن بذمهم فذمهم ليس بعييب فمهما فعل المؤمن من الطاعات تدمو وعابوه، كما وصف الله ﷻ المنافقين الذين يلزمون الطوعين من المؤمنين في الصدقات قال تعالى (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، فهم يعيبونهم على كل حال، فإن أنفقوا كثيراً يقولوا مرأئين وإن أنفقوا قليلاً قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فمن يعيب أهل الإيملن على طاعة الله ﷻ في الحقيقة هذا العيب يزيدهم، وتكون شهادة لهم عند الله ﷻ، فمن الناس من يكون ذمه زين ومدحه شين وهم أهل النفاق والظلم والفسوق وأهل الكفر كذلك وبعض الناس يفرح بأن الكفرة والظلمة والمنافقين راضون عنه ويذكرونه بالخير ويتمدح بذلك، وهذا في الحقيقة علامة على عدم إيمانه

وإخلاصه، لأن الله قال (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) فالخالفون كذلك لن يرضوا عن المؤمن إلا أن يكون منافقًا مثلهم، فمن يمدحه الخالفون ويؤذنون عليه، فما زكوه إلا لنقص في عينه أو انعدامه، وأما أهل الإيلمن فهم المتهبون فيما يُبحث فيه عن أمر العرض والحقيقة أن مذمة أهل الإيلمن يُبقيها الله ﷻ كما أبقى لعنة فرعون في الأمم القاصرة، وأبقى كذلك لعنة عاد ولعنة ثمود، فترك الله ﷻ عليهم لعنة في الدنيا قال تعالى (وَأُتْبِعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمُهْذُوحِينَ)، فلا يزال يلعنهم أهل الإيلمن وكما ذكرنا هم المتهبون، فهذا أمر العرض فيبحث المؤمن عن كلام أهل الإيمان الصادقين فيه. وأهل الإيلمن يتورعون أن يذموا أو يغتابوا من لا يضمنون بفساده أو ضعف دينه أو انعدامه، وإلا فبعض الناس ينسب إلى السنة، ويجل هممه في لجة فيختم الناس وعيهم، فلا يتقرب به فيلغوا في عرض المؤمنين والعلماء والدعاة والصالح وغير ذلك ولا هم له إلا ذلك فهذا ليس في حقيقة سلوكه من أهل السنة وإن انتسب لهم في الاعتقاد، فإن كثيرًا من الناس يظن أن السنة هي اعتقاد فقط، فالسنة منهج متكامل، وقد سئل الإمام أحمد عن رجل وقد طلب منه أن يعد له أو يُزكيه، فقال هو يكتب الحديث فقل له لثقل أنه من أهل الحديث فقال أهل الحديث هم الذين يعملون به، ومعنى ذلك أنه ليس لجرد روايته للمحدث صار من أهل الحديث لا بد وأن يكون فاهمًا للمحدث ما ملأ به، ولذلك نقول من الناس من يتنسب إلى السنة فيلغوا في الاعتقاد مثلًا ولكنه في سلوكه والحق ومعاملة الناس به بعيد تلمس البعد عن السنة، فمثل هذا الذي لا يتورع عن أعراض الناس لا يبحث عن شهادة مثله، وكما ذكرنا ليجزأ أهل البدع يذمون أهل السنة، يُسمونهم مثلًا حشوية أو يسمونهم مججمة، والخوارج يسمونهم مرجئة، والوحدة يسمونهم خوارج، ومثل هذا الكلام كثير، فلا اعتبار لكلام أهل البدع ومن يدور على دائرتهم. فالغرض من حفظ العرض عند أهل الإيلمن الصادقين الذين مدحهم زين لأنهم يمدحون من مدح الله، وذمهم شين لأنهم يذمون من ذمه الله، كما قال النبي ﷺ للمرجل الذي قال يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَمِيْدَ بْنَ قَاصٍ دَعَا شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ذَاكَ اللَّهُ ﷻ". "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيضٌ"، (ت) ٣٢٦٧ [قال الألباني]: صحيح، فالله هو الذي مدحه زين وذمه شين وهذا يظهر على السنة أهل الإيلمن يمدحون من مدح الله ويذمون من ذمه الله ﷻ. أما أن يعتقد إنسان أنه يسلم بالغليلة من كلام الناس، فهذا غير متصور، فقد طعن الناس في الأنبياء، وقد آذنى بنو إسرائيل موسى، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَ اللَّهُ مِنْهُمُ قَالَ) وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا)، وأذى الخالفون رسول الله ﷺ حتى قال ﷺ (رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا قَصِيرًا) البخاري، فهل يظن أحد بعد ذلك ويتمنى أن يهمل ما لاهل للأنبياء، من أن الناس كلهم يؤذنون عليه حتى كافرهم ومذمومهم؟ فلا يهمل ذلك لأحد، ولكن يبقى الله ﷻ لأهل الإيلمن الذكر الحسن والثناء الحسن عبر الزمان والعصور، لأنه ﷻ أعلم بعباده وبله فيقولوبهم. فمن تورع عن الحرام في الطعام والشرب والملبس وفي الأفعال والأقوال، واتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيبقى الله ﷻ ثناءه الحسن على السنة عباده المؤمنين وإن ذمه أهل الفساد والفجور والكفر والذفاق والبدع.

المسألة ١٥٣٣: قوله ﷺ «إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنْ حَمَى اللَّهُ مَحَارِمَهُ»: ما معنى الحِمى

والمقاربة؟ (مقاربة الشبهات بفعل المكروهات) وبيان أن كل المعاصي حِمى الله (التفريغ ص ١٢٥)

تعليق الإمام النووي: معناه: أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حِمى يحويه عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يُقارب بذلك الحِمى خوفًا من الوقوع فيه، والله تعالى أيضًا حِمى وهي ملجأ، أي الهاصي التي حرّمها الله، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والآخر والكذب والغيبة والنميمة، وكل المل بالباطل، وأشبهه ذلك فكل هذا حِمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئًا من الهاصي استحق العقوبة، ومن قارب به يُوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لمُقاربته، ولا يتعلّق بشيء يُقرب به من العصية، فلا يدخل في شيء من الشبهات

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: والقاربة تكون إما بفعل ما اشتد به أو بفعل الكروهات فهذا يوشك أن يقع. وهذا يستفاد منه أن الشبهات تحكمها الكراهة فيحق من اشتد بهت عليه لأنه لم يجلها من الجاهلين، فيكره أن يأتيها ويستحب أن يتركها، ومن أكثر ارتكابها للمكروهاات وقوعه في الشبهات وقع عن قريب في الجاهل، فإنه (يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ)، فمن أكثر ذلك منه وقع في الجاهل غالباً ونسأل الله العافية.

المسألة ١٥٣٤: قوله ﷺ «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله...»: ما معنى «المضغة»؟ ومكانة القلب في الإسلام والعناية بصلاح القلوب (مقارنة العلم الشرعي بالعلم العملي): «العلوم المقصودة لذاتها» و«كتاب الظاهر» وحال العلم عند المتأخرين وتأثير الصحابة، ومثال ابن مسعود في قراءة المفصل في ركعة، والخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وخولة بنت ثعلبة، وإنكار البدع في العقيدة والرد على الشبهات (التفريغ ص ١٢٥-١٢٧)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) قال أهل اللغة: يقال: صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهما، والفتح أفصح وأشهر. والمضغة: القطعة من اللحم مُهتَبَذُهَا تُضَغُّ في لغم لصغرها، قالوا: المواد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب بوحملته من الفساد.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا من أهم ما ينبغي أن نعتبره من فوائد هذا الحديث وفي عموم عملنا وعلما ودعوتنا إلى الله ﷻ، بل لا صلاح لنا في أمر من الأمور إلا بالاهتمام بالقلوب وإصلاحها والحث على الفرقين لصاحبها بالتأليف بينهما من بعدهم وفي هذا الباب لصاحبنا سابقوا إلا بصلاح القلوب وإلا فقد كثرت العلوم والأعمال بعدهم، ووجد فيمن بعدهم من يعمل أعمالاً فيما يبدو للناس هي أكثر عملاً منهم، كما قال النبي ﷺ في الخوارج (يُخْرَجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تُخْفِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجِزُوا خِذَا جَرَهُمْ يَتَوَقَّوْنَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَتَوَقَّوْنَ مِنَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ) البخاري، وأنكر ابن مسعود ﷺ علي بن يقطين الفهلي في ركعة، فعن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يُقال له تهيك بن سدان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الجفأ لئلا تهيك أم ياء من ما غير أسن أو من ما غير ياء بن قال فقال عبد الله وكل القرآن قلنا خصيت غير هذا قال إني لأقرأ الفهلي في ركعة. فقال عبد الله: (هذا كهذا الشجر إن أفوا ما يقرءون القرآن لا يجوز تراءيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعلم الذنأ براء لتي كان رسول الله ﷺ يقرأ بيدهن سورتين في كل ركعة...) مسلم. الحديث فهذا الرجل مثله مثل من يتعمق في بعض نواع القراءة وقد لها ابن مسعود ﷺ منه إهما لا لجان بكثرة علماً وعملاً، وانشغلاً بالجنبي غنديه بعضه عنه، كما أنه يقرأ القرآن "هذا كهذا الشجر" أي بسرعة دون تدبر، وهذا لأن ابن مسعود قد له من بعض هؤلاء التابعين اهتماماً بغير العلوم الأساسية المطلوبة وانشغلاً بصورة العلم دون حقيقته وبصورة العمل دون حقيقته، فأرشده إلى ما به صلاحه وهو أن يهتم بالتدبر والتمعن ولو قرأ قليلاً، ولو كانت عشرين سورة هي في مجموعها نوحاً للجنبيين أو أقل وليس للفصل كله أربعة أجزاء ونصف وأكثر، وهذا كما ذكرنا اهتمام بصورة العلم، فهذا هو الذي يضر العمل ويضر العلم ويضر الدعوة إلى الله ﷻ، فلو قارنا بين تأثير الصحابة في العالم وبين تأثير الآخرين من العلماء فضلاً عن دونهم، لوجدنا أن الصحابة أثروا تأثيراً عظيم القدر في العالم كله، وكذا انظر إلى تأثيرهم عبر الزمان فتجد الكلمة من الواحد منهم، كلماته مزية عبر العصور، وأثرها في النفس وكأنها قد سهتها منه، رغم التباعد في الزمان وقد تجمعت بها وملجأتها لأثر لها في العالم حتى ولو كان أصحابها متدسبون إلى السنة، فيمكن أن نقارن بين كتابنا بنقض المنطق لابن تيمية وبين كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية، والكتابين له، فهل نشغل الناس بدراسة كتاب نقض المنطق أم نشغلهم بالآية والحديث فنقول الاهتمام بصورة العلم وصورة العمل أدى إلى ضعف أثر القلب

فالعلوم المقصودة لذاتها هي في المقام الأول كعلوم الكتاب بالسنة والتوحيد والفقه والأخلاق والأحوال، الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان التي بيّنها النبي ﷺ، فعلم الإسلام هو العبادات وعلومها ملأت التي تحتاج إليها في معرفة الملأ والجم، وعلم الإيمان في العقيدة وأصول الإيمان التي بيّنها النبي ﷺ، وما يلزم منها من أحوال إيمانية لأن الإيمان قول وعمل، وليس هو اعتقاد مجرد أو قول يُقال، وعلم السلوك وهو الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه وهو يشمل أحوال القلوب وعباداتها من الجواهر الإخلاص والشكر والواقبة وغير ذلك وما يستلزمه ذلك من حسن معاملة الخلق، فهذه علوم مقصودة لذاتها، لا بد وأن يحصلها كل إنسان مسلم، لأن الرسول ﷺ قد جعلها هي الدين، وعبر العصور حصل التفاهة والظهور والضخم بين حقيقة هذه العلوم وصورها، فقد أصبحت علوم الإسلام عند المتأخرين عبارة عن ألغاز فقهية ومُتُون صعبة الفهم جداً، ولو قرأت الحديث ففهمته الفهم الصغير قبل الكبير، صغروا هذه المقوم بوضع الضمائر التي تجعل الكلام مجهولاً، فأصبح الفقه بعيداً عن مقصوده الأول، وأما في العهد الأول كان الفقه مقترناً بآثاره العملية، فعلى سبيل المثال "كتاب الظهار" ننظر في كتب المتأخرين وننظر في أثر الصحابة به وتداول وذكر القرآن لأمر الظهار، فأول الآيات قوله تعالى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي وَجْهِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِعَ تَحْوَرُ كَمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعَ بِصِيرٍ) وننظر في أثر ذلك على صحابة النبي ﷺ ما الذي استفادوه؟ سجد التوحيد قد اختلط عندهم بالهنيء الفقهي، ولم يقتصر الأمر عندهم على معرفة حكم الظهار وقطوع تعريضه والتفريعات الإيمانية على ذلك كأن لو قال له كذا كذا أنت علي كيد أمي وأنت علي كرجل أختي ويجلس يُفرع، ولكن الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآية قالت (الْحَدُّ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشْكُو رُوحَهَا، فَكَانَ يَخُفُّ عَلَيْهَا كَلَامُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي وَجْهِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِعَ تَحْوَرُ كَمَا} الآية)، (س ٣٤٦٠) قال الألباني: صحيح، وعمر رضي الله عنهما يتأثر تأثر آخر، فكل واحد منهم قد أخذ جانباً من الآية ومتأثر بها تأثراً مختلفاً، عن لو أتيت بفقه الظهار من أي كتاب فقه من كتب المتأخرين فقد لقيت امرأة عمر رضي الله عنهما يُقال لها: حَوْلْتُكَ ثَعْلَبَةً - وهو يسير مع الناس - فَأَسْتَوْفَعْتُهُ فَوَقَفَ لَهَا وَدَنَا مِنْهَا وَأَضْعَى إِلَيْهَا رَأْسَهُ، حَتَّى قَضَتْ خَا جَدَّهَا وَأَنْصَرَفَتْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَبَسْتُ رَجُلًا لَا تَقْرِي عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ؟، فَقَالَ: وَيْلَكَ وَهَلْ تَذَرِي مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ لَا. قَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ اللَّهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَوَابٍ، هَذِهِ حَوْلْتُكَ ثَعْلَبَةً، وَاللَّهُ لِيُؤْمِنَ تَذْصِرُ فَعَنِي إِلَى اللَّيْلِ مَا أَنْصَرَفْتُ عَنْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا، إِلَهَ أَنْ تُحْضِرَ صَلَاةً قَامَتِيهَا، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا. [الرد على الجهمية للدارمي]، فانظر أثر قوله تعالى (وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ) على عمر رضي الله عنهما وظل متأثراً بها من أول نزول الآية إلى أن أصبح خليفة، تأثر بها سنواً تويقي هذا الأثر موجود في قلبه وهو الشكوى إلى الله جلَّ جلاله، عبادة الشكوى إلى الله جلَّ جلاله، فهذا مختلفاً عن طريقة المتأخرين نبحث لا نقول للناس لا تدرس فقه، ولكن لا تهتم فقط بالصورة وتخط الفروع المتفرعة عن الهائل، وفي الحقيقة فإن أكثرها ممل لا يُعمل به ولا يترتب عليه كبير عمل، فهي مسائل معدودة ثم تجتفريعات عديدة لا يترتب عليها كبير فائدة، والناس يعتقدون أنهم يدرسون الفقه، وأما التوحيد فأصبح عبارة عن علم الكلام وحتى من كتب أهل السنة بعضهم ربه يذكر قول أهل البدع وشبهاتهم والرد عليها بالرد الكلامي والرد بالأدلة وأحياناً يُحل الرد بالأدلة مع أن الرد بالأدلة قد يكون ثلاثاً وأربع أدلة، فلو قلنا مثلاً أدلة أن القرآن غير ملخوق سجدتها ثلاثاً وأربع أدلة من القرآن والسنة، وتكون في الأدلة الكلامية ملجداً تتوَلَّفُ فمن الممكن أن نشغل الناس بهذا وهو صورة العلم وليس حقيقة العلم، والقلب خاوي، وربه العلوم الأساسية في التوحيد التي تحتاجها الناس مثل أثر الأسوء والصفات في قلب المؤمن وخطورة الشرك بالله وترك الدعاء لغير الله، فكان من مثل الجهره كان يُشرح والشرك منتشي حول البدوي والدسوقي وغيره والولاء لغير الله جلَّ جلاله، بل والإقرار بالكفر للكفار وتصحيح مذهبهم والثناء عليهم والإخبار بجبههم عند من يشرح هذه الكتب وكذا الحكم بغير ما أنزل الله وغيرها من أنواع ومظاهر الشركيات الموجودة، وهناك من يدا فح عنها بكل قوة، فقد حدث خلل بين صورة العلم وحقيقة العلم، وكذلك عند بعض الناس من يتكلم كثيراً في

تغافل ما يصيل مسائل ما يفعلها المذركون، وقد أهمل نفسه، ويعرفتم الهرفة كيف يرد على لشبهات ويفرع الهائل ويرد على الآخرين، وكأن الدين أصبح هو الرد على لشبهات ومعلوم أن كل فرع من فروع العلم بل فيها التوحيد، فيها مسائل خفية، من الممكن لكي تتكلم فيها تجلسا عات فمن الاهتمام بصورة العلم الهرفة بطريقة الجاذلة والرد على لشبهات ولكن هل هو اهتمام بإصلاح قلبه وهل عبد الله فعلاً؟ أم هو مجرد كلام يُقال، وكلام يُرد به على كلام، ونُحن الأخذ والرد، ولا نُحن بأن نعمل بقلوبنا، ولا نُحن أن نتورع، ولا نُحن أن نشكر ولا أن نتوكل ولا أن نستغفر ونتوب إليه، فهذا خطرٌ عظيم بلا شك أن يكون القلب مهيماً غاية الإهمال، وأما علم السلوك فقد أصبح عند الآخرين ألغازاً صوفية، فكما أن الفقه أصبح ألغاز والعقيدة أصبحت ألغاز في القلوب ولا يفهم الناس منها شيء، وكذا السلوك فاقراً كلام الهوى وانظر ما ذا يفهم الناس منه، فالكلام بسيط ولكن صيغ بطريقة في الحقيقة تجعل الناس لا يعرفون كيف يصلون إلى الله، فالكلام فيه صعوبة بالغة في فهمه ومن يشرحه ربه يخلطون في معناه، وابن القيم رحمه الله أحياناً يقول عند تفسيره لكلام الهوى احتمالات متعددة لشرح هذا الكلام، وأحياناً هذا كلام أظهر منه، وأصحاب مذهب وحدة الوجود ربه فسروا كلام الهوى بطريقة أخرى، فكلُّ يُفسره كما يريد، كجلال الدين الرومي وهو رجل ضال مُضل كان يضر عنده النصاري واليهود والمسلمون في حرسه، وكل منهم يأخذ من أشعاره الثنوي ما يريد، الثنوي هذا تقريباً خمسة وعشرين ألف بيت فيما يزعم تتكلم في حب الله، والجميع جالس يهود ونصاري ومسلمين كل يفهم تلك الأبيات حسب اعتقاده ومذهبه، ولذلك خرج في جنازته خامات اليهود يتلون التوراة وقساوسة النصاري يتلون الإنجيل والمسلمون يتلون القرآن، ولذا منظمة اليونسكو احتفلت بجلال الدين الرومي لأنه كان يدعو إلى وحدة الأديان عياناً بالله، فانظر إلى هذا الخل العظيم ويزعمون أن هذا هو تهذيب النفس وإصلاحها، بل علم التهذيب هو الآيات والأحاديث التي تُذكر في نفس الإنسان، فهذه هي العلوم المقصودة لذاتها، فما بالك بالعلوم الخدمية، كمصطلح الحديث أصول الفقه والنحو والتجويد والبلاغة، فهذه العلوم علوم خادمة يُراد منها غيرها وهو الكتاب والسنة للثقفهم، فتجد هناك أناساً تقتصر على هذه العلوم التي تعذبهم بما تتيح للمعلوم الأساسية، ولم يدخل ولم يبدأ في تعلم العلم الأساسي علم الكتاب والسنة. فلو نظرنا إلى كلام النبي ﷺ وما قصدناه في هذا الباب من الاهتمام بحال القلب الذي هو أصل صلاح الإنسان كله، وللمتطبيق العملي على ذلك فعليك قراءة ما تكلم به القمّارون في شرحهم لهذا الحديث فأظن أن كل إنسان يسمع كلام النبي ﷺ (أَلَا إِنَّ فِي لُجْدِ مُضْغَةٍ إِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) يفهم المقصود، وانظر إلى القمّارين وما هو الذي جروا الناس إليه؟ فيتكلمون عن موقع العقل في الرأس أم في القلب ونجا الصحابة سهواً هذا الكلام ولم ينادوا قشوا النبي ﷺ فيمثل هذه الهائل، مع أن الإجابة على مثل هذا سهل وبسيط، ولكن نبحث نتكلم على طريقة التلقّي وتتمة الكلام على حقيقة العلم والعمل وصورة العلم والعمل في مراء الدعوة إلى الله، هو أن صلاح القلوب هو الذي لا بد وأن نهتم به في الدعوة ووجود هذه الشخصية السوية تكون من خلال صلاح القلب، وليس أننا نهتم فقط بشكل العمل الدعوي وحجم الناس وكثرة من يسمع وكثرة من يُظهر الاستجابة وربما تكون القلوب مملئة بالأحقاد والأضغان رغم قرب الإنسان من الله ﷻ مديني على حال قلبه وملاحه كما فيمسند أحمد قال نَسْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحِبُّ أَنْ تُبَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثُ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَوْا تَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْهَ يَقُولُ الْآخِرَ، فَلَمَّا مَضَتْ الثَّلَاثُ لَيْلٍ وَكَذْتُ أَنَّ أَخْبَرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُخَوِّبُنِي أَبِى غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَطَعْتَ أَثْتَ الثَّلَاثِ مَرَّاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَّ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتُ. قَالَ: قُلْنَا وَكَيْفَ تَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتُ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غُشًّا، وَلَا أَحْسَدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أُعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا الَّذِي لَمْ يَلْعَثْ بِكَ، وَهِيَ لَيْلِي لِأُطِيقَ. (حم) ١٢٦٩٧، فلا يطيق ذلك أكثر الناس بأن يبيت وصدره سليم للمسلمين

ونجاة العباد في القرآن فيها واضعها المختلفة وهي أعمال الجوارح ذكر دائماً بالحل الإلهي الذي فيه، قال تعالى (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)، فاللهووع في صلاة هو القصد الأول، أكثر من الطلوع من الركوع والسجود والقيام، فربله تنغطر القدم وهو لا يشعر بها، وليس له واقف في حال ختمنا وقرأنا، فمثل هذا الأمر هو الذي أنكره ابن مسعود، وكذا الصيام قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، إذا التقوى هي القصد من الصيام، وكذا الهي في الحج قال تعالى (لَن يَدَّأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَدَّأِلُهُ الدُّقْوَى مِنْكُمْ)، العبادات الأساسية في الحج ذكرت بلفظ "الذكر"، فالمبيت بخولفة، سلمه العلماء كذلك ولم يطلق القرآن عليه ذلك بل قال (فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ [فَاذْكُرُوا اللَّهَ] عِنْدَ الْمُنْعَرِ الْجَامِ)، وكذا رمي الجار والمبيت بصفى ذكر بلفظ الذكر قال تعالى (وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَاتِهِ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيهِمْ مِّنْ فَلَا ثُمَّ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا يُؤْتَمُّ عَلَيْهِ لِيُتَّقَى)، فالعمل نفسه القصد منه هو الذكر، وليس معنى الذكر، أن القصد هو الذكر أن نتحقق الذكر ونترك العمل، فجلس نذكر الله ونترك رمي الجار مثلاً، لكن العمل الظاهر كالوعاء الذي لا يهل لك الخوا لا بأن تأتي بالوعاء، فلا يهل للإنسان على الأحوال الإلهية من غير أن تركع وتسجد ومن غير أن توج وتعتصر ومن غير أن ترمي الجار وتبيت بخولفة وتقرب معرفة، وتتنزع عن الطعام والشراب من أول النهار إلى آخره في الصيام، والزكاة كذلك لابد وأن تُنفق لكي يتطهر قلبك قال تعالى (كُلُّ مِمَّا آمَنُوا بِهِمْ مَّدَقَّةً تُطَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهِ)، فإياك أن تظن أنك إن حصلت على لوعاء فقد حصل لك الطلوع فربله حصلت على وعاء ولكن قد تركته فارغاً، ولم تحصل على الغذاء الدافع له، فهذا الذي يهتم بالشكل ولا يهتم بالتحقيقة ولا يهتم بالحل القلب

المسألة ١٥٣٥: موضع العقل: في القلب أم في الدماغ؟ (استدلال النووي بحديث «ألا وإن في الجسد مضغة»، وكلام أبي حنيفة والفلاسفة والأطباء، وعلاقة القلب والمخ، وتطور العلم الحديث ورد الشيخ) (التفريع ص ١٢٩-١٣٠)

تعليق الإمام النووي: واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور: ومذهب أصحابنا وجهه ميراثكم ميله في القلب وقال أبو حنيفة هو في الدماغ وقد يقال في الرأس حتى الأول أيضاً عن الفلاسفة، والثاني عن الأطباء. قال المزري: واحتج القائلون في القلب بقوله تعالى {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها} وقوله تعالى {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} وبهذا الحديث فإنه عليه السلام جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب فعلم أنه ليس مالا للعقل واحتج القائلون في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ويكون من فساد الدماغ الصرع في عيهم. ولا حجة لهم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه، ولا امتناع من ذلك قال المزري لا سيما على صولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب وهم يجلون بين الرأس والهدية والدماغ اشتراكا. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: أصحاب الشافعي وجهه ميراثكم ميلن العقل في القلب أبو حنيفة: في الدماغ، وقد يقال في الرأس (وحكي الأول أيضاً عن الفلاسفة، والثاني عن الأطباء).

ترجيح الشيخ ياسر: فكما قلنا الحيث في تلجه وصار القائلون به في تلجه آخر، هذه القضية ومع تطور العلم الحيث أن العقل هو مركز الأحاسيس الذي هو في الخ، لكن لا شك أن القلب له دور والضغة هي قطعة اللحم التي في الصدر (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)، لأن باطن الإنسان أصلاً أمر مجهول في الحقيقة، وهذا كارتباط لا شك بين العقل الذي هو في القلب وبين الدماغ الخ الذي فيه تأثير بلا شك كذلك فهذا كارتباط خفي لا نعرفه ونكل علم ذلك إلى الله جل جلاله، والإنسان يتطور كل يوم علمه، والطب كل يوم يكتشف شيئاً وما خفي أكثر، فالإنفس الإنسانية عميقة جداً لا شك أن هناك قدر قد تتحقق للإنسان من العلم في مر الطبونج ذلك يؤكد وجود تأثير للدماغ - للمخ - الذي في الإنسان على شاعره وعواطفه وغير ذلك من التأثيرات المختلفة، لكن لا شك أن القلبية تأثر بذلك أو هو المؤثر الأساسي في ذلك هناك

ارتدبا طيين للقلب وبين لئلا ندرية ولا نعرفه من خلاله يؤثر القلب في حوال الجدد بنص حديث النبي ﷺ ولكن يمكن أن يكون من خلل الدماغ، ولا شك أن الصرع من آثار خلل في الدماغ، وقوله (وَيَكُونُ مِنْ فَسَادِ الدِّمَاغِ الصَّرَعُ فِيهِمْ) فإن الطبيب أكد أن ذلك أمر محسوس بزيادة كهرباء معينة يؤدي إلى خلل ما، فلا شك أن وجود خلل في الدماغ يؤدي إلى نوع من الصرع، لكن هذا لا ينفى أثر القلب في الدماغ وفي غيره من أجزاء البدن فهذا كلام النبي ﷺ على ظاهره، ولا حاجة إلى كثرة الكلام في هذا الباب والقصد كما ذكرنا حقيقة باطن الإنسان وداخله التي هي صفات روحه وهي متعلقة بالقلب الذي هو في الصدر كما نص عليه القرآن، وكما قال النبي ﷺ (أَلَا إِنَّ فِي لُحْدِ مُضْعَةٍ) وهي قطعة اللحم، فهذا القلب له لوم لا بد وأن تؤثر فيه الروح ويؤثر هو في البدن ويمكن أن يكون من خلل الدماغ بعد ذلك فهذا مواد كثيرة تُكتشف أنها مُضعة في القلب

المسألة ١٥٣٦: قول يحيى بن معين «إن أهل المدينة لا يصحون سماع النعمان من النبي ﷺ» (حكاية ضعيفة أو باطلة) وسن النعمان بن بشير (التفريغ ص ١٣١)

تعليق الإمام النووي: قوله: (عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) هذا تصريح بسماع النعمان عن النبي ﷺ، وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق وجمهير العلماء. قال القاضي وقال يحيى بن معين إن أهل المدينة لا يُصحون سماع النعمان من النبي ﷺ، وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة، والله أعلم.

الأقوال الأخرى: يحيى بن معين (حكاية عن أهل المدينة) لا يصحون سماع النعمان من النبي ﷺ (وهي حكاية ضعيفة أو باطلة).

ترجيح الشيخ ياسر: النعمان كان صغيراً ولكنه صغير مدرك وقد سمع النبي ﷺ

المسألة ١٥٣٧: قوله ﷺ «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»: وجهاه (كثرة تعايطي الشبهات تصادف الحرام، والتساهل والتجرو حتى يقع في الحرام عمداً)، وهل يأثم المجتهد المقصر وكذلك العامي المقصر في الاستفتاء؟ (وأحوال الجاهل: عذر يأثم به، وعذر لا إثم معه، وجهل لا عذر معه) (التفريغ ص ١٣١-١٣٢)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (ومن وقع في الشبهات توقع في الحرام) يحتمل وجهين أحدهما: أنه من كثرة تعايطيه الشبهات يُصادف الحرام، وإن لم يتعمده، وقد يأثم بذلك إذا تُسبب إلى تقصير. والثاني: أنه يُعتاد التساهل ويتمرن عليه، ويجر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها، ثم أخرى أغلظ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمداً، وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر، أي تسوق إليه. عافانا الله تعالى من الشر.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك لأنه قصر في طلب العلم الواجب فوق في الحرام فأثم. وكلا الوجهين صحيح، لأنه هنا جزم فقال (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) أي غالباً أو إذا تعبد عليه، أو إذا قصر في طلب العلم وتجرى الفتوى وبذل لخدمته الجتهدياً ثم بهذا التقصير يقع في الحرام بهنى أن العالم الجتهدي نتيجة كثرة جراته على لشبهات تقدر يُقصر في الاجتهاد فيظن الأمر حلالاً وهو حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون اتباع الهوى هو الذي دفعه إلى مثل هذه الصورة من الاجتهاد في الظاهر، والحقيقة أنه ليس اجتهداً صحيحاً، وبالتالي قصر فياً ثم بها فعل، ونسأل الله العافية والغفرة، وقد يُقصر العامي في الاستفتاء، فيستفتي من يهوى إجابته أو من يُسهل عليه كما يفعل الكثيرون ويستفتي من هو ليس بعالم ولا ورع، أو يستفتي عالماً مشهوراً بالرجوة على المكر، وهذا لا يسعه، فلا بد وأن يستفتي عالماً ورعاً، فأما أن يستفتي غير عالم ومن ليس بورع أصلاً، وليس عنده تقوى لله وهو يعلم، فليس هذا باستفتاء صحيح ويأثم بتقصيره، فإنه لو وقع في الحرام نتيجة فتوى باطلة فإنه يأثم بذلك فإن عامة الانحراف في الأمة الإسلامية وظهور البدع إنما وقع بسبب علماء سوء ظنوا أنفسهم على حق ويعصيان يعترفون في نفسه بالخطأ أو أنه

عليها طل أو أنه غير اجتهدا مثلاً، كان مثلاً يرى الأمر من الربا للدين ومن الحرام للدين ثم بعد أن وصل إلى منزلة معينة، صار يقول أنا اجتهد وأداه اجتهدا إلى أنها حلال وهذا الأمر في رقبتي وعلى مسؤوليتي، نسأل الله العافية، وهو في الحقيقة إنما اتبع الهوى وحسابه عند الله ﷻ، ولو بذل جهده بالفعل ولم يتبع هواه سيُغفر له خطؤه كأنه ما كان خطاه، بذل الجهد ولكن الحالة في أنه لو كان مقصراً في تبايع العالم للورع، فإنه تقصير منه، والناس بعده مقصرون في الاستغناء ومقصرون في تبايع العالم للورع، مقصرون في أنهم يبحثون دائماً عن يرخص لهم، وليس عن يعلمون أنه يغتنيهم بل هو الشرع، فيقع التقصير في البحث الطلوب ببدله سواء من العالم والعامة أو من طالب العلم، فيطالب الدين للدنيا، يطلب العلم من أجل الوظيفة أو الجهد أو الفصبا والشهرة، فيدخل ويضل بسبب ذلك ويطبع الله على قلبه بسبب ذلك فيأثم بلا شك بسبب تقصيره، وهو في نفسه يظن أنه ينصر للمدين وعندما ترى أناساً من أهل البدع يُضحون بدعتهم، يصعب أن تتصور أنه يعتقد أنه عليا طل، بل الكفار كذلك فالظن بهم أنهم يظنون أنفسهم أنهم على الهدى، كما قال الله ﷻ (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُسْتَبْرَئُونَ مِنْهُمَا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا * ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَانْتَحُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوا)، فبدلية الأمر كانت تقصير في البحث عن الحق أدى إلى الضلال ثم أدى بهم إلى الكفر والعياذ بالله، وبسبب هذا التقصير أثموا، وإلا فإن أظلم الظلمة يرى نفسه من العادلين وهو من أشد الناس ظلاماً وعدواناً، والناس مجولون عليه يحذرون أنفسهم إلا من رزقه الله ﷻ فقه النفس حتى يُغتش عن أمراضها، فإذا كان الإنسان مقصراً في البحث عن الحق من عالم جاهد أو من طالب علم أو من عامي مستغني فإن عليه أن يبذل الجهد في معرفة العالم للورع وفي معرفة ما هو الذي يوافق الكتاب والسنة إجمالاً، ولو صدق مع الله ﷻ لألهه الله ﷻ التوفيق وأنت ترى من عامة المسلمين هو أروع من كثير من علماءهم وتجه يتنزع من الأمر المحم وغيره يغتني بالحق وهو لا يدري ما وجهه، ولكن صدقه مع الله، وفقه الله ﷻ به بآرك الحرام، وتعجب من أن المسألة ظهرت لها وخفيت عليهن درساً لسنتين لطويلة للمعلم، لكن هذا لأجل أنه قصر فيما يجعله بذلك، ونسأل الله العافية. أما مسألة العذر بالجهل في ذلك فإن العذر على درجات فعذر يأثم به، وعذر لا يكون معه إثم، وجهل لا يكون معه عذر، فالجهل الناشي عن الإعراض عن الجهد بعد أن ظهرت بسبب تبايع الهوى فهذا أظلم الناس وأظلم الجهل، ولا عذر له لافيه عصية ولا في كفر قال تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا)، فبعض الناس ربما يعذر بذلك وهو ليس بعذر، فإنه قد بانته الأداة وظهر له الحق فهو مقصر بسبب إعراضه فكفر والعياذ بالله، وهذا جهل يكون فيه الإنسان مقصراً في طلب الحق ولكنه لم يبلغه آيات الله فيه، مع أنه قادر ولو بخلو وصل لكنه عنده أصل الدين - الشهادتين - يعتقدونها في لحظة ويقادله إجمالاً، ولكنه قصر في طلب العلم الواجب، فهذا يُعذر في أنه لا يكفر، وهو آثم في كونه قد قصر، وذلك لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله " بقتيمعه، وهذا إنسان آخر بذل كل ما عنده، فإنه لا يأثم فضلاً عن أن يكفر حتى ولو جهل⁴²

⁴²(ص132) يقال: أَوْشَكَ يَوْشِكُ بَخْمَ الْبَاءِ وَكُسْرَ الشَّيْنِ، أَي: مُسْرِعٌ وَيَقْرَبُ.

باب بيع البعير واستثناء ركوبه (ص 135-147)

المسألة ١٥٣٨: بيع الدابة مع اشتراط البائع ركوبها (حديث جابر في بيع جملة): هل يجوز؟ (أحمد ومن وافقه: يجوز، ومالك: إذا كانت مسافة الركوب قريبة، والشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ولا ينعقد البيع) ووجه ترجيح الجواز (التفريغ ص ١٣٥-١٣٦)

تعليق الإمام النووي: فيه حديث جابر، وهو حديث مشهور. واحتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة ويشترط البائع لنفسه ركوبها. وقال مالك لا يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحلى هذا الحديث على هذا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلنا لهافة أو كثرت ولا ينعقد البيع. واحتجوا بالحديث السابق لنهي عن بيع الثنذيا، وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر: بأنها قضية عين تطرق إليها احتمالات الأقال الأخرى: أحمد ومن وافقه: يجوز بيع الدابة مع اشتراط البائع ركوبها. مالك: يجوز إذا كانت مسافة الركوب قريبة. الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ولا ينعقد البيع (للمذهبي عن الثنذيا وعن بيع وشرط)، ويجيبون عن حديث جابر بأنها قضية عين تطرق إليها احتمالات

ترجيح الشيخ ياسر: يعني مدة معينة معلومة، كما يبيع الدار ويستثنى سكناها مدة معينة معلومة. وهو حديث ضعيف وإنه نهى عن شرطين في بيع، وأما هذا الشرط فإنه لا ينافي مقتضى العقد، هو إذا فليطلقه ولكن لا ينافي مقتضاه، وهو استثناء لمدة معلومة، يتدفع البائع فيها بالعين ثم يردّها بعد ذلك فهذا لا ينافي مقتضى العقد. وفي الحقيقة فإن الرواية الصحيحة أيضًا تقول (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّنْذِيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ) (حب ٤٩٧١، (ت) ١٢٩٠، (س) ٣٨٨٠، (د) ٣٤٠٥) [قال الألباني]: صحيح، فليس لهم فيه حجة ثم الجيج لا تتعارض، فيجب الجمع بين الأدلة. 4443

المسألة ١٥٣٩: قاعدة «وقائع الأعيان» (احتمال الواقعة يُسقط الاستدلال): متى تصلح الاحتجاج بواقعة العين؟ (عموم المعنى، واستواء المكلفين في الأحكام، وأثر أبي بكر في الركوع دون الصف وقراءة الفاتحة خلف الإمام) وهل لقصة أبي بكر يُحتج بها على إسقاط ركنية الفاتحة؟

(التفريغ ص ١٣٦-١٣٨)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام الذووي في المتن (الهالة من تعليقات الشيخ وفداواه في اللهم مش).

الأقال الأخرى: من يرى أن واقعة العين لا يُحتج بها (الشافعية والخفية في حديث جابر)، وأن «وقائع الأعيان» تسقط الاحتمال؛ والجمهور في أبي بكر يُحتجون بواقعته على جزاء الركوع عن الركعة ليدخل مسبوقةً.

ترجيح الشيخ ياسر: دائماً كثير من العلماء يستعمل هذه القاعدة، فيقول أن هذه من وقائع الأعيان، ووقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، ولكن الأصل في وقائع الأعيان أن الاستدلال بها يكون بعموم الهني وليس بعموم اللفظ، فإن الذي يقول: يجوز استثناء ركوب البعير، أو يجوز استثناء منفعة للمبيع يستعملها البائع، فهذا ليس لفظاً عاماً، بل لم يرد في الحديث لفظ عام، لكن واقعة الرسول ﷺ تعامل بهذه الهاملة، ولو كان شرطاً باطلاً ما تعامل معه النبي ﷺ، والأصل استواء الكلفين في الأحكام، ووقائع الأعيان إذا كان الحكم فيها معلق بوصف فيها، ينطبق هذا الحكم على كل الوقائع الماثلة لأن الأصل كما ذكرنا استواء الكلفين في الأحكام، والذي يدعي خصوصية أحد، لا بد وأن يأتي بدليل على الخصوصية، ولذلك صح الاحتجاج حتى عند ثفاة القياس بوقائع الأعيان وهذا ملزمهم أن يقولوا بالقياس به لأن وقائع الأعيان ليست عامة اللفظ وهم

⁴³(ص 135) أي الشافعي وأبو حنيفة ومن وافقهم.

⁴⁴(ص 141) «فقار ظهره»: الفقار العظام الصغيرة (مفاميل عظامه)، ومن ذلك حديث البخاري في صلاة النبي ﷺ (قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَكُونَ كَقَدْحٍ مَخَانَةٍ) أي كل عظمة.

يُذكرون الهانبي والصحيح أن وقائع الأعيان عامة الهني، والهني هذا أنه كما ذكرنا أن الرسول ﷺ أقر جابر رضي الله عنه على هذا الشرط، فقال (وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)، فهذا دليل على صحة اشتراط منفعه في الجميع. كما ذكرنا وقائع الأعيان من يريد أن يمنع الاحتجاج بها لا يكتفي بأن يقول أنها واقعة عين بل لابد وأن يذكر الاحتمالات التي تجعل عموم الهني غير حاصل، ويكون الوصف فيها واقعة العين الذي ذكره احتمالاً مؤثراً، وكما ذكرنا أن القاعة التي يتخجون بها والتي قد سبق ذكرها، الفريقتين الآخرتين يستدل بها بتضعيف أحد الاحتمالات وتوجيه أحد الاحتمالات فلا يكون الكلام مجزئاً، فالجمل ما كان مستوي الطرفين وهو أمر يتحمل عدة، فلا يصح الاحتجاج به وهو من جنس لغيره المتساوي الطرفين فلا يكون هذا كدليل على تعيين أحد الطرفين فإن استطاع أن يضعف الاحتمالات المذكورة ليبقى احتمال واحد وهو الأرجح كما سنبين في هذا الحديث مثلاً، من أن الاحتمال الأقوى هو صحة هذا الاشتراط وليس فيه ما يخلط فلا يحدث لآخر الصحيح، ولا يُتخج بالحديث الضعيف فالاحتمال الأرجح في هذا الحديث هو أن استثناء منفعه في الجميع جائز، ومن هذا صح أن يتعامل النبي ﷺ بهذه الهاملة، ولذا فإننا إذا تكنا من تضعيف الاحتمالات المذكورة الأخرى، ويبقى هذا الاحتمال الواحد، صح الاحتجاج بوقائع الأعيان فالترجيح في هذا الباب دائماً بين المتنازعين من الفقهاء والعلماء المجتهدين في مسألة الاحتجاج بوقائع الأعيان مبني عليها ذكرنا في قوة الاحتمالات المذكورة، في مكانة تضعيف هذه الاحتمالات وإمكانية تقوية هذه الاحتمالات، والذي يقوي الاحتمال ولا يستطيع الآخر أن يرد عليه، تبقى واقعة العين مجزئة، فلا يصح الاحتجاج بها، والذي يستطيع أن يضعف الاحتمالات الأخرى ويبقى احتمالاً واحداً، يصح له أن يتخج بواقعة العين ولو قلنا مثلاً على واقعة عين يبطل الاحتجاج بها، كقصة أبي بكر في الركوع دون الصف فَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدُّ الْبَخَارِي وَالْجُهور يتخجون به على جزاء الركوع عن الركعة ليدخل مسبوفاً، واحتج به الكثيرون على عدم وجوب قراءة الفاتحة فيهما وقائمة الأحاديث الصحيحة الصريحة بقراءة الفاتحة وأنها ركن، فنقول هذه واقعة عين تحتل أن يكون أبا بكر لم يعتد بتلك الركعة، قالوا الحديث فيه (خَشِيتُ أَنْ تَقُوتَنِي رَكْعَةً مَعَكُفًا سَرَعْتُ إِلَيْهِ)، فقال رسول الله ﷺ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ مَا دَرَكْتُمْ قَبْلَ مَا سَبَقَكُمْ"، فيمكن أن تكون الركعة بهني الركوع ثم قد ورد في نفس الرواية (صَلَّ مَا دَرَكْتُمْ قَبْلَ مَا سَبَقَكُمْ) فلما أمره النبي ﷺ بذلك ما أدركم أنه قد اعتد بتلك الركعة، فمن الممكن أنه لم يعتد بها فقام فقضاها بعد ذلك وليس عندكم دليل على النفي إذا واقعة العين هذه محتملة ثم يبقى عندنا أدلة ركنية الفاتحة لا تستطيع واقعة العين هذه الاحتمالات أن تُقاوم عموم الأدلة الأخرى فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَأَدَّى أَنَّهُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ" (د) (٨٢٠)، (حم) (٩٥٢٥)، (ك) (٨٧٢)، (هق) (٣٧٦٨)، ويكن أن يُقال من الاحتمالات أن هذا خاص بها اجتهد، فمن كان متجهداً ليس كمن كان جاهلاً لا يُحسن أن يُصلي، فمن كان متجهداً لم يؤمر بإعادة ما مضى في الوقت وبعده، وأما من كان غير متجهداً، فإنه يؤمر بالإعادة لأنه قصر، أما المجتهد فلأن أمره بأن يُعيد ما صلاه باجتهاده ولو تغير اجتهد به بعد ذلك فأبو بكر كان متجهداً وذلك على فرض أنه لم يقض تلك الركعة بعد أن أمره النبي ﷺ بقوله (صَلَّ مَا دَرَكْتُمْ قَبْلَ مَا سَبَقَكُمْ)، وقد فاتته القيام والفاتحة فلا بد وأن يقضيها، وما عندكم دليل يبطل هذا الاحتمال، ولذلك بقي حديث أبي بكر واقعة عين محتملة أن تُخفى بعض الأحوال، محتمل عدم ثبوت عدم القضاء فيها، ومحتمل أن تكون لبعض الناس وهم المجتهدون إذا تنفوا اجتهدهم، ويبقى الاستدلال بالأدلة العامة الأخرى فهذا على سبيل المثال في كيفية الاحتجاج بوقائع الأعيان وكيفية إبطال الاحتجاج بها لمن يوجد فيها احتمالات يمكن أن تُرد أو تبقى محتملة، فيكفي الاحتمال الوارد لإبطال الاحتجاج بواقعة العين لأنها تبقى محتملة. ونحن نصح واقعة العين هذا من جهة عموم الهني كما ذكرنا وضعف الاحتمالات التي تطرقنا إلى هذه الواقعة، وكما ذكرنا قولهم في متنازع هذا الاشتراط عندهم حديثاً أنه ﷺ نهى عن بيع وشرط فلو صح الحديث فإنه يتأول على شروط الفاسدة التي تُدنا في مقتضى العقد، لكنه لم يصح، وفرق بين شروط تُدنا في مقتضى العقد، مثل أن يقول بعثك هذا على أن لا تستعمله أو على أن لا تبذره أو على

ألا تأجره ونحو ذلك ملة يُدنا فيلتهتضى العقد وهو أن يملك الشيء بالشرء فيمملك التصرف فيه، أما إذا كان منافعاً لإطلاقه غير منافعاً فيلتهتضاه، فيمكن أن يكون فيه لوجود منفعة لأحد الطرفين فيصح ما كان فيه من شروط لا تنافى فيلتهتضى وإن نغبت لإطلاقه لأنه لو قال بعثك هذا الشيء ولم يذكر أي شروط فهو ملكه ويتصرف فيه كما يشاء، وإن اشترط شيئاً فهذا منافعاً للإطلاق وليس منافعاً للمقتضى، فمقتضى العقد معناه آثار هذا العقد المترتبة عليه من انتقال الملك وحل الشيء لصاحبه، فلو شرط ما يُدنا قضاة كما ذكرنا في عقد الزواج، فمقتضاه المتمكين من الوطء وحل الزوجة في النفقة والعشرة والسكنى ونحو ذلك فلو اشترط ألا يُدناق عليها أو ألا يبيت عندها، كان شرطاً باطلاً لا يصح على سبيل الاشتراط، فإذا اسقطت هي حقها فذعم، أما أن يكون شرطاً فلا فلو اشترط ورجعت هي فهذا الشرط لا يقول لها ألم شترط عليك، بل لا أثر لهذا الاتفاق، وكذا إذا اشترط ألا يطأها، كان هذا منافعاً فيلتهتضى العقد، أما إذا شرط أن يسكنها في بلد أو لا يقلعها من البلد، فهذا منافعاً للإطلاق وليس منافعاً للمقتضى، فيصح هذا، وكذلك شرط ألا يتزوج عليها، فهو شرط فيه منفعة لأحد الطرفين⁴⁶⁴⁵

المسألة ١٥٤٠: قوله «بعنيه بوقية»: ما فيه (جواز طلب البيع من مالك السلعة وإن

لم يعرضها للبيع)، وهل المراد أن النبي ﷺ أراد أن يُكرمه بهذا البيع؟ (وكذلك

معنى «ما كستك» والمكايسة والمماكسة) ولغة «أوقية» (التفريغ ص ١٣٩)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (بعنيه بوقية) هكذا هو في النسخ (بوقية) وهي لغة صحيحة سبقت مراراً، ويُقال: (أوقية) وهي أشهر. وفيه: أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة، وإن لم يعرضها للبيع. قوله: (واستئذيت عليه خلته) هو بضم اللام أي الحبل عليه. قوله ﷺ: (أتراني ما كستك؟) قال أهل اللغة: الماكسة هي الحالة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: لأن الرسول ﷺ قال (بعنيه بوقية) فقد طلب منه ذلك وهو كما ذكرنا أراد أن يُكرمه بهذا البيع. وهذا صريح في الاشتراط

المسألة ١٥٤١: اختلاف روايات حديث جابر في مقدار الثمن (أوقية، خمس أواق، أوقيتين ودرهم

أو درهمين، أوقية ذهب، أربعة دنانير، عشرين ديناراً، أربع أواق، ثمانمائة درهم): كيف يُجمع

بينها؟ وطريقة الترجيح عند المحدثين المدققين (البخاري) وحمل الروايات الأخرى على

الاختصار والمعنى؟ وهل يجوز إيفاء الثمن بنقد غير النقد المتفق عليه؟ (التفريغ ص ١٣٩-١٤١)

تعليق الإمام النووي: وفي رواية: (بخس أواق وزادني أوقية) وفي بعضها: (بأوقيتين ودرهم أو درهمين) وفي بعضها: (بأوقية ذهب) وفي بعضها: (بأربعة دنانير وذكر البخاري أيضاً اختلاف الروايات وزاد (بثمانمائة درهم) وفي رواية: (بعشرين ديناراً) وفي رواية: (أحسبه بأربع

⁴⁵(ص 137) هنا ذكر أول احتمال وهو أنه لم يكن بيتاً، وأنه ﷺ لم يُرد البيع، ونحن نقول: فإنه على أصولكم أن العبرة عندكم بالألفاظ دون المقاصد ثم ما أدرك أنه ﷺ ما أراد البيع، بل أراد البيع ثم أراد بعد ذلك أن يهبه، وجعل ذلك في نفسه، أو تجددت هذه النية عنده، فليس عندكم احتمال في ذلك، والعبرة بظاهر الأدلة وقد قال ﷺ: «يُتْنِي جَلَّةٌ هَذَا». قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ. إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْفِعْلِ، فَأَنْتُمْ تَذَكَّرُونَ احْتِمَالاً خِلَافَ الظَّاهِرِ ثُمَّ هُوَ عَلَى أَصُولِكُمْ لَا يَصِحُّ، لَأَنْكُمْ تَقُولُونَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْأَلْفَافِ وَالْمَجَانِي دُونَ الْقُمُودِ وَالْمَعَانِي، فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَمْ يُرَدِّ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ وَقَدْ تَلَفَظَ بِالْبَيْعِ؟ فَبَلْ مَذْهَبُكُمْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْتاً، وَنَحْنُ نَقُولُ بَلْ قَصِدَ الْبَيْعَ بِالْفِعْلِ وَأَرَادَ إِكْرَامَ جَابِرٍ بِهَذَا الْبَيْعِ وَإِكْرَامَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ، وَبِذَلِكَ قَدْ أَبْطَلْنَا الْإِحْتِمَالَ الَّذِي ذَكَرْتُمْهُ أَوَّلًا مِنْ عِدَّةِ جِهَاتٍ

⁴⁶(ص 137) نقول هذا خلاف نصوص الحديث حيث قال (وَاسْتَأْذَنِي عَلَيْهِ جَلَّةٌ) وقال (قِيئُهُ إِجَاهُ عَلَى أَهْلِ قَقَارٍ ظَهَرِي حَتَّى أَبْلُغَ الْأَدْبِيَّةَ) فهذا دليل على أن هذا الشرط كل عند العقد وليس أنه كل سابقاً عليه، أو أنه شرط بطل، فإنه لو كل شرطاً محرماً باطلاً لنهى عنه النبي ﷺ، كيف وقد أقره على ذلك. فهذا دليل من الروايات المختلفة على بطلان ما ذكره لأنه يخالف لظاهر الأحاديث التي فيها التصريح بأنه قد اشترط ذلك لمواضعه إلا للشرط إذ اتين ذلك تبيين قول من قال أن هذه خصوصية لسول الله ﷺ خطأ، والجواب عن ذلك أن الأصل عدم الخصوصية لأن الرسول ﷺ يعلم الأمة ولنا فيه الأسوة الحسنة، ولم يقل هذا خاتمي ثم أن جابر هو الذي اشترط وأقره النبي ﷺ على ذلك فكيف تقولون بالخصوصية، فهذا دليل على بطلان الاحتمالات، وكيفينا ضعف الاحتمالات، ولا يلزم بطلانها بطلاناً لا تقوم معه، فطالما كانت ضعيفة مع الاحتجاج بوقائع الأعيان.

أواق) قال البخاري: وقول الشعبي بوقية أكثر. قال القاضي عياض قال أبو جعفر الداودي: أوقية الذهب قدرها معلوم، وأوقية الفضة أربعون درهماً. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رَوَوْا بالهني، وهو جائز، فالواحد: أوقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر، ويحل عليها رواية من روى أوقية مطلقة. وأما من روى خصاً واق، فالواحد خصاً واق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عملاً وقع به العقد، عن أواق الفضة عملاً حصل به الإيفاء ولا يتغير الحكم. ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية، كما قال: (فما زال يزيدني). وأما رواية (أربعة دنانير) فموافقة أيضاً لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير، وأما رواية (أوقيتين) فيحتمل أن أحدهما وقع بها البيع، والأخرى زيادة كما قال: (وزادني أوقية). وقوله: (ودرهم أو درهمين) موافق لقوله: (وزادني قيراطاً). وأما رواية (عشرين ديناراً) فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم. ورواية (أربع أواق) شك فيها الراوي فلا اعتبار بها. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الحديث فيه اختلاف شديد في الثمن: القاضي عياض رَوَوْا بالهني، والواحد أوقية ذهب (قيمتها خمس أواق فضة)، وبقية الروايات زيادات أو شك من الراوي. البخاري: يميل إلى ترجيح رواية الشعبي «بوقية» لأنها الأكثر (ويرى عدم الجمع في كل الأحوال). ابن عبد البر والجمهور: يجهز إيفاء التخي بنقد غير الذي في الذمة بسعر يوم التسديد (وهو مفعو عند كثير من العلماء).

ترجيح الشيخ ياسر: وهي الرواية الأولى وهو قوله ﷺ (خُذْ جَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ) فإن الدراهم من الفضة، لكن هناك رواية أخرى تجمع هذا الاحتمال أنها أوقية ذهب ودرهم أو درهمين فكان هناك دراهم مع الذهب زيادة وزاده ﷺ ذلك من عنده فوق الثمن المتفق عليه دراهم، فصح أن يقول (خُذْ جَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ) فيترجح أنه أوقية ذهب ومعها دراهم. هذه طريقة المحققين من علماء الحديث وهي الترجيح بين الروايات التي هي فيها أوقية ذهب ومعها دراهم. من أهل الحديث من يؤول الجمع ولا يميل إلى الترجيح، ومنهم من يميل إلى الترجيح، والبخاري على طريقته يميل إلى اعتبار الأكثر في الترجيح وهذا يلحق الإشكال، وأما الروايات الأخرى إما أنها رويت بالهني أو بالتقدير أو وهم فيها روايتها مع كونهم ثقات فمن خالف من هو أوثق منه فروايتهم شاذة ولو كانت في الصحيح، فإن صاحب الصحيح قد روى كل هذه الروايات على اختلاف العلماء وثقات وإن كان هناك احتمال للجمع والله أعلم. فإن جعلها أنه وقاه فعلاً خصاً واق من الفضة، فهذا يكون دليلاً على جواز البيع بنقد والاستيفاء بنقد آخر، ومثل حديث ابن عمر ﷺ أنه سأل النبي ﷺ فقال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيْلَكَ أَسْأَلُكَ إِيَّيْ أَبِيعَ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعَ بِالذَّنَانِيرِ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعَ بِالذَّرَاهِمِ وَأَخَذَ الدَّنَانِيرَ أَخَذَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأَعْطَى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَسْأَلُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيِّدْكُمْ شَيْءٌ" (د) ٣٥٤، قال الأرناؤوط: إسناده ضعيف لا تفرد سلك بن حرب برفعه، (د) ٣٥٤، والحكم ٤٤/٢ وكذلك وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٩٢/٦: حديث ابن عمر ثابته بتصحيح ماله يدل عليه هذا الحديث أنه يجهز في إيفاء التخي الذي في الذمة أن يوفيه بنقد غير الذي في الذمة، طالما كان بسعر يوم التسديد، وهو مفعو منه عند كثير من العلماء، لدخول هذه الصورة في عموم قول النبي ﷺ (وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِدَا جَزِ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ) مسلم، وحديث ابن عمر ضعيف وحديث جابر بالإيفاء على ذلك محتمل لأن هذا ليس هو الوجه عند الترجيح، أو يكون من باب الإخبار عن الهني بأن خصاً واق من الفضة كانت قيمة أوقية من الذهب فأعطاه النبي ﷺ الذهب وزاده دراهم كما ذكرنا، وعبر الراوي أن هذا خصاً واق بالقيمة، أما أنه ذكر أنها حصل بها الإيفاء فهذا يحتاج إلى دليل، من أنه قد وقاه خصاً واق من الفضة عن أوقية ذهب وحديث ابن عمر الذي ذكرناه "وَأَبِيعَ بِالذَّرَاهِمِ وَأَخَذَ الدَّنَانِيرَ" فهذا حديث ضعيف ضعفه العلماء، ولذلك يبقى الأمر على أنه إذا باع بنقد، لا بد وأن يفي ذلك بالنقد، وبالأولى إذا اقترض وبالأولى إذا اقترض ذهباً لا بد وأن يؤدي ذهباً، وأنه إذا اقترض مثلاً دولاراً فلا بد وأن يؤدي دولاراً والذي يجهز ذلك يشترط أن يكون بسعر اليوم، فإذا اقترض ذهباً وسوف يؤدي ماله فلا بد وأن يكون بنفس سعر يوم السداد، وهذا هو ترجيح ابن القيم رحمه الله والذي أميل إليه أقرب أنه لا بد وأن يسدد بنفس العملة التي

اقترضها أو صارت في الذمة لعموم قول النبي ﷺ (وَلَا تَبْدِعُوا شَيْئًا عَائِبًا مِنْهُ بِدَاجٍ إِلَّا يَدًا يَدِي) فإن العيب هو الذي في الذمة والنكاح هو الذي يوفي به، والله أعلم، فإنه طلبا لمصح حديث ابن عمر، واحتمل حديث جابر أن يكون كذلك فلا يصح الاحتجاج به حيث جاز على هذه الحالة.

المسألة ١٥٤٢: قول جابر «إني عروس» وقوله ﷺ «أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟»: ما يُستفاد منه (استحباب نكاح البكر، وملاعبة الزوجين، وتقديم الثيب لحاجة، وخدمة المرأة لزوجها وأخواته الصغار) وهل هي واجبة؟ (التفريغ ص ١٤٢)

تعليق الإمام النووي: قوله: (قلتم له: يا رسول الله إني عروس) هكذا يُقال للرجل عروس كما يُقال ذلك للمرأة، لفظها واحد لكن يخلفان في الجمع، فيقال: رجل عروس ورجل عروس يضم العين والراء، وامرأة عروس ونسوة عرائس قوله ﷺ: (أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟) سبق شرحه في كتاب النكاح، وضبط لفظه، والخلف في معناه، مع شرح ما يتعلق به.

الأقوال الأخرى: الجمهور: خدمة المرأة لزوجها على استحباب

ترجيح الشيخ ياسر: وفي الحديث استحباب بزواج البكر إلا أن يكون هذا السبب يقتضي تقديم الثيب كما ذكر جابر واستحسنه النبي ﷺ وأقره على أنه يحتاج إلى ثيب لتقوم على أمر أخواته وتأديبهن وفي هذا دليل على أنه ينبغي لامرأة الرجل أن تقوم على بناءه وبذاته الصغار وأخواته الصغار، وهذا من حسن العشرة، وذلك عند عامة أهل العلم تطوعا منها، بل لا أعلم أحدا يوجب عليها خدمة غير زوجها وأولادها، ولكن هذا من حسن العشرة، وملة جريته العادة الحسنة الجميلة في بلاد المسلمين أن من تزوجت رجلا له أخوات أو بنات صغار قامت بشأنهن وأدبتهم. وفيه دور الأم أو الوبيدة أو زوجة الأب أو زوجة الأخ في تأديب الأولاد، والبحث عن يؤدب الأولاد، لأنه قال ﷺ وَجُتْ تَبِيًّا لَتَنْقُومَ عَلَيْهِمْ وَتُؤَدِّبَهُمْ، فلا بد من التأديب والتعليم. وخدمة المرأة لزوجها قد رجحنا من قبل أنها الواجبة على لراج، والجمهور على الاستحباب⁴⁸⁴⁷

المسألة ١٥٤٣: قوله «فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال: قد أخذته به»: انعقاد البيع بالمعاطاة والكناية (الحكم عند الشافعية وهل ينعقد بالمعاطاة؟ وهل يُشترط الإيجاب والقبول؟) وهل ينعقد البيع بالكناية؟ (التفريغ ص ١٤٢-١٤٣)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال: قد أخذته به) هذا قد يتخبر به أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع، وأنه لا ينعقد بالمعاطاة، لكن الأصح الاختيار انعقاده بالمعاطاة، وهذا لا يضع انعقاده بالمعاطاة، فإنه ليمف انعقاده بالمعاطاة، والقائل بالمعاطاة يحر هذا. فلا يرد عليه؛ ولأن المعاطاة إنما تكون إذا حضر العوضان فأعطى وأخذ، فأما إذا لم يضر العوضان أو أحدهما فلا بُد من لفظ وفي هذا دليل لأصح الوجهين عند أصحابنا، وهو انعقاد البيع بالكناية، لقوله ﷺ: (قد أخذته به)، مع قول جابر: (هو لك)، وهذا من اللفظان كناية.

الأقوال الأخرى: الشافعية (الراجح عندهم) لا ينعقد البيع بالمعاطاة. وجه عندهم (واختاره الذووي): ينعقد بالمعاطاة. وأصح الوجهين عند الشافعية: ينعقد البيع بالكناية.

ترجيح الشيخ ياسر: أي يحرز بالإيجاب والقبول. ومعنى المعاطاة أن يأخذ ويستلم دون أن يتلفظ، فكونه وقع باللفظ هذا، فليس فيه دليل على لشرطية، وإنه هو دليل على أن ذلك واقع وهو أحد وجوه البيع، لكن من أين أنه يدل على حرمة غيره، ومن أين يدل على اشتراطه وأنه لا وسيلة للبيع إلا هذا. وهذا من أنصاف الإمام الذووي أن البيع بالمعاطاة صحيح، خلافا للراجح عند الشافعية، وقوله (ولكن الأصح التحذار) للدلالة. فالصريح أن يقول "بعثوا شريتا، وأما" هو

⁴⁷(ص142) وكزوج، يقال للرجل زوج وكذا للمرأة.

⁴⁸(ص142) أي بالذهب.

لك" فإنها تخمل البديع والهة، وكذا "قد أخذته به" تخمل قبضه أو استلمه وتخمل قبلته واشترطته ونحو ذلك والصحيح أن هذه كذايات تقوية جدًا تقوم مقام اللفظ الصريح، والذي يظهر أن العبرة في العقود عمومًا بالخاص والهاضي لا الألفاظ والهاضي، ما لبيأت دليل على اشتراط اللفظ كعقد الزواج لأنه كما ذكرنا لا بد فيه من صيغة وأنه لا يتم بالهاطاة، لأن الذي للمزوج إلا بذلك والهاضي لا يزالون لا يرون زواجًا بالهاطاة، وكذا التفريق بين العقد والبناء شرعًا يدل على أن العقد يتم بغير معاطاة فلا بد من لفظ فهذا الحديث لا يمنع انعقاد البديع بالهاطاة. وهذا صحيح، فأين الهاطاة هنا في الحديث - إذا لم يوجد ثمن؟

المسألة ١٥٤٤: قوله ﷺ لبلال «أعطه أوقية من ذهب وزده»: ما فيه (جواز الوكالة في قضاء الديون، واستحباب الزيادة في أداء الدين، وإرجاح الوزن) ومن يتحمل أجرة وزن الثمن (على البائع أم المشتري)؟ وقصة يوم الحرة (شؤم المعاصي) وحكم من يلعن يزيد بن معاوية (وأقوال أحمد وصالح بن أحمد) (التفريغ ص ١٤٣)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ لبلال: (أعطه أوقية من ذهب وزده) فيه: جواز الوكالة في قضاء الديون، وأداء الحقوق وفيه: استحباب الزيادة في أداء الدين، وإرجاح الوزن قوله: (فأخذه أهل الشام يوم الحجة) يعني حرة المدينة، كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة.

الأقوال الأخرى: من الناس من يلعن يزيد. أح: لا يذكر عنه حديث وصالح بن أحمد: سأل أباه عن قوم يقولون إنهم يحون يزيد... (فقال: يا بني وهل يحون يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قلت فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا؟).

ترجيح الشيخ ياسر: لأنه قال "وزده"، فيستحب له عليه دين أن يزيد، فهذا من حسن القضاء، ويستحب في الوزن له يزن حقًا عليه أن يزيد في الوزن، كما قد تعود الناس من تطيب الكفة. والصحيح أنه على المشتري، لأن الرسول ﷺ هو الذي قال لبلال «أعطه أوقية من ذهب وزده»، ورواية «ووزن لي من البعير فأرجح لي» ولعل هذا الأمر سهو من الذووي فقد جاء في المجموع شرح الذهب [فرغ] مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه لقبض تكون كمؤنة إحصاء المبيع الغائب قياتها عن البائع، وأما مؤنة وزن الثمن قتل المشتري يتوقف التسليم عليه. ومؤنة تقدير الثمن هل هي عن البائع أو المشتري؟ فيه وجهان: قلت: (أستهما) عن البائع، وأما مؤنة نقل المبيع بعبء القبض إلى دار المشتري فعلى المشتري. فمن شؤم الهاضي أن ضاع الزيادة من جابر يوم الحجة التي وقع أهل الشام بأهل المدينة، وذلك لخلعوا بيعة يزيد، وقد قتل فيها من أبناء الصحابة والتابعين ما الله أعلم به ثم قتل الله مفسرين عقبة بعدها فأما ته الله ﷻ في الطريق بعد أن غادر المدينة بقليل، واسم "مسلم بن عقبة" قائد جيش يزيد، وقد أباح له يزيد المدينة، فانتهبوا كل شيء فيها ولحقوا حرمه أموال أهل من في ذلك الوقت ولذلك قال صالح بن أحمد: قلت لأبي إن قومًا يقولون إنهم يحون يزيد فقال: "يا بني وهل يحون يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قلت: يا أبت فلماذا لا تلعه؟ فقال: "يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا؟". وقال مهذا سألت أحمد عن يزيد بن معاوية فقال: "هو الذي فعل بالمدينة ما قتل؟ قال: قلت: وما قتل؟ قال: تهبها. قلت: وما قتل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله ﷺ وفعل قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث "مجموع الفتاوى (٤/٤٨٣)، فكانتوقعة عظيمة وقد استجاب الله دعوة النبي ﷺ «من أراد أن أهل المدينة بسوء أذاب الله كماله يذوب الملح في الماء» مسلم، فالجاء "مسلم بن عقبة" وقد سلمه العلماء "مصرف" وذلك من أجل إسرافه على نفسه، وقد ما تبعد أيام، أما يزيد فلم يرض عام حتى ما تكذلك وتخوق بعده ملك بني أمية حتى عاد ملكهم مرة ثانية على يد مروان بن عبد الحكم، وأما الهمة التي بعد يزيد فقد وقعت فيها الفتن الكثيرة، نسأل الله العافية.

المسألة ١٥٤٥: الإيفاء بغير الذهب: قوله «أتراني ما كستك؟» وهل في الحديث دليل على جواز المماكسة؟ (والمماكسة المحمودة والمذمومة، وأن من أراد الإكرام لا يُماكس) (التفريغ ص ١٤٥)

تعليق الإمام النووي: قوله: (والماكسة في لبيع) سبق تفسيرها. (جواز الماكسة في لبيع).
الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: لقوله ﷺ «بِعْذِيهِ بِوَقِيَّةٍ». قُلْتُ لَا. ثُمَّ قَالَ «بِعْذِيهِ». فَبِعْذُهُ بِوَقِيَّةٍ وَاسْتَنْدَيْتُ عَلَيْهِ خَلْعَهُ إِلَى أَهْلِي. ثُمَّ فِي خِرَافَةِ الْحَيْثُ قَالَ ﷺ [«أَتُرَانِي مَا كَسْتُكَ لَأُخْذَ جَلْمَكَ؟ خُذْ جَلْمَكَ وَدَرَاهِمَهُ قَهْوَةً»]، فَلَعَلَّهُ ﷺ ظَنُّهُ أَنَّهُ رَفَضَ أَوَّلًا لِأَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ مُوَافِقٍ، وَعَمُومًا الْمَاكْسَةُ خِلَافُ الْأُولَى لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَاكَ مَبَالِغَةً لِأَنَّهُ قَالَ [«أَتُرَانِي مَا كَسْتُكَ لَأُخْذَ جَلْمَكَ؟ خُذْ جَلْمَكَ وَدَرَاهِمَهُ قَهْوَةً»]، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ قَرِيبًا، فَلَا يُلْهِمُ كَسْنَ

المسألة ١٥٤٦: قوله «أمر ببقرة فذبحت»: السنة في البقر الذبح لا النحر ولو عكس جاز (والإبل تُنحر قائمة مضجعة، وجمع الروايتين «ذُبحت» و«نُحرت») (التفريغ ص ١٤٥)

تعليق الإمام النووي: قوله: (أمر ببقرة فذبح) فيه: أنَّ السُّنَّةَ فِي لِبَقْرِ الذَّبْحِ لَا الذَّحْرُ وَلَوْ عَكْسَ جَازٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي لِرَوَايَةِ الْآخَرِ: (أمر ببقرة فذُحرت) فَالْوَادُّ بِالذَّحْرِ: الذَّبْحُ، جَمًّا بَيْنَ الرُّوَايَتَيْنِ

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: لو عكس يعني لو نحرها قائمة جاز ذلك لكن السنة أن تُذبح مضجعة، والسنة في الإبل أن تُذبح قائمة فذُطعن في أصل العنق بسكين قصير، أما البقر فذُضجع فذُذبح، ولو عكس فذبح الإبل ونحر البقر جاز. لأنه يُستعمل كلُّ منهما مكان الأخرى

المسألة ١٥٤٧: قوله «أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين»: استحباب البداءة

بالمسجد وصلاة ركعتين للقادم من السفر، ونافلة النهار ركعتان كصلاة الليل؛

ومعجزة انبعاث جابر رضي الله عنه (وما فيه من معجزة النبي ﷺ بعد القرآن) (التفريغ ص ١٤٥)

تعليق الإمام النووي: قوله: (أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين) فيه: أنه يُستحب للمقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين وفيه: أنَّ نَافِلَةَ النَّهَارِ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ كَصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَجْهَرٍ وَسَبْقُ بَيَانِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ: إِحْدَاهَا: هَذِهِ الْهَجْرَةُ الظَّاهِرَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَبْعَاتِ جَابِرٍ وَإِسْرَاعِهِ بَعْدَ إِعْيَائِهِ.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: وهي من أنواع القدرة والتأثيرات التي أيد الله بها نبيه ﷺ، فمعجزات النبي ﷺ بعد القرآن العظيم تشمل أنواع العلوم والكاشفات فيما مضى وفيما هو حاضر وما هو في المستقبل وأنواع القدرة والتأثيرات وهذا منها، أنه نخس لجل ودعائه فأنطلق بعد أن كاد جابر أن يُسيده، فيطلقه في الصحراء ويستغني عنه، فسيره على قدميه أهون عليه من ركوبه للمحمل الذي قد أعيا، فكان يريد أن يُسيده رغم أنه كان الناضح الوحيد، ومع ذلك مع شدة تعبته وإعياءه وتأخره كاد أن يُسيده.

المسألة ١٥٤٨: فوائد حديث جابر (جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع، جواز المماكسة، استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم وإرشادهم لمصالحهم، استحباب نكاح البكر، ملاعبة الزوجين، فضيلة جابر في اختيار مصلحة أخواته، الدلالة على الخير، إرجاح الميزان، أجره وزن الثمن على البائع أم المشتري، التبرك بأثار الصالحين: هل خاص بالنبي ﷺ؟ جواز تقدم بعض الجيش الراجلين بإذن الأمير) (التفريغ ص ١٤٥-١٤٧)

تعليق الإمام النووي: الثانية: جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. الثالثة: جواز المماكسة في البيع وسبق تفسيرها. الرابعة: استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم. الخامسة: استحباب نكاح البكر. السادسة: استحباب ملاعبة الزوجين السابعة: فضيلة جابر في أنه ترك حظ نفسه من نكاح البكر واختار مصلحة أخواته بنكاح ثيب تقوم به الصالحين الثامنة: استحباب الابتداء بالهجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. التاسعة: استحباب الدلالة على الخير العاشرة: استحباب إرجاح الميزان فيما يدفعه الهدية عشرة: أن أجره وزن الثمن على البائع. الثانية عشرة: التبرك بأثار الصالحين لقوله: (لا تُفارقه زيادة رسول الله ﷺ). الثالثة عشرة: جواز تقدم بعض الجيش الراجلين بإذن الأمير الرابعة عشرة: جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوها. وفيه غير ذلك مما سبق والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: الصحيح أنه على لاهتي، لأن الرسول ﷺ هو الذي قال لبطل «أَعْطَهُ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَدَهُ»، ورواية «وَوَزَنَ لِيْهِمَنْ أَلْبَعِيرَ فَأَرْجَحَ لِيْ» وهذا فيه نظر في عموم قوله (الصالحين)، فإن الظاهر التبرك بأثار النبي ﷺ وليس كل الصالحين والمألة خلافية مشهورة، والراجح فيها الاقتصار على التبرك بأثار النبي ﷺ والصالحين ولو ثبت أنه آثارهم، وأما تعميم ذلك على الصالحين فيه نظر، وذلك لأن ترك الصحابة لذلك مع وجود القضي وانتفاء المنع، وهو كإجماع مناهم، يدل على عدم مشروعية التبرك بأثار الصالحين ولو لم يقل ذلك فلما إذا لا نقول أن الأصل استواء الكلافيين عدم الخصوصية؟ والاحتياط أننا نقرر أن الأصل عدم الخصوصية ونحتاج للدليل على الخصوصية، فنحتج بترك الصحابة لذلك وهو كإجماع مناهم، مع أنه لا يرد حرف واحد مع حرصهم على الخروج وجود القضي وانتفاء المنع، فإنه لا يعلم صلاح متأكد، مثلما علم للمصاحبة، فأكثر أناس من الأمة علم صلاحهم هم أصحاب النبي ﷺ، فمع كونهم قد علم صلاحهم ولا يوجد مانع، قد تركوا التبرك بأثار أبي بكر أو شعر عمر أو وضوء عثمان أو ثياب علي، تركوا كل ذلك ولم ينقل عنهم حرف في التبرك بأثار بعضهم بعضاً وهم الصالحين في الحقيقة، وهو كإجماع مناهم، فدل ذلك على أن تركه هو السنة والفعل هو البدعة، ولأن التبرك بأثار غير الأنبياء ذرية إلى الغلو فيهم، ولعموم قوله ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالْغُلُو". لأن جابر سأل النبي ﷺ أن يسرع ويتقدم إلى المدينة ليقتضي وقتاً أطول مع عروسه، ولكن لا بد من استئذان الأمير وفيه استحباب أن يكون قائد الجيش في وخرة الجيش ليتبع من تخلف منهم ليردفه ويعينه ويقضي حاجته. فوائد حديث جابر تبلغ العشرات استحباها ابن حجر في فتح الباري، لكن عامة الفوائد الأساسية قد ذكرت ثم فيه كرم النبي ﷺ وإحسانه وجوده حيث أعطاه الجبل وأعطاه الثمن، والله ﷻ أكرم الأكرمين فهو (اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ثم أعطاهم الذنوس والأموال والجنة، نسأل الله الجنة).

باب من استسلف شيئاً فقصى خيراً منه وخيركم أحسنكم قضاء (ص 148-150)

المسألة ١٥٤٩: قوله ﷺ «إن خيار الناس أحسنهم قضاء»: حكم الزيادة في القضاء عند السداد (إذا لم تكن مشروطة)، واقتراض الحيوان (الجمهور: يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها، والمزني وابن جرير وداود: يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان، وأبو حنيفة والكوفيون لا يجوز قرض شيء من الحيوان) ومعنى «البكر» و«الرباعي» و«الخيار» والاستعاذة بالله من المغمرم (التفريغ ص ١٤٨-١٤٩)

تعليق الإمام النووي: أما البكر من الإبل: فبفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجرية، فإذا استكملست سذن ودخل في السابعة، وألقى رباً عية بتخفيفا لياء فهو رباع، والأنثى رباً عية، بتخفيفا لياء، وأعطاه رباً عياً بتخفيفها. وقوله ﷺ: (خياركم أحسنكم قضاء) قالوا: معناه ذوو الحسن، سألهم بالصفة. قال القاضي: وقيل: هو جمع مهن بفتح الهم وأكثر ما يجه: أحاسنكم جمع أحسن. وفي هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة، وإنه اقترض النبي ﷺ للمحاجة، وكان ﷺ يستعيز بالله من المغمرم، وهو الدين. وفيه: جواز اقتراض الحيوان وفيه ثلاثة مذاهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء من السلف والخلف أنه يجه قرض جمع الحيوان إلا الجارية لئلا يملك وطأها، فإنه لا يجه، ويجه إقرارها لئلا يملك وطأها كمحارمها والواة والختى. والمذهب الثاني: مذهب الخوني وابن جرير وداود أنه يجه قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد. والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجه قرض شيء من الحيوان. وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تُقبل دعواهم النسخ بغير دليل.

الأقوال الأخرى: الشافعي ومالك وجمهور العلماء: يجه قرض جمع الحيوان إلا الجارية لئلا يملك وطأها. الخوني وابن جرير وداود: يجه قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد. أبو حنيفة والكوفيون لا يجه قرض شيء من الحيوان (ويَدعون النسخ).

ترجيح الشيخ ياسر: البعير الرباعي هو الذي ألقى الأسنان التي بها الرثايات، وعندما يُلقى الرثايات يكون ثني ويكون عمره خمس سنين وهذا في الإبل، وما يُجه في الأضحية في الإبل أن يكون ابن خمس سنين وقد ألقى الثنايا وهي الأسنان الأمامية. أي وهو الدين الذي يلزم صاحبه. ومعنى القرض هذا أنه يعطيه عبد أو حيوان ويرجع عليه بعد غيره أو حيوان غيره، وأما إرجاع نفس العبد فتسمى إعاره، والصحيح في مسألة الجارية جواز إقرارها مع كونه يحرم عليه وطأها، وقول الجمهور أظهر وهو يقرضها لئلا يجه عليه وطأها.⁴⁹

المسألة ١٥٥٠: جواز السلم في الحيوان وحكم الزيادة في قضاء القرض: (مذهب الشافعية:

تُستحب الزيادة في الأداء ويجوز للمقرض أخذها سواء زادت في الصفة أو في العدد، ومذهب مالك: الزيادة في العدد منهي عنها) والفرق بين الزيادة المشروطة وغير المشروطة (التفريغ ص ١٥٠)

تعليق الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان، وحكمه حكم القرض وفيها: أنه يُستحب له عليه دين من قرض غيره أن يرد من الأجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهى عنه؛ لأن النهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض ومذهبنا أنه يُستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجه للمقرض أخذها سواء زاد في لصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر. ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهى عنها. وحجة أصحابنا عموم قوله ﷺ: (خيركم أحسنكم قضاء).

الأقوال الأخرى: الشافعية والجمهور: تُستحب لزيادة في الأداء ويجه للمقرض أخذها سواء زادت في لصفة أو في لعدد (ما لمْ شترط). مالك الزيادة في لعدد منهى عنها (مع جواز الزيادة في لصفة).

ترجيح الشيخ ياسر: وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان، وذلك لأنه طالما ثبت في لزمة فإنه يصح فيه السلم. وكذا حديث جابر فإنه زاده في عدد الدنانير والدراهم.

⁴⁹(ص 148) أي بعيراً في سن معين.

المسألة ١٥٥١: قصة اقتراض النبي ﷺ بَكْرًا ففَضَى رِبَاعِيًّا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ: كيف جاز ذلك مع أنه لا يجوز للنبي ﷺ الترع من الصدقة؟ (الجواب: أنه اقترض لنفسه ثم اشترى بغيراً ممن يستحقه وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله، أو أن المقترض كان بعض المحتاجين) (التفريغ ص ١٥٠)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فقد تمت عليه إبل الصدقة... إلى آخره) هذا مله يُستشكل فيقال: فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أنه الناظر في الصدقات لا يجوز توجعها منها؟! والواجب أنه ﷺ اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بغيراً رباعياً من استحقه، فملكه النبي ﷺ بثلثه، وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله، ويدل عليها ذكرناه رواية أبي هريرة التي قدمناها (أن النبي ﷺ قال: اشتروا له سداً) فهذا هو الواجب بالهتد. وقد قيل فيه أجوبة غيره: منها: أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء.

الأقوال الأخرى: قيل: المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء (وهو ضعيف عند الشيخ؛ والظاهر الأول).

ترجيح الشيخ ياسر: وقد يُقال وكيف تُباع إبل الصدقة؟ نقول: الإمام وكيل للأغنياء وللمفقراء، فإذا قبضها الإمام، فقد وقعت في يد من يقوم مقام مستحقها، فقد قبضها الفقير بوكالة الإمام، ورأى النبي ﷺ الصلحة في بيعها، فهذا لئلا كان وكيلاً للمفقراء كما أنه وكيل للأغنياء وهو الإمام ومن يقوم مقامه. والواجب الآخر (أن المقترض كان من المحتاجين) ضعيف والله أعلم، ويكن أن يُقال أنه كان من المحتاجين والزيادة على السن تبع لأنه من أهل الصدقة، لكن الظاهر الأول لأن حديث أبي هريرة ظاهر في أنهم اشتروا ذلك

باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً (ص 151-153)

المسألة ١٥٥٢: بيع العبدین الأسودین (قصة العبد الذي بايع على الهجرة): بيع العبد المسلم للكافر: هل يجوز؟ وما حكم العبد الكافر الذي فر من سيده الحربي؟ (حرية العبد الذي أسلم وهاجر، والنبي ﷺ اشتراه ليتم له ما أراد، وجواز بيع عبد

بعبدین) (التفريغ ص ١٥١-١٥٢)

تعليق الإمام النووي: قوله: (جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريد فباع له النبي ﷺ بعينه، فاشتراه بعبدین أسودین ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله: أعبده هو؟) هذا محمول على أن سيده كان مسلماً، ولهذا باعه بالعبدین الأسودین، والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، ويحتمل أنه كان كافراً أو أنهما كانا كافرين، ولا بُدَّ من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. وفيه: ما كان عليه النبي ﷺ من مكارم الأخلاق والإحسان العام؛ فإنَّه كره أن يرد ذلك العبد خائباً بل مقصده من الهجرة وملازمة الصُّحبة، فاشتراه ليتمَّ له ما أراد. وفيه: جواز بيع عبد بعبدین، سواء كانت لقيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقداً، وكذا حكم سائر الحيوان

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: لأن هذا من السلطان وقد قال الله ﷻ (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)، وباعه بعبدین وهم مسلمين أيضاً، ولأن هذا الرجل بايع النبي ﷺ فأراد أن يعينه على الوفاء بالبيعة حتى لا يكون ناقضاً للعهد وناكضاً للبيعة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يضيع حق سيده في عبده، فكانت الإعانة على طاعة الله ﷻ بشراءه وتحريره بهنئ أنه لا بد وأن يكون السيد كافراً والعبدان كافرين، جاز أن يبيع عبداً كافراً لرجل كافر، لكن الظاهر من السياق ليس كذلك الظاهر أن السيد كان مسلماً وأن العبدین مسلمين لأن النبي ﷺ لم يجل عبدين مسلمين تخرج لهما كافر، وأما لو كان كافراً حربياً وقد فر منه عبده، فقد تجر وأصبح حراً، لأن العبد الكافر إذا أسلم وكان تخرج لهما كافر فهو من ضمن ماله، ومال الكافر الحربي مباح، فإذا تلخص لعبد المسلم من رق سيده الكافر الحربي، فإنه لا شيء عليه، ولا يلزم الكافر الحربي منه شيء، وأما إذا كان الكافر معاهدًا أجز على بيعه للمسلم، فلا يجوز أن يظل العبد المسلم تحت كافر ذمي، ولكن ماله معصوم طالما كان معاهدًا بعقد ذمة أو أمان أو غير ذلك فلا يضيع ماله عليه، ولكن يجز على بيعه للمسلم. بهنئ أنه إذا صدقه العبد وقال أنه بالفعل كان عبداً عنده، فبذلك يثبت ملكية السيد لذلك العبد بهنئ جواز التفاضل بين الشيء الحيوان هذا بهنئ الشيء وليس معناه أنه ساوى العبد بالحيوان، "فإذا بيع نقداً" بهنئ أنه باع العبد واستلم العبدین في نفس الوقت فهذا يجوز بالإجماع.

المسألة ١٥٥٣: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (إلى أجل): هل يجوز؟ (الشافعي والجمهور: يجوز، وأبو حنيفة والكوفيون لا يجوز، ومذهب أخرى) والجمع بين حديث سمرة «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وحديث عبد الله بن عمرو (ابتاع البعير بالبعيرين إلى أجل) وعلة الربا والطعم

(التفريغ ص ١٥٢-١٥٣)

تعليق الإمام النووي: فإن باع عبداً أو بعيراً ببعيرين إلى أجل: فمذهب الشافعي والجمهور جوازه. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز، وفيه مذاهب غيرهم. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الشافعي والجمهور: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز. (وفيه مذاهب غيرهم). ابن حجر (فيلفتح) جمع بين الحديثين لشافعي وجمعة بحل الذهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك، لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق.

ترجيح الشيخ ياسر: النقد والمنع من النسب، وهذا لا بد فيه من الجواب عن علة هذا المنع إذا صححنا بيعه متغاضلاً نقداً، فدل ذلك على أنه ليس من الربويات فيحتاج إلى أن يُجب على أنه كيف جاز بيعه متغاضلاً ومُنْع منه نسيئة إذا كان ليس من الربويات فمن يُحْج ذلك يقول يمنع من ذلك ومن يمنع من ذلك يجعل ما يؤول إليه ذلك الحيوان من كونه سيصبح لهجاً موزوناً، عند الخفية يجلونه من الربويات فلا يحز بيعه بالنسيئة. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث فيه مقال، فلا يصح أن يُعارض بهذه الأحاديث الواضحة الصريحة كما ذكرنا أن دليل المنع هو الحديث لو ارد في لذهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وفيه مقال كما ذكرنا، وفيما يدل على لجاز أيضاً عن أنس أن النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أروسن قال عبد الرحمن من دحية الكلبي (ج۲) [قال الألباني]: صحيح، وفي قصة سبي بني المصطلق عندما من عليهم النبي ﷺ، فعن عروة أن مروان بن الحكم والصور بن مخمرة أخبراه أن النبي ﷺ قال: حين جاءه وفد هو ابن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقاه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السي وإما المال وقد كنت استأنيت، وكان النبي ﷺ انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي ﷺ غير راي إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإننا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بلم هو أهله ثم قال [أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين وإنني رأيت أن أردد إليهم سبيهم فمن أحبمكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيهم إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل] ... الحديث، (خ) ٢٦٠٧، وفي رواية في غير البخاري فقال الأقرع بن حابس ما أنا وبذو تميم فلا وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبذو فزارة فلا وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبذو سليم فلا فقام متبذو سليم، فقالوا كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تهك بشيء من هذا الفبيء، فله ستفرا ئض من أول شيء يفيئه الله علينا"، (س) ٣٦٨٨، (د) ٢٦٩٤، (حم) ٧٠٣٧، وهذا الحديث يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو أصرح وأصح من حديث لذهي.

باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر (ص 155-158)

المسألة ١٥٥٤: شراء النبي ﷺ الطعام من اليهودي بنسيئة ورهنه درعه: ما يدل عليه؟ (جواز معاملة أهل الذمة، ثبوت أملاكهم، وما كان عليه النبي ﷺ من التقليل من الدنيا وملازمة الفقر، ومعاملة الكفار، وهل لا يجوز معاملة الكفار؟ ومعاملة المحاربين، وموالة الكفار، وبيان أن البيع والشراء لا يدخل في الموالة) (التفريغ ص ١٥٥)

تعليق الإمام النووي: في البك حديث عشة رضي الله عنها (أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد) فيه: جواز معاملة أهل الذمة، والحكم بثبوت أملاكهم عليها في أيديهم. وفيه: بيان ما كان عليه النبي ﷺ من التقليل من الدنيا، وملازمة الفقر.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: والصحيح أن يقال معاملة الكفار، لأنه ثبت أن النبي ﷺ باع واشترى أيضاً من أهل الجب في الحديث المتفق عليه (ثم جاء رجل مشرعاً طويلاً بعديهم يسوقها فقال النبي ﷺ «أبيع أم عطية - أو قال - أم هبة» فقال لأبل ببيع. فأشترى منه شاة)، فهذا دليل على أن البيع والشراء ليس من أمور الموالة، ولو كان من الموالة، لم جاز مع أهل الذمة، فإن أهل الذمة لا يجوز موالاتهم لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ) وقد كان طائفة من نزل لتفويضهم الآيات من اليهود الهاشديين، وكذا النصاري كان منهم معاهدين كنصاري نجران ومع ذلك فلا يات عامة في النهي عن موالة اليهود والنصارى والكافرين من كل جنس فالبيع والشراء لا لغة ولا شرعاً من معاني الموالة، وإنه هي أمور من المباحات يحسن أن يتعامل المسلم مع المسلم لأنه أوفى ومراعاة لمصلحة المسلمين العامة، لكن يجوز إذا احتاج المسلمون بيعاً أو شراءً أن يُعاملوا الكفار وأهل الذمة خصوصاً وذلك بعقد الذمة أو الكفارة الجبى يضاهي لما تبيحه لأهل الذمة من أخذها في أخذ وظل في يده حتى يبايعه المسلم، فقد أمر الله ﷻ بالوفاء بالعقود، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ مال الكافر الجبى بعقد ثم يغدر ويخون لأن الغدر لا يجوز ولو مع كافر حربى فبأي صفة يأخذ هذا المل منة، فإنه لو أخذ على صفة القهر لها الكافر الجبى فقد تملكه كالمباحات أم أخذ على سبيل العقد، فقد اشترى النبي ﷺ من رجل مشرك شاة، وهذا دليل على أنه إذا عامله بالبيع والشراء وقى له بعقده، لأن هذا من العقود وقد أمر الله ﷻ بالوفاء بها، وإذا دخل دار الكفار الجبىين بعهد، فحكمهم حكم أهل الذمة في لزوم حرمة الدماء والأموال، فلا يجوز للمسلم أن ينقض عهد الأمان الذي أعطوه له لأنه عهد أمان منه لهم عند جملهم أهل العلم، فما أدخلوه بلادهم إلا على ذلك وهو مشروط لفظاً أو عرفاً، فيكون كالشروط لفظاً، فهم ما أدخلوه ليسفك دمائهم أو إلى أن يأخذ أموالهم، فمعلوم أنهم ما عقدوا له الأمان إلا ليحافظ على أموالهم ودمائهم، لذا قال جمهور العلماء أن عقد الأمان للمسلم لا يدخل بلاد الكفار، هو عقد أمان لهم منه يلزمه أن يفي لهم ولا يجوز له إذا أن يتلصصوا أن يغتصبوا لأن يأخذ قهراً أموال الكافرين الجبىين الذين دخل دارهم بأمان، فيصحبوا في حكم الهاشديين.⁵⁰

المسألة ١٥٥٥: جواز الرهن، ورهن آلة الحرب عند أهل الذمة (ما يمكن أن يستعمل من السلاح ضد المسلمين)، وجواز الرهن في الحضر (الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا مجاهدًا وداد لا يجوز إلا في السفر لقوله تعالى {وإن كنتم على سفر...} وجواب الجمهور: أن ذكر السفر خرج مخرج الغالب ومفهوم المخالفة) (التفريغ ص ١٥٦)

تعليق الإمام النووي: وفيه: جواز الرهن وجواز رهن آلة الجب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. إلا مجاهدًا وداد فقال لا

⁵⁰(ص 155) فسيحان الله، فهذا كان بعد أن فتح الله ﷻ له الفتوح، فمات ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا دليل على أن النبي ﷺ كان ينفق ما يربزه الله به من الفيء وخس الغنيمة وغير ذلك ويعمله حيث شاء الله ﷻ وفيما أحب ﷺ، وقد اختار النبي ﷺ الكفاف وكان هذا يمكن أن يتحقق بالشراء بنسيئة وكذا يمكن أن يكون بالقرض، فإن هذا لا يُنافي التعفف، فإنه يرد القرض ويبيع النسيئة - التقيط - فإنه يُسد ما عليه.

يُجزّ إلّا في السفر تعلّقًا بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابًا فإمّا أن تؤثروا بالدينار أو بالدينارين} واحتجّ الجمهور بهذا الحديث وهو مقدّم على دليل خطاب الآية.

الأقوال الأخرى: لمجدود لا يجرّ الرهن إلّا في السفر (لقوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابًا فإمّا أن تؤثروا بالدينار أو بالدينارين} الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة يجرّ في السفر واحتجوا بهذا الحديث وهو مقدّم على دليل خطاب الآية).

ترجيح الشيخ ياسر: وهو من أصرح الأحاديث والأدلة على جواز الرهن في الحضر، وأن قوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابًا فإمّا أن تؤثروا بالدينار أو بالدينارين} ليس إلّا أن السفر شرط في صحة الرهن، ولكنه خرج مخج الغالب ففي السفر غالبًا ما يتخاضون للرهن لعدم وجود كتاب تب وإن كان أيضًا لا يلزم ألا يوجد كتاب بل يمكن أن يوجد كتاب الدين ويأخذ رهنًا حتى يستوثق من أداء الدين عند الوعد، حيث يبيع ذلك الشيء الوتهن الذي تخيده إذا لم يتم التسديد في الوعد، وهو يظل على ملك الراهن ولكن من حق الوتهن أن يبيعه لياخذ حقه. وهذا الأمر الذي هو آلة الحب هذا لأنه لا يتخلّله أن يستعملها خصوصًا وأنه ذمي لا يستعمل آلة الحب أما أهل الحب فلا يجرّ أن يجعل عندهم آلة الحب كما لا يجرّ له أن يبيع لأهل الكفر الجديدين لسلح وآلات الحب لأنهم يستعملون هذا السلح في قتال المسلمين أما أن يبيع لهم حديدًا يحن أن يستعمل ويحلّ منه آلة حرب وغيرها - طالع أنه مع الاحتمال - جاز أن يبيعه لهم. ودليل الخطاب هو مفهوم الخالفة، وقد ذكرنا أن هناك مانع من العمل به وهو أنه خرج مخج الغالب في عدم وجود الكتاب تبو كذلك أنه يكون غالبًا في السفر، ومنطوق الحديث مقدم، فلو تعارض لخطوق وقد سلّمنا بصحة الفهوم، لقلنا يُقدم الخطوق⁵¹

المسألة ١٥٥٦: إجماع المسلمين على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه: وحدود المعاملة (عين محرمة، وبيع السلح وآلة الحرب، وما يستعينون به في إقامة دينهم، والمصحف، والعبد المسلم، وإعانة الحربيين المحتلين لبلاد المسلمين) والفرق بين بلاد المسلمين التي احتلها الكفار وبلادهم التي لم يفتحها المسلمون (التفريغ ص ١٥٧)

تعليق الإمام النووي: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجرّ للمسلم أن يبيع أهل الحب سلحًا وآلة حرب ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم، ولا يبيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقًا. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: يعني عيدًا، فأما إذا تحقق عين الحرام كخنزير وخو أو ثمناها رآه مقبوضًا في يده عين ثمناها، فلا يجرّ أن يتعامل معه في عين محرم، وكذا إذا كان ماله كله محرمًا، فإنه بغزلة معرفة العين لأنه أيضًا إذا كان كله محرمًا، علم إذا أن هذه العين محرمة، فكله محرم بالعموم، وهذا في الحقيقة ليس خاصًا بالكفار، بل لو أن مسلمًا كان معه أعيان محرمة وأموال محرمة كربا ورشوة وغصب وسرقة لم يجرّ له أن يتعامل معه فيها. وإذا كان لا يجرّ له أن يبيع لهم سلحًا فبالأولى لا يجرّ له أن يقاتل معهم، وكذا كل ما كان من خدمة الأعمال الجدية ضد أهل الإسلام كان محرمًا، بل على الحقيقة كفر والعياذ بالله، كما قال ابن حزم رحمه الله في (١٣/١٣٨): "من لم يجد الكفر والحب مختارًا ملجأً ليليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه ومقتدر عليه، ومن إباحت ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك لأن رسول الله ﷺ لم يجرّ من مسلم، وأما من فرّ إلى أرض الحب لظلم خافه، ولم يلجأ إلى أهل المسلمين ولا أعانهم، ولم يجرّ في أهل المسلمين من يجرّ، فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره"، وقال "فإن كان هناك ملجأ للمسلمين معيدين للكفار بخمة، أو كتابة: فهو كافر وإن كان إنما يقيم

⁵¹(ص 156) كلها احتمالات، وهذه واقعة عين محتملة، والذين يطعنون في هذا الحديث من أجل الجهلة الذين يقولون كيف النبي ﷺ يرهن الدرع عند اليهودي، وكيف لا يوجد طعام؟ فإن النبي ﷺ كان متقللاً من الدنيا وكذلك كان أصحابه، وقد كانت تأتي عليهم أوقات يقل فيها الطعام في المدينة، ولقد كان بعد غزوة تبوك وبعد أكثر الفتوحات، كان الأنباط يأتيون ليبيعوا الطعام بالمدينة، فدل ذلك على أن طعام أهل المدينة كان لا يكفيهم في أوقات كثيرة، ويحتاجون إلى استيراده وشراؤه من الكفار، فلا مانع من أن يكون الطعام قد قلّ في ذلك الوقت، ولم يكن عند النبي ﷺ نقد يشتري به من اليهودي.

هذا لك الدنيا يصيدها، وهو كاللذمي لهم، وهو قادر على إلحاق بجهرة المسلمين وأرضهم، فما يبعد عن الكفر، وما نرى له عذراً ونسأل الله العافية". وذلك بأن يكتب لهم جنودهم مثلاً أو ما يُسمى بالاصطلاح الهاصر بالهلوميات اللوجستية الهاونة للحرب فلا يجوز لهم أن يعين على حرباً للمسلمين بل من الأحوال، بل كما ذكرنا في حقيقة الأمر يكون كفراً، ولا يجوز له أن يبيع لهم طعاماً لجنودهم الذين يخلون بلاد المسلمين ولا بكل ما يستعينون به على ظلم المسلمين وغصب بلادهم. وهذا هو الفرق بين بلاد المسلمين التي احتلها الكفار وبين بلادهم التي لم يفتحها المسلمون أصلاً، فيمكن أن يبيع لهم طعاماً وشراباً وثيراً وغير ذلك مما ليس فيها معصية، فلا يبيع لهم خبواً ولا خنزيراً ولا ملابس للمتبرجات وذلك في بلادهم التي لم يفتحها المسلمون، وأما البلاد التي فتحها المسلمون واحتلها الكفار بعد ذلك فإقامة الكفار فيها ظلمٌ للمسلمين وعدوانٌ عليهم، وإن كانت تخطت في الأحكام إلى دار كفر إلا أنها في شرع الله ﷻ دار إسلام يجب أن يعطوها حكم الإسلام، فإقامتهم فيها محرمة، فلا يجوز أن يُعانونوا على إقامة في بلاد المسلمين

المسألة ١٥٥٧: إعانة الكافر على إقامة دينه: هل يجوز للمسلم أن يبيع الكافر حجارة لبناء كنيسة أو يعمل أجيراً في بنائها وزخرفتها؟ (مع بيان الفرق بين الأرض التي تُفتح عنوة والتي تُفتح صلحاً، وبلاد المسلمين التي استُحدثت فيها كنائس) وبيع الكتب للمبتدعة وتحريم المعاونة على الإثم (التفريع ص ١٥٧-١٥٨)

تعليق الإمام النووي: وقد أجمع المسلمون على حواز مُعاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الجب سلاً وآلة حرب ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم، ولا يبيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقاً.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: إذا لا يجوز أن يبيع له حجارة ليبنى بها كنيسة ولا أن يعمل أجيراً في بناء كنيسة ولا في قضاءاتها ولا في إعدادها ولا في تزيتها لا من المخرج ولا من الداخل لأن هذا فيه إقامة لدينهم الباطل، وكذا كل ما كان فيه إعانة على معصية فهو محرم، ومعا صيدهم أغلظ فإنها من الشرك والكفر، فإنه إذا كان لا يجوز أن يعين مسلماً على إقامة محرم أو بدعة ضلالة، فبالأولى لا يجوز إعانة الكافر، فالذين يُجوزون للمسلم أن يعمل فيها يقيم للكافر دينه، ملخفون لصريح القرآن حيث قال تعالى (وَلَا تَعَاوُذُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، والهاونة على الأمر والقيام به في حقيقة الأمر من الهولاء، فإذا أعانه على إقامة كفره، كان ذلك من الموالاة، فضلاً عن أن يكون ذلك محرماً مطلقاً فيحار الإسلام، نعتي لو كان للكفار أن يقيموا في دار الكفر كذا نُسرو ذهباً لهم إلى بلادهم وكذا بيت دعارة مثلاً، أو خمرات أو موضعاً للمتعمل بالربا كبنك فكان هو في بلادهم والمسلمون ليس لهم سلطان عليهم يتركونهم وشأنهم أو لو صولحوا على ذلك ودخل المسلم بعهذ عهده بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة والمسلمون لم يشترطوا ولا يلزمهم أن يشترطوا منع الكفار من بلادهم لم يحل له أن يتعمل في ذلك ولم يحل له أن يُعانون على إقامة مكان لشرب الخمر أو بيت لدعارة أو موضع لأكل الربا، فإذا كان هذا في بلاد الإسلام كان أغلظ، لأن الأمصار التي مكرها المسلمون وبنوها من الموات - الأرض التي لم تكن مسكونة - بإجماع المسلمين لا يجوز له أن يُحتفيتها معاً بد للكفار بلانزاع بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، فبلاد بنائها المسلمون فكيف يأذنون فيها للكفار أن يقيموا كفرهم وشركهم، وهو داخل في (وَلَا تَعَاوُذُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وداخل في عموم نهى النبي ﷺ (لَا تَمْلِكُ قِبَلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ)، (ت) ٦٣٣ [قال الألباني]: ضعيف وكذا ما فتحه المسلمون عنوة - أي بالقوة - فلا يجوز أن تستحدث فيه كنيسة ولا معبد للكفار، وأما ما صولح عليه الكفار، فحسبما صولح عليه، فإنه إذا فُتحت البلد صلحاً، فيُقرر عليها في أيديهم، ويحكم إذا زاد عددهم مثلاً أن يخذوا من بناء ذلك في الأرض التي فُتحت صلحاً، على خلاف بين العلماء في ذلك ولكن إذا كان النصر ببناء المسلمون ومضروهم كالقاهرة مثلاً وعامة بلاد الجزيرة العربية وكذا كثير جداً من البلاد التي نشأت وتوُضعت في بلاد المسلمين واستصلحت أرضها عامتها كذلك وكذلك ما فُتحت عنوة كأرض مصر والعراق وكثير

من أجزاء الشام فُتحت عذوةً بعد غزوة اليرموك، فهذه البلاد لا يجوز أن يُستحدث فيها معابد للكفار بخلاف القدس مثلاً فإنها فُتحت صلحاً، فيُقرّون عليها في أيديهم من كذا نُس، لكن لا يجوز للمسلم حتى فيما جاز أن يُقرّوا عليه أو يُرموه أن يعمل في صلاحه ذلك ولا يجوز له أن يطبع لهم كتبهم التي فيها الكفر والشرك والهامي، وهذا في الحقيقة كذلك لا يجوز مع أهل البدع من المسلمين لأنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان.⁵⁴⁵³⁵²

⁵²(ص158) لأن ذلك يُعزّزه للإهانة، وقد نهى النبي ﷺ أن يُسأَرَ بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (متفق عليه واللفظ لمسلم).

⁵³(ص158) لأن العبد المسلم تحت الكافر يكون له سلطانٌ عليه لا في دار الحرب يجوز ولا في دار الإسلام لا ذمي ولا معاهد ولا حربي، فلا يجوز بحال، أن يُباع عبدٌ مسلم لكافر، يقع البيع باطل ويُرد ذلك البيع على من باعه.

⁵⁴(ص159) أخذ المعونة من الكفار فهذه من باب الهبات، فيُنظر فيها يريدون به هل يريدون به الموالاة، فإن النبي ﷺ قال حين رد على مشرك هديته «إِنِّي مُهَيِّئُ عَنْ رَبِّدِ الْمُشْرِكِينَ» (د) ٣٠٥٧، (ت) ١٥٧٧، (حم) ١٧٥١٧، (ش) ٣٣٤٤٥، انظر صحيح الجامع: ٢٥٠٥، وصحيح الأدب المفرد: ٣٣١، وحين قبل ما لا يكون فيه إرادة الموالاة وما يُتألف به قلب الكافر ويُبين له فيه محاسن الإسلام.

باب السلم (ص 160-163)

المسألة ١٥٥٨: تعريف السلم والسلف والقرض (لغة): هل السلف بمعنى القرض؟ وما الفرق بين السلم والقرض (البيع معاوضة وانتفاع، والقرض من عقود الارتفاق) وما حد السلم؟ (عقد على موصوف في الذمة ببذل يُعطى عاجلاً) (التفريغ ص ١٦٠)

تعليق الإمام النووي: قال أهل اللغة: يُقال: السَّلَم والسَّلَفُ سَلَمًا وسَلَمًا وسَلَفًا وسَلَفًا ويكون السَّلَفُ أيضًا قَرْضًا، ويُقال: اسْتَسَلَفَ قال أصحابنا: ويشترك السَّلَمُ والقرض في أنَّ كلًّا منهما إثبات مال في الذمة ببذل في الحل. وذكروا في حدِّ السَّلَمِ عبارات أحسنها: أنَّه عقد على موصوف في الذمة، ببذل يُعطى عاجلاً.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: لأنه في الحقيقة تأجيل للسلعة، فيُقال أسلف فلان أي أقرض فلان فلانًا مبدلًا من اللحل، وأسلف أي اشتري منه سلماً بهني دفع له الثمن الآن ويأخذ السلعة بعد حين لكن السلم بيع معاوضة وانتفاع، والقرض من عقود الارتفاق التي ليس فيها معاوضة، بل يأخذ مثل ما أعطى دون زيادة. فكلما "على موصوف" فليس "على مبيع" فلا يبيعه عيئًا معينة بعد حين فلا أقول [أبيعك هذا الهجاز - ويُعينه - بعد شهرين]، إنما البيع يكون الآن ويكن أن يستثنى من دفعته مدة ومن اشتري من ساعة الشراء، إذًا ما لا يقع إلا معيئًا لا يصح دخوله في السلم، فإنه لا بد وأن يكون موصوفًا ويثبت في الذمة، وكما ذكرنا فإنه خرج من كلمة "موصوف" ما كان معيئًا، وكلمة "في الذمة" خرج بها ما لا يثبت في الذمة، ولذا نقل ابن رشد الإجماع على أن السلم لا يثبت ولا يصح في الدور والعقار، لأنه لا يصح وصفها إلا بالتعيين وتصبح أعيانًا، ولا تكون عامة الوجود بخلاف الطعام مثلاً أو كل ما يكن نقله، فالمنقول يكن أن يثبت في الذمة، فكل ما يثبت في الذمة، كل ما له مثل، وهو الذي يصح قرضه، لأنني سوف أُرده بدلًا، فإذا أخذت عشرة جزيها تددت عشرة جزيها ت وهي ليستعين لتي أخذتها، فالأخذ قد صُرفت وسوف آتي بعشرة جزيها ت أخرى، فهذه العشرة جزيها تله بدل ومثيل وهي عامة الوجود ليست معينة في مكان بعينه. وأما ما لا يصح وصفه حتى يتعين كاللحوم والعقار كالشقق والبيوت والأراضي، فلا يصح أن أقول بعث لك مائة متر، أين؟ فلا يصلح ذلك لأنها تتفاوت وتمن مكان إلى آخر، فلا تصح حتى تُعين، فإذا وصفت بغير تحديد مكان كان مجهولًا، ويكون بذلك ليس موصوفًا وصفًا تزول به الهالة من جهة الأوصاف ولذلك لا يجوز أن يوجد سلم في شقة في الدور كذا، لا بد من تحديد مكان هذا الدور وفي أي بقعة، فهذه العين لا يصح وصفها حتى يحد لها مكان، ولذلك لا يحد لها مكان، بل يقال أن يبيع الشقق قبل بناءها من باب السلم، فهذا كلام باطل بلا شك، ملاحظ الإجماع في الحقيقة، وكل من يتكلم في هذا الإجماع وأنه غير صحيح أو يقول أن هذا خلاف لا يستطيع أن ينقل خلافًا وهو لا يفهم معنى السلم، فكما هو في التعريف فهو بيع موصوف في الذمة، الشقة أو الأرض والعقار لا يصلح أن يثبت في الذمة، ففي الذمة معناه أنه لا بد وأن يكون له بدل، وهذا لا يوصف حتى يحد مكانه ويتعين فلا يصح أن يكون في الذمة ولذلك لا يصح أن يكون بيع سلم، بالإضافة إلى كونه لا يُسدد رأس المال المذول عاجلاً عند عامة من يبيع هذا البيع. بيع غرف النوم هل معينة أم مقولة؟ فهل يكن أن توصف يكن أن توصف إذا يصح أن تكون سلمًا ولكن شرطه أن يُعطى المذول كله عاجلاً في مجلس العقد، حتى لا يكون من باب بيع الكالئ بالكالئ، ولذلك الأئمة الأربعة على أن من شروط صحة السلم أن يُسلم رأس المال كله في المجلس لا يكون ذمة بذمة لا يقول له اتفقت معك على أن تُعطيني الجرة بوصف معين أو السيارة أو الثلاجة أو القمح أو الأرز أو غير ذلك بوزن معلوم في موعد كذا وسوف أسد لك حينها، لأن هذا معناه أنه سلم لمسلم فيه رأس المال في المجلس فأصبح ذمة هذا الرجل بذمة ذاك الرجل، وأصبح في ذمة هذا مبلغ، وأصبح في ذمة الآخر شيء موصوف فهذا الأمر يجله من باب الكالئ بالكالئ والدين بالدين وقد روي نهى النبي ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان الحديث ضعيف الإسناد إلا أنه أجمع العلماء على صحة معناه، فأجهوا على النهي عن بيع الدين بالدين، ولذلك من أجاز عقد الاستصناع وهم

الخفية، خلّفاً للجمهور الذين منعوا منه، لم يُجزّوه بالقياس وإنه قالوا ذلك استحساناً لأن مصالح الناس لا تتم إلا بذلك وهذا استحسان لا يصح من جهة الاستدلال، والبعض يظن أن عقد الاستصناع عقد مُحْتَثا لعلماء كلهم يُجزّونه، فيُصفون الأمر على أنه كذلك وعقد الاستصناع باطل عند الجمهور وغير جائز لأنهم يجلسون فيه أن رأس المال لا يُسدد في المجلس والخفية كما ذكرنا تركوا هذا الشرط من باب الاستحسان وإلا فالأصل عندهم والقياس والعموم أنه يُنفع، فهم سوف يُقيسونه على السَلَم لأنه يصنع له السلعة الموصوفة وهو يعلم أنها معدومة الآن ولكن العقد يقع عليها، فهو سَلَم في الحقيقة ناقصاً حد الشروط وهو تسليم رأس المال. فكونه يعطيه جزء من رأس المال ويؤخر الباقي، فليس سَلَم صحيح شرعاً عند الأئمة الأربعة، والذين يُجزّون عقد الاستصناع خاصةً يُجزّونه استحساناً لا قياساً ولا أخذاً بالعموم، ولا ندري ما يُخرج هذه الصورة عن عقد السَلَم المشروع، الذي اتفق فيه الخفية مع الجمهور على أنه إذا لم يُسدد رأس المال في المجلس كان سَلماً فاسداً.⁵⁵

المسألة ١٥٥٩: شروط السلم: معلومية القدر بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدد، وهل يُشترط كونه مؤجلاً أم يجوز السلم الحال؟ (الشافعي: يجوز، ومالك وأبو حنيفة: يمنع، والجمهور على اشتراط الأجل، وترجيح ابن القيم) والإجماع على اشتراط وصفه بما يضبطه، وهل يجوز اشتراط وزن التمر وهو يُكال؟ (التفريغ ص ١٦٢-١٦٣)

تعليق الإمام النووي: فيه: جواز السلم، وأنه يشترط أن يكون قدره معلوماً بكيل أو وزن أو غيرهما بله يضبط به، فإن كان مذكوراً كالثوب اشتراط ذكر ذراعان معلومة، وإن كان معدوداً كالحيوان اشتراط ذكر عدد معلوم. ومعنى الحديث أنه إن أسلم فيمكيل فليكن كيله معلوماً، وإن كان فيوزن فيكون وزناً معلوماً، وإن كان مؤجلاً فليكن أجله معلوماً. ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلاً، بل يجوز حالاً، لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه حالاً أولى؛ لأنه أبعد من الغرر. وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه: إن كان أجل فليكن معلوماً. كما أن الكيل ليس بشرط، بل يجوز السلم في الثياب بالذرع، وإنه ذكر الكيل بهنئ أنه إن أسلم فيمكيل فليكن كيلاً معلوماً أو فيوزن فليكن وزناً معلوماً. وقد اختلف العلماء في جواز السلم الملح مع إجماعهم على جواز المؤجل. فجوز الملح الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون وأجهوا على اشتراط وصفه بله يضبط به.

الأقوال الأخرى: الشافعي وآخرون: يجوز السلم الملح. مالك وأبو حنيفة وآخرون: ينعونه (والجمهور يشترطون الأجل). وأجهوا على اشتراط وصفه بله يضبطه. وأصحهما عند الشافعية: جواز وزن ما يُكال (كالتمر) عكساً.

ترجيح الشيخ ياسر: كالذراع والعدد: كأن يقول له سوف اشتري منك مائة متر من الثياب القطنية المصنعة بالطريقة كذا أو المخلوطة بكتان بنسبة كذا وألوانها كذا ووضعها كذا، أو يتفق على عدد كأن يقول سوف اشتري منك عشرين قميصاً بالقماش الفلاني باللون كذا بنوع القماش الفلاني يقياس معلوم والجمهور يرون اشتراط أن يكون السلم مؤجلاً الذي يظهر هو ترجيح بن القيم أنه إن كان مقدوراً على تسليمه فلا مانع أن يكون حالاً. فلا يجوز أن يبيع له شيئاً مجهول الأوصاف في الأصل التمر والقمح مكيلان، فهل يجوز أن يشترط وزناً من القمح أو من الأرز، أم لا بد وأن يكون مكيلاً؟ الصحيح جوازه طالما كان الثمن نقداً من ذهب أو فضة أو نقود، لأنه لا يلزم أن يُباع أصلاً بالكيل حالاً، فإذا باعه بالوزن كان ذلك وصفاً يُضبط به والله أعلى وأعلم، ولذلك قال (أصحهما: جوازه كعكسه) وهو الصحيح لأن الرسول ﷺ قال «مَنْ سَلَفَ فَلَا يُسَلَفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزنٍ مَعْلُومٍ»، إذا التمر جوزه لهم أن يكون وزناً والله أعلم.⁵⁶

⁵⁵(ص 161) فأول شرط في السلم وهو تسليم رأس المال قد أخذ من قول النبي ﷺ (مَنْ سَلَفَ)، فكلها بمعنى واحد وهو أنه يدفع الثمن، وأخذ اشتراط أن يكون كاملاً في المجلس من المعنى المتفق على صحته في نهى النبي ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ.

⁵⁶(ص 161) فكونه يعطيه جزءاً من رأس المال ويؤخر الباقي، فليس بسَلَم صحيح شرعاً عند الأئمة الأربعة، والذين يُجزّون عقد الاستصناع خاصةً يُجزّونه استحساناً لا قياساً ولا أخذاً بالعموم، ولا ندري ما يُخرج هذه الصورة من عقد السلم المشروع، الذي اتفق فيه الخفية مع الجمهور على أنه إذا لم يُسدد رأس المال في المجلس كان سَلماً فاسداً.

باب تحريم الاحتكار في الأقوات (ص 164-166)

المسألة ١٥٦٠: حكم الاحتكار: ما هو الاحتكار المحرم؟ (الأقوات خاصة، وشراؤها وقت الغلاء للتجارة وعدم بيعها في الحال)، ومتى لا يكون احتكاراً؟ وهل يشمل غير الأقوات (الحديد والدواء والسلع الصناعية)؟ وعلة التحريم (دفع الضرر عن عامة الناس) وعلاقة ذلك بالشركات الكبرى والتحكم في الأسعار (العلاقة) وأثر الصحابي والتابعي إذا خالف عموم الحديث (سعيد بن المسيب ومعمّر) (التفريغ ص ١٦٤-١٦٦)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (من احتكر فهو خاطئ) وفي رواية: (لا يتحكر إلا خاطئ). قال أهل اللغة: الخطئ بالهز هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للمتجارة، ولا يبيعه في الحبل، بل يدخره ليغلو ثم يبيعه. فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وأدّخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء للحاجة إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فلم يمس الاحتكار ولا تحريم فيه. وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام ما اضطر الناس إليه ولا يبيعوا غيره، جبر عليه يبيعه دفعاً للضرر عن الناس ما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن الهيب ومعمّر وأبي الحيثم أنهما كانا يتحكران فقال بن عبد البر وأخرون: لهما كانا يتحكران الزيت فحلفا لحيثما احتكرا عند الحاجة إليه والغلاء وكذا حلفا لحيثما احتكرا بوحيفة وأخرون وهو صحيح.

الأقوال الأخرى: الشافعية: الاحتكار المحرم في الأقوات خاصة. (ومن يرى تعميم التحريم في كل ما يتخاجه المسلمون). ابن عبد البر والشافعية وأبو حنيفة: حلفوا فعل سعيد بن الهيب ومعمّر على أنهما كانا يتحكران الزيت (وهو ليس قوفاً عندهم) أو على احتكار غير عند الحاجة والغلاء.

ترجيح الشيخ ياسر: بمعنى أنه يجمع السلعة من السوق، وهذا يؤدي إلى قلة المعروض فيؤدي إلى ارتفاع الثمن، وهذا هو معنى الاحتكار، وهو معنى صحيح، بهنى أنه إذا كان يشتري الطعام في وقت رخصه وتوفره بالأسواق ولا يؤدي ذلك بالتالي إلى ضيقه وقلته وارتفاع أسعاره، فإن ذلك ليس باحتكار، والعبرة بهول الضرر على المسلمين وأما فين ما نذا فيمكن أن يكون الطعام متوفراً في بلد ما كثيراً، ولكن درجة الجمع تختلف لوجود شركاء تسمونها عملاقة أو أصحاب رؤوس الأموال ذوي قدرة ضخمة على التحكم في الأسعار، فلو جهوا الطعام أو القوت وغيره على الصحيح إذا كان مله يتخاجه عامة الناس وقطاع عريض من المسلمين فإذا جهوه من السوق بالفعل ليغلو سعره، فالعلة التي توقع بسببها تحريم الاحتكار حاصلة، حتى ولو كان في وقت رخصه ولكنه بالنسبة إلى كثرة جهه من السوق كله وشراؤه البضاعة من السوق بأسره بچتلا يجه المسلمون هذه السلعة إلا من خلاله ليرتفع سعره، فهذا داخل في علة الذهي، والله أعلم. وكذلك إذا اشتراه في وقت الغلاء لكي يأكله، فهذا مله لا شك أنه ليس باحتكار. كأنسان يعلم أن الناس يحتاجون بضاعة معينة فيقتنعون فيشتريه من الآن ليجد ما يبيعه به، وليس له غرض في رفع السعر على المسلمين وتضييق الأمر عليهم، فلم يمس هذا باحتكار بل يبيعه في وقته، فلا يكون فيه تحريم. وأما قصر الاحتكار على الطعام الذي هو قوت فقط والزيت ليس كذلك وفعل معمّر وسعيد بن الهيب فهذا تخصيص مذهب الراوي، فقد فهم من عموم قول النبي ﷺ الخصوص ولكن هذا لا يلزم والله أعلم، فإن الصحيح أن مذهب الراوي لا يخص عموم الحديث وقول الصحابي إذا كان ملطفاً للعموم والعلة واحدة، فالظاهر أنه لا يصلح دليلاً للتخصيص ولكن طريقة كثير من أهل العلم التقييد للمطلق والتخصيص للمعام به مذهب الراوي والجمهور على أن العبرة بما روي لا بما رأى وإن كان مذهباً، لكن لا يلزم من أن نأخذ برأيه إذا خالفما رواه والله أعلم. فالذي يظهر أن احتكار غير الأقوات - رغم أنه خلاف قول الجمهور - إذا كان هناك حاجة شديدة إليها ويتضرر المسلمون أو عدد كبير منهم بنسبة مؤثرة على المسلمين فهذا مله يدخل في عموم الفع لأن قول النبي ﷺ (من احتكر فهو خاطئ) فهذا الفعل في سياق الشرط يعم،

فمن احتكر أي احتكار، وكذا من احتكر احتكاراً لأن الفعل في سياق الذمفي وفي سياق الشرط يكون مفعوله هو المفعول المطلق الذي يكون بعد ذلك نكرة في سياق الشرط أو الذمفي فيكون عاماً، فظاهر الحديث عموم الذمفي عن الاحتكار، وأن كل متحكر لسلعة يحتاج إليها المسلمون فيجمعها ويشتريها حتى تضيق على المسلمين وحتى يقل الهروض منها في السوق وهذا هو المعتبر، فالحديد مثلاً مع أنه ليس من الأقوات لكن احتكاره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المسلمين وقلة الهروض منه الآن لأننا سلابد لهم منه في وجود مساكنهم، فلا يسكن الناس اليوم في بيوت من اللبن ولا يمكن أن يبنوا بيوت من الطين اللبن دوراً واحداً دوراً واحداً مع كثرة عدد السكان، فلا بد من عمائر مرتفعة، فارتفعت لأسعار بسبب احتكار الحديد، وكما ذكرنا فالعبرة بعموم اللفظ وليس بذهب الراوي أما إذا اشترى والسلعة متوفرة ولا يدخر إلا لأجل أن يجه في وقتها ونجد ذلك فهذا ليس باحتكار، فمثلاً هناك بعض أنواع الأدوية وبعض السلع الصناعية الهامة التي يحتاج إليها كثير من الناس فإذا احتكرها البعض أن جهوها من السوق واشتروها في وقت الغلاء لا يبيعونها في الحل بثمن يومها أو بثمن الثقل، بل للتدخلة لتقل فينلو السعر، ليكتسب بذلك من أموال المسلمين، فهذا كما ذكر النووي في الحكمة من تحريم الاحتكار "دفع الضرر عن عامة الناس"، فما كان من هذا الباب فهو من الاحتكار. وظاهر الحديث للعموم كما ذكرنا إذا احتاج الناس للمزيد يتحشرون من أساسياتهم، فكما أن الناس اليوم يحتاجون للمسكر مثلاً فيعتبر من أساسياتهم لا يكدون يستغنون عنه والزييت كذلك فمثلاً هذا إذا احتكره إنسان واشتره ليخره فينلو ثمنه، فهو متحكر والله أعلم. وأما فعل الصحابي والتابعي، فكما ذكرنا هم فهموا من العموم الخصوص ورأوا جواز العمل بخلاف هذا العموم، فكان اجتهدوا لا يلزم غيرهم، وإن كان عذراً لهم، فالجهد بين مجتهد مصيب ومجتهد مظي له أجر ومغفور له خطؤه مع حسن الظن بأهل العلم ومن له الحسن والفضائل العظيمة كالصاحبة عليه السلام وفضلاء التابعين كسعيد ابن الهيب⁵⁷

⁵⁷(ص166) أي النهي الذي فيه.

باب النهي عن الحلف في البيع (ص 167-168)

المسألة ١٥٦١: الحلف في البيع: «الحلف منفقة للسلعة محقة للربح» و«إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق»: ما معناه؟ وحكم الحلف في البيع بالصدق وبالكذب (وحكم الحلف على ما لا يعلم)، وكثرة الحلف دليل ضعف الدين، والعهد من جنس الحلف (أعاهدك بالله / أعاهدك على كذا) وهل يجوز نقض العهد؟ (التفريغ ص ١٦٧-١٦٨)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (الْحِفْ مَنْفَقَةٌ لِلْمَلْعَةِ مُحَقَّةٌ لِلرَّابِحِ) وفي رواية: (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحِفِّ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَحْقُّ). (يُنْفَقُ) بتشديد الفاء الكسورة، والمنفقة والمحققة بفتح أولها وثالثهما وإسكان ثانيهما. وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه ترويج السلعة، وربها غتر الهتري باليمين **الأقوال الأخرى:** لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: أي يجعل السلعة نافقة مقبولة لأن الناس يصدقون باليمين ما يقوله الحالف ثم يحق لأن الرجل ما عظم اسم الله ﷻ وأنه لا يُعظم الله حق تعظيمه، حتى يجعل الله ﷻ بضاعته كما قال ﷺ في الحديث (وَرَجُلٌ جَعَلَ الْقَالَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَهَ يَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَهَ يَمِينِهِ) رواه الطبراني في الكبير وروى في الصغير والأوسط قال الألباني: صحيح، صحيح الجامع: ٣٠٧٢ بهني أنه يبيع بذكر اسم الله ويربح بذكر اسم الله لأجل الذكر بل لأجل غرض الدنيا، فهذا يدل على خفة الدين، ولذا كان السلف يضربون أولادهم وتلاميذهم على الحلف والعهد وهم صغار، وقد قال ﷻ (وَلَا تُطْعُ كُلَّ خَلِيفَةٍ هِينًا)، فكثرة الحلف دلالة على ضعف الدين في الجملة، ولذلك نهى عنه النبي ﷺ «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحِفِّ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَحْقُّ»، فالحلف يُنفق أي يُصدق الناس بسبب يمينه ذلك فتنفق السلعة وتروج ثم يحق لأجل خفة الدين والبركة من الله ﷻ، فربله باع كثيراً ولا يربح، وربله خسر وذهبت البركة، وربله يكون معه الملل الكثير ثم لا يكفيه ولا يشعر بالقناعة والغنى، فهذا من مخبركة التجارة بكثرة الحلف وأما إذا كان الحلف الكذباً وبله لا يعلم صدقه، فهذا مجرم بلاشك وإن كان لا يحسب ظاهراً النهي عن كثرة الحلف في البيع، فهذا لأن أغلب من يكثر الحلف يصل إلى أن يلحق عليها لا يعلم أو يلحقها كذباً، مثل قول النبي ﷺ (وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبْهَاتٍ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) مسلم، فهذا النهي لأنه غالباً ما يتضمن كذباً أو حلفاً على ما لا يعلم صدقه. والعهد من جنس الحلف مثل أن يقول: أعاهدك بالله على كذا، أو أعطيك عهد الله على كذا، أو أعاهدك على كذا، أي يُعطي عهداً، وإذا وثقه بالله، كان أغلظ وكان بخزلة الحلف وقراءة الفاتحة عند الناس بخزلة تأكيد العهد ولزوم الوفاء عندهم وتبرك بذكر اسم الله وكلامه وإن كان بدعة، لكن عهد لا بد من الوفاء به لأنهم يجعلون ذلك توثيقاً بذكر اسم الله ويذكر كلام الله ﷻ، فلا يجوز نقض مثل هذه العهود، فالهني مأثور به لكن الصفة والهيئة بدعة، لكن الحقيقة وهي لزوم الوفاء بالعهود أمرٌ أمر به الشرع، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).⁵⁸

⁵⁸(ص 168) يعني حتى ولو كان صادقاً، فلا يحلف أن هذه السلعة بكذا وأنه لا يربح فيها إلا كذا، فحتى ولو كان صادقاً، فإن كثرة الحلف منهية عنه.

باب الشفعة (ص 169-173)

المسألة ١٥٦٢: الشفعة في غير العقار (المنقولات كالحيوان والسيارة والأثاث والبناء المنفرد): هل تثبت؟ (قول عطاء ورواية عن أحمد) وما علة ثبوتها (إزالة ضرر الشركة) وهل يختص ذلك بالعقار أم يشمل كل ما فيه ضرر للشريك (كالشركة بالمهاياة)؟ (التفريغ ص ١٦٩-١٧٠)

تعليق الإمام النووي: وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يُقسّم. قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وحُصّت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر الخقول. قال القاضي: وشدّ بعض الناس فأتت الشفعة في لعروض وهي رواية عن عطاء، وتثبت في كل شيء حتى في الثوب وكذا حكاها عنه ابن الخذر. وعن أحمد رواية: أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد.

الأقوال الأخرى: الجمهور لا شفعة إلا في العقار. عطاء (وحكاها ابن الخذر): تثبت في لعروض وفي كل شيء حتى الثوب أحمر (رواية): تثبت في الحيوان والبناء المنفرد.

ترجيح الشيخ ياسر: لأن الشركة فيها نوع ضرر، وهو أن يتجمعا على أمر معين فإذا كان أحدهما يريد أن يبيع نصيبه، كان لابد وأن يُعلم شريكه لينزيل الضرر من وجود شريك آخر، خصوصاً وأنه ربما لا يرتضي شريكاً مثلهما ارتضى الأول، لأن عليه ضرراً في نوع الشريك والذي يظهر والله أعلم أن كل ما كان فيه ضرر للشريك وكان هذا اشتراك بين اثنين في شيء ما ولو كان منقولاً، فالحيث لم يذكر الرتبة والخطط على سبيل التمثيل لأنه الأغلب ومعلوم أنه كما ذكرنا لا يمنع أن ذكر الضرر فيه أكثر وهو الأغلب فيها يُحتاج إليه لرفع ضرر القسمة فيه، فكل ما كان فيه ضرر في الشركة فهو كذلك فيمكن أن يكون هذا حيوان اشتراك فيه اثنان ويستعملانه بالهاياة أي بالتناوب فهذا يستعمله مدة وهذا يستعمله مدة، ولا شك أن هذا فيه نوع من الضرر في وجود شريك آخر غير ملائم، فالقول بعموم ثبوت الشفعة أقرب إلى الدليل والله أعلم، لأن مفهوم رتبة أو حائط مفهوم ضعيف لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فليس هناك إجماع في المسألة فقد ذكر من خالف بقوله (وَشَيْءٌ لِّدَّاسٍ) ومن خالف الإمام أحمد في رواية وقول عطاء، والإجماع الذي ينقله البعض متساهلاً فيه مع ثبوت الخالف ليس إجماعاً، فإننا نذكر في مسألة الإجماع على أن يقول (مَنْ ادَّعى الإجماعَ فَقَدْ كَذَّبَ) على مسألة لا يعرف فيها نقلاً ملطفاً، أعني ذلك من يستعمل كلام العلماء في نكار بعض أنواع الإجماعات الخقولة، فيستعملها في جماعات لا يُعرف فيها ملطف الفعل، وليأت بغير ملطف، وهنا في هذه المسألة طوائف من أهل العلم من العلماء المتهربين ليسوا من عرف بالشذوذ ولا بخالفه الأصول والقواعد، يقولون بهذا القول ويرون ثبوت الشفعة ومشروعيتها في كل ما لم يقسم وفي كل شركة، وأن ذكر الأرض والربع والخطط إنما هو كما ذكرنا على سبيل الغالب في الحقيقة أن الشيء المنقول الذي لا يخل القسمة لا يراه قلمه في الضرر ومع ذلك فقد ثبتت له في مضمحل هذه الأشياء وكالسيارة مع أنها منقولة وهي مله لا يصح قسمتها ويكون فيها الشركة بالهاياة أو أن تؤجر وتقسم الأجرة بينهما، فالظاهر والله أعلم أن مثل هذا الذي لا تصح قسمته، أن هذا ضرر في لهاياة كذلك فهو قد يريد أن يكون صاحباً له فيه، فإذا أراد شريكه أن يبيع نصيبه فشريكه له حق مقدم على الآخرين فالعلة التي ذكروها في حق الشفعة ثابتة في مثل هذا.

المسألة ١٥٦٣: الشفعة بالجوار (للجار): هل تثبت؟ (الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت، وأبو حنيفة والثوري: تثبت) وحديث «الجار أحق بصقبه» وحديث جابر «إذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» والجمع بينهما (الطريق الواحد وشركة المساكن والعبارة) (التفريغ ص ١٧٠-١٧١)

تعليق الإمام النووي: وأما المقسوم هل تثبت فيه الشفعة بالجار؟ ففيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهيرا العلماء لا تثبت بالجار، وحكاها ابن الخذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وسعيد بن الهيثم وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهرى ويحيى الأنصارى وأبي

الزناد، وربيعه، ومالك والأوزاعي والهيبة بن عبد الرحيم وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجار. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار مختل للمقسمة بخلاف الحام الصغير والرحى ونحو ذلك

الأقوال الأخرى: الشافعي ومالك وأحمد والجمهور (ومذهب عمر وعثمان وسعيد بن الهيثم وغيرهم) لا شفعة بالجار. أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجار. وتثبت لشفعة في عقار مختل للمقسمة بخلاف الحام الصغير والرحى

ترجيح الشيخ ياسر: فمسائل نادرة يكون فيها الخفية أسعد بالحيث من الجمهور، والحيث بت صحيح، فعن عمرو بن الشريد أن أبا رافع سأل سعاد بن مالك بيئاً بأربع مائة مثقال وقال: **لَوْ لَا أَتَيْتُ سَعْدَ بْنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْيِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَ**، (خ) ٦٩٨١، وعن عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه سويد، قال: قلنا: يا رسول الله، أرأيت لیس فیها لأبي قسم ولا شريك، إله الجار، قال: (الجار أحق بسقيه)، (ج) ٢٤٩٦ [قال الألباني]: حسن صحيح، فهو يدل على أن الجار أحق بهذا الأحقية طالما كان الطريق واحداً، فعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "الجار أحق بشفعة جاره، يُدْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا"، (د) ٣٥١٨ [قال الألباني]: صحيح، ويكن أن يحل حديث جابر "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسِّمْ قَبْلَ ذَلِكَ وَوَقَّتِ الْحُدُودُ وَوُضِّعَتِ الشُّرُوفُ فَلَا شُفْعَةَ"، (خ) ٢٢١٣، فهذا إذا كانت الطرق مصروفة يُمكن أن يدخل من هذا أو من هذا، أما إذا كان الطريق واحداً، كسلم العمارة مثلاً، فإنها رغم القسمة وكل قد أخذ طابقاً أو شقة، إلا أن طريقهم واحد ثم يبقَى في مرأها كن المشتركة، شركة الأرض في مرأها، فهذا يدل على ثبوت لشفعة فيها. وعموماً إذا كان الجار الطريق واحداً ولا مدخل له إلا من هذا فإنه يتضرر بالجر شيء، وقد قال النبي ﷺ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي عَارِ الثَّامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَايِ يَتَحَوَّلُ"، (حب) ١٠٣٣ [قال الألباني]: حسن - "الصحيحة" (١٤٤٣)، فإذا كان فليؤرض ويذاء وله جار يُريعه فباع دون أن يؤذنه، فهذا يُقال فيه (الجار أحق بسقيه) طالما أن الطريق واحد، وأما إذا صُرفت لطرق أي تنوعت وصارت متعددة، فيمكن أن يدخل من هذا أو من هذا فلا شفعة، ولذا فإنه إذا كان الطريق واحداً فتثبت لشفعة بالجار.

المسألة ١٥٦٤: الحيلة لإسقاط الشفعة: هل تجوز؟ (الاتفاق على ثمن مرتفع ظاهري ثم إسقاط الشفعة، والتحايل بتحويل النقد إلى سلعة) وحكم من يريد أخذ الشيء من شريكه بأن يبخر الثمن (الظلم والعدوان وقوله تعالى {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}) والمشاركة بعلم الشريك (التفريغ ص ١٧١)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض له الإمام الذووي في المتن (الحالة من تعليقات الشيخ وفتاواه في اللهم مش).

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: والتحايل لإسقاط الشفعة مَحْمُومٌ، مثل أن يأتى بشخص ويتفق معه على أن يعرض ثمناً مرتفعاً جداً، من أجل أن يُعجز الطرف الآخر عن قبول هذا الثمن ثم بعد أن يُسقط الشفعة ويتملك الرجل العقار يبيعه لآخر بالثمن الحقيقي وليس بالثمن الذي تواطأ على إظهاره حتى يُسقط حق الشفعة عن الشريك فهذا لا يجوز، بل لابد وأن يكون صادقاً مع شريكه ويقول له قد غرض علي كذا فيني صدي ولا يتحايل عليه، فإن أراد أن يأخذ بهذا الثمن فهو أحق به وإن شاء ترك، فيكون البديع عند ذلك صحيحاً ويسقط حق الشفعة بتركه إذا علم به، وكذلك من يريد أن يأخذ الشيء من شريكه بأن يبخر الثمن ظاهراً وقد قال تعالى (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)، فالذي يريد أن يبيع يعرض لثمن الذي جاء به هذا الجزء والنصيب من الشركة، فإذا يقبل شريكه أو يترك ولا بد وأن يكون على لصدق والوفاء ولا يكون على الخداع والغش والخيانة وإظهار خلاف ما يُبطن ويبخس للناس شيئاً منهم، فلا يلج لها أن يبخس لأجل أن شريكه فيأخذ بالثمن البخر ولا يلج بهذا أن يأتى بثمن غير حقيقي ليرفع الثمن على شريك

المسألة ١٥٦٥: الشفعة للذمي على المسلم (الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: تثبت، والشعبي والحسن وأحمد لا شفعة للذمي على المسلم) والمقصود بـ «فمن كان له شريك» (والكافر غير الذمي)، والشفعة للأعرابي، وفيمن لا يسكن بالمصر (الشعبي) (التفريغ ص ١٧٢)

تعليق الإمام النووي: وأما قوله ﷺ: (فمن كان له شريك) فهو عام يتناول الهلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة على الهلم كما تثبت للمسلم على الذمي، هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الشعبي والزهري وأحمد لا شفعة للذمي على الهلم. وفيه ثبوت الشفعة للأعرابي كثبتوتها للمقيم في البلد، وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور. وقال الشعبي لا شفعة لغيره لا يسكن بالمصر.

الأقوال الأخرى: الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: تثبت للذمي على الهلم. الشعبي والزهري وأحمد لا شفعة للذمي على الهلم. الشعبي لا شفعة لغيره لا يسكن بالمصر.

ترجيح الشيخ ياسر: والذمي كافر بلا شك، ولكن هذا يقصد أن الكافر غير الذمي، وإنه قصد أن كل شريك يمكن أن يُشارك أهل الجبوي يمكن أن يُشارك الهذأ من، ويمكن أن يُشارك من كان من أهل العهد، فلا يلزم من أنه كافر أنه لا تصح شركته، بل كل أهل العلم فيها أعلم يُخرجون الشركة بين الهلم والكافر فيها يلح وكونه مباح الدم والمل، إذا دخل دار الإسلام بعهد وأمان، أو إذا أدخل ماله بمثل هذا الأمان وجبالوفاء به، فإذا كان قد تم بالشراء فخير الإسلام أو في دار الكفر - فهذا عقد وقد قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فمعنى كونه أنه مباح الدم لا يبيح الغدر وإنه يُبيح أن يُؤخذ ماله غنيمه أو فيءًا إذا أخذه بغير عقد، أما أن يشتري ويبيع ويُشارك فالعقود يحالوفاء بها. الظاهر قول الجمهور للعموم بحيث بل لا دليل على هذا التخصيص⁵⁹

المسألة ١٥٦٦: إذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه: هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ (مذهب الشافعية) وهل يسقط حقه إذا ترك بعد أن علم؟ ومتى يؤخذ بالشفعة؟ وهل لو أعلم الشريك فأذن في البيع ثم باع يؤخذ بالشفعة؟ (الشافعي ومالك وأبو حنيفة وعثمان البتي وابن أبي ليلى: له الأخذ، والحكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ، وعن أحمد روايتان) وحكم قوله ﷺ: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن

شريكه» (التفريغ ص ١٧٢-١٧٣)

تعليق الإمام النووي: وأما قوله ﷺ: (فلا يسله أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك) وفي الرواية الأخرى: (لا يلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه) فهو محمول عند أصحابنا على الذنب إلى إعلم الشريك بالبيع، وكراهة بيعه قبل إعلمه، وكراهة تنزيه، وليس بحرام، ويتأولون الحديث على هذا، ويصدق على كراهة أنه ليس بمحل، ويكون المحل بهنى الباح، وهو مستوي الطرفين والكروه ليس بماح مستوي الطرفين بل هو راجح الترك واختلاف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه ثم باع فأراد الشريك أن يأخذ بالشفعة: فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتي وابن أبي ليلى غيرهم: له أن يأخذ بالشفعة. وقال الحكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ. وعن أحمد روايتان كالمهبيين والله أعلم.

الأقوال الأخرى: أصحاب الشافعي الذهبي للمتزيه والكراهة (ويتأولون لا يلح، بهنى لا يباح). الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتي وابن أبي ليلى له أن يأخذ بالشفعة ولو أذن في البيع. الحكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ. أحمد: روايتان

ترجيح الشيخ ياسر: هذا الكلام ضعيف جدًا، فإنه إذا قال النبي ﷺ (لا يحل)، فهذا محمول على ظاهره وهو التحريم، فإن التقسيمات لإصلاحية والهازي التي كالم عليها المتأخرون لا تُحل عليها

⁵⁹(ص 172) كما ذكرنا ليس بظاهر في كل شركة لم نفهم، وهذا لا يدل على أن مالا يمثل القسمة لا تثبت فيه الشفعة، بل كل شركة فيها ضرر فمقتضى القياس الصحيح أنه يدخل في هذا العموم وأن المفهوم ضعيف في تخصيصه لأنه كما ذكرنا خرج مخرج القالب.

الأحاديث وإنه الآيات والأحاديث على ظاهرها والاستعمال في الكتاب والسنة، فالتحقيق الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية فضلاً عن الاصطلاحية، فمسألة أنه مستوي الطرفين وأنه ليس بملح، بل المكروه في الحقيقة حلال الأولى تركه ولذلك لا يصح أن يقال هو حرام، فقوله ﷺ (لَا يَلْجُ ظَاهِرٌ جَدًّا فِي التَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُ وَأَنْ يُعْلِمَهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَهُ فَبَاعَ، فَهَذَا يُسْقِطُ حَقَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَى عِلْمٍ، لَأَنْ قَوْلَهُ ﷺ (فَإِذَا بَايَعَ لَمْ يُؤْذَنْهُ فَهُوَ حَقٌّ بِهِ) إِذَا بَاعَ وَقَدْ آذَنَهُ فَلَيْسَ حَقُّهُ، وَهَذَا مَفْهُومُهُ ظَاهِرٌ جَدًّا وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بَيْنٌ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَقْتَضَى الْحَدِيثِ وَظَاهِرُهُ، وَالْمَفْهُومُ مَوْثَرٌ لِأَنَّهُ مَفْهُومُ صِفَةٍ أَوْ مَفْهُومُ حَالٍ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْوَسْفِ وَالْحَالِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ جِهَةِ الْإِعْرَابِ، فَكَلِمَةُ (وَلَمْ يُؤْذَنْهُ) يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا آذَنَهُ، فَلَيْسَ حَقُّهُ كَمَا ذَكَرْنَا.

باب غرز الخشب في جدار الجار (ص173-175)

المسألة ١٥٦٧: حديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره: هل هو على النذب أم الإيجاب؟ (الشافعي وأصحاب مالك في أصح المذهبين وأبو حنيفة والكوفيون: النذب، وأحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث: الإيجاب وهو ظاهر الحديث) وقول أبي هريرة «ما لي أراكم معرضين والله لأرmin بها بين أكتافكم» ومن يقول بالنذب: هل توقفوا عن العمل؟ وحجية قول الصحابي وهل يُقَدَّم على الحديث؟ (التفريغ ص ١٧٣-١٧٥)

تعليق الإمام النووي: قال القاضي: (خشبة) رُوِيذا قوله في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات (خشبة) بالفراد و (خشبه) بالجمع... وقوله: (ما لي أراكم عنها معرضين) أي عن هذه السنة والخطأ والوعظة أو الكلمات وجاء في رواية أبي داود: (فذكسوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم أعرضتم). واختلفا لعلماء في معنى هذا الحديث هل هو على النذب إلى تكين الجار من وضع الذهب على جدار جاره، أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للمشافعي وأصحاب مالك أصحابهما في النهي عن النذب وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والثناي: الإيجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث ومن قال بالنذب قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال: (ما لي أراكم عنها معرضين) وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب بالإيجاب ولو كان واجبا لما طبقوا على إعراض عنه. والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الشافعي وأصحابه مالك (في صحيح النهي) وأبو حنيفة والكوفيون: النذب أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث (وهو الظاهر): الإيجاب وقد احتج من قال بالنذب بأن الصحابة طبقوا على إعراض

ترجيح الشيخ ياسر: بل أين الإطباق؟ فسا معي أبي هريرة رضي الله عنه إن كان منهم صحابة أو غيرهم، وأين قول أبي هريرة (وَاللَّائِزِمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْثَرِكُمْ)؟ فمسألة صرف الأوامر عن ظاهرها لجرد أن بعض الناس ترك العمل بها، فقول باطل مُحْتَجٌّ وتقديم كلام النبي ﷺ على كل من سواه واجب ولا يختلف في ذلك العلماء كأصل، وإن أتت هذه الحكايات في كثير من الأماكن لإظهار حقيقة القلدة من كان يتبع السنة ولا يعبد إلا الله، فيكفي أن أبا هريرة في طائفة كبيرة من أهل العلم من بعده يرون وجوب هذا الحديث فأمر لا يضره في أن يغرز خشبة، فهذا من حقوق الجار الواجبة لا يتضرر بها ويستفيع بها جاره، فكيف يضعه وقد قال النبي ﷺ (لَا يَمْنَعُ) والنهي ظاهره التحريم، وأما كونهم طبقوا فكما ذكرنا فمنهم من سكتوا منهم من وافق بدليل وجود طائفة كبيرة من العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وأصحاب الحديث يقولون بهذا الظاهر، فكون بعض الناس توقف عن العمل حتى لم ينقل عنهم أنهم أنكروا، فكيف تترك الحديث من أجل بعض الناس المتابعين ولو كانوا صحابة، فإن الصحابة ليسوا بهصوميين وهم متعهدون والخلف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ وذلك إذا كان لا يخلط بالحديث الصحيح، فأما أن يقدم كلام الصحابة على كلام النبي ﷺ فلا نزاع على أنه ليس بدرجة، بل لا يكادون يختلفون في أنه إذا اختلفا لصحابة فليس بدرجة، فإنه إذا كان هذا خلافاً معلوم بين الصحابة فلا يصح أن يُتَّخَذَ بقول أحدهم، فكيف وعندنا أبو هريرة راوي الحديث من الصحابة الأجلاء يقول به ويذكر علي بن خليفه، أتتركه لقول بعض التابعين وبعض من كان جالساً فسكتوا يُنسب إليه مذهب؟! كما أن من يقول بحجية قول الصحابي فيها لجرده فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قياس عند الشافعي، فعند الشافعي هناك مسائل فيها قول صحابي وقياس ويقدم القياس كثيراً، والحقيقة أن قول الصحابة من أفضل الأقيسة إذا لم تثبت خلافها، وأما إذا ثبتت لغيرهم، فلا يكون قول بعضهم حجة. ⁶¹⁶⁰

⁶⁰(ص174) أي بهذه السنة.

⁶¹(ص175) وبه يقول.

باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (ص 177-179)

المسألة ١٥٦٨: الأرضون السبع: هل هي سبع طبقات متراكبة أم سبع أقاليم، أم كرات أرضية مثل أرضنا؟ (حديث «طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» وظاهر كلام ابن عباس «في كل أرض نبي كنبيكم») وقول الأفلاك وجهات الأجسام (العلو والسفل والجهات الست) وشبهة القول بأن الأرض مسطحة (التفريغ ص ١٧٧-١٧٨)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماً طوّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) وفي رواية: (من أخذ شبرًا من الأرض بغير حق طوّقه الله في سبع أرضين يوم القيامة). قال أهل اللغة: الأرضون بفتح الراء، وفيها لغة قليلة بإسكانها الجوهري وغيره. قال العلماء: هذا تصريح بأنّ الأرضين سبع طبقات وهو موافق لقول الله تعالى: {سبع سلوات من الأرض مثلها}، وأما تأويل الماتلة على لهئة والشكل، فخلافا لظاهره، وكذا قول من قال: المواد بالحيث سبع أرضين من سبع أقاليم؛ لأن الأرضين سبع طباق، وهذا تأويل باطل أبطله العلم بالله لو كان كذلك لم يطبق الظلم بشبر من هذا الإقليم شيئاً من إقليم آخر، بخلاف طبق الأرض فإنها تابعة لها الشبر في الملك، فمن ملك شيئاً من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق قال القاضي: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بيذهن حديث ليس بثابت

الأقوال الأخرى: الجمهور (وكأن النووي يميل إليه): سبع طبقات متراكبة. من قال: المواد الماتلة في لهئة والشكل، أو سبع أقاليم (قول باطل عند العلماء). ابن عباس (ظاهر كلامه): في كل أرض أنبياء كأنبيا أرضنا.

ترجيح الشيخ ياسر: بهنى أن هذه الأرضين لسبع طبقات تتخبط بعضها الظاهر أن أرضنا هي العليا بالنسبة إلى ما ذا؟ هذا أمر يعلمه الله ﷻ فالسفل والعلو هو أمر بهبوط الإنسان ولكن هناك سفل وعلو عند الله ﷻ، والسفل ما قُرب من المركز في الشيء الكروي والعلو ما ابتعد عنه، لكن الظاهر من مجموع الأحاديث والآثار، أن الأرضين السبع ليس معناها أنها طبقات تحت هذه الأرض التي نعيش عليها بل كرات أرضية أخرى والله أعلم، والاختلاف في ذلك موجود منذ زمن السلف فهل الأرضين سبع هي سبع طبقات في الكرة الأرضية أم أنها سبع كرات أرضية؟ وابن تيمية نقل الاتفاق على أن الأرض كالكرة وأن هذا قول السلف وهذا متفق عليه، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج ٦/ص ٥٦٦-٥٦٧): (وَاسْتَدَارَةُ الْأَفْلَاقِ - كَمَا أَنَّ قَوْلَ أَهْلِ الْهَيْدَمَاءِ الْحَبَابِ - فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عِلْمًا لِلْمُحِبِّينَ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْهَيْدَمَاءِ وَأَبُو مُعَدِّ بْنِ حَزْمٍ وَأَبُو الْقَرَجِ بْنِ الْحَزْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ أَنََّّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى بَيْنِ عِلْمًا لِلْمُحِبِّينَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَكٌ مِثْلُ فَلَكَةِ الْهَزْلِ. وَالْفَلَكَ فِي اللَّغَةِ" هُوَ الْهَيْدِيرُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَعْلَقُ تَدْنِي الْهَجْرِيَّةُ إِذَا اسْتَدَارَ وَكُلُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَفْلَاقَ مُسْتَدِيرَةٌ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَطَّ هُوَ الْعَالِ عَلَى لَوْ كَرَمٌ كُلِّ جَانِبٍ) وقال في موضع سابق (فَمِنْ الْعُلُومِ بِاتِّفَاقٍ مَنْ يَعْلَمُ هَذَا أَنَّ الْأَفْلَاقَ مُسْتَدِيرَةٌ كَرَوِيَّةُ الشَّكْلِ وَأَنَّ الْهَيْجَةَ الْعُلْيَا هِيَ جِهَةُ الْخَطِّ وَهِيَ الْخَبُّ وَأَنَّ الْهَيْجَةَ السُّفْلَى هِيَ الْوَكُوفُ لَيْسَ لِلْأَفْلَاقِ إِلَّا جِهَتَانِ الْعُلُوُّ وَالسُّفْلُ فَقَطْ. وَأَمَّا لِهَيْجَتَا السُّفْلَى لِلْحَيَوَانِ فَإِنَّ لِهَيْجَتَا نِبْفَيَكُونُ لَهُ جِهَةٌ أَمَّا مَوْجِدُ الْخَفِّ خَرَفَيَكُونُ خَلْقُهُ وَجِهَةٌ تُلْخِذِي يَمْنَهُ وَجِهَةٌ تُلْخِذِي شَمْلَهُ وَجِهَةٌ تُلْخِذِي رَأْسَهُ وَجِهَةٌ تُلْخِذِي رِجْلَيْهِ لَيْسَ لِهَيْجَتَا السُّفْلَى فِي نَفْسِهَا صِفَةٌ لَازِمَةٌ، بَلْ هِيَ بِحَسَبِ الدِّسْبَةِ وَالْإِضَافَةِ فَيَكُونُ يَمْنُ هَذَا مَا يَكُونُ شَمْلُ هَذَا وَيَكُونُ أَمَامُ هَذَا مَا يَكُونُ خَلْفَ هَذَا وَيَكُونُ قَوْفُ هَذَا مَا يَكُونُ تَحْتَهُ هَذَا. لَكِنْ جِهَةُ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلَى لِلْأَفْلَاقِ لَا تَتَنَبَّهُ قَالَ جُطُّ هُوَ الْعُلُوُّ وَالْوَكُوفُ هُوَ السُّفْلُ، وَلَيْسَ أَنْهَ كَالطَّبَقِ كَمَا كَانَ يَظُنُّ الْكُفَّارُ فِي الْأَزْمَنَةِ الْمَضِيَّةِ، وَهَذَا أَمْرٌ أَصْبَحَ مِنَ الْأُمُورِ الْحُوسَةِ وَلَيْسَ فَقَطْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَدَلِّ عَلَيْهِا، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ اتِّفَاقُ السَّلَفِ كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ السَّبْعِ أَرْضِينَ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ فَعَلًا، لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْضٍ أَنْبِيَاءٌ كَأَنْبِيَاءِ أَرْضِنَا حَيْثُ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (١٢/١٤٥): (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُعَدِّ بْنُ أَلْمُنَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَدِّ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ

مِثْلَهُنَّ قَالَ: قَالَ فِكْلُ رِضٍ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ وَنَحْمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحَقِّ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ «الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ» هَذَا الْاَثَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبْسَطِ مِنْ هَذَا فَقَالَ: (سَبْعُ أَرْضِينَ فِي كُلِّ أَرْضٍ تَبِي كَذِبِيكُمْ وَأَدَمُ كَأَدَمٍ وَدُوحٌ كَدُوحٍ وَإِبْرَاهِيمُ كَأِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى كَعِيسَى) ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَوْلُ اللَّهِ ﷻ: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) قَالَ: فِكْلُ أَرْضٍ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِسْنَادُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ وَهُوَ شَاذٌ بِوَجْهٍ لَا أَعْلَمُ لِأَبِي الضَّحَى عَلَيْهِ مَتَابَعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فظاهر هذا أن الأرضين الأخرى كذلك كُرات الكرة وأن فيها سُكَّانًا وعما رَأَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ، فلما نزع من وجود كُرات أرضية فيكون الواسع، وكُرتنا الأرضية بالنسبة إلى السماء الدنيا وما فوقها من سموات - فإن كل ما نراه هو السماء الدنيا - فبالنسبة إليها هي الأعلى والله أعلى وأعلم.⁶³⁶²

المسألة ١٥٦٩: معنى «طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»: ما التطويق؟ (يحمل مثله من سبع أرضين، أو يُجعل كالطوق في عنقه، أو يُطَوَّقُ إِيَّاهُ) وهل غصب الأرض ممكن؟ (أبو حنيفة لا يُتصور) وفوائد الحديث: تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته، وجواز الدعاء على الظالم ومستدل أهل الفضل (سعيد بن زيد) وكرامات الأولياء (استجابة دعائه) (التفريغ ص ١٧٨-١٧٩)

تعليق الإمام النووي: وأما التطويق المذكور في الحديث فقا لَوْ: يتحمل أن معناه: أنه يُحْمَلُ مثله من سبع أرضين ويُكَلِّفُ طَاقَةً ذَلِكَ وَيُحْمَلُ أَنْ يَكُونَ يُجْلَلُ لَهُ كَالطُّوقِ فِي عُنُقِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَلَغُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}. وقيل معناه: أنه يُطَوَّقُ ثُمَّ ذَلِكَ وَيُلْزَمُهُ كَلْبُ زُومِ الطُّوقِ بِعُنُقِهِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّطْوِيقِ فِي عُنُقِهِ يَطُولُ اللَّهُ تَعَالَى عُنُقَهُ كَمَا جَاءَ فِي غُلْظِ جُلْدِ الْكَافِرِ وَعِظْمُ ضَرْسِهِ. وفي هذه الأحاديث تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته. وفيه إمكان غصب الأرض، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يُتَصَوَّرُ غُصْبُ الْأَرْضِ. وقوله ﷺ: (مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ) هو بكسر القاف وسكان الياء أي: قدر شبر من الأرض يُقَالُ: قَيْدٌ وَقَادٌ وَقَيْدٌ وَسَوْقَا سَبْعِي وَاحِدٌ. وفي الباب حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ بَفَتْحِ الْحَاءِ. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه منقبة له وقبول دعائه. وجواز الدعاء على الظالم مستدل أهل الفضل.

الأقوال الأخرى: أبو حنيفة لا يُتَصَوَّرُ غُصْبُ الْأَرْضِ (والجمهور: يُتَصَوَّرُ).

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا هو الظاهر، فيجعل الأرض نفسها طوق في عنقه يكون مقيدًا بها تقييدًا عظيمًا، وهذا الشبر الممتصع الأشبار المظاهرة له في الأرضين الأخرى تجعل له كذلك ولا شك أن الأرض تُغصب بهني أن أهل الفضل يُستدل على فضلهم بإجابة دعائهم، وسعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفيه إثبات تكرامات الأولياء لأن الله استجاب دعاءه كما دعى بقدره عدلاً منزه وحكمة.

⁶²(ص 178) وكان النووي يميل إلى ترجيح أنها سبع طبقات

⁶³(ص 178) وأن بين كل منهن خمسمائة عام وهو حديث ضعيف، وإنما يدل على الانفصال، وأن كل منها كالكرة كما ذكرنا.

باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (ص 180-181)

المسألة ١٥٧٠: قوله ﷺ «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع»: ما المراد؟ ومتى يجعل الطريق سبعة أذرع (إذا كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها واختلفوا) وما حكم من جعل بعض أرضه المملوك طريقاً مسبلاً للمارين؟ وهل الأفضل توسيعها؟ (وأبنية جديدة وطرق المدن الحديثة وأبعاد الطرق) وحكم من استولى على شيء من الطريق (وضع سيارته أمام بيته أو في الشارع) وبيع الشارع أمام المحلات (التفريغ ص ١٨٠-١٨١)

تعليق الإمام النووي: وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقاً مسبلاً للمارين فقد رها إلى خيرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مُراداة الحديث وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا فقدره جعل سبع أذرع، وهذا مُراد الحديث أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكةً وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواله من الهوات ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضر المارين قال أصحابنا: ومتى وجدنا جادة مستطرفة، ومسلكاً مشروحاً نافذاً، حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحل، ولا يُعتبر مُبتدأً مصيره شارعاً. قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يحمله شارعاً إلى لفظ في مصيره شارعاً ومسبلاً. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث وقال آخرون: هذا في لأفنية إذا أراد أهلها البُنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحل والأثقال وخروجها وتلقيها. قال القاضي: هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث فإذا اتفق أهل الأرض على ستمتها، وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم، والله أعلم بالصواب وإليه الراجع والمآب

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى

ترجيح الشيخ ياسر: بمعنى أن رجلاً جعل في أرضه طريقاً فهو يختار ما يريد. فيجعلها ملكاً خاصاً لنفسه، بل هي ملكاً للمسلمين ومنفعة عامة لهم. جادة مستطرفة أي أرض جعلت طريقاً بهني أنه يجوز أن يتخذها الناس طريقاً بظاهر الحل أي بغیر أن يستأذنوا أحداً. بهني أنه كيف بدأ هل كان في ملكه وهو الذي جعله كذلك؟ فلا يحتاج إلى مثل هذا البحث أي بمجرد أن يجعله طريقاً فقد أوقفه للمسلمين لا يتخلله أن يرجع في ذلك بعد أن أوقفه. من يضع سيارته أمام بيته أو في الشارع، دون أن يملك هذا المكان فهي منفعة في الطريق هي في سبيل إليها وذلك مرة في كل مرة ينادر المكان فيها، فالكان لمن سبق إليه، فكل هذه المشاعات لمن سبق إليها فهو أحق بها ولذلك لا يملك المكان فلو أتى رجل ووضع فرشاً ليبيع ويشترى ولم يضيّق على الناس فلا يُنزع من ذلك فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، تركه وانصرف لغيره أن يأخذه، فإنه ليس له أن يبيع هذا التخيلاً، مثل أصحاب البيت يبيعون الشارع الذي أمامهم فيؤجره لهم لكي يقفوا أمام البيت يبيعون فهذا ليس من حقه، فهذا طريق عام للمسلمين لا يحل له فعل ذلك